



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

## Los obstáculos procesales de los familiares de las víctimas ante el crimen de desaparición forzada

Afroditi Sivilia



Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència **Reconeixement 4.0. Espanya de Creative Commons.**

Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia **Reconocimiento 4.0. España de Creative Commons.**

This doctoral thesis is licensed under the **Creative Commons Attribution 4.0. Spain License.**

**Facultat de Dret**

**Programa de Derecho y Ciencia Política**  
**Línea de investigación: Derecho Internacional Público y Relaciones**  
**Internacionales**



**LOS OBSTÁCULOS PROCESALES DE LOS FAMILIARES DE  
LAS VÍCTIMAS ANTE EL CRIMEN DE DESAPARICIÓN  
FORZADA**

**Director: David Bondia García**  
**Tutor: David Bondia García**

**AFRODITI SIVILIA**  
**BARCELONA, 2025**

*A **Andreas**, por su valentía e inocencia.*

*A **Elpis**, por la esperanza y la luz que nos transmite.*

*A **Ilias**, por su optimismo y bondad.*

*A **Konstantinos**, por su apoyo constante y amor incondicional.*

# ÍNDICE

|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ABREVIATURAS.....</b>                                                                                                                                             | <b>1</b>      |
| <b>NOTA SOBRE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                                                                                                            | <b>3</b>      |
| <b>RESUMEN.....</b>                                                                                                                                                  | <b>4</b>      |
| <br><b>CAP. I. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                                                                                 | <br><b>5</b>  |
| 1. <i>Antecedentes</i> .....                                                                                                                                         | 5             |
| 2. <i>Internacionalización</i> .....                                                                                                                                 | 10            |
| 4. <i>Sistemática</i> .....                                                                                                                                          | 16            |
| 5. <i>Metodología y fuentes de conocimiento</i> .....                                                                                                                | 18            |
| <br><b>CAP. II. LA NOCIÓN DE LA VÍCTIMA. SU EVOLUCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO<br/>DE LOS FAMILIARES COMO VÍCTIMAS .....</b>                                              | <br><b>20</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                                         | <b>20</b>     |
| <b>2. CONTEXTO JURÍDICO-HISTORICO. ÁMBITO UNIVERSAL .....</b>                                                                                                        | <b>21</b>     |
| 2.1 <i>Derecho Internacional Humanitario</i> .....                                                                                                                   | 21            |
| 2.2 <i>Derecho Internacional Penal</i> .....                                                                                                                         | 22            |
| 2.3 <i>Derecho Internacional de Derechos Humanos</i> .....                                                                                                           | 26            |
| 2.3.1. <i>Víctimas de delitos y víctimas de abuso de poder</i> .....                                                                                                 | 30            |
| 2.3.2. <i>Víctimas de violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos y víctimas<br/>de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario</i> ..... | 32            |
| 2.3.3. <i>Víctimas de desaparición forzada</i> .....                                                                                                                 | 33            |
| <b>3. CONTEXTO JURÍDICO-HISTORICO. ÁMBITO REGIONAL.....</b>                                                                                                          | <b>35</b>     |
| 3.1. <i>Derecho Europeo</i> .....                                                                                                                                    | 35            |
| 3.2. <i>Derecho Interamericano</i> .....                                                                                                                             | 38            |
| <b>4. LA PROBLEMÁTICA DE LOS FAMILIARES COMO VÍCTIMAS DIRECTAS<br/>ANTE EL CRIMEN DE DESAPARICIÓN FORZADA. LA SOLUCIÓN EN LA<br/>JURISPRUDENCIA.....</b>             | <b>40</b>     |
| <b>5. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                                                         | <b>49</b>     |
| <br><b>CAP. III. LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO TORTURA PARA LOS<br/>FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS .....</b>                                                              | <br><b>51</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                                         | <b>51</b>     |
| <b>2. ÁMBITO UNIVERSAL .....</b>                                                                                                                                     | <b>61</b>     |
| 2.1. <i>Comité de Derechos Humanos (Comité DH)</i> .....                                                                                                             | 61            |
| 2.2. <i>Comité contra la Desaparición Forzada (CDF)</i> .....                                                                                                        | 66            |
| 2.3. <i>Comité contra la Tortura</i> .....                                                                                                                           | 68            |
| 2.4. <i>Relator Especial sobre la Tortura</i> .....                                                                                                                  | 69            |
| <b>3. ÁMBITO REGIONAL .....</b>                                                                                                                                      | <b>73</b>     |
| 3.1 <i>Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)</i> .....                                                                                                         | 73            |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2. Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH) ..... | 87        |
| 3.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).....           | 90        |
| <b>4. CONCLUSIONES.....</b>                                              | <b>99</b> |

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAP. IV. LA DESAPARICIÓN FORZADAS COMO ATENTADO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA.....</b> | <b>103</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                             | <b>103</b> |
| <b>2. ÁMBITO EUROPEO .....</b>                                                                                           | <b>109</b> |
| 2.1. Inviolabilidad del domicilio .....                                                                                  | 109        |
| 2.2. Protección de propiedad .....                                                                                       | 113        |
| 2.3. Restitución de los restos mortales .....                                                                            | 116        |
| <b>3. ÁMBITO UNIVERSAL .....</b>                                                                                         | <b>120</b> |
| 3.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH).....                                                                         | 120        |
| <b>4. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR PRESUNCIÓN DE MUERTE.....</b>       | <b>122</b> |
| <b>5. CONCLUSIONES.....</b>                                                                                              | <b>129</b> |

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAP. V. LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO OBSTACULO AL DERECHO DE LOS FAMILIARES A UN RECURSO EFECTIVO: EL DERECHO A LA INVESTIGACIÓN, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, EL DERECHO A LA VERDAD .....</b> | <b>133</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>133</b> |
| <b>2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DERECHO DE LOS FAMILIARES A UN RECURSO EFECTIVO.....</b>                                                                                                          | <b>138</b> |
| <b>3. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA INVESTIGACIÓN.....</b>                                                                                                                                     | <b>148</b> |
| <b>3.1 ÁMBITO UNIVERSAL .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>149</b> |
| 3.1.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH).....                                                                                                                                                 | 151        |
| 3.1.2. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) .....                                                                                                                   | 155        |
| 3.1.3. Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (Relator Especial E.E).....                                                                                      | 157        |
| <b>3.2. ÁMBITO REGIONAL.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>159</b> |
| 3.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).....                                                                                                                                            | 159        |
| 3.2.2. Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH) .....                                                                                                                         | 163        |
| 3.2.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).....                                                                                                                                   | 166        |
| <b>4. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA INFORMACIÓN .....</b>                                                                                                                                      | <b>172</b> |
| <b>4.1 ÁMBITO UNIVERSAL .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>173</b> |
| 4.1.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH).....                                                                                                                                                 | 173        |
| 4.1.2. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) .....                                                                                                                   | 175        |
| <b>4.2 ÁMBITO REGIONAL.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>176</b> |
| 5.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) .....                                                                                                                                  | 177        |
| <b>5. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA VERDAD .....</b>                                                                                                                                           | <b>179</b> |
| <b>5.1. ÁMBITO UNIVERSAL.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>181</b> |

|                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH).....                                                                                                                        | 181        |
| 5.1.2. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) .....                                                                                          | 182        |
| 5.1.3. Comité contra la Desaparición Forzada (CDF).....                                                                                                                   | 184        |
| <b>5.2. ÁMBITO REGIONAL.....</b>                                                                                                                                          | <b>186</b> |
| 5.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).....                                                                                                                   | 186        |
| 5.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).....                                                                                                          | 190        |
| <b>6. CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                                                               | <b>192</b> |
| <br><b>CAP. VI. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA RESTITUCIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS DE LA VÍCTIMA: ¿DERECHO A LA RESTITUCIÓN ÍNTEGRA O DERECHO A LA SATISFACCIÓN? .....</b> | <b>198</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                                     | 198        |
| 2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN ÍNTEGRA Y EL DERECHO A LA SATISFACCIÓN COMO FORMAS DE REPARACIÓN .....                                             | 204        |
| 3. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA RESTITUCIÓN DE LOS RESTOS MORTALES COMO MEDIDA DE RESTITUCIÓN ÍNTEGRA.....                                                           | 212        |
| 3.1. ÁMBITO UNIVERSAL .....                                                                                                                                               | 212        |
| 3.1.1. Informe de Manfred Nowak ante la Comisión de Derechos Humanos (2002) .....                                                                                         | 216        |
| 3.1.2. Comité de Derechos Humanos (Comité DH).....                                                                                                                        | 217        |
| 3.1.3. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) .....                                                                                          | 222        |
| 3.1.4. Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (Relator Especial E.E).....                                                             | 226        |
| 3.2 ÁMBITO REGIONAL .....                                                                                                                                                 | 229        |
| 3.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).....                                                                                                                   | 229        |
| 3.2.2 Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH) .....                                                                                                 | 236        |
| 3.2.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).....                                                                                                          | 237        |
| 4. CONCLUSIONES.....                                                                                                                                                      | 244        |
| <br><b>CAP. VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>                                                                                                                 | <b>249</b> |
| 1. Conclusiones.....                                                                                                                                                      | 249        |
| 2. Recomendaciones.....                                                                                                                                                   | 264        |
| <br><b>CAP. VIII. BIBLIOGRAFÍA .....</b>                                                                                                                                  | <b>269</b> |
| 1. Bibliografía.....                                                                                                                                                      | 269        |
| 2. Bibliografía Web.....                                                                                                                                                  | 270        |
| 3. Jurisprudencia.....                                                                                                                                                    | 273        |
| 4. Legislación.....                                                                                                                                                       | 295        |
| 5. Otros.....                                                                                                                                                             | 301        |
| 6. Páginas Web de Interés .....                                                                                                                                           | 302        |

## ABREVIATURAS

- AG = Asamblea General
- [antigua] CDH = [antigua] Comisión de Derechos Humanos
- CADH = Convención Americana de Derechos Humanos
- CDH = Comisión de Derechos Humanos.
- CDI = Comisión de Derecho Internacional
- CDF = Comité contra la Desaparición Forzada
- CDHByH = Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina
- CEDH = Convenio Europeo de Derechos Humanos
- CICR = Comité Internacional de la Cruz Roja
- Comentario General N°4 = Comentario General N°4 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre el artículo 19 de la Declaración sobre la protección contra las desapariciones forzadas.
- Comentario General N°5 = Comentario General N°5 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre el artículo 17 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
- Comentario General N°9 = Comentario General N°9 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre la desaparición forzada como delito continuado.
- Comisión Europea DH = Comisión Europea de Derechos Humanos
- Convención IDF = Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
- Convención Interamericana contra la Tortura = Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
- Convención Internacional contra la Tortura = Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Convención Internacional DF = Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
- Convenio N°116 = Convenio N°116, de 24 de noviembre de 1983, sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos
- Corte IDH = Corte Interamericana de Derechos Humanos
- CPI = Corte Penal Internacional
- CPJI = Corte Permanente de Justicia Internacional
- Decisión Marco 15/2001 = Decisión Marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de víctima en el proceso penal
- Declaración Internacional DF = Declaración Internacional sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
- Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder = Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso de poder
- Decreto NN = Decreto Nacht und Nebel (Noche y Niebla)
- Directiva 2004/80/CE = Directiva 2004/80/CE, de 29 de abril de 2004, sobre la indemnización a las víctimas del delito
- Directiva 2012/29/UE = Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito

- DUDH = Declaración Universal de Derechos Humanos
- ECOSOC = Consejo Económico y Social
- ER = Estatuto de Roma
- GTDFI = Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias
- IV Convenio de Ginebra = IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a los civiles en tiempo de guerra
- Observación General N°7 = Observación General N°7 del Comité de Derechos Humanos sobre la Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Observación General N°10 = Observación General N°10 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre el derecho a la verdad en relación con la desaparición forzada.
- Observación General N°11 = Observación General N°11 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el contexto de las desapariciones forzadas.
- Observación General N°12 = Observación General N°12 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre los niños y las desapariciones forzadas.
- Observación General N°13 = Observación General N°13 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas.
- Observación General N°31 = Observación General N°31 del Comité de Derechos Humanos sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto
- OEA = Organización de los Estados Americanos
- ONGs = Organizaciones No Gubernamentales
- ONU = Organización de Naciones Unidas
- PIDCP = Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- PIDESC = Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Principios de Reparación = Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
- Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales = Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias
- Protocolo de Minnesota = Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias
- Relator Especial E.E = Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias.
- Relator Especial sobre la Tortura = Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
- RPP = Reglas de Procedimiento y Prueba
- TEDH = Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- TUE = Tratado de la Unión Europea
- UE = Unión Europea
- URSS = antigua Unión Soviética



## NOTA SOBRE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Para la incorporación de las referencias bibliográficas en el texto (notas a pie de página) he aplicado el sistema continental.
- El estilo de citas y referencias bibliográficas de fuentes generales se basa en el estilo ISO-690. En el caso de las citas y referencias bibliográficas de legislación y jurisprudencia, he aplicado las recomendaciones recogidas en “*La citació de les fonts jurídiques en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional*” por Helena Fontboté Bonilla y Marta Ymbert Cerón. [apartat extret del llibre (tema 7, p.241-264): *Tècniques de treball i de comunicació: instrumentarium per a les ciències jurídiques i socials*/ Max Turull i Rubinat, director; Jordi Ardanuy Baró...[et al.]. Barcelona: Huygens, 2011. 317 pàg.]
- Las traducciones de inglés a castellano son libres.

## **RESUMEN**

El crimen de desaparición forzada, en la mayoría de los casos, deriva en el crimen de ejecución extrajudicial. Partiendo de la hipótesis de que una persona desaparece forzosamente durante un periodo prolongado, generando sospechas a sus familiares sobre su posible ejecución extrajudicial, o cuando existen certezas de su ejecución extrajudicial, este estudio se centrará en examinar y analizar los obstáculos procesales que enfrentan sus allegados en la búsqueda de la verdad. Para ello, se investigarán los principales derechos vulnerados de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas extrajudicialmente, como consecuencia de las imprecisiones de las leyes internacionales y regionales que permiten a los Estados evitar sus obligaciones.

En la presente tesis doctoral se abordarán los siguientes derechos: el derecho a la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes; el derecho al respeto a la vida privada y familiar, así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a un recurso efectivo, que incluye el derecho a la investigación, a la información y a la verdad; y el derecho a obtener reparación con especial mención a la restitución de los restos óseos de las víctimas a sus familias.

La finalidad de este estudio es enfatizar la necesidad de una mayor protección para las familias de las personas desaparecidas forzosamente y ejecutadas extrajudicialmente, así como proponer una serie de recomendaciones destinadas a reforzar dicha protección.

# CAPÍTULO I.

## INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes 2. Internacionalización. 3. Objeto de la tesis. 4. Sistemática. 5. Metodología y fuentes de conocimiento.

El tema elegido para la presente tesis doctoral es el análisis de los obstáculos procesales que enfrentan los familiares de las víctimas una vez cometidos los crímenes de la desaparición forzada y de la ejecución extrajudicial, así como la responsabilidad del Estado ante dichos crímenes.

Los tipos “desaparición forzada” y “ejecución extrajudicial” carecieron de una regulación jurídica concreta y universal hasta finales del siglo XX<sup>1</sup>. Sin embargo, mucho antes de que se estableciera dicha regulación jurídica, estos crímenes ya existían y se cometían sin estar tipificados penalmente.

### 1. Antecedentes

Resulta complejo determinar, desde un punto de vista histórico, cuándo aparecieron por primera vez tales delitos, en especial como métodos de represión o de supresión política, religiosa o de libertad.

En la época medieval, y bajo el absolutismo monárquico francés, surgió el concepto de las denominadas “*lettres de cachet*”, que tenían como fin privar de la libertad, expulsar o desterrar a ciertas personas. Se trataba de documentos legales emitidos por el monarca francés para hacer desaparecer a adversarios políticos, artistas o escritores considerados peligrosos o indeseables, sin mediar un juicio, mediante el encarcelamiento y posterior ejecución de estas personas<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> El delito de desaparición forzada se tipificó internacionalmente, por primera vez, en 1994 mediante la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. Dos años después, en 1998, se tipificó internacionalmente como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Posteriormente, en 2006, se aprobó la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas de la ONU.

<sup>2</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio. *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. 2ª ed. Madrid: Biblioteca de Derechos Humanos, Berg Institute, 2018, ISBN 978-84948528-1-7, pp.82-83.

Otro ejemplo, ya en el siglo XX, es el de la antigua Unión Soviética (URSS), que implementó los denominados “*Gulags*”, campos de concentración y de trabajo forzoso para todas aquellas personas que el régimen de entonces consideraba como delincuentes o enemigos, con el propósito de lograr su “rehabilitación”. Durante el denominado “Gran Terror” que transcurrió entre el 1937 y 1938, 632.000 personas fueron ejecutadas sin contar con las garantías judiciales. Además, según algunos investigadores, aproximadamente entre 1,6 y 1,7 millones de personas murieron prisioneras en los “*Gulags*” entre 1930 y 1953, sin que sus familiares tuvieran certeza absoluta de su paradero<sup>3</sup>.

No obstante, el crimen de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial parece encontrar su primer antecedente directo documentado durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Hitler promulgó el Decreto “*Nacht und Nebel*” o “*NN*” (Noche y Niebla) que establecía una serie de normas para perseguir las infracciones cometidas contra el III Reich y las Fuerzas de Ocupación en los Territorios Ocupados.

A pesar de ser un documento secreto, fue reconstruido por los Fiscales de Estados Unidos y de Reino Unido con el fin de utilizarlo en los Juicios de Nuremberg. En el texto se describe el *modus operandi* de Hitler en la comisión de los crímenes de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales.

La finalidad del Decreto *NN* era que “hombres y mujeres desaparecían de sus hogares, negocios o calles, sin que se recibiera noticia alguna de ellos. La omisión de información no se debía a la sobrecarga de trabajo del personal administrativo, sino que obedecía a una política deliberada [puesto que] se pretendía generar ansiedad a la mente de los familiares de la persona detenida”<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág.87.

<sup>4</sup> UNITED STATES, Office of Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality. *Nazis conspiracy and aggression*. Vol. I, International Military Trials, Nurnberg, United States Printing Office, Washington, 1946, p.146. [en línea:].

Disponible en: [https://maint.loc.gov/law/mlr/pdf/NT\\_Nazi\\_Vol-I.pdf](https://maint.loc.gov/law/mlr/pdf/NT_Nazi_Vol-I.pdf)

Algunas de las normas del Decreto *NN* eran que “los crímenes [cometidos] por civiles en territorios ocupados sean castigados por los tribunales de guerra pertinentes en los territorios ocupados solo cuando:

- a) La sentencia dicte la pena de muerte
- b) La sentencia se pronuncie dentro de los 8 días posteriores a la detención.

En otros casos en el futuro, los acusados deberán ser llevados en secreto en Alemania, y el juicio deberá llevarse a cabo allí. El efecto disuasorio de estas medidas radica en:

- a) Permitir la desaparición del acusado sin dejar rastro y
- b) Que no se proporcione ninguna información sobre su paradero o destino”<sup>5</sup>.

A pesar de la existencia del texto convencional de Ginebra (III Convenio de Ginebra) de 1929, que protegía a los prisioneros de guerra, de Hitler pretendía que las personas a las que consideraba culpables – por ser judías, homosexuales o simplemente enemigos del III Reich – fuesen detenidas y juzgadas inmediatamente. En caso contrario debían ser trasladadas en Alemania en secreto y posteriormente desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se celebraron los juicios militares de Nuremberg. En ellos, el texto del Decreto *NN* sirvió como una prueba contundente para procesar, enjuiciar y castigar a los responsables de seguir las normas de dicho Decreto, en especial a los jueces y abogados que participaron en la redacción de algunas de las directrices y en su aplicación<sup>6</sup>.

Entre sus resoluciones, el Tribunal Militar de Nuremberg afirmó que “la aplicación de las directivas bajo el plan o esquema del [Decreto] *NN* de Hitler se convirtió en un medio instrumental mediante el cual se ejerció el control o coerción más completa sobre gran parte de la población [y] miles de civiles [fueron] encarcelados, aterrorizados y asesinados. [...] Además de la deportación de millones de habitantes de los territorios ocupados para realizar trabajos forzosos o para otros propósitos, el programa de “Noche y Niebla” [tuvo también como] propósito hacerlos desaparecer sin dejar rastro,

---

<sup>5</sup> UNITED STATES, Office of Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality (1946). *Nazis conspiracy and aggression*. p.147. [en línea:].

<sup>6</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág.82-83.

asegurando que su destino posterior permaneciera en secreto. Esta práctica creó una atmósfera de miedo y ansiedad constante entre los familiares, amigos [de las víctimas] y la población de los territorios ocupados”<sup>7</sup>.

De lo anterior se desprende un detalle muy importante. El Tribunal Militar de Nuremberg menciona a los familiares de las víctimas y reconoce la angustia emocional continuada que padecieron como consecuencia de la comisión de los delitos por parte del III Reich.

Sin embargo, en el periodo de posguerra, en distintas partes del mundo, los crímenes de desaparición forzada y ejecución extrajudicial continuaron practicándose como políticas de represión.

A modo de ejemplo, en España, dichos delitos se practicaron durante la guerra civil (1936-1939). Posteriormente, durante los primeros años de la dictadura de franquismo (1939-1975), el fenómeno de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales contra civiles se intensificó hasta convertirse en una práctica cotidiana.

“Sin contar todavía con cifras definitivas, se calcula que fueron más de 130.000 las víctimas directas de esta violenta represión puesta en marcha por razones políticas desde los primeros momentos del golpe de Estado y sostenida con vigor durante los años iniciales de la dictadura. [...] Hoy, la inmensa mayoría de los restos de los desaparecidos se encuentra en fosas comunes a lo largo de toda la geografía española, a la espera de que el Estado español asuma su responsabilidad, ordene las correspondientes exhumaciones e identificaciones de cadáveres, y ponga fin a la situación de olvido y desamparo en que se encuentran las víctimas y sus familiares”<sup>8</sup>.

Otro ejemplo del fenómeno de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en territorio europeo ocurrió durante la invasión turca en Chipre, en 1974. Numerosos casos

---

<sup>7</sup> NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS. *The Justice Case, Case No.3, United States v. Altstoetter et al.* Vol. III, University of Michigan, 1947, p.1057. [en línea:].

Disponible en:

<https://www.law.umich.edu/facultyhome/drwcasebook/Documents/Documents/United%20States%20v.%20Joseph%20Alstoetter.pdf>

<sup>8</sup> ESCUDERO ALDAY, Rafael. *Desapariciones forzadas, represión política y crímenes de franquismo*. Madrid (España): Editorial Trotta S.A., 2013, pág.12 [en línea:].

Disponible en: <https://elibro-net.sire.ub.edu/es/ereader/craiub/61325>

que llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, el TEDH) por la comisión de los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial de ciudadanos griego-chipriotas a manos del Estado turco<sup>9</sup>. Hasta hoy en día, siguen existiendo fosas comunes sin descubrir, puesto que Turquía elude su responsabilidad de iniciar investigaciones y reconocer la verdad sobre lo sucedido.

En el ámbito interamericano, sobre todo, entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX, la práctica de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales aumentó significativamente en los países de América Latina.

Durante este periodo, surgieron grupos autodeterminados “revolucionarios” que descontentos con la desigualdad social, impulsaron una nueva corriente de pensamiento a favor de los derechos de la clase trabajadora y la equidad económica. “El ascenso al poder de los gobiernos democráticos de en las décadas de 1949 y 1950 – por ejemplo, del gobierno de Jacobo Árbenz en Nicaragua, el de Juan Domingo Perón en Argentina, así como la Revolución Cubana – fue percibido por los Estados Unidos como una amenaza, al considerarlos “comunistas”. En consecuencia, se diseñó una estrategia antsubversiva y se instauró la doctrina de la seguridad nacional, con el fin de contrarrestar cualquier clase de movimiento que fuera en contra sus intereses”<sup>10</sup>.

“La situación anterior permitió la llegada al poder de regímenes dictatoriales – como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile o de Jorge Rafael Videla en Argentina – y junto a estos, la práctica de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales como un método de represión por excelencia, toda vez que la víctima – y por ende, sus familiares – quedaba en un limbo jurídico y los recursos judiciales, por lo general, no lograban ser idóneos y efectivos para dar con el paradero del desaparecido”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Vid: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), (Gran Sala), caso *Loizidou c. Turquía*, demanda N°15318/89, de 18 de diciembre de 1996. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Chipre c. Turquía*, demanda N°25781/94, de 10 de marzo de 2001. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Varnava et al c. Turquía*, demandas N°16064/90-16073/90, de 18 de septiembre de 2009.

<sup>10</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág.99-100.

<sup>11</sup> Ibid. pág.102.

## 2. Internacionalización

En el ámbito universal, los fenómenos antes mencionados llamaron la atención de la comunidad internacional y, en particular, de los organismos internacionales. En 1992, la Asamblea General (en adelante, la AG) de la Organización de Naciones Unidas (en adelante, la ONU), aprobó mediante la Resolución 47/133, la *Declaración Internacional sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*<sup>12</sup> (en adelante, Declaración Internacional DF).

A pesar de que desde 1980 existía el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, el GTDFI), la Declaración Internacional DF fue el primer instrumento jurídico enfocado en el crimen de desaparición forzada y el primer esfuerzo de la comunidad internacional para afrontar este fenómeno. La Declaración Internacional DF carece de fuerza vinculante; sin embargo, debido a su importancia posee un fuerte valor interpretativo y sirvió como guía para la adopción, en 2006, de la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*<sup>13</sup> (en adelante, Convención Internacional DF).

En el mismo ámbito, el 17 de julio de 1998 se adoptó el *Estatuto de Roma* (en adelante, el ER), que entró en vigor el 1 de julio de 2002<sup>14</sup> y dio lugar a la creación de la Corte Penal Internacional (en adelante, la CPI).

En el ámbito interamericano, tan solo dos años después de la adopción de la Declaración Internacional DF, se adoptó la *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*<sup>15</sup> (en adelante, la Convención IDF), lo cual evidencia la necesidad urgente

---

<sup>12</sup> Declaración Internacional sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante, Declaración Internacional DF), aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1428.pdf>

<sup>13</sup> Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante, Convención Internacional DF), Nueva York, de 20 de diciembre de 2006 (BOE, núm. 42, pp. 18254 a 18271).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/20/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/20/(1))

<sup>14</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, de 17 de julio de 1998, (BOE, núm. 126, pp.18824 a 18860).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/07/17/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/07/17/(1))

<sup>15</sup> Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (en adelante, Convención IDF), Brasil, de 9 de junio de 1994.

Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html>



que existía en América Latina de regular y combatir mediante un instrumento jurídico vinculante el fenómeno de desapariciones forzadas.

En el ámbito europeo, hasta la fecha no se cuenta con una Convención Europea contra la Desaparición Forzada de personas. Sin embargo, existe el *Convenio Europeo de Derechos Humanos*<sup>16</sup> (en adelante, el CEDH) que constituye la Carta suprema en defensa de los derechos humanos para la región.

En cuanto al concepto del crimen de desaparición forzada, en primer lugar, según el artículo 7.1.i del ER:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

- i) Desaparición forzada de personas<sup>17</sup>, que se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”<sup>18</sup>.

En segundo lugar, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Internacional DF:

“se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes de Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida a la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”<sup>19</sup>.

En tercer lugar, de acuerdo con el artículo II de la Convención IDF:

---

<sup>16</sup> Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), Roma, de 4 de noviembre de 1950, (BOE, núm. 243, pp. 23564 a 23570).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1950/11/04/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1950/11/04/(1))

<sup>17</sup> Estatuto de Roma (1998). Art.7.1. i.

<sup>18</sup> Ibid. Art.7.2. i.

<sup>19</sup> Convención Internacional DF (2006). art.2.

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes<sup>20</sup>.

Las definiciones mencionadas anteriormente comparten numerosos elementos. Sin embargo, existe una diferencia relevante. Tal como indica *Encarnación Fernández*<sup>21</sup> “el ER incluye entre los posibles autores de la desaparición forzada a las organizaciones políticas y a quienes actúen con su autorización apoyo o aquiescencia, ampliando de ese modo el círculo de posibles perpetradores (y en ámbito de responsabilidad penal internacional) a los grupos de oposición, sin distinguir entre movimientos rebeldes y otros señores de la guerra, incluso si la frontera entre reivindicación política y actividad criminal es difícil de establecer, abarcando así la gran variedad de modalidades que puede adoptar el fenómeno de las desapariciones forzadas según el contexto político. Lo anterior se debe a que la función de la CPI es exigir responsabilidad penal a los individuos por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, los cuales pueden ser cometidos no solo por agentes del Estado, sino también por otros actores y grupos armados. La ampliación del ámbito de los posibles autores y la correspondiente extensión de la jurisdicción de la CPI, le aseguraría plena capacidad para perseguir los crímenes de lesa humanidad”<sup>22</sup>.

Por el contrario, el propósito principal de la Convención Internacional DF y de la Convención IDF sería “ocuparse de las desapariciones forzadas como cuestión de derechos humanos y por tanto situaciones en las que está implicada la responsabilidad del Estado [...] sin descuidar los actos de similar gravedad llevados a cabo por personas que no actúan en nombre del Estado”<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Convención IDF (1994). Art. II.

<sup>21</sup> FERNÁNDEZ, Encarnación. *Nuevos retos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la jurisprudencia sobre desapariciones forzadas*. Persona y Derecho, 2018, ISSN 0211-4256, pág.199. [en línea:]

Disponble en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27936.pdf>

<sup>22</sup> Ibid. pág.198.

<sup>23</sup> Ibid. Pág.199.

A partir del artículo 2 y de la Convención Internacional DF y del artículo II de la Convención IDF, se desprende que el crimen de la desaparición forzada consta de tres etapas o elementos distintos.

**La primera etapa es la privación de libertad de la víctima.** De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Internacional DF, esta se concreta en “la detención o el secuestro” llevado a cabo por agentes estatales – miembros del ejército, agentes policiales o incluso grupos paramilitares – siempre y cuando estos últimos actúen con el apoyo del Estado.

**La segunda etapa es la permanencia continuada y secreta de la víctima en lugar clandestino y su interrogación.** Aunque no figura de forma explícita en el artículo 2 de la Convención Internacional DF o en el artículo II de la Convención IDF, en la mayoría de los casos, la víctima es interrogada y sometida a torturas o tratos inhumanos y degradantes<sup>24</sup>. En numerosos casos, las personas sobrevivientes testificaron que fueron torturadas incluso por médicos especialistas. Mientras dure la desaparición, se desconoce la suerte o el paradero de la víctima.

**La tercera etapa, que es la más común en la práctica, es la ejecución extrajudicial de la víctima.** Se produce cuando el crimen de la desaparición forzada termina transformándose en un crimen de ejecución extrajudicial, esto es, cuando la víctima desaparecida forzosamente es asesinada por los grupos antes mencionados. La práctica ha demostrado que, tras la ejecución extrajudicial de la persona desaparecida, sus restos mortales suelen ocultarse o destruirse de diversas maneras – ya sea arrojándolos al mar o ríos desde aviones<sup>25</sup>, ya sea enterrándolos en fosas comunes o incluso incinerándolos. El encubrimiento de los restos óseos de las víctimas se ha considerado la política ideal de los Estados infractores, ya que sin cuerpo no se puede probar el delito de ejecución extrajudicial y la víctima continúa en lugar desconocido, de modo que los Estados infractores evitan asumir cualquier tipo de responsabilidad.

---

<sup>24</sup> Comunicación Individual N°2028/2011 del Comité de Derechos Humanos (en adelante, Comité DH), caso *Ičić c. Bosnia y Herzegovina*, CCPR/C/113/D/2028/2011, dictamen de 30 de marzo de 2015, pár.9.2, pág.20.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/113/D/2028/2011>

<sup>25</sup> España. Sentencia de la Audiencia Nacional 16/2005 (Sala de lo Penal, Sección 3ª), (recurso 139/1997) (conocida como el caso *Schilingo*), de 19 de abril de 2005.

Disponible en: [https://www.derechoshumanos.net/jurisprudencia/2005-04-19-AN-\(Scilingo\)-Sentencia-condenatoria.htm](https://www.derechoshumanos.net/jurisprudencia/2005-04-19-AN-(Scilingo)-Sentencia-condenatoria.htm)

La dos primeras etapas constituyen los elementos básicos del crimen de desaparición forzada. La tercera etapa, es decir, el asesinato de la víctima desaparecida se configura como el crimen de ejecución extrajudicial, tipificado como crimen de lesa humanidad.

Hechas las consideraciones anteriores, se desprende que el crimen de desaparición forzada puede concluir con uno de los siguientes supuestos.

**El primer supuesto y el más optimista, es que la víctima recupere su libertad.** Desafortunadamente, la práctica demuestra que son escasos los casos en los que la víctima recupera su libertad. Sin embargo, si lo anterior sucede, la víctima tiene pleno derecho a reivindicar la restitución de su situación anterior a la desaparición y a exigir la reparación de todos los daños sufridos durante el periodo de privación de su libertad.

**El segundo supuesto consiste en que la víctima sigue en paradero desconocido durante un periodo prolongado.** En este segundo supuesto, se desconoce si la víctima sigue viva o muerta. El transcurso prolongado del tiempo sin información sobre su estado levanta sospechas entre los familiares de que su ser querido probablemente no regresará. Este escenario puede considerarse una situación intermedia entre el crimen de la desaparición forzada y el crimen de ejecución extrajudicial.

**El tercer supuesto, que es el más pesimista, pero, sin embargo, el más frecuente, es que la víctima resulta ejecutada extrajudicialmente** o existen indicios suficientemente sólidos de que ha sido ejecutada.

### **3. Objeto de la tesis**

Tal como se expuso en el inicio de este Capítulo la presente tesis doctoral analizará los obstáculos procesales que enfrentan los familiares de las víctimas ante el crimen de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, así como la responsabilidad del Estado ante dichos crímenes.

Para conseguir lo anterior, no se examinará el primer supuesto antes mencionado, sino el segundo y el tercero, puesto que su objetivo es investigar y analizar los obstáculos procesales que enfrentan los familiares de la víctima, cuando esta última permanece en

lugar desconocido durante un periodo prolongado o cuando hay sospechas o certezas de su ejecución extrajudicial. En dichos supuestos, los familiares también son víctimas y desempeñan un papel fundamental a la hora de conocer la verdad y buscar justicia y reparación en favor de su ser querido.

Los obstáculos antes señalados, surgen a raíz de la supuesta política de ciertos Estados, que – tanto durante la comisión del delito de desaparición forzada como cuando ésta deriva en la posterior ejecución extrajudicial de la víctima – eluden sus obligaciones jurídicas previstas en los instrumentos jurídicos vinculantes, ya sea por acción u por omisión. No son pocas las ocasiones en que el Estado muestra indiferencia al no investigar las desapariciones forzadas cometidas en su territorio, no informar a los familiares sobre lo acontecido o sobre los avances de la investigación, no dar acceso a un recurso judicial y que éste sea efectivo, no revelar la verdad, no localizar ni enjuiciar a los responsables, no hallar a las personas desaparecidas y ejecutadas ni reparar a las familias por los daños ocasionados (tanto materiales como morales).

Ante este contexto de indefensión, los familiares de las víctimas sufren angustia emocional duradera – tanto porque tuvieron que presenciar el secuestro de su ser querido, como por la desaparición forzada en sí y por la falta de acción por parte del Estado infractor – que puede considerarse un trato inhumano y degradante o incluso tortura. Además, el secuestro de su ser querido rompe el vínculo familiar y genera un daño tanto en su vida personal como en su vida familiar. Cuando los familiares reúnen el valor para exigir la localización de su ser querido, recuperarlo con vida y conocer la verdad, chocan nuevamente con la indiferencia del Estado, que se niega a iniciar una investigación o a proporcionar la información que esclarezca los hechos, vulnerando así su derecho a un recurso efectivo. Esta vulneración impide a los familiares acceder a cualquier proceso judicial y, en consecuencia, la reparación que deberían obtener. La situación se agrava aún más en los casos de ejecución extrajudicial, puesto que, la indiferencia del Estado infractor de buscar, localizar, identificar y entregar los restos óseos de la víctima a su familia les priva de su derecho a obtener una reparación íntegra.

En los regímenes autoritarios o dictatoriales, el ejercicio de los derechos antes mencionados resulta difícil o incluso imposible, ya que, por lo general, las políticas estatales se orientan a ocultar información o a no iniciar investigaciones, recurriendo a

estrategias represivas. Ahora bien, el fenómeno anterior, desafortunadamente, también se da en Estados que, tras largos periodos autoritarios, hoy en día tienen gobiernos democráticos. Estos últimos, al parecer, no desean “reabrir viejas heridas”, evitando su responsabilidad de investigar los crímenes de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidos en su territorio en el pasado, revictimizando a las familias e ignorando su necesidad de conocer la verdad.

Todo lo anterior será analizado detalladamente, puesto que, la presente tesis parte de la premisa de que tanto el crimen de la desaparición forzada como el crimen de ejecución extrajudicial constituyen graves violaciones de derechos humanos que no solo suponen la privación arbitraria de la persona desaparecida, sino también que dichas violaciones trascienden a sus familiares que, por las acciones u omisiones del Estado, son víctimas de tratos inhumanos y degradantes, ven vulnerado su derecho al respeto a la vida privada y familiar, su derecho a un recurso efectivo y su derecho a obtener reparación.

#### **4. Sistemática**

En el Capítulo II, la tesis examinará la evolución progresiva del concepto de “víctima” en el ámbito universal (el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Penal y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y en el ámbito regional (Derecho Europeo y Derecho Interamericano) para indagar en las diferentes posturas que sostienen los diversos instrumentos jurídicos en cuanto a los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas como víctimas, y si existe alguna regulación jurídica específica que avale la posición de esta investigación – a saber, que los familiares de las personas desaparecidas también son víctimas como consecuencia de la comisión de dicho delito – .

En los siguientes Capítulos, el estudio profundizará en los derechos que ven vulnerados los familiares una vez su ser querido desaparece forzosamente o resulta ejecutado extrajudicialmente. Dada la dispersión normativa y la ausencia de una regulación jurídica universal y clara sobre el tema, el análisis se centrará en la jurisprudencia para encontrar respuestas relativas a los derechos de los familiares como víctimas directas de los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial.

En primer lugar, se analizará **el derecho a la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes** (Capítulo III) con especial atención exclusivamente a los familiares de las víctimas desaparecidas y/o ejecutadas. Para ello, se llevará a cabo un estudio jurisprudencial comparado entre los distintos ámbitos para determinar si los familiares son considerados como víctimas de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes a raíz de la desaparición y/o ejecución extrajudicial de su ser querido y de qué manera los órganos judiciales y cuasi-judiciales de los ámbitos universal (como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura) y regional (como el TEDH) reconocen esta vulneración a las familias.

En segundo lugar, el análisis se centrará en el **derecho al respeto a la vida privada y familiar** (Capítulo IV) y revisará la jurisprudencia – sobre todo del TEDH – con la intención de verificar si los órganos judiciales y cuasi-judiciales de los ámbitos universal y regional consideran que el delito de desaparición forzada y ejecución extrajudicial afecta de manera directa la vida privada y familiar de los allegados de la víctima, o si son otros los factores que motivan dicha vulneración. En este Capítulo se dará especial atención a la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima desaparecida y qué consecuencias implica dicha vulneración para los familiares, especialmente en relación con la problemática de la declaración de ausencia por presunción de muerte.

En tercer lugar, se examinará **el derecho de los familiares a un recurso efectivo** y la responsabilidad del Estado (Capítulo V) que incluye, entre otros, **el derecho a la investigación, el derecho a obtener información y el derecho a la verdad**. Se analizará cada uno de estos derechos por separado y en relación con la legitimación de los familiares para ejercerlos. Nuevamente, se realizará un estudio jurisprudencial comparado de las posturas de los diversos órganos judiciales y cuasi-judiciales para determinar si los familiares pueden exigir la apertura de una investigación, acceder a la información y conocer la verdad. Asimismo, a través de la jurisprudencia, se examinarán los elementos que definen cada derecho, con el fin de valorar cuándo un recurso judicial es realmente efectivo en los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

En cuarto lugar, la tesis abordará **el derecho de los familiares a obtener reparación** (Capítulo VI), que incluye la restitución, la indemnización, la satisfacción y las garantías

de no repetición. No se estudiará ni se analizará el derecho a la indemnización y a las garantías de no repetición; en su lugar, se pondrá énfasis en el derecho a la restitución íntegra y a la satisfacción en los casos de ejecuciones extrajudiciales, puesto que en estos casos la restitución íntegra resulta imposible. A través del análisis jurisprudencial de los diferentes órganos judiciales y cuasi-judiciales de los ámbitos universal y regional, se intentará abordar la problemática de la medida de la restitución íntegra y de la medida de satisfacción, así como las soluciones que la jurisprudencia ha ido planteando de forma reiterada.

Por último, a partir del análisis de los Capítulos antes mencionados, esta tesis dedicará su último Capítulo (VII) a formular sus conclusiones y recomendaciones, sustentadas en las conclusiones provisionales de los Capítulos anteriores.

## **5. Metodología y fuentes de conocimiento**

La metodología que se empleará para la elaboración de la presente tesis doctoral será, principalmente, de carácter jurídico – comparativo. Esto implica un análisis directo de fuentes normativas y de la jurisprudencia de los principales órganos judiciales y cuasi-judiciales de los ámbitos universal y regional (jurisprudencia europea e interamericana). Para complementar este enfoque, se examinará la doctrina científica relativa al tema del estudio, así como fuentes históricas, y, en ciertas ocasiones, los debates de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH) y del TEDH.

En el Capítulo II, dedicado a la noción de víctima, se emplearán fuentes históricas y doctrinales y se realizará un estudio comparativo de las distintas normas de los ámbitos universal y regional. En esta parte no se analizará la jurisprudencia, puesto que el objetivo principal es determinar si las normas internacionales y regionales reconocen a los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas extrajudicialmente como víctimas y, por ende, si están legitimados para ejercer una serie de derechos encaminados a obtener justicia, verdad y reparación.



En los siguientes Capítulos (III a VI) la metodología será principalmente jurisprudencial comparativa, haciendo uso de fuentes directas de jurisprudencia, fuentes doctrinales y el análisis de los debates que surgen a raíz de las sentencias de algunos magistrados.

Para ello, se pretende examinar, analizar, profundizar en la jurisprudencia de los órganos judiciales (como son el TEDH, la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina y la Corte IDH) y de los órganos cuasi-judiciales (como son, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura y el GTDFI, el Relator Especial contra la Tortura y el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales) y comparar las diferentes posturas, centrándose exclusivamente en casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales con el fin de esclarecer la postura de dichos órganos en relación con la protección de los derechos de los familiares frente a la práctica de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales.

Cada Capítulo se dividirá en función del ámbito universal y del ámbito regional. En cada ámbito, se revisará la jurisprudencia de los diferentes órganos con el objetivo de llevar a cabo un estudio comparativo de sus posturas, establecer si coinciden o difieren y determinar cuáles ofrecen un mayor análisis y detalle sobre cada derecho vulnerado. De este modo, se podrán extraer unas conclusiones provisionales de cada Capítulo y precisar en qué consiste cada derecho, así como los elementos que, según la jurisprudencia, deben concurrir para que podamos hablar de una protección íntegra de los derechos de los familiares.

Finalmente, en el capítulo VII se presentarán las conclusiones definitivas de la esta tesis y se intentará formular recomendaciones orientadas a reforzar la protección de los derechos de los familiares a partir del estudio jurisprudencial antes mencionado, puesto que en la actualidad puede decirse que la jurisprudencia funciona como una “nueva ley”, al complementar las lagunas y vacíos jurídicos de los instrumentos normativos.

En definitiva, el objetivo principal de la presente tesis es enfatizar la necesidad de otorgar una mayor protección jurídica a los familiares tras la comisión de los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial de su ser querido.

## **CAPÍTULO II.**

### **LA NOCIÓN DE LA VÍCTIMA. SU EVOLUCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS FAMILIARES COMO VÍCTIMAS**

**1.INTRODUCCIÓN. 2. CONTEXTO JURÍDICO-HISTÓRICO. ÁMBITO UNIVERSAL. 2.1 Derecho Internacional Humanitario. 2.2 Derecho Internacional Penal. 2.3 Derecho Internacional de Derechos Humanos. 2.3.1 Víctimas de delitos y víctimas de abuso de poder. 2.3.2 Víctimas de violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos y víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. 2.3.3 Víctimas de desaparición forzada. 3. CONTEXTO JURÍDICO-HISTÓRICO. ÁMBITO REGIONAL. 3.1 Derecho Europeo. 3.2 Derecho Interamericano. 4. LA PROBLEMÁTICA DE LOS FAMILIARES COMO VÍCTIMAS DIRECTAS ANTE EL CRIMEN DE DESAPARICIÓN FORZADA. LA SOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. 5. CONCLUSIONES**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

En los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, la noción de víctima desempeña un papel primordial a la hora de definir la naturaleza del crimen y los derechos vulnerados como consecuencia de la existencia de dichos delitos. No obstante, antes de proceder a analizar la noción de víctima de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, considero oportuno profundizar en la regulación jurídica de la noción genérica de víctima y su evolución a lo largo del tiempo.

La razón por la que resulta relevante examinar el concepto genérico de víctima radica principalmente en que se trata de una noción que ha evolucionado con el tiempo de manera positiva. Sin embargo, dicha evolución se ha caracterizado por su lentitud tanto en marco jurídico internacional como en el regional. La definición de la noción de la víctima es fundamental, ya que, una vez que una persona es considerada jurídicamente como tal, tiene acceso a diferentes derechos como el derecho a ser reparada. La ausencia de disposiciones claras sobre quiénes deben ser reconocidos como víctimas genera confusión en el ejercicio de los derechos humanos.

Por tanto, considero necesario remitirme al contexto histórico-jurídico del concepto de víctima con la finalidad de destacar cómo ha evolucionado y cómo hemos llegado a hablar

de víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, analizaré la posición jurídica de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas y si estos pueden ser considerados víctimas.

## **2. CONTEXTO JURÍDICO-HISTORICO. ÁMBITO UNIVERSAL**

### **2.1 Derecho Internacional Humanitario**

La historia de la humanidad se ha caracterizado por numerosas guerras y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, no existió una regulación jurídica específica para la protección de las víctimas de guerra hasta la adopción de los textos convencionales de Ginebra en 1864, 1906 y 1929. Estos textos otorgaban cierta protección jurídica a los militares heridos en los ejércitos de campaña (I Convenio de Ginebra, 1864), a los militares heridos, enfermos o náufragos en las fuerzas armadas marítimas (II Convenio de Ginebra, 1906) y a los prisioneros de guerra (III Convenio de Ginebra, 1929). No obstante, dichas Convenciones se limitaban a proteger únicamente a los combatientes de guerra, dejando fuera de este marco jurídico a los civiles que no participaban en las guerras<sup>26</sup>.

Tras la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades cometidas por el régimen nazi, los Estados reconocieron la necesidad de reforzar el marco jurídico del Derecho Internacional Humanitario previamente establecido. Como resultado, el 12 de agosto de 1949 adoptaron el *IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a los civiles en tiempo de guerra* (en adelante, el IV Convenio de Ginebra). Por primera vez, se estableció la protección, no solo de las personas que participaban en los combates (militares heridos, náufragos, etc.), sino que también se extendió a quienes no participaban en ellos, como los civiles, el personal sanitario y los miembros de organizaciones humanitarias.

El IV Convenio de Ginebra representó un avance significativo en el reconocimiento y la protección de las víctimas. Sin embargo, los Convenios anteriormente mencionados, aunque fueron ratificados por todos los Estados y aplicados universalmente, se referían

---

<sup>26</sup> Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales adoptados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Disponible en: <https://www.icrc.org/es/derecho-y-politicas/los-convenios-de-ginebra-y-sus-comentarios>

exclusivamente a conflictos armados internacionales, dejando en un marco jurídico ambiguo las guerras internas, como las guerras civiles. En consecuencia, su aplicación correspondía únicamente al ámbito del Derecho Internacional Humanitario y no en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

Posteriormente, y en respuesta a la proliferación de conflictos no internacionales, en 1977 se aprobaron los *Protocolos Facultativos I y II relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y de los conflictos armados sin carácter internacional*<sup>27</sup> (en adelante, los Protocolos Facultativos I y II), respectivamente.

Por tanto, en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, se observa que los Estados están dispuestos no solo a prevenir las guerras, sino también a reconocer y proteger a las víctimas de guerra a través de los Protocolos Facultativos I y II.

## **2.2 Derecho Internacional Penal**

En el ámbito del Derecho Internacional Penal, y especialmente en los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y de Tokio, aunque algunos de los responsables fueron juzgados, no se tuvo en cuenta a las víctimas, por lo que tampoco se contempló la posibilidad de reparación<sup>28</sup>.

La noción de víctima no fue considerada hasta la década de los noventa, cuando, con la adopción del ER, se creó la CPI, órgano encargado de enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. El ER fue adoptado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacional y sin carácter internacional, Ginebra, de 8 de junio de 1977 (BOE, núm.177, pp. 23828 a 23863)

Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/ai/1977/06/08/1>

<sup>28</sup> PALERMO GALAIN, Pablo. *Modalidades de reparación y adecuación al tipo de la víctima*. En: *Análisis de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional: el caso Lubanga*. Berlín: KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, e. V, 2014, ISBN 978-958-58530-1, pág. 392. [en línea:].

Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4502/9c.pdf>

<sup>29</sup> Estatuto de Roma (1998).

En cuanto a la noción de víctima, el ER no contiene una definición explícita, sino que hace referencia a un colectivo de víctimas, específicamente a “la población civil”. Sin embargo, si nos remitimos al artículo 85.1 y 2 de las *Reglas de Procedimiento y Prueba*<sup>30</sup> (en adelante RPP), instrumento que garantiza la correcta aplicación del ER, encontramos una definición más precisa del concepto de víctima.

Según las RPP “por víctimas se entenderán las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte”<sup>31</sup>.

Además, también se entienden por víctimas “las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios”<sup>32</sup>.

Los crímenes de competencia de la CPI son los descritos en el artículo 5 del ER, e incluyen el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. En particular, debido a la relevancia para la presente tesis doctoral, cabe destacar que, según el artículo 7.1.i) del ER, el crimen de la desaparición forzada es considerado tanto por el ER como por la CPI un crimen de lesa humanidad.

Si bien son las RPP las que hacen referencia al concepto de víctima, el artículo 75.2 del ER establece que la CPI “podrá dictar directamente una decisión contra el condenado que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”<sup>33</sup>.

A nivel del Derecho Internacional Penal, tanto el ER como las RPP reconocen como víctimas a todas las personas físicas, sin distinción alguna. Además, como novedad, también se consideran víctimas las personas jurídicas que hayan sufrido daños como consecuencia de la comisión de los delitos descritos en el artículo 5 del ER.

---

<sup>30</sup> Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, Nueva York, de 10 de septiembre de 2002, (BOE, núm. 231, pp. 101123 a 101192).

Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15117.pdf>

<sup>31</sup> Ibid. Art.85.1

<sup>32</sup> Ibid. Art.85.2

<sup>33</sup> Estatuto de Roma (1998). Art.75.2.

La claridad jurídica tanto del ER como de las RPP en la definición del concepto de víctima se debe, en mi opinión, principalmente a una razón: en el ámbito del Derecho Internacional Penal, los responsables son, en su mayoría, actores no estatales en ejercicio de sus funciones públicas. En otras palabras, la jurisdicción internacional penal tiene competencia para enjuiciar individuos – como son los criminales de guerra o los responsables de causar un homicidio o aquellas personas responsables de crímenes de lesa humanidad (incluido el crimen de desaparición forzada) – pero no para enjuiciar a los Estados. Por tanto, considero que a los Estados les resultó más sencillo aprobar el ER y las RPP como también definir claramente quiénes pueden ser consideradas víctimas, dado que estas normas no imputan una responsabilidad directa a los Estados.

Sin embargo, en la práctica jurídica, la claridad del concepto de víctima no es absoluta, sino más bien aparente. El concepto de víctima está estrechamente relacionado con el derecho a la reparación. Aunque, como se ha analizado, el concepto de víctima es amplio e incluye toda persona física o un colectivo como es la población civil, no obstante, en materia de reparaciones tiende a reducirse. Un ejemplo de ello lo constituyen las dos primeras sentencias definitivas de la CPI, en particular el *caso Lubanga*.

El 14 de marzo de 2012, *Thomas Lubanga Dyilo* fue declarado culpable de cometer el crimen de guerra de reclutar y alistar a niños menores de quince años en fuerzas armadas o grupos, y de utilizarlos para participar activamente en hostilidades. Posteriormente, el 7 de agosto de 2012, la Sala de Primera Instancia de la CPI dictó su primera sentencia sobre reparación a las víctimas por los crímenes cometidos por *Lubanga*<sup>34</sup>, es decir, además de recibir su condena, *Lubanga* fue obligado a reparar a las víctimas.

Si bien esta sentencia de reparación fue un hito en la historia de la CPI, el derecho a la reparación no pudo ser ejercido por todas las víctimas de *Lubanga*. *Lubanga*, además de reclutar menores, sometió a niñas menores de edad a esclavitud sexual. Sin embargo, los

---

<sup>34</sup> LÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma. *Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas: Caso the Prosecutor c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 de agosto de 2012*. Madrid: *Revista Española de Derecho Internacional*. vol. LXV/2, 2013, ISSN 0034-9380, pág.21 [en línea:]. Disponible en: <https://www.revista-redi.es/redi/article/view/879/875>

crímenes de naturaleza sexual nunca le fueron imputados, lo que tuvo como consecuencia que las víctimas de abuso sexual no fueran reconocidas como víctimas por la CPI, impidiéndoles así ejercer su derecho a obtener reparación<sup>35</sup>.

La exclusión de las víctimas de esclavitud y violencia sexual en el caso *Lubanga* no fue la única muestra de la falta de claridad en la definición de la noción de víctima. El ER establece que, para que una persona tenga derecho a obtener reparación, debe demostrar **interés personal y participar en los procedimientos judiciales**. En particular, el artículo 68.3 ER dispone que “la Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y se tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieran afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos”<sup>36</sup>.

De lo anterior, se desprende que, en la práctica jurídica del Derecho Internacional Penal, la noción de víctima no es amplia, sino más bien limitada. En primer lugar, del análisis de las sentencias del caso *Lubanga*, se observa que la Fiscalía no acusó a *Lubanga* de los crímenes de naturaleza sexual. En segundo lugar, las víctimas son tratadas más como testigos que como víctimas reales. Y, en tercer lugar, para que una víctima tenga derecho a obtener reparación material, debe apersonarse y reclamar su derecho, probando el daño de sus intereses personales.

En definitiva, tal como señala *Palermo Galain* “el caso *Lubanga* sirve para demostrar que en el sistema del ER para recibir una reparación material no basta haber sufrido un daño cometido por el autor de los crímenes internacionales, sino que la víctima se tiene que apersonar en el proceso penal respectivo y reclamar su derecho a ser reparada. Pero además del concepto de víctima – o el tipo de víctima – está ligado a los cargos por los que se investiga e imputa al autor del crimen”<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> PALERMO GALAIN, Pablo (2014). *Modalidades de reparación y adecuación al tipo de la víctima*, pág. 391. [en línea:].

<sup>36</sup> Estatuto de Roma (1998). Art.68.3

<sup>37</sup> PALERMO GALAIN, Pablo (2014). *Modalidades de reparación y adecuación al tipo de la víctima*, pág. 427 [en línea:].

Por todo lo anterior, se puede concluir que, aunque la normativa internacional penal ofrece un concepto aparentemente claro de la noción de víctima, en la práctica de la CPI, se observa la exclusión de determinadas personas que deberían ser reconocidas como víctimas. Además, se evidencia una reducción de la amplitud del concepto de víctima, lo que limita su capacidad de ejercer sus derechos a un recurso efectivo, a la verdad y a la reparación.

### **2.3 Derecho Internacional de Derechos Humanos**

En el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos, la falta de protección de los ciudadanos combinada con el temor de que se repitieran las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial llevó a los Estados a crear un organismo internacional para la protección y supervisión de los derechos humanos. Como resultado, el 26 de junio de 1945, y antes de la firma del IV Convenio de Ginebra, se adoptó en San Francisco la Carta de Naciones Unidas que dio origen a la ONU<sup>38</sup>.

El artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas establece que “el Consejo Económico y Social (en adelante, ECOSOC) establecerá comisiones de orden económico y social para la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones”<sup>39</sup>.

Siguiendo esta previsión, en 1946, el ECOSOC creó la [antigua] Comisión de Derechos Humanos (en adelante, la [antigua] CDH) cuya función primordial era auxiliar al ECOSOC “en la coordinación de actividades relacionadas con los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas”<sup>40</sup>. Aunque la [antigua] CDH buscaba asumir un papel clave en la protección de derechos humanos, mediante sus resoluciones 75 y 76 (V), finalmente el ECOSOC la declaró incompetente para recibir comunicaciones

---

<sup>38</sup> Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, de 26 de junio de 1945 (BOE, núm. 275, pp.33862 a 33885). Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1990/10/29/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1990/10/29/(2))

<sup>39</sup> Ibid. Art.68

<sup>40</sup> VAN BOVEN, Theo. La Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. En: *La protección internacional de los derechos del hombre. Balances y perspectivas*. México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, vol.7, 1983, ISBN 968-837-038-X, pag.406.



individuales y colectivas, argumentando que dicha competencia pertenecía exclusivamente a la esfera interna de los Estados<sup>41</sup>.

La limitación anterior tuvo como consecuencia que la [antigua] CDH se viera obligada a rechazar cientos de denuncias relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos, archivando casos presentados tanto por Organizaciones No Gubernamentales (en adelante, las ONGs) como por personas físicas.

A pesar de las limitaciones anteriores, la [antigua] CDH, durante sus primeros años, logró elaborar el proyecto de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (en adelante, la DUDH) y los borradores de dos Pactos Internacionales sobre derechos humanos, es decir, el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*<sup>42</sup> (en adelante, el PIDCP) y el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*<sup>43</sup> (en adelante, el PIDESC) que en conjunto conforman la *Carta Universal de los Derechos Humanos*<sup>44</sup>.

El fracaso del ECOSOC y de la [antigua] CDH en examinar y tramitar denuncias individuales y colectivas se extendió por aproximadamente veinte años. No obstante, a raíz del apartheid en Sudáfrica, el ECOSOC adoptó la Resolución 1235 (XLII), del 6 de junio de 1967, mediante la cual autorizó tanto a la [antigua] CDH como a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a examinar “la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales que ilustran la política de apartheid y que efectúen un estudio a fondo de las situaciones que revelen un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos que ilustran la política de apartheid”<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> BREGAGLIO, Renata. *Sistema Universal de Derechos Humanos*. En: BREGALIO, R. y CHAVEZ, C. *El sistema universal de protección de los derechos humanos. Cambios en la organización de Naciones Unidas y el papel de la sociedad civil. Guía práctica para defensores de derechos humanos*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, p.119 [en línea:].

Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6619/6.pdf>

<sup>42</sup> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP), Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, (BOE, núm.103, pp. 9337 a 9343).

Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/ai/1966/12/19/1>

<sup>43</sup> Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, (BOE, núm.103, pp.9343-9347).

Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/ai/1966/12/19/2>

<sup>44</sup> BREGAGLIO, Renata (2008). *Sistema Universal de Derechos Humanos*, pp. 116-117.

<sup>45</sup> Resolución 1235 (XIII) del ECOSOC, de 6 de junio de 1967.

Disponibile en: <https://www.dipublico.org/3564/resolucion-1235-xlii-del-consejo-economico-y-social-1967/>

Por primera vez desde la fundación de la ONU, se estableció un mecanismo de carácter público dentro de la [antigua] CDH, cuyo propósito era “examinar en los periodos de sesiones las situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos con el propósito de llamar la atención de la comunidad internacional”<sup>46</sup>. Este mecanismo requería un nuevo procedimiento que fue adoptado tres años después, en 1970, a través de la Resolución 1503 (XLVIII)<sup>47</sup>.

Las resoluciones anteriormente mencionadas, evidenciaron que la vulneración sistemática de los derechos humanos en diversas partes del mundo (en aquella época destacó la situación en Sudáfrica y en América Latina) llevó a la ONU a presionar a los Estados para que cesaran prácticas represivas contra sus pueblos. Además, se observa que, de manera indirecta, la ONU, a través de la [antigua] CDH y del ECOSOC, comenzó a reconocer la existencia de víctimas, esta vez dentro del marco de Derecho Internacional de Derechos Humanos, siendo los Estados los únicos responsables de dichas violaciones.

No obstante, a pesar de los esfuerzos del ECOSOC y de la [antigua] CDH, hasta la década de los ochenta no se estableció ninguna norma institucional o convencional que reconociera expresamente el concepto de víctima.

El reconocimiento jurídico de la noción de víctima sería un avance crucial, puesto que conllevaría el reconocimiento de una serie de derechos para todas aquellas personas que hayan sufrido la vulneración de sus derechos bajo los instrumentos jurídicos internacionales, regionales e internos.

La demora de reconocimiento de la noción de víctima se debía, como señala *Fernández de Casadevante Romani*, a los Estados que son los “autores del Derecho Internacional” cuyo “objetivo principal [es] la protección de [sus] intereses y de [sus] objetivos generales”<sup>48</sup>, antes que el reconocimiento jurídico de las víctimas.

---

<sup>46</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio. *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág.120.

<sup>47</sup> Resolución 1503 (XLVIII), del ECOSOC, de 27 de mayo de 1970.

Disponible en: <https://www.dipublico.org/3566/resolucion-1503-xxviii-del-consejo-economico-y-social-1970/>

<sup>48</sup> FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos. *Las víctimas y el Derecho Internacional*. Anuario Internacional, vol. XXV, 2009, ISSN: 0212-0747, pág.1 [en línea:].

Disponible en: <https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/download/28324/23903/>

A diferencia del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional Penal, donde los responsables de las violaciones son actores no estatales en ejercicio de sus funciones públicas (por ejemplo, los militares en periodo de guerra), en el ámbito del Derecho Internacional de Derechos Humanos, el único responsable de la violación de los derechos humanos y del incumplimiento de sus obligaciones internacionales es el Estado<sup>49</sup>.

En consecuencia, se entiende que a los Estados les resulta difícil reconocer explícitamente la existencia de víctimas, puesto que lo anterior implicaría asumir su responsabilidad por sus acciones u omisiones.

El reconocimiento expreso de la noción de víctima dentro del Derecho Internacional de Derechos Humanos significaría que los Estados estarían obligados a cumplir con sus deberes jurídicos, derivados de la vulneración de derechos humanos, tales como el derecho a un recurso efectivo o el derecho a obtener reparación.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los ochenta no hubo evolución significativa en el reconocimiento formal de la noción de víctima. No obstante, como se mencionó anteriormente, durante este periodo y en el ámbito universal surgieron instrumentos jurídicos universales, como el PIDCP y el PIDESC, los cuales establecen una serie de derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados y se aplican a todas las personas.

A partir de la década de los ochenta y gracias, principalmente, a la presión de los movimientos sociales, el Derecho Internacional de Derechos Humanos comenzó a regular cinco categorías distintas de víctimas. Las víctimas de delitos, las víctimas de abuso de poder, las víctimas de desapariciones forzadas, las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario.

---

<sup>49</sup> FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos (2009). *Las víctimas y el Derecho Internacional*, pág.2 [en línea:].

### 2.3.1. Víctimas de delitos y víctimas de abuso de poder

Las víctimas de delitos y de abuso de poder han sido recogidas jurídicamente por la denominada *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso de poder* (en adelante, la Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder). Fue adoptada por la AG de la ONU el 29 de noviembre de 1985 a través de la Resolución 40/34<sup>50</sup>.

Se trata de la primera norma que, en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos, tiene por objeto proteger a las víctimas y que establece un concepto claro de lo que significa “víctima”.

En primer lugar, respecto a las víctimas de delitos, se entiende por víctimas “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”<sup>51</sup>. En el artículo 2 de la misma Declaración sobre víctimas de delitos se incluyen **“los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”**<sup>52</sup>.

En segundo lugar y respecto a las víctimas de abuso de poder, ellas son “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas intencionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso de poder (en adelante Declaración sobre víctimas de delito y de abuso de poder), aprobada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

<sup>51</sup> Ibid. Sección A, art.1.

<sup>52</sup> Ibid. Sección A, art. 2.

<sup>53</sup> Ibid. Sección B, art. 18.

La Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder, no solo reconoce la existencia de víctimas en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos, sino que establece dos categorías distintas de víctimas: las víctimas de delito y las víctimas de abuso de poder. Además, se trata de la primera norma del ámbito internacional que reconoce expresamente que los allegados de las víctimas de delitos (ya sean familiares o personas a su cargo) obtienen la consideración de víctimas. Al mismo tiempo, la Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder establece una serie de derechos en los que las víctimas deben tener acceso, como el derecho de acceso a la justicia y al trato justo (artículos 4-7), así como el derecho de resarcimiento, indemnización y asistencia (artículos 8-17).

Sin embargo, se pueden observar algunos inconvenientes. En primer lugar, el artículo 2 anteriormente mencionado hace una separación entre las víctimas (mencionadas en el artículo 1) y las víctimas indirectas, que son los familiares o personas con una relación estrecha con las víctimas descritas en el artículo 1. A mi entender, esto genera una subordinación de los familiares o allegados de las víctimas a la hora de reivindicar sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o del abuso de poder por parte del Estado.

En segundo lugar, dentro de la categoría de víctimas de abuso de poder, los familiares o personas estrechamente relacionadas con las víctimas no obtienen la consideración de víctimas (artículo 18 y ss). Por tanto, se puede argumentar que el familiar de una víctima de abuso de poder no tiene acceso a los derechos a la justicia, resarcimiento, indemnización y asistencia. Este es un inconveniente importante, puesto que una víctima de abuso de poder puede fallecer como consecuencia de la comisión de dicho delito. En este sentido, debería existir una previsión clara que garantice que los familiares puedan sustituir a su ser querido (víctima de abuso de poder) en calidad de víctimas y acceder a los mismos derechos que los familiares de la víctima de delito.

En tercer lugar, otro inconveniente es que la Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder, a pesar de establecer las categorías de las víctimas y un catálogo de derechos, es una norma institucional, es decir, que no implica un compromiso jurídico directo por parte de los Estados. Por tanto, se puede concluir que esta Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder es simplemente un documento jurídico que detalla

una serie de derechos, pero que representa solo un paso previo hacia la elaboración de una norma de *hard law*, que hasta el día de hoy no existe.

### 2.3.2. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos y víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario

Estas dos categorías pertenecen a marcos jurídicos diferentes, es decir, mientras la primera se refiere al Derecho Internacional de Derechos Humanos, la segunda se encuentra dentro del marco de Derecho Internacional Humanitario.

No obstante, ambas fueron recogidas por la Comisión de Derechos Humanos (en adelante, la CDH) a través de la Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, la cual sirvió de base para la adopción de la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, que contiene los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* (en adelante, los Principios de Reparación)<sup>54</sup>.

Los Principios de Reparación de la ONU, en su punto 8º, establecen indirectamente dos categorías de víctimas: **las víctimas directas e indirectas**. Especialmente, se reconoce como víctima directa “a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”. Como víctima indirecta “cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, **también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización**”<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (en adelante, Principios de Reparación), aprobados por la Asamblea General en su resolución 60/47, de 16 de diciembre de 2005.

Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>

<sup>55</sup> Principios de Reparación (2005). Principio VIII.

A pesar de que los Principios de Reparación de la ONU ofrecen un concepto claro de la noción de víctima y una distinción entre categorías, considero que esta clasificación podría ser discriminatoria. Además, se trata de Principios de Reparación de carácter no vinculante que sirven como guía para los Estados. Como bien señala la AG en su Preámbulo, los Principios de Reparación de la ONU “no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido”<sup>56</sup>.

El contenido de los Principios de Reparación reconoce una serie de derechos para las víctimas de violaciones tanto en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, como en el ámbito del Derecho Internacional de Derechos Humanos, derechos como el derecho a justicia (principio VIII), el derecho a la reparación de los daños sufridos (principio IX) y el derecho a obtener información (principio X), los cuales serán analizados en el desarrollo de esta tesis doctoral.

### 2.3.3. Víctimas de desaparición forzada

La última categoría de víctimas, que es la más relevante para analizar en la presente tesis doctoral, es la categoría de las víctimas de desaparición forzada. A diferencia de las categorías anteriores, las víctimas de desapariciones forzadas sí han sido debidamente incluidas y reconocidas por una norma convencional.

El 18 de diciembre de 1992, la AG aprobó, a través de la Resolución 47/133, la Declaración Internacional DF<sup>57</sup>.

El preámbulo de la Declaración Internacional DF justifica claramente la razón por la que la AG de la ONU decidió adoptar una Declaración relacionada con las personas desaparecidas. En especial, establece que está profundamente preocupada “por el hecho de que, en muchos países, con frecuencia y de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste detenga o traslade contra su voluntad a

---

<sup>56</sup> Ibid. Preámbulo, pár.7.

<sup>57</sup> Declaración Internacional DF (1992).

las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”<sup>58</sup>.

La Declaración Internacional DF, ofrece un concepto anticipado de la noción de víctima de desaparición forzada. A diferencia de la Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder, la Declaración Internacional DF sí ha servido como un paso previo para la elaboración de un Convenio con fuerza vinculante.

El 20 de diciembre de 2006, aproximadamente quince años después de la adopción de la Declaración Internacional DF, los Estados adoptaron la Convención Internacional DF<sup>59</sup>.

A pesar de que la Declaración Internacional DF no establece un concepto explícito de víctima, la Convención Internacional DF sí lo hace.

El artículo 24.1 de la Convención Internacional DF establece que “se entenderá por víctima la persona desaparecida y **toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada**”<sup>60</sup>.

Respecto a los derechos de la víctima, tanto la Declaración Internacional DF como la Convención Internacional DF establecen una serie de derechos para su protección, los cuales serán analizados más adelante.

Por último, se puede concluir que, a diferencia de las categorías anteriormente analizadas, las víctimas de desaparición forzada están protegidas por un instrumento convencional. No obstante, la naturaleza de este delito es compleja, puesto que tiene un carácter continuo y puede derivar en otro tipo de delito, como es el crimen de ejecución extrajudicial. Esta derivación puede generar una serie de problemas a la hora de definir

---

<sup>58</sup> Declaración Internacional DF (1992). Preámbulo, párr.3.

<sup>59</sup> Convención Internacional DF (2006).

<sup>60</sup> Ibid. Art.24.1.



quiénes son las víctimas y quienes tienen derecho a ser reparadas, una problemática que se analizará próximamente.

### 3. CONTEXTO JURÍDICO-HISTÓRICO. ÁMBITO REGIONAL

En el ámbito regional, se analizará la normativa de dos continentes distintos: el continente europeo y el continente americano, donde las normas regionales se aplican exclusivamente a dichos territorios, y donde el concepto de víctima se define de manera diferente en comparación con el ámbito universal.

#### 3.1. Derecho Europeo

En relación con la noción de la víctima en el ámbito europeo, es necesario destacar la labor tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea (en adelante, la UE) en su conjunto.

Respecto al Consejo de Europa, nos encontramos con la aprobación del *Convenio N°116, de 24 de noviembre de 1983, sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos*<sup>61</sup> (en adelante, el Convenio N°116). En el ámbito europeo, es la única norma vinculante relativa a las víctimas, aunque se limita exclusivamente a las víctimas de delitos violentos.

En su Preámbulo, el Convenio N°116 establece que los Estados miembros “por razones de equidad y solidaridad social, es necesario que se ocupen de la situación de las personas víctimas de delitos intencionales de violencia que hayan sufrido lesiones corporales o daños en su salud o **de las personas que estuvieron a cargo de las víctimas fallecidas como consecuencia de esos delitos**”<sup>62</sup>. Por lo tanto, en los casos en los que la reparación no pueda ser íntegra y efectiva, los Estados miembros tienen la obligación de indemnizar a las personas anteriormente expuestas, incluso cuando el autor no pueda ser castigado o perseguido (artículo 2.1 y 2 del Convenio N°116).

---

<sup>61</sup> Convenio N°116 del Consejo de Europa (en adelante, Convenio N°116), sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos, Estrasburgo, de 24 de noviembre de 1983 (BOE, núm. 312, pp. 50207 a 50212).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1983/11/24/\(1\)/dof/cat/pdf](https://www.boe.es/eli/es/ai/1983/11/24/(1)/dof/cat/pdf)

<sup>62</sup> Convenio N°116 (1983). pág.50207.

Posteriormente, el Consejo de Europa aprobó varias recomendaciones relacionadas con las víctimas de delitos violentos, tales como la *Recomendación R (85) 11, del Comité de Ministros, de 28 de junio de 1985*<sup>63</sup>, sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y del proceso penal y la *Recomendación R (87) del 17 de septiembre de 1987, de la asistencia a las víctimas y a la prevención de la victimización*<sup>64</sup>.

La aprobación de múltiples Recomendaciones desde 1983 demuestra la voluntad del Consejo de Europa de establecer unos estándares mínimos respecto a la posición de la víctima en el ordenamiento jurídico europeo. Sin embargo, dichas recomendaciones, con la excepción del Convenio N°116, carecen de obligatoriedad jurídica para los Estados miembros, puesto que, como es sabido, el Consejo de Europa es una organización en la que los Estados miembros “no ceden competencias para que pasen a ser ejercidas por ella, [sino] la eficacia de las medidas adoptadas depende de la voluntad de los Estados Partes”<sup>65</sup>.

Por otra parte, a pesar de su carácter convencional, el Convenio N°116 no implica una cesión de competencias, por lo que su efectividad sigue dependiendo de la ratificación y aplicación por parte de cada Estado miembro. Otro inconveniente del Convenio N°116 es que, para que una persona víctima de un delito violento tenga derecho a la indemnización debe pertenecer a los grupos definidos por el artículo 3 del Convenio, es decir, el derecho a la indemnización se aplica a “los nacionales de los Estados Partes” del Convenio N°116 y “a los nacionales de todos los Estados miembros del Consejo de Europa que tengan su residencia permanente en el Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito”<sup>66</sup>. En consecuencia, quedan excluidos, “los nacionales de todos los Estados del Consejo de Europa que no son partes del Convenio, los nacionales de todos los Estados miembros del Consejo de Europa que no tengan su residencia permanente el Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito y los nacionales de terceros Estados”<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de ministros del Consejo de Europa, sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y del Proceso Penal, de 28 de junio de 1985.

Disponible en: [https://victimologia.es/wp-content/uploads/2019/09/RECOME\\_1\\_compressed.pdf](https://victimologia.es/wp-content/uploads/2019/09/RECOME_1_compressed.pdf)

<sup>64</sup> Recomendación (87) 21, adoptada por el Comité de ministros del Consejo de Europa, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización, de 17 de septiembre de 1987.

Disponible en: <https://victimologia.es/wp-content/uploads/2019/09/RECOME2.pdf>

<sup>65</sup> FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos. *Las víctimas y el Derecho Internacional*, pág.17 [en línea:].

<sup>66</sup> Convenio N°116 (1983). pág.50207.

<sup>67</sup> FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos (2009). *Las víctimas y el Derecho Internacional*, pág.16 [en línea:].

A diferencia del Consejo de Europa, la UE ha logrado avances significativos en la clarificación de la noción de víctima y su derecho a reparación (indemnización), debido a su naturaleza como organización de integración, en la “que los Estados miembros si transfieren competencias, incluso legislativas”<sup>68</sup>. Como resultado, la UE aprobó la *Decisión Marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de víctima en el proceso penal* (en adelante, la Decisión Marco 15/2001)<sup>69</sup>, adoptada bajo el Título VI del Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE). Posteriormente, la Decisión Marco 15/2001 fue sustituida por la *Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito* (en adelante, la Directiva 2012/29/UE)<sup>70</sup>, la cual sigue en vigor en la actualidad. Además, la UE adoptó la *Directiva 2004/80/CE, de 29 de abril de 2004, sobre la indemnización a las víctimas del delito* (en adelante, Directiva 2004/80/CE)<sup>72</sup>.

La Directiva 2004/80/CE no define explícitamente el concepto de la víctima, sino que se limita a referirse a las víctimas de delitos violentos. En cambio, la Directiva 2012/29/UE, que resulta de mayor interés para este Capítulo, proporciona una definición clara y precisa de la noción de víctima de los delitos violentos.

Según el artículo 2 de la Directiva 2012/29/UE, se entenderá por víctima, por una parte “la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal” y por otra parte, víctimas también serán **“los familiares de una persona**

---

<sup>68</sup> Ibid. pág.19.

<sup>69</sup> Decisión Marco del Consejo de Europa, relativa al estatuto de víctima en el proceso penal, (2001/220/JAI), de 15 de marzo de 2001, (en adelante, la Decisión Marco 15/2001), (DOUE núm. 82, pp.1 a 4).

Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2001/082/L00001-00004.pdf>

<sup>70</sup> Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito, de 25 de octubre de 2012, (en adelante, la Directiva 2012/29/UE), (DOUE, núm. 315, pp.57 a 73). Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf>

<sup>71</sup> La Directiva 2012/29/UE fue parcialmente corregida el 14 de diciembre de 2014 por la Corrección de errores de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2012, (DOUE, núm. 353, pp.23 a 24).

Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2014/353/L00023-00024.pdf>

<sup>72</sup> Directiva 2004/80/UE del Consejo de la Unión Europea, sobre la indemnización de las víctimas del delito, de 29 de abril de 2004, (en adelante, la Directiva 2004/80/UE), (DOUE, núm. 261, pp. 15 a 18).

Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2004/261/L00015-00018.pdf>

**cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona;**<sup>73</sup>. Además, con el fin de evitar ambigüedades, la Directiva 2012/29/UE establece quiénes de los familiares pueden ser considerados víctimas, especificando que incluyen **“el cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene con ella una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y continua, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a cargo de la víctima”**<sup>74</sup>.

De lo anterior se desprende que mientras el Convenio N°116 obliga únicamente a sus Estados Partes, la Directiva 2012/29/UE es de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros de la UE, que deben implementarla en su legislación interna. Además, la Directiva 2012/29/UE proporciona una definición precisa de quiénes son considerados como víctimas y, en consecuencia, quiénes tienen derecho a la protección y reparación derivados de un delito violento, mientras que, en el ámbito universal, esta claridad en la definición del concepto de víctima es menos evidente.

Por último, cabe destacar que la UE no se ha limitado a la Directiva 2012/29/UE sobre las víctimas de los delitos violentos, sino que ha ampliado la protección a otras categorías de víctimas, mediante la *Directiva 2011/36/UE de 5 de abril de 2011, relacionada con las víctimas de trata de seres humanos* y la *Directiva (UE) 2017/541 de 15 de marzo de 2017 relacionada con las víctimas de terrorismo*, lo que ha permitido expandir la noción de víctima en el marco europeo.

### **3.2. Derecho Interamericano**

Respecto al ámbito interamericano, existe una norma de naturaleza convencional que ampara los derechos de las víctimas. Se trata de la Convención IDF <sup>75</sup>.

Tal como indica el título de la Convención IDF, ésta se limita únicamente a proteger un tipo específico de víctimas, es decir, las víctimas de desaparición forzada. Fue adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994, es decir, doce años antes de la adopción de la Convención

---

<sup>73</sup> Directiva 2012/29/UE (2012). Art.2.

<sup>74</sup> Ibid. Art.2.a) i, ii y iii.

<sup>75</sup> Convención IDF (1994).

Internacional DF. La razón por la que fue aprobada tantos años antes de la Convención Internacional DF se relaciona con la situación política y social de América Latina durante décadas.

La práctica de la desaparición forzada estuvo muy extendida durante las dictaduras militares en América Latina, de modo que, una vez finalizadas dichas dictaduras y restaurada la democracia, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, la OEA) advirtieron la necesidad de adoptar una norma convencional que limitara la comisión del crimen de desaparición forzada.

En cuanto al contenido de la Convención IDF relacionado con la noción de víctima, no encontramos un artículo específico que haga referencia al término “víctima”. No obstante, según el artículo II, “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”<sup>76</sup>.

A pesar de la falta de un concepto claro de la noción de víctima en la Convención IDF, cabe destacar la labor de la Corte IDH, que a través de su jurisprudencia ha definido en varias ocasiones quién es víctima de desaparición forzada y quién es víctima de un delito de ejecución extrajudicial. De este modo dicha jurisprudencia ha servido siempre como complemento a la Convención IDF y se examinará detalladamente más adelante.

Por último y respecto a la noción de la víctima, el *Reglamento* de la Corte IDH, en su artículo 2.33 establece que el “término víctima significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo con sentencia proferida por la Corte”<sup>77</sup> sin profundizar más en dicha definición.

---

<sup>76</sup> Ibid. Art. II.

<sup>77</sup> Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones de 16 al 28 de noviembre de 2009, art.2.33.  
Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/reglamento.cfm>

#### **4. LA PROBLEMÁTICA DE LOS FAMILIARES COMO VÍCTIMAS DIRECTAS ANTE EL CRIMEN DE DESAPARICIÓN FORZADA. LA SOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA**

Todo lo anteriormente analizado ha demostrado la falta de un concepto universal y unificado de la víctima, es decir, hasta la actualidad, no existe una norma convencional que establezca una definición universal de la víctima. Tampoco se ha logrado la unificación de las distintas categorías de víctimas, puesto que no solo existen víctimas de delitos violentos, sino que es necesario aclarar y establecer qué se entiende por delito violento. Por ejemplo, ¿el delito de ejecución extrajudicial podría considerarse como un delito violento?

Además de lo anterior, se observa una regulación jurídica insuficiente respecto a los familiares de las víctimas y su estatus jurídico tras la comisión de un delito.

Tras el análisis anterior, se comprueba que los diferentes ámbitos (universal, europeo e interamericano) abordan el concepto “víctima” de manera distinta. Es cierto que, a nivel universal, sería sumamente complejo establecer una norma convencional que defina de manera genérica al concepto de la víctima, puesto que la mayoría de los Estados (incluso, aquellos considerados democráticos y progresivos) evitarían su adopción y ratificación, debido a que ello implicaría una serie de obligaciones.

Sin embargo, debe reconocerse el esfuerzo tanto de la ONU como de la UE y de la OEA de aprobar normas tanto institucionales como convencionales con el fin de proteger a todo tipo de víctimas.

En relación con el objeto de la presente tesis doctoral, en cuanto a las víctimas de desapariciones forzadas, se observa que cuentan con una protección legal de carácter convencional. Por un lado, a nivel universal, existe la Convención Internacional DF; por otro lado, a nivel interamericano, nos encontramos con la Convención IDF. A nivel europeo, como se ha analizado anteriormente, existen diversas normas institucionales relacionadas con la indemnización de las víctimas (sin que se pronuncien sobre otras formas de reparación), las cuales se complementan con el CEDH, un instrumento convencional y de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros de la UE.

En cuanto al crimen de desaparición forzada, las normas convencionales brindan protección legal a la víctima desaparecida que ha logrado recuperar su libertad. Por lo tanto, su reconocimiento como víctima le otorga una serie de derechos a ejercer.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando la víctima sigue en paradero desconocido durante un largo período de tiempo o existen sospechas sobre su ejecución extrajudicial, o incluso, cuando se tiene certeza de que ha sido ejecutada? ¿Esta persona sigue considerándose víctima? La respuesta es afirmativa.

¿Puede ejercer los derechos contemplados en las distintas normas institucionales o convencionales anteriormente analizadas? La respuesta es negativa, puesto que no está en condiciones de personarse ni defender sus derechos.

¿Quién puede representar la víctima desaparecida o ejecutada? La respuesta sería sus familiares, allegados o incluso ONGs o abogados. Sin embargo, en lo que respecta a los allegados, estos son considerados meros representantes de la víctima desaparecida o ejecutada, sin ser reconocidos como víctimas en sí mismos. En otras ocasiones, como establece la Declaración sobre víctimas de delitos y de abuso de poder, son víctimas indirectas.

¿Los familiares de las víctimas pueden ser considerados como víctimas directas y no simples representantes de ella? La respuesta podría ser afirmativa. Sin embargo, ningún texto normativo de los analizados en este Capítulo ha incorporado explícitamente dicha previsión<sup>78</sup>.

Es importante enfatizar la necesidad de reconocer jurídicamente a los familiares como víctimas. Una vez que los familiares sean considerados y reconocidos como víctimas, con el mismo estatus jurídico que la víctima desaparecida o/y ejecutada, tendrán acceso directo a todos los derechos descritos en la Convención Internacional DF y en la Convención IDF.

---

<sup>78</sup> Es cierto que el artículo 24.1 de la Convención Internacional DF hace referencia a “toda persona” pero sin establecer explícitamente que los familiares de la víctima desaparecida son víctimas.

Y, ¿por qué los familiares han de tener la misma consideración que la persona desaparecida o ejecutada? La razón es clara:

En primer lugar, cuando se comete el crimen de desaparición forzada mediante el arresto/secuestro de la persona que posteriormente será desaparecida, se inicia un proceso de dolor y de angustia para sus familiares, lo que en muchas ocasiones constituye una forma de malos tratos o incluso de tortura psicológica<sup>79</sup>.

En segundo lugar, la prolongación de este delito y la falta de información agravan la violencia psicológica de los allegados de la víctima.

En tercer lugar, la ausencia de una persona como consecuencia de una desaparición forzada o de una ejecución extrajudicial puede generar un impacto económico significativo. Por ejemplo, si la persona desaparecida es la principal fuente de ingresos de su familia, su detención ilegal, secuestro y posterior desaparición forzada o ejecución extrajudicial repercutirán directamente en la estabilidad económica de su núcleo familiar.

En cuarto lugar, una vez cometido dicho crimen, los familiares son los únicos que pueden iniciar una búsqueda para determinar el paradero de su ser querido, averiguar la verdad o emprender acciones legales tanto para liberar a su ser querido como, en los casos de ejecución extrajudicial, para esclarecer los hechos y obtener reparación. Esto se debe a que la persona desaparecida carece de libertad o, en el caso de la persona ejecutada, ya no está con vida.

En este sentido, es importante señalar que, cuando hago referencia al derecho a obtener reparación, no me refiero únicamente a una reparación económica (indemnización). La reparación puede consistir en restablecer la verdad, la justicia y, en muchos casos, la restitución de los restos mortales de la persona ejecutada, con el fin de que estos sean sepultados o enterrados con los honores que merecen, algo que muchos familiares solicitan para recuperarse emocionalmente de la pérdida.

---

<sup>79</sup> Vid. Comunicación individual N°107/1981 del Comité de Derechos Humanos, caso *Helena Quinteros c. Uruguay*, de 21 de julio de 1983, párr. 14; Comunicación individual N°950/2000 del Comité de Derechos Humanos, caso *Sarma c. Sri Lanka*, CCPR/C/78/D/950/2000 de 16 de julio de 2003, párr. 9.5.



Por tanto, los familiares no deben ser considerados subordinados en lo que respecta al concepto de víctima (en numerosas ocasiones, se les califica simplemente como víctimas indirectas o familiares/allegados de la víctima)<sup>80</sup>.

Si nos centramos exclusivamente en las normas convencionales, es decir, en la Convención Internacional DF y la Convención IDF y no en las normas institucionales (puesto que estas últimas carecen de vinculación jurídica), podemos observar la falta de un reconocimiento claro de los familiares/allegados de la persona desaparecida como víctimas directas.

Es cierto que el artículo 24.1 de la Convención Internacional DF establece que **“toda persona”** que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada ha de ser considerada víctima<sup>81</sup>.

De igual modo, el artículo 17.2.f) de la Convención Internacional DF dispone que los allegados de la víctima tendrán derecho a un recurso efectivo cuando la víctima sigue viva, pero está detenida ilegalmente<sup>82</sup>.

Ambas previsiones se refieren al primer supuesto mencionado en el Capítulo introductorio, es decir, la Convención Internacional DF cubre legalmente la detención ilegal o secuestro de la persona desaparecida que permanece con vida. En particular, los artículos anteriores hacen referencia a los familiares en su calidad de representantes de la víctima en los procesos judiciales mientras esta permanece detenida.

---

<sup>80</sup> Vid. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, *caso Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Fondo. Serie C. N°70, 25 de noviembre de 2000, párr.38. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos *Caso Rodríguez Vera y otros c. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N°287, de 14 de noviembre de 2014, pár. 588.

<sup>81</sup> Convención Internacional DF (2006). art.24.1.: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”.

<sup>82</sup> Convención Internacional DF (2006). Art.17.2.f): “Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado parte en materia de privación de libertad, cada Estado parte, en su legislación: garantizará en cualquier circunstancia a toda persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda persona con un interés legítimo, por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que este determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación fuera ilegal”.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando se desconoce el paradero de la persona desaparecida o cuando ésta resulta ejecutada extrajudicialmente o existen sospechas sobre su ejecución?

El principal problema de cobertura legal surge en estos supuestos. Parece que ambas normas convencionales evitan referirse a los casos antes mencionados.

Mientras la Convención Internacional DF hace escasas referencias a los familiares de las víctimas, la Convención IDF no prevé nada al respecto, ni siquiera establece el concepto básico de la víctima desaparecida. Por otra parte, como ya se ha explicado, el delito de desaparición forzada puede derivar en un crimen de ejecución extrajudicial, de modo que, en la práctica, una vez que una persona es detenida ilegalmente o secuestrada, la probabilidad de que sea liberada o regrese con vida es muy reducida, o, me atrevería a decir, casi nula.

A lo anterior, debe añadirse el problema de la ausencia de una norma que regule o proporcione un marco legal para el crimen de ejecución extrajudicial. Es cierto, que, en el ámbito universal, tenemos un mecanismo extra-convencional: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias (en adelante, el Relator Especial E.E). Sin desmerecer la labor del Relator Especial E.E, he de señalar que, en ningún caso, puede equipararse a una norma convencional, ni siquiera a una norma institucional.

La falta de una norma conlleva la falta de un concepto del delito de ejecución extrajudicial y, por tanto, de una definición de quiénes serían sus víctimas. Es cierto que sabemos que la vulneración derivada del delito de ejecución extrajudicial atenta contra el derecho a la vida, un derecho protegido por numerosas normas del ámbito universal y regional<sup>83</sup>.

Mientras el derecho a la vida es indiscutiblemente reconocido por diversas normas internacionales y regionales relacionadas con la protección de los derechos humanos, el crimen de ejecución extrajudicial no está regulado jurídicamente, ni se ha conceptualizado en ninguna norma, tratado o convenio de *hard law*.

---

<sup>83</sup> Como son, el artículo 3 de la DUDH o el artículo 6.1 del PIDCP entre otros.

Es cierto que existen dos leyes blandas (*soft law*) relacionadas con dicho crimen: por una parte, los *Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias* (en adelante, los Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales)<sup>84</sup> y, por otra parte, el *Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias* (en adelante, el Protocolo de Minnesota)<sup>85</sup>.

Respecto a los Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales, el ECOSOC, en su Preámbulo establece que “recomienda que los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias [...] sean tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en su legislación y prácticas nacionales y sean señalados a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios del sistema judicial penal, personal militar, abogados, miembros de los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos y el público en general;”<sup>86</sup>. A partir de dicho Preámbulo, el ECOSOC dedica un texto donde describe disposiciones relacionadas con la prevención, la investigación y los procedimientos judiciales en caso de comisión de un delito de ejecución extrajudicial.

El Protocolo de Minnesota, que complementa los Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales, constituye una norma que recoge cuestiones principalmente técnicas respecto al desarrollo de una investigación de una muerte potencialmente ilícita, así como aspectos médico-forenses.

Por tanto, observamos que, por un lado, en lo relativo al crimen de desaparición forzada, la mención de los familiares como víctimas es escasa o prácticamente nula, puesto que en ninguna de las dos Convenciones (Convención Internacional DF, Convención IDF) se

---

<sup>84</sup> Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (en adelante, Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales), aprobados por ECOSOC en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989.

Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/principles-effective-prevention-and-investigation-extra-legal>

<sup>85</sup> Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) (en adelante, Protocolo de Minnesota), Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, Nueva York y Ginebra, 2017.

Disponible en: [https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf)

<sup>86</sup> Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales (1989). Preámbulo.

contemplan los casos en los que la persona desaparecida no vuelve a aparecer, de modo que no existe una previsión legal sobre quién sustituirá a la persona desaparecida y tendrá los mismos derechos que ésta.

Por otro lado, y respecto al crimen de ejecución extralegal, ni siquiera contamos con una previsión legal de obligado cumplimiento, sino únicamente con recomendaciones emanadas de las normas blandas antes analizadas. En consecuencia, nos encontramos ante una situación de ausencia de un concepto jurídico de ejecución extralegal, de la falta de la consideración legal de víctima de una ejecución extrajudicial y, por supuesto, la omisión de los familiares en calidad de víctimas.

Todo lo anterior, constituye un grave problema en la práctica. Esto se puede ilustrar con varios ejemplos que ocurren cuando se cometen ambos crímenes. A modo de ejemplo, podemos citar el siguiente, que la práctica ha demostrado ser el más común: supongamos que una persona es detenida ilegalmente por agentes estatales de un país. Esta persona detenida ilegalmente en su domicilio es llevada a un lugar desconocido donde continúa su detención ilegal (el lugar puede ser un centro de detención u otro lugar clandestino). En este caso, la experiencia demuestra que dicha persona no solo permanece en un lugar desconocido tanto para ella como para sus allegados, sino que está incomunicada, es decir, sin posibilidad de comunicación ni con sus familiares ni con su representante legal. Mientras esta persona permanece incomunicada en un lugar secreto, se inicia el proceso de interrogación, el cual, según la jurisprudencia se acompaña con violencia y torturas para que la víctima confiese lo que sus secuestradores desean oír. Si esta persona sobrevive a las torturas, el siguiente paso pudiera ser continuar detenida ilegalmente e incomunicada por un tiempo prolongado, o ser ejecutada por sus secuestradores. En caso de ser ejecutada, en ese momento crucial, el crimen de desaparición forzada pasa a constituir un crimen de ejecución extralegal o arbitraria. Tras su ejecución, los culpables deben ocultar su cadáver para que no se conozca su paradero. Como se mencionó en el Capítulo introductorio, las maneras de deshacerse del cadáver de la víctima o de sus restos varían: existen casos en los que se arroja el cuerpo desde un avión, o se oculta en un río o se entierra en fosas comunes o en lugares de difícil acceso, como podría ser un bosque (por ejemplo, la región de Amazonas).

El ejemplo anterior – que describe casi la mayoría de los casos reales según la jurisprudencia<sup>87</sup> – sirve para demostrar la situación en la que se encuentran los allegados de la víctima. Una vez la persona es detenida o secuestrada, sus familiares, a pesar de la angustia emocional y la violencia psicológica, inician un proceso de averiguación del lugar de detención de su ser querido.

De conformidad con el artículo 18.1 de la Convención Internacional DF “cada Estado Parte garantizará a toda persona con un interés legítimo [...] por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso, como mínimo...” a la información relacionada con el lugar de detención, la autoridad que ordenó la privación de libertad, así como la fecha, la hora y el lugar de liberación.

Los artículos 19 y 20 de la misma Convención recogen supuestos en los que, de forma excepcional y cuando la detención se produce bajo control judicial, los allegados o el representante del detenido no tendrán derecho a la información antes mencionada. Por lo tanto, cuando se niega la información sobre el lugar de detención de la persona desaparecida, se incurre en una violación de los artículos 18 a 20 de la Convención Internacional DF.

No obstante, uno de los elementos básicos del crimen de desaparición forzada es la ocultación del paradero de la persona desaparecida. Cuando se desconoce el paradero de dicha persona, los familiares que no logran obtener información suelen acudir a un abogado o a organizaciones que se dedican a la defensa y protección de los derechos humanos, con el fin de encontrar a su ser querido. El siguiente paso consiste en que los familiares ejerzan su derecho a un recurso efectivo, derecho recogido y protegido por el artículo 17.2.f) de la Convención Internacional DF.

---

<sup>87</sup> Vid: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Heliodoro Portugal c. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. Nº186, de 12 de agosto de 2008; Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Gómez Palomino c. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. Nº136, de 22 de noviembre de 2005; Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Anzualdo Castro c. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. Nº202, de 22 de septiembre de 2009. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Rodríguez Vera y otros c. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C. Nº287, de 14 de noviembre de 2014.

Hasta ahora, parece que la Convención Internacional DF prevé protección para la persona desaparecida ante su detención ilegal y secreta, y, al mismo tiempo, establece una protección para sus familiares, quienes actúan como sus representantes ante la imposibilidad de la víctima de personarse en un proceso judicial.

Sin embargo, y siguiendo el ejemplo antes analizado, existe la posibilidad de que la persona desaparecida continúe desaparecida durante mucho tiempo (tratándose de un crimen continuado) o bien surjan sospechas sobre su ejecución, o incluso existen certezas de que ha sido ejecutada. En estos tres últimos supuestos, comienza el problema de definición de la víctima. Es decir, ni la Convención Internacional DF ni la Convención IDF mencionan dichos supuestos, ni se refieren a los familiares como víctimas directas, al igual que la persona desaparecida o ejecutada.

Por tanto, desde una perspectiva interpretativa y teniendo en cuenta que los familiares de las víctimas apenas son mencionados en las Convenciones anteriores, se puede concluir que existe una laguna legal en lo que respecta a ellos, al no haber sido tenidos en consideración por los textos legales convencionales.

En otras palabras, parece que los familiares de las víctimas son meros observadores, puesto que, una vez desaparece su ser querido, solo se les reconoce la condición de representantes de él o ella en los procesos posteriores a la desaparición. Ciertamente, ostentan el derecho a interponer un recurso (que debe ser efectivo), pero por una parte (y este sería el escenario más optimista) lo ejercen como representantes y no como víctimas directas, debido a la ausencia de su allegado. Además, este derecho puede ejercerse mientras la persona desaparecida permanezca con vida.

Por otra parte, la falta de información por parte de las autoridades competentes y, en la mayoría de los casos, la falta de recursos de los familiares provoca que estos desconozcan su derecho a un recurso efectivo para establecer el lugar de detención de su ser querido.

El problema se agrava cuando la persona desaparecida permanece en tal condición, durante mucho tiempo, ya sea a causa de una detención prolongada o porque ha sido ejecutada y sus restos óseos permanecen ocultos. Ante el crimen de desaparición

forzada que deriva en un crimen de ejecución extrajudicial, no existe ninguna previsión legal.

Es de agradecer que la Convención Internacional DF proteja a las víctimas desaparecidas que recuperan su libertad y que, una vez liberadas, pueden iniciar directamente todos los procesos necesarios para buscar justicia y reparación. Sin embargo, tal como se ha explicado anteriormente, los casos en los que las víctimas logran recuperar su libertad son escasos. La práctica ha demostrado que la desaparición forzada suele terminar con la ejecución extrajudicial de la víctima y este supuesto no está contemplado por la Convención Internacional DF, es decir, la Convención abarca únicamente los casos en los que la persona desaparecida ha recuperado su libertad.

El mayor problema radica en que, por un lado, existe una norma convencional que reconoce a las víctimas de desapariciones forzadas, pero, por otro lado, resalta la ausencia de un reconocimiento expreso de los familiares como víctimas en el supuesto de que de una desaparición forzada derive en una ejecución extrajudicial. Dicho reconocimiento resulta esencial, puesto que la persona desaparecida y ejecutada ya no posee el derecho a un recurso efectivo, ni el derecho a obtener una reparación a través de la restitución, indemnización, satisfacción y las garantías de no repetición. Por tanto, la ausencia de la víctima desaparecida y ejecutada debe ser suplida por la presencia de sus allegados, quienes han de ser reconocidos como víctimas y no como simples representantes, y deben disfrutar de todos los derechos descritos en la Convención Internacional DF y en la Convención IDF.

## **5. CONCLUSIONES**

La ambigua o inexistente posición jurídica de los familiares tras la comisión de los crímenes de desaparición forzada que derivan en crímenes de ejecución extrajudicial, y la consecuente laguna legal, genera un problema considerable, cuya única solución posible puede hallarse en la jurisprudencia de los distintos órganos judiciales o cuasijudiciales. Por tanto, debemos acudir a la jurisprudencia para determinar si los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas ostentan la consideración de verdaderas víctimas.

Es cierto que el legislador, tanto internacional como regional, no siempre puede cubrir todos los supuestos prácticos que surgen de los casos de violaciones de los derechos humanos. No obstante, conviene señalar que las normas se crean por la voluntad de los Estados y, por tanto, cabe suponer que los Estados no siempre están dispuestos a reconocer las violaciones de los derechos humanos cometidas en sus territorios, tanto si los responsables son individuos que actúan bajo las órdenes del Estado como si son los propios Estados por acción u omisión.

La evolución de la normativa en el ámbito de los derechos humanos ha demostrado que, en la práctica, existen numerosas lagunas legales que dejan sin amparo a diferentes grupos de víctimas. Por ende, la jurisprudencia funciona como un mecanismo complementario para cubrir estos supuestos de exclusión, lo cual nos conduce a la conclusión de que la jurisprudencia debe ser considerada como la “nueva normativa” o la normativa complementaria, cuya labor es “llenar” todos los vacíos legales.

En cuanto a la noción de víctima y a la inclusión en ella de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, la mayor labor jurisprudencial se encuentra en la Corte IDH, que ha sido la primera en detectar la ambigüedad de las normas y se ha esforzado en establecer precedentes. No obstante, otros órganos judiciales también se han pronunciado respecto a los familiares como víctimas directas. Además, es fundamental mencionar que los promotores de la labor jurisprudencial son principalmente los familiares en su calidad de denunciantes, quienes demuestran la necesidad de ser considerados como víctimas.

En los próximos capítulos se analizarán, algunos de los derechos humanos que se vulneran cuando se cometen los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial y se abordará cuáles son los derechos que deberían reconocerse a los familiares de los desaparecidos forzosamente y ejecutados extrajudicialmente. Para ello y con el fin de probar la necesidad de incluir a los familiares en el concepto amplio de víctima (o bien, en calidad de víctimas directas) examinaré la jurisprudencia de los diferentes órganos judiciales y cuasi-judiciales en los supuestos en los que la víctima desaparecida no aparece durante mucho tiempo, o bien resulta ejecutada y enterrada, o existen sospechas sobre su ejecución, pero se desconoce su paradero. La presente tesis doctoral no estudiará los casos en los que la persona desaparecida recupera su libertad.



## CAPÍTULO III.

### LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO TORTURA PARA LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

**1.INTRODUCCIÓN. ÁMBITO UNIVERSAL.** 2.1 Comité de Derechos Humanos (Comité DH) 2.2 Comité contra la Desaparición Forzada (CDF). 2.3 Comité contra la Tortura. 2.4 Relator Especial sobre la Tortura. **3. ÁMBITO REGIONAL.** 3.1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 3.2 Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH). 3.3 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). **4. CONCLUSIONES**

#### 1. INTRODUCCIÓN

El derecho a la prohibición de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ha sido profundamente analizado por diversas normas internacionales y regionales, así como por la doctrina, ya que se trata de un derecho de especial protección.

En el ámbito universal y de conformidad con el artículo 7 del PIDCP, se establece que,

“nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”<sup>88</sup>.

Del mismo modo, el artículo 1.1 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, la Convención Internacional contra la Tortura)<sup>89</sup>:

“se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de

---

<sup>88</sup> PIDCP (1966). Art.7.

<sup>89</sup> Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, Convención Internacional contra la Tortura), Nueva York, de 10 de diciembre de 1984, (BOE, núm.268, pp. 33430 a 33436).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1984/12/10/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1984/12/10/(1))

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”<sup>90</sup>.

De la anterior definición, se desprende que son “tres los elementos, con carácter cumulativo, [que] pueden identificarse en esta larga definición y que deben darse simultáneamente para que la Convención Internacional contra la Tortura sea aplicable”<sup>91</sup>.

Tal y como indica *Jaume Saura*, el primer elemento es la **intencionalidad** y consiste en “**infligir “intencionalmente”** a una persona “dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales. La intencionalidad no excluye los hechos de tortura por omisión (negarse a hidratar o alimentar a la persona detenida, por ejemplo), aunque sí parece impedir que pueda torturarse de manera negligente o imprudente”<sup>92</sup>.

No se define “qué hay que entender por “dolor” o “sufrimiento”, términos que hay que interpretar conforme a su sentido ordinario y que por otro lado tienen un indudable carácter subjetivo y respecto de los cuales hay que tener en cuenta la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima (un niño en comparación con un adulto)”<sup>93</sup>.

En segundo lugar, se incluye el **elemento teleológico**, es decir, “**la finalidad y objetivo que persiguen la tortura**. El precepto ofrece un prolijo elenco de posibles finalidades que incluyen la obtención de información, el castigo o la coacción, tanto al individuo que sufre la tortura como a terceros (“con el fin de obtener de ella o de una tercera información [...] a esa persona o a otras”). Esa amplitud de objetivos se cierra con una referencia final a “cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> Convención Internacional contra la Tortura (1984). Art.1.1.

<sup>91</sup> SAURA, Jaume. *Mecanismos Nacionales e Internacionales para la Prevención de la Tortura. Un análisis de su configuración jurídica y práctica*. 1ª ed. Barcelona: Huygens Editorial, 2022, ISBN: 978-84-17580-41-4, pág.31.

<sup>92</sup> Ídem.

<sup>93</sup> Ídem.

<sup>94</sup> Ibid. pág.34.

Por último, el tercer elemento “**reside en la autoría pública** del maltrato, sea directamente (“infligidos por un funcionario público”), o indirectamente; y, en este caso, tanto por personas que *de facto* ostentan el ejercicio de funciones públicas como por parte de terceros, que a título de Derecho Internacional no serían “agentes del Estado”, pero que actúan “a instigación suya, con su consentimiento o aquiescencia”. Debe, por tanto, existir bien un vínculo formal entre el agente actuante y el Estado (funcionario o empleado público) o bien algún tipo de vinculación informal (“grupos paramilitares”). Y de nuevo, hay que resaltar que el “hecho de Estado” puede darse por omisión (“con su consentimiento o aquiescencia”)”<sup>95</sup>.

En el mismo sentido, el Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (en adelante, el Relator Especial sobre la Tortura), *Manfred Nowak*, en su segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos estableció que la definición de tortura contiene cuatro elementos necesarios, es decir, “**dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales; intención, propósito [y] la participación del Estado**”<sup>96</sup>.

El artículo 7 PIDCP establece la obligación imperativa de prohibir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero sin profundizar en cuáles son dichos actos. La única mención es la prohibición de someter a la víctima a experimentos médicos o científicos.

En principio, el Comité de Derechos Humanos (en adelante, el Comité DH), en su *Observación General N°7 de 1982 sobre la Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* <sup>97</sup> (en adelante, la Observación General N°7),

---

<sup>95</sup> SAURA, Jaume (2022). *Mecanismos Nacionales e Internacionales para la Prevención de la Tortura. Un análisis de su configuración jurídica y práctica*, pág.35.

<sup>96</sup> Informe del Relator Especial sobre la Tortura *Manfred Nowak* al Consejo de Derechos Humanos. *El fortalecimiento de la protección de la mujer contra la tortura*. Séptimo periodo de Sesiones, A/HRC/7/3, de 15 de enero de 2008, pár.27.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/7/3>

<sup>97</sup> Observación General N°7 del Comité de Derechos Humanos (en adelante, el Comité DH) *sobre la Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* (en adelante, Observación General N°7), 16º periodo de sesiones, HRI/GEN/1/Rev.7, 1982.

Disponible en: [https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos\\_hum\\_Base/CCPR/00\\_2\\_obs\\_grales\\_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN7](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN7)

estableció que “[quizás] no sea necesario establecer distinciones muy precisas entre las diversas formas prohibidas de tratos o penas. Estas distinciones dependen de la **naturaleza, la finalidad y la severidad del trato particular que se dé.** [A juicio del Comité DH,] la prohibición debe abarcar el castigo corporal, inclusive los castigos físicos excesivos impuestos como medida pedagógica o disciplinaria”<sup>98</sup>.

Diez años después, en 1992, el mismo Comité DH, en su *Observación General N°20 sobre la Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* (que sustituyó la Observación General No.7) (en adelante, la Observación General N°20) afirmó que no “considera necesario establecer una lista de los actos prohibidos o establecer distinciones concretas entre las diferentes formas de castigo o trato; las distinciones dependen de **la índole, el propósito y la severidad del trato implicado**”<sup>99</sup> pero añadió que “la prohibición enunciada en el artículo 7 [del PIDCP] se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima **dolor físico**, sino también a los que causan **sufrimiento moral**”<sup>100</sup>.

Por tanto, el Comité DH no especifica ni distingue entre el concepto “tortura” y “otros tratos crueles o inhumanos”, pero establece una serie de elementos para que los actos punitivos sean considerados “torturas” u “otros tratos crueles o inhumanos”.

El Comité contra la Tortura tampoco reconoció, en su *Observación General N°2 sobre la Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes* (en adelante, la Observación General N°2)<sup>101</sup>, que la Convención Internacional contra la Tortura sea una norma *ius cogens*; sin embargo “en la práctica, no suele estar claro el límite conceptual entre los malos tratos y la tortura. La experiencia demuestra que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas necesarias para impedir la

---

<sup>98</sup> Observación General N°7 del Comité DH (1982).

<sup>99</sup> Observación General N°20 del Comité de Derechos Humanos sobre la *Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7)* (en adelante, Observación General N°20), 44º periodo de sesiones, 1992, párr.4.

Disponible en: [https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos\\_hum\\_Base/CCPR/00\\_2\\_obs\\_grales\\_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN20](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN20)

<sup>100</sup> Ibid. párr. 5.

<sup>101</sup> Observación General N°2 del Comité contra la Tortura sobre la *Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes* (en adelante, Observación General N°2), 39º periodo de sesiones. CAT/C/GC/2, de 24 de enero de 2008.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CAT/C/GC/2>

tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos”<sup>102</sup>, es decir, el Comité contra la Tortura no distingue entre ambos conceptos, pero reconoce que ambos crean las mismas obligaciones para los Estados Partes.

Por su parte, el Relator Especial sobre la Tortura, *Manfred Nowak* en su segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, intentó definir y distinguir los conceptos de “tortura y “malos tratos” y añadió como elemento imprescindible el elemento de **impotencia**.

En particular, “el elemento de la impotencia también permite que se tome en consideración la condición específica de la víctima, como el sexo, la edad y la salud física y mental, y en algunos casos también la religión, que puede hacer que alguien se encuentre impotente en determinado contexto”<sup>103</sup>. El Comité contra la Tortura no suele especificar si una violación constituye tortura u otra forma de maltrato, pero ha resaltado que los malos tratos a menudo llevan a la tortura, de forma que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes están estrechamente ligados.

A juicio del Relator Especial sobre la Tortura, “los elementos principales que caracterizan los tratos crueles, inhumanos y degradantes son la **impotencia** de la víctima y el **propósito del acto**”<sup>104</sup>.

En el ámbito europeo, el artículo 3 del CEDH establece, de manera concisa, que,

“nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”<sup>105</sup>.

A nivel interpretativo, respecto a la definición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/ o degradantes, destaca el emblemático caso *Griego*<sup>106</sup> que representa el

---

<sup>102</sup> Observación General N°2 del Comité contra la Tortura (2008). CAT/C/GC/2, párr.3.

<sup>103</sup> Informe del Relator Especial sobre la Tortura (2008). *El fortalecimiento de la protección de la mujer contra la tortura*. A/HRC/7/3, pár.29.

<sup>104</sup> Ibid. pár.33.

<sup>105</sup> CEDH (1950). Art.3.

<sup>106</sup> EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS. *The Greek Case 1969. Yearbook of the European Convention on Human Rights. The European Commission and European Court of Human Rights*, Martinus Nijhoff, the Hague, Netherlands, 1972. ISBN 978-94-015-1226-8 ISBN 978-94-015-1224-4.

primer intento de definir la tortura y de distinguirla de los tratos malos por parte de la Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante, Comisión Europea DH).

En 1967, la Comisión Europea DH aceptó examinar cuatro demandas interestatales presentadas por Dinamarca (nº3321/67), Noruega (nº3322/67), Suecia (nº3323/67) y Países Bajos (nº3324/67) contra Grecia y su régimen dictatorial, alegando la suspensión de varios derechos protegidos por el CEDH. En marzo de 1968, los tres gobiernos escandinavos añadieron nuevas alegaciones sobre numerosos casos de tortura y tratos inhumanos contra prisioneros políticos griegos, supuestamente cometidos por los agentes de la Policía de Seguridad de Atenas<sup>107</sup>, lo que vulneraría al artículo 3 del CEDH<sup>108</sup>.

Según la decisión de la Comisión Europea DH “la noción de trato inhumano alcanza al menos a aquellos que causan un severo sufrimiento, mental o físico, que en la situación en la particular es injustificable. La palabra “tortura” es usualmente utilizada para describir un trato inhumano que tiene un propósito, tal como la obtención de información o confesiones, o infligir un castigo, y es generalmente una forma agravada de tratamiento inhumano. El tratamiento o castigo de un individuo puede ser considerado degradante si lo humilla de forma grosera frente a otros o lo lleva a actuar contra su voluntad o conciencia”<sup>109</sup>.

La Comisión Europea de DH, en el caso *Griego*, decidió no limitarse a la previsión genérica del artículo 3 del CEDH y, como acertadamente señala el profesor *Nigel S. Rodley* “[la Comisión] decidió desglosar la prohibición general de tortura en sus partes componentes, indicando cada una según su entendimiento. Empezó con los “tratos inhumanos” que abarcan al menos los tratos que deliberadamente causan un sufrimiento severo, mental o físico [...] La tortura es el trato inhumano que tiene como objetivo obtener información o confesiones o infligir el castigo y es generalmente un tipo agravado de los malos tratos [...] En aras de exhaustividad, es preciso mencionar que el trato degradante de una persona, que la Comisión consideró como un componente de tortura,

---

<sup>107</sup> Las torturas y tratos inhumanos consistían principalmente en practicar la “falanga” (la aplicación de golpes en todo el cuerpo, pero especialmente sobre los pies con una vara de metal o de madera)

<sup>108</sup> EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS (1972). *The Greek Case 1969*, Introduction.

<sup>109</sup> BUENO, Gonzalo. *El concepto de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional de derechos humanos*. Nueva Doctrina Penal. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003, pág.606 [en línea:]. Disponible en: <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2007/06/doctrina33168.pdf>

es la humillación severa ante los demás o la obligación de actuar contra su voluntad o conciencia”<sup>110</sup>.

El TEDH también “ha ido destilando una diferenciación entre tortura y trato inhumano, cuya gravedad iría en ese mismo orden decreciente, si bien la distinción entre los tres actos no dependería únicamente del grado de dolor o sufrimiento padecido, sino puede tener en cuenta otras circunstancias como la duración del maltrato, sus efectos físicos y psíquicos o, en algunos casos, el sexo, la edad o estado de salud de la víctima. En cualquier caso, no se trataría de fenómenos cualitativamente diferentes, sino de nociones graduadas dentro de la misma escala de manera que la tortura no sería sino la forma agravada y más cruel de los tratos inhumanos y degradantes”<sup>111</sup>.

En el ámbito interamericano, el artículo 5.2 de la *Convención Americana de Derechos Humanos* (en adelante, CADH) relativo al derecho a la integridad personal, establece que,

“nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”<sup>112</sup>.

Esta previsión se complementa con el artículo 2 de la *Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura*<sup>113</sup> (en adelante, la Convención Interamericana contra la Tortura) que señala que,

---

<sup>110</sup> RODLEY S., Nigel. *The definition(s) of torture in International Law*. En: *55 Current Legal Problems* Oxford University Press, 2002, ISSN 0070-1998, [en línea:], pág.471: “[...] the Commission famously decided to break down the overall prohibition into its component parts, with an indication of its understanding of each. It began with ‘inhuman treatment’ which it described as covering ‘at least such treatment as deliberately causes severe suffering, mental or physical, which, in the particular situation is unjustifiable’. Torture, it continued, is ‘inhuman treatment, which has a purpose, such as the obtaining of information or confessions, or the infliction of punishment, and it is generally an aggravated form of inhuman treatment’. For the sake of completeness, it should also be noted that ‘degrading treatment’ of a person, which the Commission also considered to be a component of torture, was in its view treatment which ‘grossly humiliates him before others or drives him to act against his will or conscience.’”

Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/32054.pdf>

<sup>111</sup> SAURA, Jaume (2022). *Mecanismos Nacionales e Internacionales para la Prevención de la Tortura. Un análisis de su configuración jurídica y práctica*, pág.31.

<sup>112</sup> Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) (en adelante, CADH), Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969 (entrada en vigor: 18 de julio de 1978).

Disponible en:

[https://www.oas.org/dil/esp/1969\\_Convenci%C3%B3n\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf)

<sup>113</sup> Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante, Convención Interamericana contra la Tortura), Colombia, de 9 de diciembre de 1985 (entrada en vigor: 28 de febrero de 1987).

Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html>

“se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”.<sup>114</sup>

El artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Tortura identifica a los responsables del delito de la tortura, a saber:

“los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan y las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices”<sup>115</sup>.

Las definiciones anteriores demuestran que, en el ámbito interamericano, la noción de tortura es más avanzada. Tal como indica *Gonzalo Bueno*<sup>116</sup>, “a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de las Naciones Unidas y en el Sistema Europeo no es relevante el grado de sufrimiento ocasionado a la víctima para que un acto pueda ser calificado como tortura; la Convención Interamericana [contra la Tortura] se refiere simplemente a “penas y sufrimientos físicos y mentales” sin establecer la necesidad de que alcancen una intensidad determinada. De hecho, incluye actos que no causan dolor ni angustias psíquicas de ningún tipo si se trata de “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. En segundo lugar, no contiene una lista taxativa de los propósitos que debe perseguir un acto para ser calificado como tortura, [sino, es] todo acto intencional que provoque sobre una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, cualquiera sea el fin que ese acto persiga. Por último, [se] incorpora expresamente a la definición de tortura, actos cometidos por personas ajenas a la órbita del Estado cuando estos actúan a instigación de funcionarios o empleados públicos. Incluso no solo se prevé su responsabilidad en el supuesto que cometan directamente los

---

<sup>114</sup> Convención Interamericana contra la Tortura (1985). Art.2.

<sup>115</sup> Ibid. Art.3.

<sup>116</sup> BUENO, Gonzalo (2003). *El concepto de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional de derechos humanos*. [en línea:].



actos de tortura, sino también en los casos en que sean cómplices y cuando ordenen, instiguen o induzcan a su comisión”<sup>117</sup>.

Del análisis anterior se pueden observar las diferentes posturas respecto a la distinción entre los conceptos de tortura y otros tratos degradantes o inhumanos. En el ámbito universal no se hace distinción entre ambos conceptos. Se reconoce que el sufrimiento físico y mental se caracteriza como tortura, pero son **la intencionalidad, el propósito, la participación del Estado y la impotencia de la víctima, los elementos fundamentales para que un acto sea catalogado como tortura o trato degradante e inhumano.**

En cambio, en el ámbito europeo sí se observa la distinción entre las definiciones. Es decir, para este ámbito, **los tratos inhumanos y degradantes son actos que deliberadamente causan un sufrimiento severo, mental y físico, mientras que la tortura constituye el tipo agravado de los tratos inhumanos siempre el objetivo sea obtener información, confesiones, o la humillación severa ante los demás o la obligación de actuar contra la voluntad o la conciencia de la víctima.**

Por último, en el ámbito interamericano, como se analizó anteriormente, **las definiciones son más amplias e incluyen todo tipo de penas y sufrimientos físicos y mentales, sin que sea importante el grado de severidad, el objetivo o la intensidad.** A lo anterior, es importante añadir que, en el ámbito interamericano, se reconocen expresamente como responsables las personas que actúan bajo las órdenes del Estado, considerándolas como autores materiales o cómplices. De este modo, podemos concluir que la Convención Interamericana contra la Tortura abarca también los supuestos de actuación de los grupos paramilitares en calidad de responsables penales o cómplices.

En relación con el tema de la presente tesis doctoral, el primer elemento del crimen de desaparición forzada es la detención ilegal o el secuestro de la víctima por agentes estatales o por personas que actúan bajo la aquiescencia del Estado.

---

<sup>117</sup> BUENO, Gonzalo (2003). *El concepto de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional de derechos humanos*. [en línea:], pág.619.

Una vez producida la detención ilegal o secuestro y la consecuente desaparición forzada de la víctima, sus familiares o allegados entran en un proceso de dolor, es decir, comienza para ellos una angustia o un estrés emocional. Tras la lectura de varias sentencias de diferentes órganos judiciales y cuasi-judiciales, el ejemplo más común es la detención ilegal de la víctima por agentes estatales (o personas que pertenecen a grupos paramilitares y actúan con el apoyo de la autoridad estatal), tras entrar en su domicilio personal. La detención ilegal, en muchas ocasiones, se produce delante de sus familiares y va acompañada por insultos, amenazas y violencia tanto hacia la persona detenida como hacia sus familiares.

Cuando lo anterior sucede, los familiares preguntan por el motivo de la detención y a dónde llevan a su ser querido. La negativa a revelar la razón de la detención y la suerte de la persona detenida constituye otro elemento del crimen de desaparición forzada y es lo que realmente origina el inicio de una situación de estrés y de angustia emocional para los allegados de la persona detenida.

Por tanto, podemos concluir que, en este primer momento de detención ilegal, los familiares entran en un proceso de estrés emocional que puede ser caracterizado como un trato inhumano o degradante o incluso un tipo de tortura. No obstante, la angustia emocional sufrida por los allegados del detenido que posteriormente desaparecerá o será ejecutado no termina en este primer momento, sino que se trata de una situación continua y prolongada, puesto que es entonces cuando comienza una lucha para recuperar a su ser querido.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario analizar una serie de casos tanto del ámbito universal como del ámbito europeo e interamericano, con el fin de establecer que la angustia emocional ocasionada a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y/o de ejecuciones extrajudiciales constituye una verdadera vulneración del derecho a la prohibición de tortura y otros tratos degradantes e/o inhumanos, y que, por tanto, dichos familiares han de ser considerados como víctimas de tortura.

## 2. ÁMBITO UNIVERSAL

En el ámbito universal, como se ha explicado anteriormente, el derecho a la prohibición de tortura y de otros tratos inhumanos o degradantes está regulada en el artículo 7 del PIDCP<sup>118</sup> y también está prevista por la Convención Internacional contra la Tortura.

En el presente Capítulo se examinarán diversas decisiones de distintos órganos cuasi-judiciales del ámbito universal, relacionadas con el crimen de desaparición forzada y la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, cuando los familiares son considerados víctimas.

### 2.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH)

El Comité DH es el órgano supervisor del cumplimiento del PIDCP y “hoy en día se ha convertido en una suerte de tribunal universal de derechos humanos. Está integrado por 18 miembros y fue creado en virtud del artículo 28 del PIDCP [...] El Comité DH sesiona generalmente tres veces al año, transmitiendo un informe general sobre sus trabajos a la AG de la ONU”<sup>119</sup>.

Una de las labores más importantes del Comité DH, según el artículo 41 del *Primer Protocolo Facultativo* del PIDCP, consiste en examinar las denuncias individuales de vulneración de los derechos establecidos en el PIDCP cometidos por los Estados Partes de dicho Protocolo, y pronunciarse a través de sus comunicaciones.

En adelante, se examinarán denuncias relacionadas con la vulneración del derecho establecido en el artículo 7 del PIDCP en lo que respecta a los familiares de los desaparecidos y de ejecutados extrajudicialmente.

---

<sup>118</sup> PIDCP (1966). Art.7.

<sup>119</sup> CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ, J. *La actividad cuasi-judicial del Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité contra las Desapariciones Forzadas: alcance y limitaciones*. En: OLÁSOLO ALONSO, H. BUITRAGO REY, N. E., BONILLA TOVAR, V. y CANOSA CANTOR, J. (coords.): *Alcance y Limitaciones de la Justicia Internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, ISBN:978-84-9190-784-8, pp. 164-165 [en línea:].

Disponible en: <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/2ab24baa-ab3c-48ef-9521-ad8eb9aba6b4/content>

Uno de los primeros casos examinados por el Comité DH fue el caso *Elena Quinteros c. Uruguay*<sup>120</sup>, relativo a su desaparición de 1976. La madre de la víctima denunció la desaparición de su hija ante el Comité DH y, entre otros, alegó la vulneración del artículo 7 del PIDCP en relación con ella misma, por “la tortura psicológica sufrida por no saber nada de su hija”.<sup>121</sup>

El Comité DH, en su decisión, estableció que “respecto a las violaciones alegadas por la autora respecto a ella misma, el Comité observa que, la declaración de la autora, que ella estaba en Uruguay en el momento del incidente relacionado con su hija, no se contradijo por el Estado parte. El Comité entiende la angustia y el estrés causados a la madre por la desaparición de su hija y por la continua incerteza sobre su suerte y su paradero. La autora tiene el derecho a saber lo que sucedió a su hija. Por todo lo anterior, ella es también víctima de la vulneración del artículo 7 del PIDCP en particular por lo que ha sufrido por su hija”.<sup>122</sup>

El caso de *Elena Quinteros c. Uruguay* es emblemático, puesto que, por primera vez, en el ámbito universal, un familiar es reconocido como víctima de tortura por angustia emocional derivada de la desaparición forzada de su ser querido y de la incertidumbre sobre lo sucedido.

Tras el reconocimiento de la angustia emocional sufrida por la madre de la víctima como consecuencia de la desaparición de esta última, el Comité DH mantuvo la misma postura en diferentes casos.

---

<sup>120</sup> Comunicación Individual N°107/1981 del Comité de Derechos Humanos, caso *Elena Quinteros c. Uruguay*, dictamen de 21 de julio de 1983.

Disponible en: [http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/1983.07.21\\_No107.1981\\_Maria-del-Carmen-Almeida-de-Quinteros-v.-Uruguay\\_ADMISIBLE\\_VIOLACI%C3%93N.pdf](http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/1983.07.21_No107.1981_Maria-del-Carmen-Almeida-de-Quinteros-v.-Uruguay_ADMISIBLE_VIOLACI%C3%93N.pdf)

<sup>121</sup> Ibid. párr. 1.1-1.9.

<sup>122</sup> Ibid. párr. 14 “With regard to the violations alleged by the author on her own behalf, the Committee notes that, the statement of the author that she was in Uruguay at the time of the incident regarding her daughter, was not contradicted by the State party. The Committee understands the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts. The author has the right to know what has happened to her daughter. In these respects, she too is a victim of the violations of the Covenant suffered by her daughter in particular, of article 7”.

En el caso *Tharu et al. c. Nepal*<sup>123</sup>, miembros del ejército de Nepal entraron en los domicilios de la familia *Tharu* y detuvieron ocho miembros de dicha familia por la fuerza y contra su voluntad, amenazando con matar a los denunciantes y a otros parientes<sup>124</sup>.

“Los denunciantes afirman que miembros del Ejército Real de Nepal mantuvieron detenidos arbitrariamente a sus ocho familiares” y que, a pesar de “los esfuerzos de los autores que denunciaron sin demora la reclusión de sus familiares, [estos] siguen sin conocerse su suerte y su paradero” puesto que las autoridades “negaron que los familiares de los autores hubieran sido privados de libertad”<sup>125</sup>. “Los denunciantes no han vuelto a ver a sus ocho familiares y no se ha facilitado ninguna información pertinente sobre su suerte y su paradero”<sup>126</sup>.

El Comité DH, al examinar el asunto, estableció que “aunque en ninguno de los artículos del Pacto se utiliza expresamente el término “desaparición forzada” esta constituye una serie única e integrada de actos que representa una vulneración continuada de varios de los derechos reconocidos en ese [Pacto]”<sup>127</sup>.

Respecto a la vulneración del artículo 7 del PIDCP en relación con los familiares de los desaparecidos, el Comité DH tomó nota “asimismo de la angustia y el sufrimiento que causó a los autores la desaparición forzada de sus familiares. En particular, los autores y sus familias nunca han recibido explicaciones suficientes sobre las circunstancias en que se produjo su presunta muerte, y tampoco se les han entregado sus restos. No habiendo dado el Estado Parte una explicación satisfactoria, el Comité considera que estos hechos ponen de manifiesto una infracción del artículo 7 del Pacto respecto de los autores”<sup>128</sup>.

---

<sup>123</sup> Comunicación Individual N°2038/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Tharu et al. c. Nepal*, CCPR/C/114/D/2038/2011, dictamen de 3 de julio de 2015.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=yLjvLcgGfs0M5lQpfBjhwirGwr9i19VpYLTmpOf04Eil1Fu9IQOdW2N%2Bq8TNTY%2FGOVfiw4ulemxW2VLhmk3Ny4cxi02sut1o8SbBLhBYxs%3D>

<sup>124</sup> Ibid. párr. 2.1-2.2.

<sup>125</sup> Ibid. párr. 3.2.

<sup>126</sup> Ibid. párr. 2.5.

<sup>127</sup> Ibid. párr. 10.4.

<sup>128</sup> Ibid. párr. 10.7.

En el caso *Mandić c. Bosnia y Herzegovina*<sup>129</sup>, que trata de la desaparición del padre del denunciante, este alegó la vulneración del artículo 7 PIDCP en su propia persona, puesto que, “desde 1992 [...] ha sufrido tensiones psicológicas profundas y graves debido a la incertidumbre sobre la suerte y el paradero de [su padre]. El largo tiempo transcurrido y la indiferencia oficial hacia la ansiedad del autor le han provocado una frustración y una humillación profundas. No ha podido encontrar los restos mortales de su padre, ni llorarlo y enterrarlo de acuerdo con sus creencias y costumbres religiosas”<sup>130</sup>.

Además de lo anterior, el denunciante sostuvo “que sufre tensiones mentales y angustia grave provocadas por la desaparición forzada de su padre y la continua falta de información sobre la causa y las circunstancias de esos atentados contra los derechos humanos, así como sobre la marcha y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades [...]. Asimismo, el autor alega que su vida familiar se ha visto trastornada a consecuencia de la desaparición forzada de su padre [...]”<sup>131</sup>.

El Comité DH, en sus conclusiones, estableció que “esas circunstancias de revictimización, unidas a la falta de información sobre la suerte y el paradero del Sr. *Mandić*, equivalen a un trato inhumano y degradante que atenta contra el artículo 7 [del PIDCP]”<sup>132</sup>.

En la misma línea, en el caso *Boucherf c. Argelia*<sup>133</sup>, el Comité DH consideró que “la congoja y el estrés que ocasionaron a la autora la desaparición de su hijo y la permanente incertidumbre acerca de su suerte y paradero [...] ponen de manifiesto que se ha violado el artículo 7 del PIDCP por lo que respecta a la propia autora”<sup>134</sup>.

---

<sup>129</sup> Comunicación Individual N°2064/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Mandić c. Bosnia y Herzegovina*, CCPR/C/115/D/2064/2011, dictamen de 5 de noviembre de 2015.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=A3m7tsdw831wDZuaLOIR%2F6218w%2Bh%2BOYuuvsK5wM1MRodgNWkZlZW%2FKrc9FJPB8B2%2FYx%2F1I%2FBV5llogskkkJfCm18E CXhuTFCoYe3G31phKs%3D>

<sup>130</sup> Ibid. párr. 2.14.

<sup>131</sup> Ibid. párr. 3.4.

<sup>132</sup> Ibid. párr. 8.5.

<sup>133</sup> Comunicación Individual N°1196/2003 del Comité de Derechos Humanos, caso *Boucherf c. Argelia*, CCPR/C/86/D/1196/2003, dictamen de 19 de julio de 2013.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/86/D/1196/2003>

<sup>134</sup> Ibid. párr.9.7.

En el caso *Louise Bousroual c. Argelia*<sup>135</sup>, el Comité DH reconoció que “aunque la autora no lo ha invocado específicamente, la comunicación parece plantear cuestiones enunciadas en el artículo 7 del Pacto en relación con la autora y su marido” concluyendo que “la angustia y el estrés causados a la autora por la desaparición de su marido y por la continua incertidumbre sobre su suerte y paradero [...] ponen de manifiesto una violación del artículo 7 del Pacto en relación con el marido de la autora y con la propia autora”<sup>136</sup>.

Respecto al crimen de ejecución extrajudicial, el Comité DH en el caso *Sankara c. Burkina Faso*<sup>137</sup>, señaló que “la angustia y presión psicológica de la autora y sus hijos, familia de un hombre al que se dio muerte en controvertidas circunstancias, han sufrido y siguen sufriendo al no conocer aún las circunstancias que rodearon el fallecimiento [de la víctima], ni el lugar exacto donde se enterró oficialmente su cadáver. La familia tiene derecho a conocer las circunstancias de la muerte [...] y la negativa a abrir una investigación sobre la muerte [de la víctima], la falta de reconocimiento oficial del lugar de su sepultura y la no rectificación de su certificado de defunción constituyen un trato inhumano infligido”<sup>138</sup> a la esposa y a los hijos de la víctima.

En el caso *Khalilova c. Tayikistán*<sup>139</sup> que trata la ejecución extrajudicial del hijo de la autora, el Comité DH concluyó que “entiende la angustia permanente y el estrés psicológico que, como madre del condenado, ha sufrido la autora debido a la incertidumbre persistente sobre las circunstancias que condujeron a su ejecución y sobre la ubicación de su sepultura. El secreto en torno a la fecha de la ejecución y el lugar del entierro tiene por efecto intimidar o castigar a las familias dejándolas deliberadamente en

---

<sup>135</sup> Comunicación Individual N°992/2001 del Comité de Derechos Humanos, caso *Louise Bousroual c. Argelia*, CCPR/C/86/D/992/2001, dictamen de 10 de agosto de 1994.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/86/D/992/2001>

<sup>136</sup> Ibid. párr.9.8.

<sup>137</sup> Comunicación Individual N°992/2001 del Comité de Derechos Humanos, caso *Sankara c. Burkina Faso*, CCPR/C/86/D/1159/2003, dictamen de 11 de abril de 2006.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=5Vq4jWWkDmh8GHw3Ptv7ci6BqdD1NEmUzRT0lhVcwBL9xa8b%2bKncigkX2bBeK%2ft2y%2f0y9F5gaDw2i8BCp2XDJTINwuDKuSo%2bhTjdSMw32QI%3d>

<sup>138</sup> Ibid. párr.9.2.

<sup>139</sup> Comunicación Individual N°973/2001 del Comité de Derechos Humanos, caso *Khalilova c. Tayikistán*, CCPR/C/83/D/973/2001, dictamen de 30 de marzo de 2005.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=cYBqY8NgN%2BOyUgGTrdkgsIZ5ybmz57LXxOwG8GcLPLii8He%2FGcyuMXKf%2BM2ynmryoXj%2FGOafjB0izmi7%2F5doqimpZt6Lb0ZO4KCDpZo9%2Fkc%3D>

un estado de incertidumbre y aflicción mental. [...] El hecho de que las autoridades no informaran inicialmente a la autora de la ejecución de su hijo equivale haberla tratado de manera inhumana”<sup>140</sup>.

Los casos analizados anteriormente son algunos de los muchos examinados por el Comité DH que demuestran el reconocimiento expreso y directo de la prohibición de la tortura u otros tratos degradantes en relación con los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas. El Comité DH atribuye la vulneración de la prohibición de la tortura a la incertidumbre constante de los familiares de no conocer la suerte o el paradero de su ser querido, de la falta de información por parte del Estado, de la denegación de revelar el lugar o la fecha de la sepultura, así como de la falta de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos.

## **2.2. Comité contra la Desaparición Forzada (CDF)**

Otro órgano cuasi-judicial y de especial interés para la presente tesis es el Comité contra la Desaparición Forzada (en adelante, el CDF). Se trata de un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional DF por sus Estados Partes<sup>141</sup>. Entre sus labores específicas se encuentra recibir y examinar las denuncias individuales presentadas por personas que alegan la vulneración de sus derechos previstos en la Convención Internacional DF.

La decisión más relevante y concluyente del CDF ha sido la del caso *Yrusta c. Argentina*<sup>142</sup>. Dicho caso es diferente de los demás casos tradicionales de desapariciones forzadas durante conflictos armados o dictaduras, puesto que se trata de un caso en el que, en principio, la detención fue legal.

La denuncia fue presentada ante el CDF por las hermanas de la víctima. En 2005, el Sr. Yrusta fue condenado a 8 años de prisión por haber cometido un robo calificado por empleo de arma de fuego. Fue detenido y encarcelado.

---

<sup>140</sup> Comité DH (2005). Caso *Khalilova c. Tayikistán*, CCPR/C/83/D/973/2001, párr.7.7.

<sup>141</sup> Comité contra la desaparición forzada de la ONU (en adelante, CDF). Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ced/introduction-committee-enforced-disappearances>

<sup>142</sup> Comunicación Individual N°1/2013 del Comité contra la Desaparición Forzada (en adelante, CDF), caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/10/D/1/2013, dictamen de 11 de marzo de 2016. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/10/D/1/2013>



Sin embargo, con posterioridad, la víctima fue sometida a diferentes tipos de tortura (aislamiento, asfixia) y, tras denunciar su situación, fue incomunicado de su familia hasta que, en 2013, 10 meses antes de la libertad definitiva de la víctima, los servicios penitenciarios informaron a la familia de que el Sr. *Yrusta* se había suicidado. La autopsia demostró que la muerte se produjo por asfixia. No obstante, cuando el cadáver fue entregado a los familiares, presentaba heridas, hinchamientos, hematomas y cortes, pero la zona del cuello no mostraba evidencias de ahorcamiento, por lo que las autoras y hermanas de la víctima no confiaban en la versión oficial<sup>143</sup>.

Las hermanas de la víctima denunciaron la muerte sospechosa de su hermano ante el CDF. Lo interesante en el presente caso, es que el Estado de Argentina cuestionó la participación de las hermanas de la víctima como querellantes. En particular, señaló que “el Estado concluye que la participación de las presuntas víctimas en la investigación judicial relacionada con las causas de la muerte de su hermano [...] se ha desarrollado en torno a los procedimientos relacionados con su solicitud de constitución de parte querellante [...]”<sup>144</sup> negándoles, por tanto, su condición de víctimas como consecuencia de la desaparición y muerte de su hermano.

Las autoras por su parte resaltaron que “en más de un año y medio, se interpusieron tres recursos de apelación y un recurso de queja de apelación denegada sobre la constitución de querellante de los familiares del Sr. *Yrusta*, que ha sido resuelto negativamente. Consideraron que los recursos de los que disponían no eran efectivos y excedían todos los plazos razonables y que fueron sometidas a una revictimización constante por quienes deberían garantizarles el acceso a sus derechos”<sup>145</sup>.

El CDF, en sus conclusiones, afirmó que “por lo que se refiere a las alegaciones de las autoras según las cuales no tuvieron la posibilidad de participar activamente en la investigación del caso de su hermano, incluyendo su desaparición forzada, en razón del no reconocimiento de su condición de querellante, el Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 24 de la Convención, se entiende por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como

---

<sup>143</sup> CDF (2016). Caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/10/D/1/2013 párrs. 2.1-3.7.

<sup>144</sup> Ibid. párr. 6.7.

<sup>145</sup> Ibid. párr. 7.4.

consecuencia de una desaparición forzada. El Comité observa que el Estado Parte no presenta argumentos que permitan concluir que las hermanas del Sr. *Yrusta* no entran dentro de esa categoría. Más bien, el Comité considera que la angustia y el sufrimiento causados a las autoras por la falta de información permitiendo el esclarecimiento de lo ocurrido a su hermano está agravado por el no reconocimiento, de hecho, de su estatus de víctima, el cual se convierte en un factor de revictimización incompatible con los principios de la Convención”<sup>146</sup>.

La decisión anteriormente analizada demuestra que la prohibición de tortura de los familiares está estrechamente relacionada con su derecho a la investigación, a la información y a la verdad como elementos sustanciales del correcto ejercicio de un recurso efectivo.

### 2.3. Comité contra la Tortura

El Comité contra la Tortura “fue creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura, Tratado internacional que entró en vigor el 26 de junio de 1987. Su primer periodo de sesiones se remonta al abril de 1988. Entre otras funciones, el Comité contra la Tortura tiene competencia para conocer de comunicaciones individuales en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura”<sup>147</sup>.

Uno de los casos examinados por el Comité contra la Tortura fue el caso ***Guerrero Lárez c. Venezuela***<sup>148</sup>. Aunque la detención de la víctima inicialmente fue legal, posteriormente el padre de la víctima recibió una llamada telefónica anónima informándole de que su hijo había sido asesinado dentro del centro penitenciario<sup>149</sup>.

Tras dirigirse a las autoridades penitenciarias para obtener información y ver a su hijo, sin éxito, el padre denunció los hechos ante el cuerpo policial correspondiente<sup>150</sup>.

---

<sup>146</sup> CDF (2016). Caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/10/D/1/2013 párr. 10.8.

<sup>147</sup> CHINCHÓN ALVAREZ, J., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. *La actividad cuasi-judicial del Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité contra las Desapariciones Forzadas: alcance y limitaciones*, [en línea:], pág. 172.

<sup>148</sup> Comunicación Individual N°456/2011 del Comité contra la Tortura, caso *Guerrero Lárez c. Venezuela*, CAT/C/54/D/456/2011, dictamen de 15 de mayo de 2015.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CAT/C/54/D/456/2011>

<sup>149</sup> Ibid. párrs. 2.1-2.2.

<sup>150</sup> Ibid. párr. 2.3.

Tras numerosas denuncias presentadas tanto por el padre como por la esposa de la víctima, ambos familiares decidieron presentar una queja ante el Comité contra la Tortura alegando, entre otros, la vulneración del artículo 2 y 14 de la Convención contra la Tortura. Es decir, sostenían que, por una parte, las autoridades no tomaron medida alguna para garantizar la integridad física de la víctima que fue sometida a torturas por parte de otros detenidos, ni evitaron su desaparición; y, por otra parte, que el Estado no cumplió con la obligación de ofrecer reparación a los familiares.

El Comité contra la Tortura, tras examinar el caso, estableció que “la indiferencia de las autoridades frente a la denuncia de los autores y la ausencia de información sobre la situación o el paradero de [la víctima] han ocasionado sufrimientos adicionales a los autores, quienes hasta la fecha [de la comunicación] desconocen si su familiar se encuentra con vida o no”<sup>151</sup>.

Por último, el Comité contra la Tortura dio un paso más allá y reconoció que “la desaparición forzada del Sr. *Guerrero Lárez* ha causado angustia y sufrimiento a los autores, y que las autoridades fueron indiferentes a sus esfuerzos para esclarecer la suerte y el paradero del Sr. *Guerrero Lárez*. Los autores nunca han recibido una explicación adecuada sobre las circunstancias en que se produjo su presunta muerte o fuga y tampoco se les entregó el cadáver. A falta de una explicación satisfactoria del Estado parte, el Comité considera que los hechos ponen de manifiesto una violación del artículo 16 de la Convención en relación con los autores”<sup>152</sup>.

## **2.4. Relator Especial sobre la Tortura**

La CDH de la ONU, mediante la resolución 1985/33, decidió nombrar a un Relator Especial, para que examinara las cuestiones de tortura. Desde 1985, el Relator Especial sobre la Tortura es encargado de transmitir llamamientos urgentes a los Estados – independientemente de que hayan ratificado o no la Convención Internacional contra la Tortura – en relación con las personas que al parecer corren riesgo de ser sometidas a torturas, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos. Además, realiza misiones de investigación mediante visitas a los países y por

---

<sup>151</sup> Comité contra la Tortura (2015). Caso *Guerrero Lárez c. Venezuela*, CAT/C/54/D/456/2011, párr. 3.5.

<sup>152</sup> Ibid. párr. 6.10.

último presenta al Consejo de Derechos Humanos y a la AG informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo<sup>153</sup>.

En relación con la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, en marzo de 2020, el Relator Especial sobre la Tortura presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe relacionado con la tortura psicológica.

En dicho informe, el Relator Especial sobre la Tortura señaló que “se reconoce que la **prohibición universal de la tortura es de carácter absoluto, inderogable e imperativa** y se ha reafirmado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, de derecho humanitario y de derecho penal”<sup>154</sup>. Además, sostuvo que la tortura psicológica “en el marco del derecho de los derechos humanos [...] incluye todos los métodos, técnicas y circunstancias que estén destinados o concebidos para infligir deliberadamente dolores o sufrimientos mentales graves sin utilizar el conducto o el efecto de dolores o sufrimientos físicos graves. Asimismo, a juicio del Relator Especial, debería interpretarse que la “tortura física” incluye todos los métodos, técnicas y entornos destinados o concebidos para infligir de manera intencionada dolores o sufrimientos físicos graves, independientemente de que se inflijan al mismo tiempo dolores o sufrimientos mentales”<sup>155</sup>.

En relación con el tema que nos ocupa, en su informe A/59/324 de 2004 presentado ante la AG, el Relator Especial sobre la Tortura afirmó que “la tortura que sufre una persona afecta a toda su familia y a su comunidad. Informar a los familiares —a veces de forma intencional, para presionarles o castigarles— acerca de las condiciones de detención o el trato al que está sometido un detenido también se pueden considerar una forma de malos tratos. La angustia se agudiza cuando no se comunica a la familia de la situación y el paradero de la víctima. A ese respecto, el Relator Especial quisiera recordar a la AG que el Comité DH ha estimado que la práctica de las desapariciones puede considerarse una forma de tortura tanto para la víctima como para sus familiares [...]. Además, cuando se

---

<sup>153</sup> Relator Especial sobre la Tortura de la ONU. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-torture>

<sup>154</sup> Informe del Relator Especial sobre la Tortura al Consejo de Derechos Humanos. *El concepto de la tortura psicológica*. 43er Periodo de sesiones. A/HRC/43/49, de 20 de marzo de 2020, párr.11. Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/43/49>

<sup>155</sup> Ibid. párr.19.

ha torturado a una persona por sus actividades políticas o porque se sospecha que ha cometido un delito, la familia de la víctima también puede tener que hacer frente al ostracismo y la discriminación social”<sup>156</sup>.

“La tortura también puede tener repercusiones para la comunidad local y, a mayor escala, para toda la sociedad, especialmente cuando su práctica está muy extendida o es sistemática. [...] En algunos casos, lo que se busca en la tortura es aterrorizar a la población, una estrategia habitual en los regímenes represivos”. En este punto el Relator Especial sobre la Tortura quiso referirse al caso *Akayesu* en que se ha empleado la violación sistemática a modo de tortura para aterrorizar y humillar a determinados grupos étnicos. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda en su sentencia dictaminó que “la violencia sexual fue parte integrante del proceso de destrucción que tuvo por objetivo específico a las mujeres tutsi y que contribuyó específicamente a su destrucción y a la destrucción del grupo tutsi en su conjunto. El fenómeno de la tortura está rodeado a menudo de un muro de silencio entre la población y, en algunos casos, incluso entre los propios supervivientes de las torturas, lo que puede crear o reforzar un sentimiento de soledad e incompreensión. Los efectos de la tortura incluso pueden llegar a sentirse a veces en las generaciones futuras”<sup>157</sup>.

Por último, cabe destacar que el Relator Especial sobre la Tortura reconoce que los niños de los familiares próximos que fueron torturados también son víctimas. En particular, “la tortura también afecta considerablemente a los niños que han presenciado actos de tortura o cuyos padres u otros familiares próximos han sido torturados. Es probable que los hijos de supervivientes de la tortura tengan que afrontar problemas originados por los trastornos de conducta postraumáticos de sus padres. La percepción de los padres como figuras entrañables y protectoras se altera. En estas circunstancias puede ocurrir que uno de los niños asuma el papel del adulto, ocupándose de los hermanos menores y protegiendo a la madre. Este comportamiento puede limitar su participación en las actividades propias de

---

<sup>156</sup> Informe del Relator Especial sobre la Tortura a la Asamblea General. *La cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. Quincuagésimo noveno período de sesiones, A/59/324, de 1 de septiembre de 2004, párr.51.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/59/324>

<sup>157</sup>Ibid. párr.52.

su edad, como por ejemplo jugar, y no ve satisfecha su propia necesidad de apoyo y contacto con un adulto de confianza”<sup>158</sup>.

Tras la lectura y el análisis jurisprudencial de los casos anteriores, se observa que los cuatro órganos cuasi-judiciales mantienen una postura abierta respecto al reconocimiento de los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas como víctimas de tortura y otros tratos inhumanos.

En especial, el Comité DH no solo reconoce que los familiares de las víctimas también son víctimas de tratos inhumanos y degradantes, sino establece expresamente que el reconocimiento del estatus de la víctima a los familiares emana del acto ilegal de desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial de la víctima (caso *Mandić c. Bosnia Herzegovina*), la falta de información por parte de las autoridades (caso *Tharu et al. c. Nepal*) incluso la no restitución de los restos mortales de la persona ejecutada a sus familiares (caso *Sankara c. Burkina Faso*). Todo lo anterior, según el Comité DH, constituye una vulneración de la prohibición de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos de los derechos de los familiares de conocer la verdad, de recuperar el cuerpo de su ser querido y, sobre todo, a no tener que sufrir por la desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial de su ser querido.

En cuanto al CDF y al Comité contra la Tortura, ambos mantienen la postura abierta del Comité DH, y los casos examinados demuestran que pueden darse situaciones en las que la detención fuera legal en un inicio, pero que, no obstante, puede derivar en un crimen de desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial. En esos casos, los familiares de las víctimas resultan víctimas de tratos inhumanos tanto a consecuencia de la desaparición forzada de su ser querido como de la indiferencia de las autoridades de investigar y revelar la verdad.

Por último, el Relator Especial sobre la Tortura adopta una postura aún más amplia: establece una definición precisa del concepto de la tortura psicológica y reconoce que los familiares de las víctimas de tortura y otros tratos inhumanos también deben considerarse

---

<sup>158</sup> Informe del Relator Especial sobre la Tortura (2004). *La cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. A/59/324, párr.54.

víctimas. Además, enfatiza que estos efectos no se limitan a los individuos directamente afectados, sino que pueden tener repercusiones incluso para la sociedad en su conjunto.

A continuación, se examinarán diferentes casos del ámbito europeo e interamericano con el fin de descubrir cuál es la postura de los órganos judiciales respecto al reconocimiento de los familiares de los desaparecidos y/o ejecutados como víctimas de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos.

### 3. ÁMBITO REGIONAL

En el ámbito regional nos encontramos con la jurisprudencia de tres órganos distintos de especial importancia respecto al tema que se aborda en la presente tesis doctoral, es decir: el TEDH, la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (en adelante, la CDHByH) y por supuesto la Corte IDH.

#### 3.1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

La labor del TEDH respecto al reconocimiento de la prohibición de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos ha sido muy relevante en relación con las víctimas de desapariciones forzadas. A continuación, se examinarán en detalle los casos emblemáticos que reconocen a los familiares de los desaparecidos y ejecutados como víctimas de torturas y tratos crueles en la aplicación del artículo 3 del CEDH.

Una de las primeras sentencias relacionadas con el crimen de desaparición forzada fue el caso *Kurt c. Turquía*<sup>159</sup>. La madre de la víctima desaparecida, en su intento de esclarecer los hechos y el paradero de su hijo, fue amenazada por las instituciones turcas. En su denuncia ante el TEDH, alegó, entre otros, la vulneración del artículo 3 del CEDH en lo que respecta a ella misma. En particular, “la solicitante alegó que ella misma fue víctima

---

<sup>159</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso *Kurt c. Turquía*, demanda N° 24276/94, de 25 de mayo de 1998.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Kurt%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58198%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Kurt%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58198%22]})

de tratos inhumanos y degradantes como consecuencia de la desaparición de su hijo por las autoridades”<sup>160</sup>.

El TEDH estableció que los malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de severidad para la aplicación del artículo 3 del CEDH (caso *Cruz Varas y otros c. Suecia*<sup>161</sup>). Sin embargo, el Tribunal reconoció que la demandante fue víctima de tratos inhumanos en virtud del artículo 3 del CEDH puesto que, en primer lugar, aun cuando ella fue testigo ocular de la detención ilegal de su hijo, el Ministerio Fiscal insistía en que su hijo había sido secuestrado por miembros del PKK, ignorando sus peticiones. En segundo lugar, el TEDH reconoció que dicha situación le produjo a la demandante una angustia emocional durante periodo prolongado, dado que en todo ese tiempo no tenía absolutamente ninguna información respecto a la suerte de su hijo<sup>162</sup>.

El TEDH concluyó que el hecho de que la denunciante fuera la madre de la víctima significaba que ella debía ser considerada víctima por las autoridades turcas por el estrés y la angustia sufridos<sup>163</sup>. El caso *Kurt c. Turquía* es uno de los primeros casos en los que el TEDH comienza a reconocer a los familiares como víctimas de torturas debido a la desaparición y/o ejecución de su ser querido.

---

<sup>160</sup> TEDH (1998). Caso *Kurt c. Turquía*, (Nº24276/94), párr.130: “The applicant contended that she herself was the victim of inhuman and degrading treatment on account of her son’s disappearance at the hands of the authorities. She requested the Court to find, like the Commission, that the suffering which she has endured engages the responsibility of the respondent State under Article 3 of the Convention”.

<sup>161</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno), caso *Cruz Varas y otros c. Suecia*, demanda Nº15576/89, de 20 de marzo de 1991.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#/{%22fulltext%22:\[%22cruz%20varas%20v.%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57674%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#/{%22fulltext%22:[%22cruz%20varas%20v.%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57674%22]})

<sup>162</sup> TEDH (1998). Caso *Kurt c. Turquía*, (Nº24276/94), párr. 133: “The Court notes that ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 (see, among other authorities, the Cruz Varas and Others v. Sweden judgment of 20 March 1991, Series A no. 201, p. 31, 83). It recalls in this respect that the applicant approached the public prosecutor in the days following her son’s disappearance in the definite belief that he had been taken into custody. She had witnessed his detention in the village with her own eyes and his nonappearance since that last sighting made her fear for his safety, as shown by her petitions of 30 November and 15 December 1993 (see paragraphs 39 and 42 above). However, the public prosecutor gave no serious consideration to her complaint, preferring instead to take at face value the gendarmes’ supposition that her son had been kidnapped by the PKK. As a result, she has been left with the anguish of knowing that her son had been detained and that there is a complete absence of official information as to his subsequent fate. This anguish has endured over a prolonged period of time”.

<sup>163</sup> Ibid. párr.134: “Having regard to the circumstances described above as well as to the fact that the complainant was the mother of the victim of a human rights violation and herself the victim of the authorities’ complacency in the face of her anguish and distress, the Court finds that the respondent State is in breach of Article 3 in respect of the applicant”.



Sin embargo, posteriormente, el TEDH cambió de postura, hecho que se evidencia en el caso *Çakici c. Turquía*<sup>164</sup>, donde el denunciante fue el hermano de la persona desaparecida y alegó la vulneración del artículo 3 del CEDH en relación con él mismo. En este caso, el TEDH señaló que “el caso *Kurt* no establece, no obstante, ningún principio general de que un familiar de una persona desaparecida sea, por ello, víctima de tratos inhumanos contrarios al artículo 3 del CEDH”<sup>165</sup> mostrando así su intención de desvincular el crimen de desaparición forzada de la prohibición de torturas y tratos inhumanos y degradantes.

Según la valoración del TEDH el demandante era el hermano de la persona desaparecida (no relación de padre o madre con hijo). No estuvo presente cuando las fuerzas detuvieron a su hermano, sino vivía con su familia en otra ciudad. Respecto a su participación en la búsqueda de información, el TEDH reconoció que presentó varias peticiones, pero, fue el padre del solicitante y de la víctima quien se encargó de presentar una petición ante los juzgados. Por tanto, el solicitante no pudo ser considerado como víctima de vulneración del artículo 3 del CEDH<sup>166</sup>.

A pesar de lo anterior, la sentencia del caso *Çakici* reviste especial importancia, puesto que el TEDH, por primera vez, estableció los requisitos para que un familiar sea considerado víctima de la violación del artículo 3 del CEDH y asentó una doctrina que posteriormente se utilizaría para reconocer el estatus de víctima en los casos *Tas contra Turquía*, *Timurtas c. Turquía*, *Koku c. Turquía*, *Orhan c. Turquía* y *Varnava et al contra Turquía*.

En particular, los requisitos son los siguientes:

- 1) Proximidad del vínculo familiar (padre o madre con hijo),
- 2) Que el familiar sea testigo de los hechos,
- 3) Participación del familiar en la obtención información,

---

<sup>164</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Çakici c. Turquía*, demanda N°23657/94, de 8 de julio de 1999.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22%C3%87AKICI%20V.%20TURKEY%22\],%22itemid%22:\[%22001-58282%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%C3%87AKICI%20V.%20TURKEY%22],%22itemid%22:[%22001-58282%22]})

<sup>165</sup> Ibid. párr.98: “The Kurt case does not however establish any general principle that a family member of a “disappeared person” is thereby a victim of treatment contrary to Article 3”.

<sup>166</sup> Ibid. párr.99.

4) y, sobre todo, la actitud de las autoridades estatales<sup>167</sup>.

Parece que el TEDH impuso ciertos límites a la alegación de haber sido víctima de tratos inhumanos debido a la desaparición forzada de un familiar. Además de los límites, el TEDH otorgó peso a la actitud del Estado después de la comisión del crimen de desaparición, pasando por alto, de manera indirecta, que los familiares de las víctimas sufrían angustia emocional no solo por el hecho de desconocer la verdad sobre su ser querido, sino también por la comisión misma del delito de desaparición forzada en sí. No obstante, en cuanto al crimen de desaparición forzada, hay que reconocer que el TEDH reconoció el estatus de víctima a los familiares de la persona desaparecida sin distinguir entre víctima directa o indirecta.

En este punto, cabe destacar la opinión parcialmente disidente de la jueza *Thomassen*, a la que se adhirieron los jueces *Jungwiert* y *Fischbach*<sup>168</sup>, en el caso *Çakıcı c. Turquía*. Según la jueza *Thomassen* “la mayoría [de los miembros del TEDH] señala que, para que se declare la violación del artículo 3 del Convenio, no basta con que un familiar de una persona desaparecida experimente angustia emocional, puesto que esto puede considerarse una consecuencia inevitable para los parientes de una víctima de una grave violación de derechos humanos. En opinión de la mayoría [de los magistrados], el hecho de que un familiar sea víctima dependerá de la concurrencia de factores especiales que otorguen al sufrimiento del demandante una dimensión y un carácter distintos de esa angustia emocional”<sup>169</sup> mostrando que no estaba convencida de lo anterior.

Para ello se remitió en el caso *Kurt c. Turquía* y señaló que “el TEDH apreció una violación del artículo 3 respecto de la madre de una persona desaparecida. Es evidente que el dolor de una madre que ve cómo detienen a su hijo y luego se ve obligada a vivir en la incertidumbre sobre su paradero a causa de los actos y la negligencia de las autoridades es insoportable. Sin embargo, un hermano también puede sufrir profundamente ante la incertidumbre sobre el destino de su ser querido. En este sentido, tampoco parece convincente la referencia que hace la sentencia al hecho de que el demandante no estuviera presente cuando las fuerzas de seguridad se llevaron a su

---

<sup>167</sup> TEDH (1999). Caso *Çakıcı c. Turquía*, (Nº23657/94), párr.98.

<sup>168</sup> TEDH (1999). Opinión parcialmente disidente de la jueza *Thomassen*, a la que se adhirieron los jueces *Jungwiert* y *Fischbach* en el caso *Çakıcı c. Turquía*, (Nº23657/94), págs. 37-38.

<sup>169</sup> *Idem*.

En la misma línea, en el caso *Tas c. Turquía*<sup>171</sup>, el padre de la víctima desaparecida denunció ante el TEDH, la vulneración del artículo 3 del CEDH en relación con él mismo, es decir, afirmando ser víctima de tratos inhumanos y degradantes como consecuencia de la desaparición de su hijo, hecho que le provocó angustia emocional.

En particular, el TEDH estableció que “para que un miembro familiar sea considerado como víctima, dependerá de la existencia de factores especiales que dan a la angustia del solicitante una dimensión y un carácter distinto al estrés emocional que pueda haber sido

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Tas%20v.%20Turkey%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-58976%22%5D%7D>

causado [en general] a los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Entre los elementos relevantes se incluyen la proximidad del vínculo familiar (en este contexto, tiene un cierto peso la relación padre-hijo), las circunstancias particulares de dicha relación, el grado en que el miembro familiar fue testigo de lo ocurrido, su implicación en los intentos de obtener información relacionada con la persona desaparecida y cómo respondieron las autoridades ante estas peticiones”<sup>172</sup>.

Tras estas referencias, el TEDH señaló que “en el presente caso, el solicitante es padre de la persona desaparecida. Cuando escuchó que su hijo había sido detenido y herido, acudió inmediatamente a [la ciudad de] Cizre (donde estaba situado el hospital) y durante un mes intentó obtener noticias. [El demandante] se puso frecuentemente en contacto con el fiscal y trató de visitar a su hijo en prisión, pero le dijeron que se fuera o que volviera más tarde. Cuando, después de un mes de espera, el fiscal le anunció que su hijo había huido, el demandante manifestó sus temores de que su hijo hubiera sido asesinado mientras estaba en prisión preventiva, hecho que no condujo al fiscal iniciar investigación alguna. Habida cuenta de la indiferencia y la insensibilidad de las autoridades ante los temores del demandante y de la aguda angustia e incertidumbre que este sufrió, el Tribunal reconoce que el demandante ha sido víctima del comportamiento de las autoridades hasta el punto de constituir una vulneración del artículo 3 del CEDH”<sup>173</sup>.

Del mismo modo, en el caso *Timurtas c. Turquía*<sup>174</sup>, el padre de la víctima denunció que la desaparición de su hijo constituyó un trato inhumano y degradante respecto a él mismo. El TEDH, en su decisión “tuvo en cuenta los esfuerzos del demandante por averiguar qué

<sup>172</sup> TEDH (2000). Caso *Tas contra Turquía*, (Nº24396/94), párr.79.

173 Ibid. párr.80: “In the present case, the applicant was the father of the disappeared person. On hearing that his son had been detained and injured, he went immediately to Cizre, where he tried over a period of a month to obtain news. He called frequently on the public prosecutor and attempted to visit his son by calling at the gendarmeries at Cizre and Şirnak and was told either to go away or to come back later. When, after a month of waiting, the public prosecutor told him that his son had “escaped”, the applicant’s expressed fears that this meant his son had been killed in custody did not lead the public prosecutor to take any step to investigate. Having regard to the indifference and callousness of the authorities to the applicant’s concerns and the acute anguish and uncertainty which he has suffered as a result and continues to suffer, the Court finds that the applicant may claim to be a victim of the authorities’ conduct, to an extent which discloses a breach of Article 3 of the Convention”.

<sup>174</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Timurtas c. Turquía*, demanda N°23531/94, de 13 de junio de 2000.

Disponibile en:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Timurtas%20v.%20Turkey%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-58901%22%5D%7D>

le había ocurrido a su hijo, que reflejaban la intensidad de su relación y que pesaron más que el hecho de que este último hubiera abandonado el domicilio familiar dos años antes de su desaparición, sin que el padre hubiera tenido noticias suyas, hecho que fue invocado en la audiencia por el Gobierno turco para cuestionar que la incertidumbre constituyera un tratamiento inhumano para el demandante”<sup>175</sup>.

En el caso **Orhan c. Turquía**<sup>176</sup>, el demandante era padre y hermano de tres personas desaparecidas. En su demanda, alegó haber sido víctima de tratos inhumanos y degradantes como consecuencia de la desaparición forzada de sus familiares.

En este caso, el TEDH mencionó el caso **Kurt c. Turquía** para aclarar que el mero hecho de ser familiar de una persona desaparecida no implica automáticamente la condición de víctima a efectos del artículo 3 del CEDH. Asimismo, el TEDH confirmó la doctrina establecida en el caso **Cakici c. Turquía**, según la cual, para que un demandante sea considerado víctima de tortura, deben concurrir los siguientes requisitos: proximidad del vínculo familiar, haber presenciado los hechos, haber intentado obtener información y la forma en que las autoridades estatales respondieron a dichas solicitudes. Por último, en este caso, el demandante cumplía con los requisitos previstos por el TEDH y por tanto ha sido reconocido como víctima de prohibición de tortura por la incertidumbre sufrida durante un periodo prolongado<sup>177</sup>.

En el caso **Koku c. Turquía**<sup>178</sup> “no se reconoció que el demandante (hermano del desaparecido) fuera víctima de tratamiento inhumano o degradante, a pesar de un informe médico según el cual padecía una grave depresión que le incapacitaba para trabajar.

---

<sup>175</sup> FERNÁNDEZ, Encarnación (2018). *Nuevos retos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la jurisprudencia sobre desapariciones forzadas*, pág.221 [en línea:].

<sup>176</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Orhan c. Turquía*, demanda N°25656/94, de 18 de junio de 2002.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Orhan%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-60509%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Orhan%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-60509%22]})

<sup>177</sup> Ibid. párrs. 356-360.

<sup>178</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), caso *Koku c. Turquía*, demanda N°27305/95, de 31 de mayo de 2005.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22KOKU%20V.%20TURKEY%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-69208%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22KOKU%20V.%20TURKEY%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69208%22]})

En particular, el TEDH concluyó que el hermano de la víctima “no estuvo presente cuando secuestraron a su hermano, ya que residía en Reino Unido. Además, parece que, si bien el demandante tomó diversas medidas para llamar la atención de organizaciones internacionales – entre ellas el Parlamento Europeo y Amnistía Internacional – sobre el caso de su hermano, no asumió la mayor parte de las gestiones ante las autoridades internas de Turquía. Tampoco se han aportado elementos agravantes derivados de la respuesta de las autoridades en este caso. En consecuencia, no se aprecia ningún factor especial que justifique la existencia de una violación del artículo 3 del Convenio en relación con el propio demandante”<sup>179</sup>.

En cambio, en el caso *Luluyev y otros c. Rusia*<sup>180</sup>, se les reconoció la condición de víctimas a todos los demandantes”<sup>181</sup>. En particular, el TEDH señaló que “los hijos, el marido y los padres de la víctima forman parte de su familia inmediata y, en cierta medida, también lo hacen sus hermanos. Asimismo, aunque fue principalmente el segundo demandante quien, debido a su profesión jurídica, tuvo encuentros más frecuentes con las autoridades, otros miembros de la familia también estuvieron estrechamente implicados con la búsqueda de [la víctima]. En este sentido, es destacable que uno de sus hermanos acudiera a identificar el cadáver [de la víctima] tras el descubrimiento de la fosa común”<sup>182</sup>.

El TEDH concluyó que la dilación injustificada de las autoridades al iniciar diligencias penales en relación con el secuestro de la víctima, los numerosos intentos de su familia por instar a las autoridades a actuar y los esfuerzos que ellos mismos realizaron para buscarla, la demora injustificada de las autoridades al conceder a los demandantes la condición de víctimas, la falta de acceso al expediente y la escasa información que recibieron sobre la investigación constituyeron elementos determinantes que generaron

---

<sup>179</sup> TEDH (2005). Caso *Koku c. Turquía*, (Nº27305/95), párr. 171.

<sup>180</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Luluyev y otros c. Rusia*, demanda Nº69480/01, de 9 de noviembre de 2006.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22luluyev%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-77926%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22luluyev%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-77926%22]})

<sup>181</sup> FERNÁNDEZ, Encarnación (2018). *Nuevos retos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la jurisprudencia sobre desapariciones forzadas*, pág.222 [en línea:].

<sup>182</sup> TEDH (2006). Caso *Luluyev y otros c. Rusia*, (Nº69480/01), párr. 112.

Por último, un caso emblemático de desapariciones forzadas que fue examinado por el TEDH fue el caso *Varnava et al c. Turquía*<sup>184</sup>. Se trata de la desaparición forzada de nueve chipriotas, durante las operaciones militares turcas en Chipre del Norte, en el periodo de julio y agosto de 1974, en el contexto de la continua división del territorio de Chipre. Desde entonces y hasta 2007, solo se pudieron identificar los restos mortales de una de las nueve víctimas (del Sr. *Savvas Hadjipantelis*) que fueron exhumados de una fosa común cerca del pueblo turcochipriota Galatia. En esa misma fosa común se encontraron los cadáveres de ocho personas más, pero ninguna correspondía a las víctimas del caso *Varnava y otros*.

El TEDH, en su sentencia, estableció que “el fenómeno de las desapariciones impone un peso particular a los familiares de los desaparecidos, quienes desconocen la suerte de sus seres queridos y sufren angustia e incertidumbre. En consecuencia, la jurisprudencia del TEDH reconoció desde sus primeros días [de funcionamiento] que la situación de los familiares puede equivaler a tratos inhumanos y degradantes contrarios al artículo 3. La esencia de la violación no radica únicamente en que se haya producido una grave violación de derechos humanos de la persona desaparecida, [sino] en las reacciones y actitudes de las autoridades una vez tienen conocimiento de dicha situación [...]”<sup>185</sup>.

<sup>185</sup> Ibid. párr.200: “The phenomenon of disappearances imposes a particular burden on the relatives of missing persons who are kept in ignorance of the fate of their loved ones and suffer the anguish of uncertainty. Thus, the Court’s case-law recognized from very early on that the situation of the relatives may disclose inhuman and degrading treatment contrary to Article 3. The essence of the violation is not that there has been a serious human rights violation concerning the missing person; it lies in the authorities’ reactions and attitudes to the situation when it has been brought to their attention”.

En este punto, el TEDH reiteró lo establecido en la sentencia *Kurt c. Turquía* sobre los demás factores necesarios para que un familiar sea considerado víctima de la vulneración del artículo 3 del CEDH y concluyó que “el hallazgo de tal violación no se limita en los casos en los que el Estado fue responsable de la desaparición, sino [también] puede darse cuando la falta de respuestas por parte de las autoridades tras la petición de información de los familiares o cuando [dichas autoridades] obstaculizan a los familiares, dejándoles asumir la mayor parte de esfuerzos a fin de esclarecer los hechos. [En estos casos] puede considerarse un desprecio y una insensibilidad flagrante y continua respecto de la obligación estatal de establecer el paradero y la suerte de la persona desaparecida”<sup>186</sup>.

El TEDH concluyó que, durante las operaciones militares de 1974, los familiares de las personas desaparecidas sufrieron angustia emocional al desconocer si sus seres queridos habían sido asesinados durante el conflicto o si habían sido detenidos. A causa de la persistente división del territorio de Chipre, se enfrentaron a obstáculos considerables al buscar la verdad. “El silencio de las autoridades ante las preocupaciones reales de los familiares solo puede ser catalogado como un trato inhumano. La prolongación en el tiempo del calvario que los familiares tuvieron que vivir y la indiferencia de las autoridades ante la intensa angustia [que sufrieron los familiares] para conocer la suerte de sus seres queridos [...] cumple con el requisito de la severidad y [por tanto] se reconoce la vulneración del artículo 3 del CEDH”<sup>187</sup>.

Todos los casos anteriormente analizados constituyen sentencias emblemáticas relacionadas con las desapariciones forzadas. Aunque el CEDH no prevé ningún artículo

---

<sup>186</sup> TEDH (2009). Caso *Varnava et al c. Turquía*, (Nº16064/90-16073/90), párr. 200: “The finding of such a violation is not limited to cases where the respondent State has been held responsible for the disappearance [...] but can arise where the failure of the authorities to respond to the quest for information by the relatives or the obstacles placed in their way, leaving them to bear the brunt of the efforts to uncover any facts, may be regarded as disclosing a flagrant, continuous and callous disregard of an obligation to account for the whereabouts and fate of a missing person”.

<sup>187</sup> Ibid. párr.201-202: “The Court notes that in the fourth inter-State case the Grand Chamber found that in the context of the disappearances in 1974, where the military operation resulted in considerable loss of life, large-scale arrests and detentions and enforced separations of families, the relatives of the missing men had suffered the agony of not knowing whether their family member had been killed in the conflict or had been taken into detention and, due to the continuing division of Cyprus, had been faced with very serious obstacles in their search for information. The silence of the authorities of the respondent State in face of the real concerns of the relatives could only be categorized as inhuman treatment [...] The Court finds no basis on which it can differ from this finding in the present case. The length of time over which the ordeal of the relatives has been dragged out and the attitude of official indifference in face of their acute anxiety to know the fate of their close family members discloses a situation attaining the requisite level of severity. There has, accordingly, been a breach of Article 3 in respect of the applicants”.



específico con el crimen de la desaparición forzada y de la ejecución extrajudicial, se observa que el TEDH sí examina y enjuicia casos de desapariciones forzadas. Además, queda demostrado que los familiares de las personas desaparecidas son considerados víctimas de tratos inhumanos y degradantes. El TEDH ha considerado en repetidas ocasiones que dichos familiares sufren tratos inhumanos y degradantes al padecer una angustia emocional prolongada.

Sin embargo, parece que el TEDH no siempre mantiene la misma postura respecto al reconocimiento de los familiares como víctimas de tratos inhumanos; en algunos casos, incluso evita conectar la condición de víctima de tratos inhumanos con el crimen de desaparición forzada, intentando vincular el reconocimiento del estatus de víctima de tratos inhumanos con la conducta de las autoridades. Es decir, atribuyéndolo a la indiferencia e insensibilidad de las autoridades para informar sobre la suerte de la persona desaparecida/ejecutada o para iniciar investigaciones y no al hecho de que el Estado haya cometido crímenes de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial.

En definitiva, el TEDH mantiene una postura más bien aproximada al estándar establecido en el caso *Cakici c. Turquía* y no en el caso *Kurt c. Turquía*. “El reconocimiento de los familiares como víctimas por parte del TEDH supone sin duda un paso adelante, pero el estándar establecido en la sentencia *Çakici* sería excesivamente estrecho, puesto que permite la reparación tan solo de algunos familiares y además en función de su actuación individual (de su implicación activa en la investigación) y en función de la conducta y la reacción de las autoridades ante las indagaciones y el sufrimiento de los familiares, que son posteriores a la desaparición, en vez de reconocer que su daño deriva y es interdependiente de la violación primaria (la desaparición). [...] el reconocimiento de los familiares como víctimas [...] exige tener presentes dos aspectos: la independencia de su propio sufrimiento personal y la interdependencia del daño”<sup>188</sup>.

A mi juicio, el TEDH debería adoptar una visión más amplia en cuanto a quiénes pueden ser considerados víctimas de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. Coincido plenamente con la opinión parcialmente disidente de los jueces *Thomassen, Jungwiert* y

---

<sup>188</sup> FERNÁNDEZ, Encarnación (2018). *Nuevos retos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la jurisprudencia sobre desapariciones forzadas*, pág.222 [en línea:].

*Fischbach* al considerar que un hermano u otro miembro de la familia – por ejemplo, los abuelos – también pueden sufrir profundamente ante la incertidumbre sobre el destino de su ser querido sin que sea imprescindible presenciar el secuestro o emprender acciones de búsqueda.

¿Y qué sucede con el crimen de ejecución extrajudicial? ¿Puede un familiar alegar haber sido víctima de tratos inhumanos como consecuencia de la ejecución extrajudicial de su ser querido?

En el caso *Khadzhaliyev y otros c. Rusia*<sup>189</sup>, los demandantes invocaron la vulneración del artículo 3 del CEDH, como consecuencia del secuestro y ejecución de sus hijos y la falta del Estado de llevar a cabo una investigación adecuada y que por tanto habían sufrido un perjuicio moral.

El TEDH, en su decisión señaló que las víctimas fueron secuestradas y “sus restos fueron hallados cuatro días después. [Por tanto,] no considera que, en este caso, haya existido un periodo prolongado específico durante el cual los demandantes hubieran sufrido la incertidumbre, la angustia y el sufrimiento característicos del fenómeno de desapariciones. Sin embargo, [...] los cadáveres [de las víctimas] fueron desmembrados y decapitados. Solo se encontraron fragmentos, mientras que las partes faltantes no han aparecido hasta la fecha. Durante casi seis años, los demandantes no han podido dar sepultura a sus seres queridos de manera adecuada, lo que, en sí mismo, debe haberles causado profunda y prolongada angustia y sufrimiento. [Por tanto el TEDH] considera que, en las circunstancias específicas de este caso, el sufrimiento moral que han padecido los demandantes ha alcanzado una dimensión y un carácter distintos de la aflicción emocional que puede considerarse inevitable para los familiares de una víctima de una grave violación de los derechos humanos”<sup>190</sup> y por tanto se les ha vulnerado el derecho previsto en el artículo 3 del CEDH.

---

<sup>189</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Khadzhaliyev y otros c. Rusia*, demanda N°3013/04, de 6 de noviembre de 2008.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Khadzhaliyev%20and%20others%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-89348%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Khadzhaliyev%20and%20others%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-89348%22]})

<sup>190</sup> TEDH (2008). Caso *Khadzhaliyev y otros c. Rusia*, (N°3013/04), párr.121.

En cambio, en el caso el caso *Janowiec y otros contra Rusia*<sup>191</sup> la postura del TEDH cambió. Se trata del famoso caso del bosque Katyn, donde, durante el abril y mayo de 1940, 4.243 oficiales polacos fueron ejecutados y enterrados por los soviéticos. En 1943, los restos mortales de los ejecutados fueron exhumados y 2.730 personas fueron identificadas. Por aquel entonces, los soviéticos acusaron a los alemanes nazis de ser responsables de la ejecución de los oficiales polacos. Sin embargo, en 2010 se hicieron públicos varios documentos que demostraban que los verdaderos autores eran los soviéticos.

El caso llegó al TEDH a través de una demanda presentada por los familiares de algunas de las víctimas ejecutadas en el bosque Katyn. El TEDH decidió dividir a los demandantes en dos grupos, según el grado de proximidad y el vínculo familiar que tuvieran con las víctimas. A modo de ejemplo, reconoció que una de las demandantes, la viuda, y sus nueve hijos cumplían con el requisito de fuerte vínculo familiar, puesto que los hijos nacieron antes del 1940; sin embargo, no se podía alegar lo mismo con los hijos nacidos después del 1940, y tampoco se podía considerar que la angustia emocional del resto de demandantes, que nacieron en 1940 o con posterioridad, o que eran parientes lejanos de las víctimas de Katyn, constituía una vulneración del artículo 3 del CEDH<sup>192</sup>.

Los demandantes denunciaron que la negación continua de los hechos históricos y el ocultamiento de la información sobre la suerte de sus seres queridos, junto con las respuestas contradictorias recibidas por parte de las autoridades rusas, configuraban tratos inhumanos y degradantes y, por tanto, vulneraban el derecho previsto en el artículo 3 del CEDH respecto a ellos mismos<sup>193</sup>.

---

<sup>191</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Janowiec y otros c. Rusia*, demandas N°55508/07 y 29520/09, de 21 de octubre de 2013.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22%22CASE%20OF%20JANOWIEC%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-127684%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20JANOWIEC%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-127684%22]})

<sup>192</sup> Ibid. párr.163: “It accepted that there existed “a strong family bond” in the case of the widow and the nine children who had been born before 1940, and that that group could claim to be victims of the alleged violation of Article 3. On the other hand, the mental anguish of the other five applicants, who had been born in 1940 or later or were more distant relatives of the Katyn victims, was not such as to fall within the ambit of Article 3 of the Convention”.

<sup>193</sup> TEDH (2013). Caso *Janowiec y otros c. Rusia*, (N°55508/07 y 29520/09), párr.162: “The applicants complained that the prolonged denial of historical fact and the withholding of information about the fate of their relatives, together with the dismissive and contradictory replies by the Russian authorities to their requests for information, amounted to inhuman or degrading treatment in breach of Article 3 of the

El TEDH, en su decisión, reiteró su postura respecto a los requisitos que deberían cumplirse en caso de comisión de un crimen de desaparición forzada, pero estableció otros requisitos para la comisión del crimen de ejecución extrajudicial.

Según señaló el TEDH, en varias ocasiones se adoptó una postura más restrictiva ante situaciones en las que una persona era detenida y, después de un periodo corto de incertidumbre sobre su suerte, aparecía muerta. Para ello, aludió a una serie de casos chechenos en los que los solicitantes no habían presenciado la muerte de sus familiares, pero se enteraron cuando se descubrieron sus cuerpos; por consiguiente, el TEDH no pudo vincular la violación del artículo 3 del CEDH con la del artículo 2 (derecho a la vida) del CEDH<sup>194</sup>. Asimismo, el TEDH añadió que, si los familiares presencian la muerte de su ser querido, sí pueden ser considerados como víctimas de tratos inhumanos y degradantes.

En sus conclusiones, el TEDH no cuestionó el profundo dolor y estrés que los demandantes tuvieron que experimentar como consecuencia de la ejecución extrajudicial de sus seres queridos. Sin embargo, reiteró que “con base en los principios de legalidad, previsibilidad y equidad [...] no puede aplicarse el criterio que se aplica en los casos de desapariciones forzadas; es decir, no puede considerarse la vulneración del artículo 3 del CEDH como un derecho separado del derecho a la vida establecido en el artículo 2 del CEDH. Así, no reconoce que los demandantes sean víctimas de tratos inhumanos y degradantes, puesto que la incertidumbre sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos duró un corto plazo y, posteriormente, se informó de sus ejecuciones; además, aunque no fue posible identificar a la totalidad de las víctimas, la ejecución de estas era un hecho histórico reconocido por las autoridades soviéticas y rusas<sup>195</sup>.

---

Convention, which provides as follows: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment”.

<sup>194</sup> TEDH (2013). Caso *Janowiec y otros c. Rusia*, (Nº55508/07 y 29520/09), párr.179: “The Court adopted a restrictive approach in situations where the person was taken into custody but later found dead following a relatively short period of uncertainty as to his fate [...]. In a series of Chechen cases in which the applicants had not witnessed the killing of their relatives but had found out about their deaths only on discovery of their bodies, the Court considered that no separate finding of a violation of Article 3 was necessary, given that it had already found a violation of Article 2 of the Convention in its substantive and procedural aspects”.

<sup>195</sup> Ibid. párr. 186: “The Court does not question the profound grief and distress that the applicants have experienced because of the extrajudicial execution of their family members. However, it reiterates that it is in the interest of legal certainty, foreseeability, and equality before the law that it should not depart from its own precedents without compelling reason [...] Even though not all of the bodies have been recovered, their death was publicly acknowledged by the Soviet and Russian authorities and has become an established historical fact. The magnitude of the crime committed in 1940 by the Soviet authorities is a powerful emotional factor, yet, from a purely legal point of view, the Court cannot accept it as a compelling reason

En líneas generales, en los casos de ejecución extrajudicial, el TEDH por una parte considera que la falta de restitución de los restos mortales de las víctimas a sus familiares puede infligir sufrimiento y considerarse una vulneración de prohibición de tratos inhumanos y degradantes, por otra parte considera que, si los familiares no fueron testigos directos de la muerte y, dada la naturaleza instantánea del fallecimiento de las víctimas a manos de las autoridades, no puede configurarse una violación del artículo 3 del CEDH, sino se trata de la vulneración del derecho a la vida de la víctima previsto en el artículo 2 del CEDH<sup>196</sup>.

### **3.2. Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH)**

Tras la guerra de Bosnia, las negociaciones para la paz en Bosnia y Herzegovina comenzaron en Dayton (Ohio, EE. UU) y el 21 de noviembre de 1995 se firmó el Acuerdo de Dayton en París, con el fin de alcanzar un arreglo que pusiera fin al conflicto de la región.

Según el Anexo 6 del Acuerdo de Paz, en 1996 se creó la CDHByH, compuesta por catorce miembros con el mandato de examinar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado<sup>197</sup>.

La función principal de la CDHByH consistía en recibir demandas por la Oficina de Mediación y Ómbudsperson<sup>198</sup>, que representaba a los demandantes, o en recibir demandas de cualquier Estado parte del Anexo 6, así como de cualquier otra persona o entidad que alegara ser víctimas de violaciones por un Estado parte del Anexo.

---

for departing from its case-law on the status of the family members of “disappeared persons” as victims of a violation of Article 3 and conferring that status on the applicants, for whom the death of their relatives was a certainty”.

<sup>196</sup> TEDH (2013). Caso *Janowiec y otros c. Rusia*, (Nº55508/07 y 29520/09), párr.180: “Furthermore, in cases concerning persons who were killed by the authorities in violation of Article 2, the Court has held that the application of Article 3 is usually not extended to the relatives on account of the instantaneous nature of the incident causing the death in question [...]”.

<sup>197</sup> Annex 6 to the general framework agreement for peace in BiH, Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina. Disponible en: <https://www.ohr.int/dayton-peace-agreement/annex-6/>

<sup>198</sup> Oficina de Mediación y Ómbudsperson. Disponible en: <https://www.acnur.org/gobernanza/mediacion-y-ombudsperson>

La CDHByH solo podía conocer demandas sobre casos relacionados con los Estados Partes del Acuerdo de Dayton, si ocurrieron antes de dicho Acuerdo o continuaron ocurriendo después de su entrada en vigor del Acuerdo. La mayoría de los casos tenían que ver con violaciones del derecho internacional humanitario. No obstante, en numerosas ocasiones, la CDHByH recibió demandas relacionadas con crímenes de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

A pesar de que la CDHByH permaneció activa solo entre marzo de 1996 y diciembre de 2003, dictó una serie de sentencias de gran valor para los temas que interesan a la presente tesis doctoral.

En relación con dicho tema, la CDHByH examinó el caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*<sup>199</sup>. La Sra. *Palić*, además de denunciar la desaparición de su marido, alegó la vulneración del artículo 3 del CEDH en lo que respecta a ella misma. En concreto, sostuvo que tanto ella como sus hijos sufrían a causa de la incertidumbre sobre los restos de su marido y por desconocer la verdad sobre lo sucedido. Asimismo, afirmó que llevaban más de cinco años viviendo en agonía y que su vida personal y la de sus hijos era cada vez más difícil, puesto que sus hijos ya tenían la edad suficiente para preguntar por su padre<sup>200</sup>.

La CDHByH estableció que, según la jurisprudencia del TEDH, la esencia de la vulneración del artículo 3 [del CEDH] en relación con un miembro familiar no se conecta directamente con el hecho de la desaparición forzada, sino con la actitud de las autoridades responsables. Sin embargo “la Sala toma nota de que la Sra. *Palić* sufrió incertidumbre, dudas y miedo durante más de 5 años. A pesar de que había presentado una solicitud a la Comisión competente del Estado Parte responsable, solicitando una

---

<sup>199</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (en adelante, CDHByH), caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196, de 11 de enero de 2001.

Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/CH99\\_3196\\_Palic2.pdf](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/CH99_3196_Palic2.pdf)

<sup>200</sup> Ibid. párr. 36: “In her own right, Ms. *Palić* complains that she and her children suffer severely under the uncertainty of the whereabouts of Colonel *Palić* and asserts a violation of the right to know about the fate of one’s husband and father. Describing her personal situation, Ms. *Palić* sets forth that the respondent Party has not only degraded her husband’s life, but also her own life and the life of her children. She stresses that she and her children have lived for more than five years in agony and that it becomes more and more difficult every day as her children are now old enough to ask her questions about their father’s fate. She requests that those responsible for the disappearance are indicted before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Ms. *Palić* furthermore claims to be entitled to compensation from the Republika Srpska for the mental distress suffered”.

investigación sobre la suerte de su marido, permaneció en la angustia de saber que su marido fue detenido el 27 de julio de 1995 y no recibió ninguna información oficial sobre su paradero, [incluso después] de la entrada en vigor del Acuerdo. Ninguna acción se llevó a cabo por parte del Estado parte para solucionar estos temas”<sup>201</sup>.

Otro caso interesante es el caso *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*<sup>202</sup>, donde el solicitante se presentó ante la CDHByH denunciando la ejecución extrajudicial de su hija y de su familia.

Lo más destacable de este caso es que el Sr. *Unković* alegó que las autoridades de Bosnia y Herzegovina ocultaron la información exacta durante 7 años (desde 1992 hasta 1999) y, por tanto, alegó la vulneración del artículo 3 del CEDH en su propia persona por haber sufrido una angustia emocional derivada de desconocer la verdad sobre sus seres queridos.

La CDHByH, en su decisión, reiteró los criterios/requisitos establecidos por el TEDH, es decir, aquellos que determinan cuándo un familiar puede ser considerado como víctima a consecuencia de la desaparición o ejecución de su ser querido y añadió que “[en el presente caso] la Sala reconoce que el Estado parte responsable, tras un retraso prolongado y diversos obstáculos, llevó a cabo una investigación y persiguió con éxito los responsables del asesinato de la familia [del solicitante]...Además, durante el juicio criminal, el demandante pudo conocer finalmente la suerte de su hija y de la familia de ella, los hechos relacionados con su muerte y el lugar donde fueron enterrados. No obstante, [lo anterior] no ocurrió hasta después de 7 años de la muerte de la familia y tras las historias y las especulaciones relacionadas con los asesinatos que aparecieron en los periódicos”<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup> CDHByH (2001). Caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196, párr. 79: “The Chamber notes that *Ms. Palić* has suffered uncertainty, doubt and apprehension for more than five years. Although she has filed an application with the competent commission of the respondent Party requesting the investigation of her husband’s fate, she has been left with the anguish of knowing that her husband was detained on 27 July 1995 and that there is a complete absence of official information as to his fate after the Agreement came into force. No steps have been taken by the respondent Party to remedy these matters.”

<sup>202</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*, CH/99/2150, de 10 de enero de 2002.

Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2002.01.10\\_Unkovic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2002.01.10_Unkovic_v_BiH.htm)

<sup>203</sup> CDHByH (2002). Caso *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*, CH/99/2150, párr. 97: “In this case the Chamber recognizes that the respondent Party did, albeit after a lengthy delay and repeated procedural obstacles, conduct an investigation and pursue, to successful completion, criminal charges against the men

En este caso, la CDHByH reconoció que el Estado parte sí que llevó a cabo una investigación exitosa, pero, no obstante, no pudo omitir el retraso prolongado y las numerosas interrupciones en el curso de la investigación. De hecho, la Sala concluyó que “durante este periodo prolongado en el tiempo, el demandante, sufrió enormemente como consecuencia de desconocer la suerte de su hija y de la familia de ella, incluidos sus dos nietos y no existe justificación alguna para que ese sufrimiento haya durado tanto”<sup>204</sup>, por lo cual se reconoció al solicitante la vulneración del artículo 3 del CEDH en lo que atañe a él mismo, pero únicamente para el periodo comprendido entre 1995 (fecha de la firma del Acuerdo de Dayton) y 1999 y no para el periodo 1992-1999.

Las dos sentencias analizadas demuestran la distinta perspectiva de la CDHByH. Ambas confirman y reiteran los criterios establecidos por la jurisprudencia del TEDH. No obstante, en el caso *Advo y Esma Palić c. Republica Serba*, la Sala reconoció que la Sra. *Palić* fue víctima de tratos inhumanos y degradantes por parte del Estado, derivados de la omisión de investigar para establecer el paradero de su ser querido, así como de la falta de obtener información. En cambio, en el caso *Unković*, la Sala reconoció la vulneración del artículo 3 del CEDH por la prolongada angustia emocional que sufrió el demandante al no conocer la suerte o el paradero de su hija y de la familia de ella, y condenó al Estado a pesar de que había realizado una investigación exitosa y había encontrado los responsables de la ejecución.

### 3.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

En el ámbito interamericano, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes está establecida en el artículo 5.1 y 2<sup>205</sup> de la CADH.

---

who abducted and murdered the Golubovic family. The applicant participated in the main criminal case after his application as an injured person to the Cantonal Court in May 1999. Thus, unlike the cases cited above, here the authorities did pursue the criminal investigation, did discover the fate of the victims, and did prosecute and punish the men who committed the crime. In addition, during the course of the criminal trial, the applicant finally learned the fate of his daughter and her family, the facts surrounding their death, and their final resting place in the Orthodox Cemetery in Konjic. However, this did not occur until over seven years after the murder of the Golubović family and until after stories and speculation concerning the murder appeared in local newspapers.”

<sup>204</sup> CDHByH (2002). Caso *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*, CH/99/2150, párr.98: “Throughout this prolonged period, the applicant suffered greatly from his apprehension, distress, and sorrow over the fate of his daughter and her family, including two young grandsons of the applicant. The Chamber finds no reasonable justification for this suffering to have lasted as long as it did.”

<sup>205</sup> CADH (1978). Art.5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y Art.5.2: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.



La CADH hace referencia a “toda persona”.

¿Podemos incluir a los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas como víctimas de tratos inhumanos sobre todo a nivel psíquico y moral como consecuencia de la comisión de los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial?

Desafortunadamente, ni la CADH como tampoco la Convención IDH hacen mención expresa a los familiares, pero teniendo en cuenta que se refiere a “toda persona”, podemos concluir que pueden ser considerados como víctimas.

La jurisprudencia de la Corte IDH se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto a si los familiares pueden ser víctimas de torturas y tratos inhumanos debido a la comisión de los crímenes de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su ser querido.

La Corte IDH, desde sus primeros casos, comenzó a valorar la cuestión de la prohibición de tortura en relación con los familiares de los desaparecidos y/o ejecutados en calidad de víctimas.

En el caso *Blake c. Guatemala*<sup>206</sup>, que trata sobre la desaparición y ejecución extrajudicial de un periodista estadounidense junto con su compañero fotógrafo, los familiares de las víctimas nunca dejaron de buscar los restos de sus seres queridos.

Respecto a la vulneración del artículo 5 de la CADH, la Corte IDH estableció en su sentencia que “durante la audiencia pública celebrada [...] [el hermano de la víctima] manifestó que desde que desapareció su hermano ha tenido una fuerte depresión, enfermedad que todavía sufre, y que ha gastado gran cantidad de dinero en consultas con psiquiatras y en medicinas; agregó que todos los días de su vida constituyen una verdadera lucha y que le ha sido difícil sobrellevar la situación. En cuanto a su familia, expresó que la desaparición de su hermano alteró gravemente las vidas de todos los miembros. [...] Esta cuestión que plantea la Comisión, sólo puede ser examinada en relación con los

---

<sup>206</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), caso *Blake c. Guatemala*. Fondo. Serie C. N°36, de 4 de enero de 1998.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_36\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf)

familiares [de la víctima], ya que la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares es una consecuencia directa de su desaparición forzada. Las circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos”<sup>207</sup> y concluyó que Guatemala sí ha vulnerado el artículo 5 de la CADH respecto a los familiares de la víctima.

Otro caso que examinó la vulneración del artículo 5 de la CADH fue el caso **19 Comerciantes c. Colombia**<sup>208</sup>, donde, tras la desaparición y ejecución extrajudicial de estas personas por un grupo paramilitar, sus familiares iniciaron una búsqueda constante y prolongada sin éxito y con la continua indiferencia por parte del Estado. Dieciséis años después (hasta la fecha de la sentencia) no habían localizado ni identificado los restos de las víctimas.

La Corte IDH, en sus consideraciones, señaló que “en el presente caso ha quedado demostrado que, como consecuencia directa de la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral, causados por todas las circunstancias posteriores a la referida desaparición que se explican seguidamente”<sup>209</sup>.

“Los cuerpos de las víctimas fueron descuartizados y lanzados a un río, con el propósito de hacerlos desaparecer para que no fueran encontrados ni identificados, lo cual efectivamente sucedió [...]. Esta situación ha provocado gran dolor e incertidumbre en los familiares de las víctimas por no saber su paradero y por no poder honrar sus restos conforme a sus creencias y costumbres. Los testimonios de los familiares de las víctimas han demostrado que en este caso hubo una falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de las víctimas, lo cual provocó que los familiares de estos tuvieran que formar “comités de búsqueda” y poner sus vidas en peligro al recorrer las zonas por las que pasaron los primeros 17 comerciantes, ya que recibieron amenazas de los “paramilitares” para que dejaran de buscar a sus familiares. Al respecto, es preciso resaltar

---

<sup>207</sup> Corte IDH (1998). Caso *Blake c. Guatemala*, Serie C. N°36, párr. 113-115.

<sup>208</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *19 comerciantes c. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°109, de 5 de julio de 2004.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_109\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf)

<sup>209</sup> Ibid. párr. 113.

que cuando los [familiares y posteriores víctimas de desaparición] fueron en búsqueda de las víctimas que fueron desaparecidas el 6 de octubre de 1987, “corrieron la misma suerte” que los primeros 17 desaparecidos; es decir, fueron desaparecidos, con lo cual quedó muy claro que aquel familiar que buscara a los desaparecidos corría el peligro inminente de morir. Las anteriores situaciones generaron gran impotencia, inseguridad y angustia en los familiares de las víctimas, ya que pasaban los días sin que las autoridades realizaran una búsqueda seria de los desaparecidos, sin tener noticia de sus familiares y al mismo tiempo sin poder ir a la zona de los hechos para buscarlos pues podrían perder la vida. [...]Las consecuencias de la demora en la investigación y sanción de los civiles que participaron en las violaciones también provocó gran incertidumbre en los familiares de los 19 comerciantes, ya que la primera sentencia penal [...] casi diez años después de ocurridas las desapariciones. Durante este largo período los familiares de las víctimas recibieron diversas versiones sobre lo ocurrido, inclusive por medios de comunicación. Finalmente, los familiares de las víctimas han sentido durante más de dieciséis años la impotencia derivada de que tribunales militares incompetentes llevaron adelante la investigación y procesamiento de los miembros de la Fuerza Pública en relación con las violaciones en perjuicio de los 19 comerciantes, quedando en la impunidad la participación de los agentes estatales en las violaciones cometidas contra los 19 comerciantes”<sup>210</sup>.

La Corte IDH no solo reconoció que los familiares de los 19 comerciantes fueron víctimas de malos tratos, sino también profundizó en las razones que sustentan su condición de víctimas de vulneración de su integridad psíquica y moral. La comisión del delito de desaparición forzada, las circunstancias posteriores a la desaparición de sus seres queridos, la falta de apoyo de las autoridades en la búsqueda, la falta de información, así como la demora en la investigación constituyeron factores determinantes para que los familiares fueran considerados víctimas a los efectos del artículo 5 CADH.

En la misma línea, en el caso de *los Hermanos Gómez Paquiyari c. Perú*<sup>211</sup>, la Corte IDH señaló que los familiares de las víctimas vieron vulnerado su derecho a la integridad

---

<sup>210</sup> Corte IDH (2004). Caso *19 comerciantes c. Colombia*, Serie C. N°109, párrs. 113-116.

<sup>211</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de los *Hermanos Gómez Paquiyari c. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°110, de 8 de julio de 2004. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_110\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf)

psíquica como consecuencia “directa de la detención ilegal y arbitraria de estos; de los malos tratos y torturas sufridos por estos durante su detención, y de la muerte de ambos aproximadamente una hora después de haber sido detenidos, así como la presentación oficial de los hechos como “un enfrentamiento con elementos subversivos”. Todo lo señalado generó a sus familiares inmediatos sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales, razón por la cual, en este caso, los familiares pueden ser considerados víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en violación del artículo 5”<sup>212</sup> de la CADH.

Dos años más tarde, en el caso *Baldeón García c. Perú*<sup>213</sup>, la Corte IDH señaló que “los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea la Corte IDH ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas como consecuencia de las posteriores actuaciones u omisiones estatales frente a los hechos, las torturas sufridas de la víctima durante su detención, el entierro de forma inmediata de su cadáver [así como] la obstrucción de los esfuerzos de dichos familiares por conocer la verdad de los hechos. Con base en dichas circunstancias, la Corte ha tenido por probado que los familiares de la víctima han padecido grandes sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales en detrimento de su integridad psíquica y moral, a raíz de la detención, torturas y posterior ejecución extrajudicial de la víctima”<sup>214</sup>.

Además, en el caso *Osorio Rivera y Familiares c. Perú*<sup>215</sup>, la Corte IDH dio un paso más allá y precisó cuáles de los familiares pueden ser considerados víctimas señalando “que [las] afectaciones [producidas por la comisión del delito de desaparición forzada] hacen presumir el daño a la integridad psíquica y moral de los familiares. [...] [Dicha] presunción se establece *juris tantum* respecto de **madres y padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes**, siempre que corresponda a las circunstancias del caso”<sup>216</sup>.

---

<sup>212</sup> Corte IDH (2004). Caso *Hermanos Gómez Paquiyari c. Perú*. Serie C. N°110, párr.118.

<sup>213</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Baldeón García c. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°147, de 6 de abril de 2006.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_147\\_esp1.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_147_esp1.pdf)

<sup>214</sup> Ibid. párr.129.

<sup>215</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Osorio Ribera y Familiares c. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°274, de 26 de noviembre de 2013.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_274\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf)

<sup>216</sup> Ibid. párr.227.

En el caso *Gudiel Álvarez c. Guatemala*<sup>217</sup>, la Corte IDH introdujo una novedad y señaló que el daño a la integridad psíquica y moral se extiende a “**las hermanas y hermanos de las víctimas desaparecidas**, salvo que se demuestre lo contrario por las circunstancias específicas del caso” y que a pesar de que **los hijos pequeños de las víctimas no habían nacido al inicio de la desaparición de sus padres** “y teniendo en consideración los términos del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte considera que los mismos también sufrieron una violación a su integridad psíquica y moral, ya que el hecho de vivir en un entorno que padece del sufrimiento y la incertidumbre por la falta de determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, **causó un perjuicio a la integridad de los niños que nacieron y vivieron en semejante ámbito**”<sup>218</sup>. De este modo, la Corte IDH reconoció que el derecho a la integridad personal y la prohibición de malos tratos también se extiende a los hermanos de las víctimas incluso a los hijos no nacidos durante el inicio de la desaparición pero que tuvieron que vivir la incertidumbre del paradero de sus padres.

Otro caso muy importante fue el caso *Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú*<sup>219</sup>, ya que, en este, la Corte IDH detalla cuáles son las circunstancias especiales y las actuaciones u omisiones posteriores de las autoridades estatales ante los hechos que la llevaron a considerar a los familiares como víctimas de malos tratos y torturas.

Según las apreciaciones de la Corte IDH las circunstancias particulares son, “en primer lugar, **la muerte violenta de las víctimas [que] estuvo rodeada de incertidumbre y ausencia de información**” Las pericias psicológicas practicadas a los familiares demostraron signos de confusión generalizada por no saber lo sucedido a su ser querido, ya que las autoridades les daban múltiples versiones (“primero dijeron que la habían matado, luego dijeron que la habían atropellado”. Algunos señalaban que “no sabía[n] que había sido asesinada, sino hasta la exhumación”)<sup>220</sup>.

---

<sup>217</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Gudiel Álvarez c. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°232, de 20 de noviembre de 2012.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_262\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_262_esp.pdf)

<sup>218</sup> Ibid. párrs. 186-187.

<sup>219</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°167, de 10 de julio de 2007. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_176\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_176_esp.pdf)

<sup>220</sup> Ibid. párr.113.

En segundo lugar, **el intento de las autoridades de atribuir a la muerte de las víctimas un carácter difamatorio que afectó a los familiares**, es decir “un cartel dejado al lado de uno de los cuerpos, las sospechas que los familiares sentían que pesaban sobre sus seres queridos y sobre ellos mismos de ser “terroristas”, o bien que la actividad sindical de [una de las víctimas] perjudicaba [supuestamente] la economía del país”. Como consecuencia de lo anterior, los familiares sufrieron aislamiento de amigos y otros familiares, ocasionado en algunos casos de que podían ser “terroristas”. La difamación ha llegado a tal punto que hasta los medios de comunicación hicieron propaganda diciendo que las huelgas mineras estaban dirigidas por las víctimas y sus familiares en calidad de terroristas y que el país perdía mucho dinero”<sup>221</sup>.

En tercer lugar, **los familiares recibieron amenazas y sintieron temor relacionados con la investigación** de la muerte de una de las víctimas llegando a extremo de la incomunicación familiar como medio para su protección. Según relatan los familiares, no podían “ir a las Comisarias porque [tenían miedo] de que [les] podría pasar algo [...]”. Un familiar relató que fue golpeado terriblemente en su casa y otro que casi fue secuestrado”<sup>222</sup>.

La Corte IDH señaló que a las circunstancias particulares anteriores “se agrega **la actuación del Estado que además de no haber avanzado en las investigaciones ni despejado ninguna de las hipótesis de ocurrencia** del hecho en 18 años, perdió piezas importantes de investigación, como la necropsia original, generando frustración e impotencia, además de la necesidad de realizar una nueva exhumación, que a su vez causó una profunda ansiedad y angustia [a los familiares]”<sup>223</sup> concluyendo que “tales afectaciones a la integridad personal fueron sufridas por la cónyuge, padres, hijos y algunos hermanos y los padres y algunos hermanos [de las víctimas]”<sup>224</sup> y que “particularmente ilustrativa resulta la pericia psicológica que enseña el desmembramiento familiar debido a la muerte de [una de las víctimas] ya que su esposa se vio obligada a “[...] salir a trabajar al tiempo que terminaba su carrera [...]. Estudiaba de día y trabajaba de noche [...] con lo cual sus hijos pasaban solos, incluso Navidad, día de la madre”<sup>225</sup>.

---

<sup>221</sup> Corte IDH (2007). Caso *Cantoral Huamani y García Santa Cruz c. Perú*, Serie C. N°167, párr.114.

<sup>222</sup> Ibid. párr.115.

<sup>223</sup> Ibid. párr.116.

<sup>224</sup> Ibid. párr.118.

<sup>225</sup> Ibid. párr.119.

Por su parte, para los hermanos de [una de las víctimas] “los efectos de la muerte [...] se relacionan con la búsqueda de justicia que se convierte en una causa central en la vida de algunos de ellos. La vida entera, el cuidado de sus hijos y familia, son los costos que han pagado por emprender esta lucha [...]”<sup>226</sup>.

Por último, es necesario mencionar el caso *Gómez Palomino c. Perú*<sup>227</sup>, en el que la víctima fue detenida ilegalmente y desaparecida forzosamente. A pesar del esfuerzo constante de su familia por recibir información sobre el paradero de su ser querido, las autoridades de Perú no hicieron absolutamente nada para aliviar su dolor.

El presente caso reviste interés porque la Corte IDH valoró lo sucedido a la familia de la víctima después de su desaparición.

En particular, la Corte señaló que “en la época de los hechos el señor *Santiago Gómez Palomino* proveía parte importante del sustento material de su familia. Su desaparición forzada impactó gravemente la situación económica [de su familia]...lo que les ocasionó daños materiales”<sup>228</sup>. “Asimismo, los daños materiales provocados por la desaparición forzada del señor *Gómez Palomino* alteraron de diversas formas el desarrollo personal y profesional de sus hermanos/as menores”<sup>229</sup> ya que no pudieron cursar sus estudios.

Pero la desaparición forzada de la víctima no solo ocasionó daños materiales a sus familiares, sino daños inmateriales.

En especial, “los familiares del señor *Santiago Gómez Palomino* han sufrido emocional y psicológicamente como consecuencia de su desaparición forzada [...] y de la impunidad que impera en el caso, lo que les ha ocasionado daños inmateriales. Los miembros de esta familia fueron expuestos al desamparo, falta de apoyo y completa indiferencia de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata [de la víctima]. Los efectos psicológicos de la desaparición [de la víctima] no han podido ser procesados por los miembros de su

---

<sup>226</sup> Corte IDH (2007). Caso *Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú*, Serie C. N°167, párr.120.

<sup>227</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Gómez Palomino c. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°136, de 22 de noviembre de 2005.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_136\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_136_esp.pdf)

<sup>228</sup> Ibid. párr. 54.22.

<sup>229</sup> Ibid. párr.54.23.

familia, quienes han sufrido dicha experiencia traumática durante más de trece años. La familia padece una depresión generalizada, la cual, en particular, se ha manifestado en la salud física y psicológica de [su madre] y de [su hermana], quien intentó suicidarse después de ocurridos los hechos [...] La niña ha visto afectado su desarrollo psicológico y emocional a raíz de la desaparición forzada de su padre, lo que le ha ocasionado daños inmateriales. [Su pareja] sufrió de estrés post traumático a raíz de los hechos que rodearon la desaparición forzada de su pareja, de la cual fue testigo. Asimismo, acompañó a la madre y hermanas [de la víctima] en su dolor por la completa falta de apoyo e indiferencia de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de éste, y sintió temor de continuar con la búsqueda por verse envuelta en posibles amenazas o atentados”<sup>230</sup>.

Respecto a la vulneración del artículo 5 de la CADH, la Corte IDH determinó que no solo la madre, la pareja y la hija de la víctima vieron vulnerado su derecho a la integridad física y moral, sino que las hermanas y hermanos de la víctima también son considerados víctimas en aplicación del artículo 5 CADH.

En particular “de los hechos del presente caso la Corte observa que las hermanas y el hermano [de la víctima] mantenían una estrecha relación de afecto con éste, quien a su vez suplía roles paternos en el caso del hermano y las hermanas menores”<sup>231</sup> [...] “El Tribunal ha tenido por probado que las hermanas y el hermano [de la víctima] han padecido grandes sufrimientos en detrimento de su integridad psíquica y moral, a raíz de la desaparición forzada de su hermano y las circunstancias relacionadas a ésta, tales como la búsqueda que realizaron por hospitales, comisarías, centros de reclusión y morgues, con la expectativa de encontrarlo vivo; la indiferencia y falta de información y apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda de la víctima; la imposibilidad de darle a su hermano un entierro digno y según sus costumbres, así como la grave demora en la investigación y eventual sanción de los responsables de la desaparición, reflejada en la impunidad que subsiste en este caso”<sup>232</sup>.

---

<sup>230</sup> Corte IDH (2005). Caso *Gómez Palomino c. Perú*, Serie C. N°136, párr.54.22-54.27.

<sup>231</sup> Ibid. párr. 65.

<sup>232</sup> Corte IDH (2005). Caso *Gómez Palomino c. Perú*, Serie C. N°136, párr. 67.



#### 4. CONCLUSIONES

La prohibición de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos está establecida en las diferentes Convenciones de protección de derechos humanos. En la mayoría de la regulación jurídica, la prohibición de tortura incluye a “toda persona”. Sin embargo, la prohibición de tortura respecto de la comisión del crimen de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial se reconoce claramente para la persona desaparecida o ejecutada debido a los daños físicos o psicológicos que se causan; además, no contamos con una regulación jurídica clara en lo que respecta a la angustia emocional, el estrés y los daños psicológicos que padecen los familiares de la persona desaparecida/ejecutada.

De ahí surgió la necesidad de examinar la jurisprudencia con la finalidad de analizar la postura de los diferentes órganos judiciales y cuasi-judiciales.

En el ámbito regional, se observan dos posturas diferentes, según el órgano judicial correspondiente. En el ámbito europeo, el TEDH y la CDHByH mantienen una postura estricta en cuanto al reconocimiento de la vulneración de la prohibición de tortura en los familiares derivada de la angustia emocional sufrida a raíz de la comisión del delito de desaparición forzada.

Es cierto que, en principio, el TEDH en el caso *Kurt c. Turquía*, adoptó una postura más abierta y reconoció a la madre de la víctima, como víctima de tratos inhumanos y degradantes debido a la desaparición forzada de su hijo.

Sin embargo, posteriormente, en caso *Cakici c. Turquía*, el TEDH cambió su postura a una más estricta y estableció requisitos concretos para reconocer a los familiares como víctimas de torturas. Tales requisitos, como se mencionó anteriormente, incluyen el vínculo de proximidad familiar, la presencia de los familiares como testigos oculares, su participación para obtener justicia y reparación y, sobre todo, la separación que hace el TEDH respecto a la causa de la angustia emocional sufrida. Es decir, el TEDH reconoce claramente que los daños psicológicos causados no se deben a la comisión del crimen de desaparición forzada, sino al comportamiento de las autoridades que incumplen sus deberes.

A partir de ahí, se evidencia el fracaso, en mi opinión, del caso *Çakici c. Turquía*, donde el TEDH niega reconocer al hermano del desaparecido como víctima de torturas y otros tratos degradantes e inhumanos por el simple hecho de que, cuando sucedieron los hechos residía en otra ciudad y no existía, según el TEDH, un vínculo de proximidad familiar, dado que se trataba de su hermano. En especial, el TEDH establece de forma explícita que “el caso *Kurt* no establece, no obstante, ningún principio general de que un familiar de una persona desaparecida sea por ello, víctima de tratos inhumanos contrarios al artículo 3 del CEDH”<sup>233</sup> cerrando la puerta definitivamente a los miembros de familia que el TEDH no considere que mantengan un vínculo familiar estrecho con la víctima. La CDHByH sostuvo exactamente la misma postura que el TEDH.

En lo que respecta a la comisión del crimen de ejecución extrajudicial, el TEDH adopta una postura aún más estricta. Por ejemplo, en el caso *Janowiec y otros c. Rusia*, el TEDH estableció que los familiares de las personas ejecutadas pueden ser consideradas como víctimas de tratos inhumanos únicamente si presenciaron la muerte de su ser querido.

En particular, el TEDH parece no analizar en este caso el comportamiento de las autoridades (la acción u omisión) ni desvincular el crimen de ejecución extrajudicial del dolor y la angustia sufridos por los familiares, como sí hizo con el crimen de desaparición forzada. Lo que añade el TEDH es el elemento del tiempo; es decir, considera que los familiares de las personas ejecutadas que no presenciaron la muerte de su ser querido no pueden ser considerados como víctimas de tortura por la naturaleza instantánea de la muerte, y porque en el caso de la masacre de Katyn la incertidumbre sobre la suerte de las víctimas duró poco tiempo. Por tanto, según el TEDH es el derecho a la vida de la persona ejecutada que se vio vulnerado, y no el derecho de los familiares de no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.

Por el contrario, en el ámbito interamericano, se observa una postura más amplia. La Corte IDH va más allá de lo establecido por el TEDH y ofrece mayor protección a los

---

<sup>233</sup> TEDH (1999). Caso *Çakici c. Turquía*, (Nº23657/94), párr.98: “The Kurt case does not however establish any general principle that a family member of a “disappeared person” is thereby a victim of treatment contrary to Article 3”.

familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas en calidad de víctimas de tortura y tratos inhumanos o degradantes.

En primer lugar, la Corte IDH parece no tener inconvenientes en reconocer que los daños inmateriales no son solo consecuencia de la omisión del Estado en su deber de investigar y establecer el paradero de las víctimas, sino que dichos daños derivan también de la comisión directa del crimen de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, algo que el TEDH evita establecer.

En segundo lugar, establece circunstancias particulares posteriores a la desaparición de la víctima que permiten atribuir a sus familiares la condición de víctimas de torturas. Entre estas circunstancias se encuentran la desaparición forzada de la víctima y su muerte violenta, las amenazas o la violencia psicológica y física contra los familiares, la práctica de la difamación por parte de las autoridades para silenciarlos u obstaculizar la búsqueda e investigación, así como la generación de miedo. Todas estas circunstancias son reconocidas e incluso la no restitución de los restos mortales de las víctimas desaparecidas y ejecutadas. Estas circunstancias particulares son la causa de gran dolor y angustia (y, por ende, un tipo de tortura para los familiares). En este sentido, la Corte IDH aclara que el crimen de desaparición forzada es un crimen continuado y prolongado, que no finaliza hasta que el Estado cumpla con su deber de restituir los restos mortales a los familiares.

Por último, la Corte IDH, a diferencia del TEDH, no establece límites estrictos en cuanto a qué miembros familiares son considerados víctimas de torturas. En otras palabras, reconoce la depresión generalizada de todo el núcleo familiar de la víctima como consecuencia del delito cometido, lo cual incluye no solo a la familia inmediata (esposa/marido e hijos), sino también a los padres, hermanas/os e incluso los hijos no nacidos durante la desaparición, quienes son reconocidos como víctimas de tortura. En el caso *Gómez Palomino c. Perú*, la Corte IDH analiza la situación de cada uno de los miembros de la familia y cómo la desaparición forzada de su ser querido afectó sus vidas, lo cual no se observa en las sentencias del TEDH.

En resumen, en el ámbito regional, se observa que el TEDH no parece estar preparado para enfrentar este tipo de cuestiones, posiblemente porque en el territorio europeo las desapariciones forzadas fueron examinadas por el TEDH después de la invasión turca a

Chipre. En cambio, en el ámbito interamericano, las dictaduras duraderas y las políticas de represión de los supuestos “disidentes” propiciaron que la Corte IDH estuviera más preparada para valorar estos delitos y adoptar una postura más amplia y clara con respecto a los familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.

En cuanto al ámbito universal, los órganos cuasi-judiciales comparten una postura idéntica a la de la Corte IDH, es decir, una postura amplia y abierta a la hora de reconocer la vulneración de la prohibición de tortura en los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Aunque, es necesario mencionar que las resoluciones de estos órganos cuasi-judiciales carecen de vinculación jurídica estricta.

No obstante, su labor es de enorme importancia, puesto que dan un paso más allá y hablan de revictimización (CDF y Comité contra la Tortura) o cómo la tortura puede afectar a los niños y a la sociedad en su totalidad (Relator Especial sobre la Tortura). Reconocen que los familiares no solo son víctimas de tortura o tratos inhumanos y degradantes, sino que reviven una situación traumática debido a la respuesta o a la omisión del Estado de cumplir con sus deberes.

En definitiva, en este Capítulo ha quedado demostrado que, pese a la falta de una regulación jurídica específica que otorgue el estatus de víctima de tortura a los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas, la jurisprudencia ha evidenciado que sí pueden ser considerados víctimas de tortura. Eso sí, cada órgano reconoce que la tortura de los familiares responde a derechos vulnerados de distinta naturaleza; es decir, mientras el TEDH sostiene que los familiares son víctimas de tortura debido a la actitud de las autoridades o a su omisión de investigar y establecer el paradero de la persona desaparecida/ejecutada, la Corte IDH y los órganos cuasi-judiciales consideran que el estatus de víctima de tortura se otorga a los familiares como consecuencia directa de la desaparición o ejecución extrajudicial de su ser querido y de la omisión de los Estados de cumplir con sus deberes establecidos en los diferentes Convenios Internacionales y Regionales. Por último, ya sea la postura más estricta (TEDH y CDHByH) o más amplia (Corte IDH y órganos cuasi-judiciales), está claro que la jurisprudencia, en diversas ocasiones, ha reconocido que la angustia emocional de los familiares de las víctimas de desaparición forzada constituye un tipo de tortura, trato inhumano o degradante. En consecuencia, los familiares ven vulnerado su derecho a la prohibición de tortura.

## **CAPÍTULO IV.**

### **LA DESAPARICIÓN FORZADAS COMO ATENTADO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA**

**1.INTRODUCCIÓN. 2. ÁMBITO EUROPEO.** 2.1 Inviolabilidad del domicilio. 2.2 Protección de la propiedad. 2.3 Restitución de los restos mortales. **3. ÁMBITO UNIVERSAL.** 3.1 Comité de Derechos Humanos (Comité DH) **4. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR PRESUNCIÓN DE MUERTE. 5. CONCLUSIONES**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

El derecho al respeto a la vida privada y familiar está estrechamente relacionado con el derecho a la prohibición de tortura y de otros tratos degradantes e inhumanos, analizado anteriormente.

En el ámbito universal, el respeto a la vida privada y familiar está previsto en el artículo 12 de la DUDH<sup>234</sup> y en los apartados 1 y 2 del artículo 17 del PIDCP. Ambas disposiciones establecen que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”<sup>235</sup>.

En el ámbito europeo, el derecho al respeto de la vida privada y familiar se recoge en el CEDH, particularmente en su artículo 8.1 y 2 que dispone que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”<sup>236</sup> y “no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una

---

<sup>234</sup> Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante, DUDH) aprobada por la AG de la ONU en su Resolución 217 A (III), París, de 10 de diciembre de 1948.

Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

<sup>235</sup> DUDH (1948). Art.12 y PIDCP (1966). art.17.1 y 2

<sup>236</sup> CEDH (1950). Art.8.1

sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”<sup>237</sup>.

De la comparación de estas normas se observan ciertas diferencias. El artículo 12 de la DUDH y el artículo 17 del PIDCP contemplan la protección del domicilio, la protección de la correspondencia y el derecho a la dignidad (“honra y reputación”) como parte del derecho al respeto a la vida privada y familiar, mientras el artículo 8 del CEDH no menciona explícitamente el derecho a la dignidad como uno de sus elementos.

Por otro lado, el artículo 8.2 del CEDH introduce una excepción a este derecho que no figura en el artículo 17 del PIDCP. En concreto, el CEDH prevé la posibilidad de que las autoridades intervengan en el domicilio y en la correspondencia de los ciudadanos, siempre que exista una ley que lo disponga y que la injerencia persiga salvaguardar valores esenciales de una sociedad democrática.

El derecho al respeto a la vida privada y familiar es un derecho que resulta de especial interés para esta tesis, ya que la jurisprudencia de los órganos judiciales y cuasi-judiciales ha demostrado que, en momento inicial de la comisión del crimen de desaparición forzada – esto es, en la detención (legal o ilegal) – las autoridades suelen entrar en el domicilio<sup>238</sup> de la víctima (con frecuencia, mediante el uso de fuerza) para proceder a su arresto, tras lo cual la persona puede terminar desaparecida y/o ejecutada. En esta fase, los familiares presencian la detención y, en numerosas ocasiones, sufren amenazas o agresiones, lo cual puede constituir una alteración o una vulneración de su vida privada y familiar, además de considerarse tortura y tratos degradantes e inhumanos.

Tras la detención y cuando se inicia un proceso de investigación de los hechos, los familiares se ven excluidos de los procesos judiciales o no judiciales y no reciben información sobre la suerte de su allegado. Este hecho no solo provoca angustia emocional, calificada a menudo como una forma de tortura, sino que altera la vida de los

---

<sup>237</sup> CEDH (1950). Art.8.2

<sup>238</sup> Comité DH (2015). Caso *Tharu et al. c. Nepal*, CCPR/C/114/D/2038/2011.

familiares, quienes no pueden desarrollar con normalidad sus relaciones en el seno de la familia. Además, debe señalarse que, si la víctima permanece en un centro de detención, debe respetarse su derecho a comunicarse libremente con sus familiares, tal como prevé el artículo 17.d) de la Convención Internacional DF. Si lo anterior no sucede, tanto la víctima como sus familiares ven vulnerado su derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Asimismo, y como se analizará más adelante, surge el problema de restitución de los restos mortales de la víctima ejecutada extrajudicialmente, que representa otra consecuencia de la alteración y vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar.

En consecuencia, la injerencia no prevista en la ley en el domicilio de las personas, el control de las comunicaciones y de la correspondencia, así como cualquier otro elemento que perturbe el desarrollo de la vida privada y familiar, constituyen una vulneración de este derecho.

#### Y ¿qué significa “la vida privada y familiar”?

De las disposiciones jurídicas mencionadas antes se desprende que se trata de un concepto amplio y no exhaustivo que puede abarcar múltiples definiciones.

En primer lugar, con respecto al derecho a la vida familiar en el contexto de pareja, el TEDH, en el caso *Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido*<sup>239</sup>, sostuvo que el derecho a la vida familiar “presupone la existencia de una familia” pero ello no excluye otros vínculos familiares, de modo que la palabra “familia” puede aludir a un “matrimonio legal y genuino”[...] “incluso si la vida familiar no se ha establecido completamente” [...] “además, la expresión “vida familiar” en el caso de una pareja casada, normalmente incluye la convivencia”<sup>240</sup>.

---

<sup>239</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno), caso *Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido*, demandas N°9214/80; 9473/81; 9474/81, de 28 de mayo de 1985.

Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-57416%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57416%22]})

<sup>240</sup> Ibid. párr. 62: “The Court recalls that, by guaranteeing the right to respect for family life, Article 8 “presupposes the existence of a family” [...] However, this does not mean that all intended family life falls entirely outside its ambit. Whatever else the word “family” may mean, it must at any rate include the relationship that arises from a lawful and genuine marriage, such as that contracted by Mr. and Mrs.

En lo que respecta a la vida familiar entre padres e hijos, en el caso *Berrehab c. Países Bajos*<sup>241</sup>, el TEDH declaró que, mientras el matrimonio sea legal y genuino, no es necesaria la convivencia entre padres e hijos menores. “El concepto de vida familiar, en el que el artículo 8 (del CEDH) se refiere, está basado en que un niño nacido de una unión marital es *ipso iure* parte de esta relación (matrimonial) y por tanto entre padres e hijos existe un vínculo denominado “vida familiar”, incluso si los padres no conviven”<sup>242</sup>.

Además de la estructura familiar tradicional, el TEDH se ha pronunciado sobre otros tipos de vínculos familiares. En el caso *Marckx c. Bélgica*<sup>243</sup>, el TEDH estableció que “la vida familiar [...] incluye por lo menos lazos entre los familiares cercanos, como por ejemplo los vínculos entre abuelos y nietos, puesto que tales familiares pueden jugar un papel primordial en la vida familiar”<sup>244</sup>. En el mismo caso, el TEDH reconoció que el artículo 8 del CEDH no distingue entre matrimonio legítimo e ilegítimo<sup>245</sup>, siendo esta sentencia un hito en el reconocimiento de otros vínculos familiares distintos de la familia tradicional.

Por tanto, según las interpretaciones del TEDH, la vida familiar puede comprender una relación matrimonial de personas convivientes, un vínculo familiar entre padres e hijos

---

Abdulaziz and Mr. and Mrs. Balkandali, even if a family life of the kind referred to by the Government has not yet been fully established. Those marriages must be considered sufficient to attract such respect as may be due under Article 8 (art. 8). Furthermore, the expression "family life", in the case of a married couple, normally comprises cohabitation...”.

<sup>241</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso *Berrehab c. Países Bajos*, demanda N°10730/84, de 21 de junio de 1988.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22%22CASE%20OF%20BERREHAB%20v.%20THE%20NETHERLANDS%22%22\],%22itemid%22:\[%22001-57438%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20BERREHAB%20v.%20THE%20NETHERLANDS%22%22],%22itemid%22:[%22001-57438%22]})

<sup>242</sup> Ibid. párr. 21: “The Court likewise does not see cohabitation as a sine qua non of family life between parents and minor children. It has held that the relationship created between the spouses by a lawful and genuine marriage [...] has to be regarded as "family life". [...] It follows from the concept of family on which Article 8 (art. 8) is based that a child born of such a union is ipso jure part of that relationship; hence, from the moment of the child's birth and by the very fact of it, there exists between him and his parents a bond amounting to "family life", even if the parents are not then living together.”

<sup>243</sup> Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno), caso *Marckx c. Bélgica*, demanda N°6833/74, de 13 de junio de 1979.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Marckx%20v.%20Belgium%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57534%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Marckx%20v.%20Belgium%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57534%22]})

<sup>244</sup> Ibid. párr. 45: “In the Court's opinion, "family life", within the meaning of Article 8 (art. 8), includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life”.

<sup>245</sup> Ibid. párr. 31.



que no necesariamente convivan, o un vínculo familiar no tradicional como el que existe entre abuelos y nietos.

En segundo lugar, en cuanto al concepto de la vida privada, el TEDH, al examinar el caso *Niemietz c. Alemania*<sup>246</sup> concluyó que “no existe una definición exhaustiva para la noción de “vida privada”. Sin embargo, sería demasiado restrictivo limitar esta noción a un “círculo interno” en el que la persona viva su propia vida personal como desee, excluyendo por completo el mundo exterior. El respeto a la vida privada también debe comprender, hasta cierto punto, el establecimiento y desarrollo de relaciones con otras personas”<sup>247</sup>. En este sentido, el TEDH reconoció que dentro del concepto de vida privada se incluye la vida profesional, puesto que “la vida profesional de las personas crea oportunidades significantes a la hora de desarrollar relaciones con el mundo exterior”<sup>248</sup>.

Además, en el caso *Al Nashiri c. Polonia*<sup>249</sup>, el TEDH sostuvo que la noción no exhaustiva de la vida privada depende de las circunstancias, incluida la integridad psíquica y moral de la persona, [y] se extiende en situaciones de privación de libertad. El artículo 8 también protege el derecho al desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas en el mundo exterior. Nadie puede ser tratado de un modo que conlleve la pérdida de dignidad, [puesto que ésta] “es la esencia de la

---

<sup>246</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso *Niemietz c. Alemania*, demanda N°13710/88 de 16 de diciembre de 2012.

Disponible en:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Niemietz%22%5D%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-57887%22%5D%7D>

<sup>247</sup> Ibid. párr. 29.: “The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relationships with other human beings [...]”.

<sup>248</sup> Ídem.: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of “private life” should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”.

<sup>249</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Al Nashiri c. Polonia*, demanda N°28761/11, de 24 de julio de 2014.

Disponible en:

<https://hudoc.echr.coe.int/#%7B%22fulltext%22:%5B%22Al%20Nashiri%20v.%20Poland%22%5D%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-146044%22%5D%7D>

dignidad y libertad humana. Además, el disfrute mutuo de compañía de los miembros de una familia constituye un elemento fundamental de la familia”<sup>250</sup>.

Una vez aclarados los conceptos de la vida familiar y privada, cabe preguntarse si los familiares de las víctimas desaparecidas y/o ejecutadas extrajudicialmente pueden ver su derecho al respeto a la vida privada y familiar vulnerado como consecuencia de la desaparición o ejecución de su ser querido.

Además, en el presente Capítulo, considero oportuno examinar la cuestión de la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima y en qué situación deja a sus familiares, así como la declaración de ausencia por presunción de muerte, puesto que a mi juicio la vulneración de este derecho supone la vulneración al respeto a la vida familiar y privada de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas.

Tal como indica el GTDFI, “la desaparición forzada representa una violación paradigmática del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica previsto en diferentes instrumentos jurídicos vinculantes<sup>251</sup>. Uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la sustracción de la víctima a la protección de la ley. La persona desaparecida es *de facto* privada de su domicilio. Sus bienes pasan a estar congelados en un limbo jurídico dado que nadie, ni siquiera sus familiares más cercanos, pueden disponer de ese patrimonio hasta que la persona desaparecida aparezca viva o sea declarada muerta, es decir, no persona”<sup>252</sup>.

---

<sup>250</sup> TEDH (2014). Caso *Al Nashiri c. Polonia*, (Nº28761/11), párr. 538: “The notion of “private life” is a broad one and is not susceptible to exhaustive definition; it may, depending on the circumstances, cover the moral and physical integrity of the person. These aspects of the concept extend to situations of deprivation of liberty [...] Article 8 also protects a right to personal development, the right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world. A person should not be treated in a way that causes a loss of dignity, as “the very essence of the Convention is respect for human dignity and human freedom”. Furthermore, the mutual enjoyment by members of a family of each other’s company constitutes a fundamental element of family)”.

<sup>251</sup> Vid. Art. 6 de la DUDH; Art.16 del PIDCP y Art.3 de la CADH.

<sup>252</sup> Observación General Nº12 (en adelante, Observación General Nº12) del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, GTDFI) sobre *los niños y las desapariciones forzadas*. 98º período de sesiones. A/HRC/WGEID/98/1, de 14 de febrero de 2012, párr.2. Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/WGEID/98/1>

A modo de ejemplo, un aspecto relacionado con la desaparición forzada es el factor económico. En ocasiones, la persona desaparecida es quien sostenía económicamente a la familia (por ejemplo, un padre de familia o principal proveedor). De producirse su desaparición forzada, se reduce o incluso se suprime el ingreso familiar, generando una importante alteración en la vida privada y familiar de sus allegados.

Pero no son solo los elementos patrimoniales que se ven afectados. La ausencia prolongada de la persona desaparecida coloca a los familiares en una situación en la que intentan salvaguardar sus derechos afectados y los de la víctima, dado que se ha vulnerado el derecho de reconocimiento de su personalidad jurídica. Para ello, a menudo y con el paso del tiempo, los familiares se ven obligados a recurrir a la figura jurídica de declaración de ausencia por presunción de muerte de su ser querido, que no es otra cosa que reconocer la muerte de la víctima, aun sin saber si realmente sigue con vida. Esta situación los conduce a una nueva revictimización, alterando una vez más su vida familiar.

A continuación, se examinará la jurisprudencia, principalmente del ámbito europeo, relacionada con el derecho de los familiares a la vida privada y familiar en los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de estos cuando su ser querido sigue desaparecido durante un tiempo prolongado.

## **2. ÁMBITO EUROPEO**

### **2.1. Inviolabilidad del domicilio**

El primer elemento del derecho al respeto a la vida privada y familiar previsto en el artículo 8 del CEDH es la protección del domicilio.

El TEDH se ha pronunciado sobre la inviolabilidad del domicilio en casos de desapariciones forzadas.

En el caso *Imakayeva c. Rusia*<sup>253</sup>, la Sra. *Imakayeva* acudió al TEDH para denunciar la desaparición forzada de su hijo y, posteriormente, de su marido. Entre las alegaciones, denunció la vulneración del artículo 8 del CEDH en relación con el día en que su marido fue detenido. En ese momento, las autoridades entraron en su domicilio y confiscaron diversos objetos. El TEDH reconoció que existió una injerencia por parte de las autoridades al entrar en la vivienda de la denunciante y examinó si dicha injerencia estaba justificada conforme al artículo 8.2 del CEDH.

El TEDH constató que nunca se presentó una orden de registro a la Sra. *Imakayeva* ni se ofrecieron detalles sobre lo que se buscaba exactamente en su domicilio. De hecho, basándose en las pruebas aportadas, el TEDH concluyó que no se había redactado una orden judicial auténtica, “ni antes ni después del registro, [incluso] en el caso de que las autoridades de seguridad actuaran con urgencia”<sup>254</sup>. Por todo lo anterior, el TEDH consideró que la búsqueda, la investigación y las medidas de confiscación se llevaron a cabo sin autorización ni garantía y, por tanto, la injerencia “no estaba de acuerdo con la normativa”, lo que constituyó una violación del derecho al respeto a la vida privada y familiar de la Sra. *Imakayeva*, protegido por el artículo 8 del CEDH<sup>255</sup>.

En el mismo caso, el TEDH aclaró que “la violación del artículo 8 del Convenio [...] se produce, no por [esta] brutal ruptura familiar, sino por la realización de un registro sin autorización ni garantías en el domicilio de la demandante y de los desaparecidos que lesionó su derecho a la privacidad del domicilio”<sup>256</sup>.

---

<sup>253</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Imakayeva c. Rusia*, demanda N°7615/02, de 9 de noviembre de 2006.

Disponible en:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22IMAKAYEVA%20V.%20RUSSIA%22%5D%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-77932%22%5D%7D>

<sup>254</sup> Ibid. párr. 187.: “The Court notes that no search warrant was produced to the applicant during the search and that no details were given of what was being sought. Furthermore, it appears that no such warrant was drawn up at all, either before or after the search, assuming that the security forces acted in a situation which required urgency”.

<sup>255</sup> Ibid. párr. 189: “The Court thus finds that the search and seizure measures in the present case were implemented without any authorization or safeguards. In these circumstances, the Court concludes that the interference in question was not “in accordance with the law” and that there has been a violation of Article 8 of the Convention”.

<sup>256</sup> FERNÁNDEZ SOLA, Natividad. *El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición forzada: hacia la justicia a través del Derecho internacional*. Revista Española De Derecho Internacional, 60(2), 2009, pág.404 [en línea:].

Disponible en: <https://www.revista-redi.es/redic/article/view/1071/1075>

En contraste con el caso *Imakayeva c. Rusia*, en el que el TEDH apreció la vulneración del artículo 8 del CEDH, en el caso *Shaipova y otros c. Rusia*<sup>257</sup>, el Tribunal no reconoció esta vulneración. Se trataba de un caso típico de desaparición forzada en el que un grupo de personas armadas y camufladas irrumpió en el domicilio de la familia *Shaipova* y detuvo el hijo y marido de las denunciante, quien posteriormente desapareció.

Las denunciante alegaron que dicho grupo, aunque camuflado y hablando en ruso pertenecía a las autoridades rusas. Según su versión, los agentes camuflados entraron en el domicilio sin identificarse y, tras registrar toda la casa, detuvieron y secuestraron a la víctima desaparecida.

En su resolución, el TEDH negó la existencia de una vulneración del artículo 8 del CEDH por falta de pruebas concluyentes de que las autoridades rusas hubieran participado en la desaparición de la víctima. Pese a los testimonios de las denunciante y de los vecinos que presenciaron el secuestro de las víctimas, el TEDH consideró que la vestimenta, el idioma empleado y las armas utilizadas no eran indicios para satisfacer “el estándar de prueba más allá de toda duda razonable” de que las fuerzas de seguridad fueron implicadas en el secuestro de [la víctima]”<sup>258</sup>, declarando inadmisibles la alegada vulneración del artículo 8 del CEDH<sup>259</sup>.

Por último, volviendo en el caso *Luluyev y otros c. Rusia*<sup>260261</sup>, los demandantes afirmaron que el secuestro y ejecución de su madre y familiares cercanos constituyó una injerencia injustificada respecto a su derecho a la vida familiar, en vulneración del artículo

---

<sup>257</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Shaipova y otros c. Rusia*, demanda N°10796/04, de 6 de noviembre de 2008.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Shaipova%20and%20others%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%222001-89349%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Shaipova%20and%20others%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%222001-89349%22]})

<sup>258</sup> TEDH (2008). Caso *Shaipova y otros c. Rusia*, (N°10796/04), párr.87: “To sum up, it has not been established to the required standard of proof “beyond reasonable doubt” that the security forces were implicated in the kidnapping of Akhmed Shaipov; nor does the Court consider that the burden of proof can be entirely shifted to the Government”.

<sup>259</sup> Vid también: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Tahsin Acar c. Turquía*, demanda N°26307/95, de 8 de abril de 2004, párrs. 241-243.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Tahsin%20Acar%20v.%20TURKEY%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%222001-61076%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Tahsin%20Acar%20v.%20TURKEY%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%222001-61076%22]})

<sup>260</sup> TEDH (2006). Caso *Luluyev y otros c. Rusia* (N°69480/01).

<sup>261</sup> Ibid. párr. 131.

8 del CEDH<sup>262</sup>. Cabe destacar que, a diferencia de los casos previamente expuestos, el secuestro de las víctimas tuvo lugar en la calle y no en su domicilio.

En su decisión, el TEDH, determinó que no existía vulneración alguna del derecho a la vida familiar, al considerar que las trágicas consecuencias sufridas por la familia derivaban de la violación del derecho a la vida y del sometimiento a tratos inhumanos y degradantes a los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas. Por ello, concluyó que no era necesario un análisis independiente respecto al derecho al respeto de la vida privada y familiar contemplado en el artículo 8 del CEDH, dado que los hechos ya habían sido examinados desde la óptica del artículo 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de tortura) del CEDH <sup>263264</sup>.

De lo anterior se desprende que, para el TEDH – en los casos de desapariciones forzadas – los familiares de las víctimas pueden ver vulnerado su derecho al respeto a la vida privada y familiar, únicamente cuando exista una injerencia injustificada por parte del Estado demandado y se aporten pruebas concluyentes “más allá de toda duda razonable”. No obstante, es importante señalar que el TEDH no vincula de manera directa la vulneración de este derecho con la comisión del crimen de desaparición forzada ni con la ruptura familiar, sino que lo examina de forma separada, del mismo modo en que valoraría cualquier otro supuesto de allanamiento de morada.

Por último, parece que, cuando el secuestro y/o la ejecución de la víctima se produce fuera de su domicilio, y los hechos se han valorado desde la perspectiva de la vulneración del derecho de la vida y de la prohibición de tortura, la vulneración del derecho al respeto a

---

<sup>262</sup> Vid. también: TEDH (2009). Caso *Varnava et al. c. Turquía*, (Nº16064/90-16073/90), párrs. 210-211; y Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso *Uçar y otros c. Turquía*, demanda Nº52392/99, de 27 de noviembre de 2003, párrs. 130-141.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#/{%22fulltext%22:\[%22UCAR%20V.%20TURKEY%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-73187%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#/{%22fulltext%22:[%22UCAR%20V.%20TURKEY%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-73187%22]})

<sup>263</sup> TEDH (2006). Caso *Luluyev y otros c. Rusia*. (Nº69480/01), párr.133.

<sup>264</sup> Vid. también: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Osmanoglu c. Turquía*, demanda Nº48804/99, de 24 de enero de 2008, párrs. 105-107.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#/{%22fulltext%22:\[%22Osmanoglu%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-84667%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#/{%22fulltext%22:[%22Osmanoglu%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-84667%22]})

la vida privada y familiar se considera un derecho más bien de carácter accesorio o complementario que no requiere un análisis adicional. Ello se debe a que los familiares ya han sido reconocidos como víctimas de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.

## 2.2. Protección de propiedad

Otro elemento vinculado al respeto a la vida privada y familiar, así como a la inviolabilidad de domicilio, o más concretamente con la protección del domicilio/hogar (familiar), es el derecho a la protección de la propiedad.

Este derecho no está regulado por el CEDH, sino por el *Protocolo Adicional I al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*<sup>265</sup> (en adelante, el Protocolo I al CEDH), cuyo artículo 1 dispone que “toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional”<sup>266</sup>.

“Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados a dictar las leyes que consideren necesarias para la reglamentación del uso de los bienes, de acuerdo con el interés general, o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones u otras multas”<sup>267</sup>.

En el caso *Abdulkadyrova y otros c. Rusia*<sup>268</sup>, las demandantes alegaron que la desaparición de su familiar vulneró su derecho recogido en el artículo 8 del CEDH. Además, sostuvieron que el allanamiento de su casa familiar por parte de las autoridades

---

<sup>265</sup> Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante Protocolo I al CEDH), París, 20 de marzo de 1952.

Disponible en: [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention\\_spa](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_spa)

<sup>266</sup> Ibid. Art.1.

<sup>267</sup> Ídem.

<sup>268</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Abdulkadyrova y otros c. Rusia*, demanda N°27180/03, de 8 de enero de 2009.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#/%22fulltext%22:\[%22%22CASE%20OF%20ABDULKADYROVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22%22\].%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-90460%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#/%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20ABDULKADYROVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22%22].%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-90460%22]})

rusas causó daños a su propiedad y, por tanto, suponía la vulneración de su derecho previsto en el artículo 1 del Protocolo I al CEDH (protección de propiedad).

En particular, indicaron que, al regresar a su domicilio familiar, lo encontraron “completamente revuelto” y que sus pertenencias habían sido arrojadas fuera de los armarios. Asimismo, hallaron muebles y ropa destruidos por impactos de balas, y la mayoría de sus objetos estaban esparcidos por el suelo de la casa<sup>269</sup>.

En su decisión, el TEDH denegó la alegada vulneración del artículo 8 del CEDH como consecuencia de la desaparición forzada del allegado de la familia *Abdulkadyrova*, dado que, según señaló, los hechos fueron examinados y atribuidos a la vulneración del artículo 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de tortura) del CEDH. El TEDH reconoció, eso sí, que la conducta de las autoridades provocó la vulneración de prohibición de tortura debido al estrés emocional padecido por los familiares, pero, no consideró vulnerado el derecho al respeto a la vida privada y familiar de la familia *Abdulkadyrova*<sup>270</sup>.

No obstante, el TEDH señaló que la investigación no autorizada y los daños provocados en la propiedad quedaban acreditados por los testimonios tanto de los denunciantes como de sus vecinos “quienes confirmaron que [...] se llevó a cabo un registro de la casa [de ellas] por las mismas personas armadas que detuvieron a [la víctima], provocando destrozos en su propiedad. A pesar de que el Gobierno negó su responsabilidad estatal de los actos en cuestión, la Corte ya había establecido que quienes entraron en el domicilio de las denunciantes y detuvieron a su familiar pertenecían a las fuerzas militares y de seguridad”<sup>271</sup>.

En consecuencia, el TEDH estimó que se había producido una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar recogido en el artículo 8 del CEDH, en relación con

---

<sup>269</sup> TEDH (2009). Caso *Abdulkadyrova y otros c. Rusia*, (Nº27180/03), párr. 21.

<sup>270</sup> Ibid. párr. 155.

<sup>271</sup> Ibid. párr. 158: “In so far as the complaint relates to the unauthorized search and the damage to their property, the Court notes that the applicants have submitted to the Court their own testimonies, as well as testimonies of their neighbors, which confirmed that on 8 September 2002 a search had been carried at their home by the same armed persons who had detained Ayndi Dzhabayev, after which their property had been damaged [...]. Although the Government denied State responsibility for the acts in question, the Court has already found it established that the persons who entered the applicants’ home and detained their relative belonged to the military or security forces. Therefore, the acts in question are imputable to the respondent Government”.



el artículo 1 del Protocolo I al CEDH puesto que existió una “injerencia con el respeto al domicilio y a la protección de la propiedad”<sup>272</sup> de las denunciantes.

Asimismo, otro caso relacionado con la protección de propiedad como derecho contemplado dentro de la protección de la vida privada y familiar, es el caso *Babusheva y otros c. Rusia*<sup>273</sup> en el que militares rusos irrumpieron en el domicilio de la familia y detuvieron ilegalmente al padre. Una vez dentro de la vivienda, los militares rusos efectuaron un registro que se prolongó aproximadamente una hora y media. Durante esa inspección, confiscaron diversas pertenencias, incluidas una grabadora, una televisión, herramientas, joyas y dos piezas de maquinaria de vehículos. Los militares llevaron dichos objetos junto con la víctima. En todo momento estuvieron presentes los familiares y vecinos de la víctima<sup>274</sup>.

Los denunciantes alegaron que la desaparición forzada de su ser querido constituía una violación de su derecho al respeto a la vida privada y familiar. Además, sostuvieron que el registro efectuado en su domicilio fue ilegal y, por tanto, constituía otra vulneración del artículo 8 del CEDH. Por último, afirmaron que la confiscación ilegal de sus pertenencias vulneraba el artículo 1 del Protocolo I al CEDH<sup>275</sup>.

El TEDH reconoció la vulneración artículo 8 del CEDH en relación con el artículo 1 del Protocolo I al CEDH, puesto que, en primer lugar, el Tribunal constató que, a pesar de que el Estado ruso negó los hechos, quienes accedieron al domicilio de la familia pertenecían efectivamente al ejército ruso. En segundo lugar, el grupo militar no presentó ninguna orden de registro a la familia, ni antes ni después de la inspección de la propiedad. Por ello, el Tribunal declaró que se produjo injerencia arbitraria por parte de las

---

<sup>272</sup> TEDH (2009). Caso *Abdulkadyrova y otros c. Rusia*, (Nº27180/03), párr. 160.

<sup>273</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Babusheva y otros c. Rusia*, demanda Nº33944/05, de 24 de septiembre de 2009.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#?{%22fulltext%22:\[%22BABUSHEVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22\],%22itemid%22:\[%22001-94303%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#?{%22fulltext%22:[%22BABUSHEVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22],%22itemid%22:[%22001-94303%22]})

<sup>274</sup> Ibid. párrs.11-12.

<sup>275</sup> Ibid. párr. 120.: “The applicants alleged that the disappearance of their relative had amounted to a violation of their right to respect for family life. They also complained that the search carried out at their house on 4 February 2003 had been illegal and constituted a violation of their right to respect for their home. It thus disclosed a violation of Article 8 of the Convention. They also referred to the unlawful seizure of their property during the search and relied on Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention”.

autoridades rusas, lo que supuso una vulneración del derecho al respeto al domicilio y de la protección de propiedad<sup>276</sup>.

En cuanto la vulneración del artículo 8 del CEDH como consecuencia de la desaparición forzada de la víctima, el Tribunal, determinó que “la queja presentada por los solicitantes respecto a la imposibilidad de disfrutar su vida familiar con [la víctima] se refiere a los mismos hechos examinados [previamente] en virtud del artículo 2 y 3 del Convenio. A la luz de las conclusiones anteriores sobre dichas disposiciones, la Corte considera admisible la queja, pero [...] concluye que no surge una cuestión independiente bajo el artículo 8 del CEDH”<sup>277</sup>.

### 2.3. Restitución de los restos mortales

El derecho al respeto a la vida privada y familiar también abarca la cuestión de la restitución de los restos mortales de las víctimas desaparecidas que posteriormente fueron ejecutadas, a fin de que puedan ser entregados a sus familiares.

Un caso de especial relevancia, que requiere un análisis profundo, es el caso *Kushtova y otros c. Rusia*<sup>278</sup>. En julio de 2006, durante una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad rusas, una explosión causó la muerte de un grupo de personas consideradas supuestamente rebeldes. Entre ellas se encontraba la víctima, quien falleció a consecuencia de la explosión. Al día siguiente, sus familiares acudieron a la morgue, identificaron el cuerpo de la víctima y solicitaron su entrega para poder enterrarlo según sus tradiciones y costumbres<sup>279</sup>.

---

<sup>276</sup> TEDH (2009). Caso *Babusheva y otros c. Rusia*, (Nº33944/05, párrs. 125-127.

<sup>277</sup> Ibid. párr. 128.: “The applicants' complaint concerning their inability to enjoy family life with Ramzan Babushev concerns the same facts as those examined above under Articles 2 and 3 of the Convention. Having regard to its above findings under these provisions, the Court considers that this complaint should be declared admissible. However, it finds that no separate issue arises under Article 8 of the Convention in this respect...”.

<sup>278</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Kushtova y otros c. Rusia*, demanda Nº21885/07, de 16 de enero de 2014.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Kushtova%20and%20others%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-140011%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Kushtova%20and%20others%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-140011%22]})

<sup>279</sup> Ibid. párrs. 7-9.

Las autoridades rusas se negaron a entregar el cadáver de la víctima a sus familiares, basándose en una ley interna antiterrorista que establecía que “el [cadáver de un] terrorista, quien muere como consecuencia de la intercepción de un acto terrorista, no será entregado para su entierro, y que el lugar de sepultura no será revelado”<sup>280</sup>.

Los denunciantes alegaron que la no restitución del cuerpo de su ser querido constituía una vulneración de su derecho al respeto a la vida privada y familiar.

En sus deliberaciones, el TEDH analizó si la entrega del cadáver de una persona fallecida a sus familiares entraba dentro del ámbito del artículo 8 del CEDH y, por consiguiente, si la injerencia resultante de su denegación estaba justificada o no.

En primer lugar, la Corte reiteró “que bajo el artículo 8 [del CEDH] los conceptos de “vida privada” y “vida familiar” son términos amplios que no admiten una definición exhaustiva [...]. El Tribunal reconoce que una demora excesiva en la restitución del cuerpo tras la autopsia o la toma de muestras corporales en el contexto de un proceso penal puede constituir una injerencia tanto en la “vida privada” como en la “vida familiar” de los familiares supervivientes [...]”<sup>281</sup>.

En segundo lugar, el TEDH examinó la ley interna en materia antiterrorista. En concreto, señaló que, en realidad, “en Rusia, los familiares de una persona fallecida que estén dispuestos a organizar su entierro disfrutan de garantías estatutarias que les permiten disponer del cuerpo de esa persona para enterrarlo inmediatamente después de determinarse la causa de muerte. Además, se benefician de un sistema jurídico que los

---

<sup>280</sup> TEDH (2014). *Caso Kushtova y otros c. Rusia*, (Nº21885/07), párr. 31.: “...the measure in question was taken in accordance with the relevant provisions of the Suppression of Terrorism Act, the Interment and Burial Act and Decree no. 164 of 20 March 2003, which provided that “[the body of a] terrorist who died as a result of an interception of a terrorist act” would not be handed over for burial and that the place of burial would not be revealed”.

<sup>281</sup> Ibid. párr. 25.: “The Court reiterates that under its Article 8 case-law the concepts of “private life” and “family life” are broad terms not susceptible to exhaustive definition [...] In the cases of *Pannullo and Forte v. France* [...] and *Girard v. France* [...] the Court recognized that an excessive delay in the restitution of the body after an autopsy or of bodily samples on completion of the relevant criminal proceedings may constitute an interference with both the “private life” and the “family life” of the surviving family members. In the case of *Elli Poluhas Dödsbo v. Sweden* [...] the Court found that the refusal to transfer an urn containing the ashes of the applicant’s husband could also be seen as falling within the ambit of Article 8. Lastly, in the case of *Hadri-Vionnet v. Switzerland* [...] the Court decided that the possibility for the applicant to be present at the funeral of her stillborn child, along with the related transfer and ceremonial arrangements, was also capable of falling within the ambit of both “private” and “family life” within the meaning of Article 8”.

faculta como albaceas de la voluntad del difunto en lo relativo a los procedimientos de entierro, o bien les permite decidir cómo se llevará a cabo el entierro, limitándose exclusivamente a las normas sanitarias y de seguridad”<sup>282</sup>.

Por consiguiente, la denegación de entrega del cuerpo constituía “una excepción a la regla general y privó a los denunciantes de la oportunidad de organizar y presenciar el entierro de su familiar, así como de conocer el lugar donde fue sepultado, impidiéndoles visitarlo posteriormente”<sup>283</sup>.

En definitiva, el TEDH concluyó que la medida imputada sí constituía una injerencia a la vida privada y familiar de los denunciantes, de conformidad con el artículo 8 del CEDH. Sin embargo, reconoció que dicha medida cuestionada puede considerarse justificada para proteger los intereses de la seguridad pública, para la prevención del desorden y para la protección de los derechos y libertades de los demás ciudadanos<sup>284</sup>.

Lo extraordinario en este caso, es que, a pesar de que el TEDH reconoció que la denegación de entrega del cuerpo de la persona fallecida constituyó una injerencia justificada por parte de las autoridades, pasó a valorar si dicha injerencia era necesaria en una sociedad democrática.

“Una injerencia será considerada “necesaria en una sociedad democrática” para un fin legítimo, si responde a una “necesidad social apremiante” y, en particular, si es proporcionada al fin legítimo perseguido y si las razones invocadas por las autoridades nacionales [para justificarla] son “relevantes y suficientes”<sup>285</sup>.

---

<sup>282</sup> TEDH (2014). Caso *Kushtova y otros c. Rusia*, (Nº21885/07), párr. 27.: “the Court finds that in Russia the relatives of a deceased person who are willing to organize that person’s interment generally enjoy a statutory guarantee of having the body of that person returned to them for burial promptly after the establishment of the cause of death. They also benefit from a legal regime which makes them either the executors of the deceased’s statement of wishes as regards the burial proceedings or permits them to decide how the burial will take place, with both options being subject only to general safety and sanitary rules”. [

<sup>283</sup> Ibid. párr. 28.: “the authorities’ refusal to return the body of Isa Kushtov [...] constituted an exception from that general rule and deprived the applicants of an opportunity to organise and take part in the burial of their relative and also to know the location of the gravesite and to visit it subsequently.”

<sup>284</sup> Ibid. párr. 35.

<sup>285</sup> Ibid. párr. 37.: “An interference will be considered “necessary in a democratic society” for a legitimate aim if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued and if the reasons adduced by the national authorities to justify it are “relevant and sufficient”.

El TEDH declaró que la injerencia derivada de la denegación de entrega de cuerpo constituía una medida especialmente severa, puesto que se prohibió por completo a los familiares participar en la ceremonia del entierro, además de negarles la posibilidad de conocer el lugar donde fue sepultado su ser querido, aislándolos por completo del lugar de inhumación.

En sus conclusiones, la Corte consideró que dada “la naturaleza automática de la medida, las autoridades incumplieron el principio de proporcionalidad [y por ende], se concluyó que la medida impugnada no logró un efecto equilibrado entre, por una parte, el derecho de los denunciantes al respeto de su vida privada y familiar y, por otra parte, los objetivos legítimos de seguridad pública, la prevención de desorden y la protección de los derechos y libertades de los demás; y [por consiguiente] se reconoce la vulneración del artículo 8 [del CEDH] respecto a los familiares de la víctima”<sup>286</sup>.

En el caso *Kusthova y otros c. Rusia*, se observa el análisis que realiza el TEDH respecto al párrafo 2 del artículo 8 del CEDH. Por una parte, el TEDH considera que la denegación de restitución de los restos mortales de la víctima a sus familiares está respaldada por una ley nacional, sin embargo, por otra parte, estima que tal medida no es proporcional ni necesaria en una sociedad democrática, declarando de este modo la vulneración del artículo 8 del CEDH.

Además del TEDH, la CDHByH ha estudiado la posible vulneración al respeto a la vida privada y familiar de los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas. En el conocido caso *Advo y Esma Palić c. Republica Serba* (analizado con anterioridad), la Sra. *Palić* alegó que la negativa de las autoridades a informarle sobre el paradero de su marido vulneraba su derecho recogido en el artículo 8 del CEDH.

La Cámara recordó que “en su jurisprudencia, los casos de los familiares de los desaparecidos pueden plantear cuestiones en virtud del artículo 8 [CEDH], si el/la denunciante demuestra que el Estado demandado está en posesión del cuerpo [de su familiar] y niega injustificadamente entregárselo. Es necesario que la parte denunciante

---

<sup>286</sup> TEDH (2014). Caso *Kushtova y otros c. Rusia*, (Nº21885/07), párrs. 52-53.

pruebe que el Estado demandado retiene arbitrariamente el cuerpo de la víctima u oculta información sobre sus restos”<sup>287</sup>.

“En el presente caso, la denunciante ha demostrado que su marido fue detenido por el Estado demandado [...] y, al parecer, nunca fue liberado”. A pesar de sus esfuerzos por obtener información, no tuvo éxito. Por tanto, la Cámara valoró las pruebas presentadas por la denunciante y concluyó que “la [denunciante] ha fundamentado suficientemente que el Estado demandado oculta arbitrariamente información sobre la suerte de su marido, [información] que debería estar en su posesión, incluida la relativa al cadáver de su marido, si no sigue con vida, vulnerando así su derecho al respeto a la vida privada bajo el artículo 8 de la Convención”<sup>288</sup>.

El caso *Advo y Esma Palić c. Republica Serba* demuestra que, para que la denegación de restitución de los restos mortales de la persona desaparecida y/o ejecutada constituya una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar, es necesario que los denunciantes aporten pruebas que el Estado retiene arbitrariamente el cadáver de su ser querido o que oculta información sobre su suerte y paradero.

Por último, conviene señalar que, en el ámbito interamericano existe abundante jurisprudencia sobre la restitución de los restos mortales. Sin embargo, desde el punto de vista de la Corte IDH, dicha restitución constituye una forma de reparación, la cual se analizará con mayor detalle en el Capítulo relacionado con las medidas reparación

### 3. ÁMBITO UNIVERSAL

#### 3.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH)

En el ámbito universal, el derecho al respeto a la vida privada y familiar está previsto por el artículo 17 PIDCP.

---

<sup>287</sup> CDHByH (2001). Caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196, párr. 82.

<sup>288</sup> Ibid. párr. 84.

En el caso *Aicha Dehimi y Noura Ayache c. Argelia*<sup>289</sup>, las autoras denunciaron ante el Comité DH la desaparición de su hijo y hermano, respectivamente. Entre otras alegaciones, sostuvieron que el Estado argelino vulneró su derecho a la vida privada y familiar previsto en el artículo 17 del PIDCP, puesto que “las circunstancias de la detención de [la víctima] a primeras horas de la mañana en su domicilio, cuando las fuerzas del orden irrumpieron sin orden de registro, constituyen una injerencia arbitraria en el domicilio del desaparecido con la consiguiente vulneración del artículo 17 del Pacto”<sup>290</sup>.

Al examinar el asunto, el Comité DH concluyó que “en cuanto a la denuncia de infracción del artículo 17 [del PIDCP], el Comité observa que el Estado parte no ha aportado ningún elemento que justifique o explique la irrupción de los militares de madrugada, sin orden judicial, en el domicilio de [la víctima]. El Comité concluye que la entrada de agentes del Estado en el domicilio de la familia [...] en tales circunstancias constituye una injerencia ilícita, lo que vulnera el artículo 17 del Pacto”<sup>291</sup>.

Otro caso de desaparición forzada en el que se alegó la vulneración al respeto a la vida privada y familiar fue el caso *Boudehane c. Argelia*<sup>292</sup>. La autora de la comunicación ante el Comité DH era la esposa y madre de las víctimas, y denunció la desaparición forzada de sus familiares a manos de las fuerzas de seguridad argelinas.

Entre otras cuestiones, la autora afirmó que “las circunstancias de la detención de su marido en su domicilio en el que se irrumpió por la fuerza en plena noche constituyen una injerencia ilegal y arbitraria en la vida privada y familiar y en el hogar de la autora y de sus hijos, así como de su marido desaparecido, lo que vulnera el artículo 17 del Pacto”<sup>293</sup> y que “la desaparición de su marido y de su hijo han privado a ambas familias de su esposo, padre y hermano y han privado a los desaparecidos e hijos, en violación de

---

<sup>289</sup> Comunicación Individual N°2086/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Aicha Dehimi y Noura Ayache c. Argelia*, CCPR/C/112/D/2086/2011, dictamen de 17 de noviembre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/2086/2011>

<sup>290</sup> Ibid. párr. 3.8.

<sup>291</sup> Ibid. párr. 8.10.

<sup>292</sup> Comunicación Individual N°1924/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso *Boudehane c. Argelia*, CCPR/C/111/D/1924/2010, dictamen de 24 de julio de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/111/D/1924/2010>

<sup>293</sup> Ibid. párr. 3.7.

su derecho al respeto de la vida familiar garantizado por el artículo 23, párr. 1, del Pacto”<sup>294</sup> <sup>295</sup>.

El Comité DH, en su decisión, estableció que “en cuanto a la denuncia del artículo 17, el Comité observa que el Estado parte no ha presentado ningún elemento que justifique o explique la irrupción de los militares en plena noche, por la fuerza y sin orden judicial, en el domicilio de la familia [...]. El Comité concluye que la entrada de agentes del Estado en el domicilio de la familia [...] en tales circunstancias constituye una injerencia ilegal en su domicilio, lo que supone una vulneración del artículo 17 del Pacto [...]. En vista de lo que antecede, el Comité no examinará por separado las denuncias relacionadas con el artículo 23, párr. 1, del Pacto”<sup>296</sup>.

#### **4. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR PRESUNCIÓN DE MUERTE**

Como se mencionó antes, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, al goce de sus libertades y de sus derechos civiles, sociales y económicos.

El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica está previsto en el artículo 6 de la DUDH<sup>297</sup> en el artículo 16 del PIDCP<sup>298</sup> y en el artículo 3 de la CADH<sup>299</sup>. De manera indirecta, la Convención Internacional DF, en su artículo 1.2, reconoce este derecho cuando establece que “nadie será sometido a una desaparición forzada”, puesto que la detención arbitraria y la posterior desaparición forzada de una persona, además de privarla de su derecho a la libertad, le impide ejercer sus derechos sociales, civiles y económicos.

Asimismo, la detención arbitraria y la desaparición forzada de la víctima repercuten en sus familiares, quienes también se ven privados del ejercicio de sus derechos civiles,

---

<sup>294</sup> TEDH (2014). Caso *Boudehane c. Argelia*, CCPR/C/111/D/1924/2010, párr.3.8.

<sup>295</sup> El art.23.1 PIDCP establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

<sup>296</sup> TEDH (2014). Caso *Boudehane c. Argelia*, CCPR/C/111/D/1924/2010, párr.8.10-8.11.

<sup>297</sup> DUDH (1948). Art.6: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

<sup>298</sup> PIDCP (1966). Art.16: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

<sup>299</sup> CADH (1969). Art.3: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.



económicos y sociales. El GTDFI ha abordado la cuestión de la vulneración de la vida familiar y privada de los allegados de las víctimas desaparecidas como consecuencia de la detención arbitraria de sus seres queridos.

El GTDFI es uno de los primeros instrumentos internacionales cuya misión principal consiste en ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte o el paradero de las víctimas. Además, recibe, examina y transmite a los gobiernos los informes presentados por los familiares de las personas desaparecidas o por organizaciones de derechos humanos y realiza un seguimiento periódico a las peticiones de información<sup>300</sup>.

En cuanto a la vulneración de la vida familiar y privada de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, el GTDFI señaló que “se ha mostrado una inquietud especial del derecho a la vida de familias de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria y de sus familiares”<sup>301</sup>. “La ausencia, forzada de una persona puede representar también la violación de varios de los derechos humanos de los familiares de la persona desaparecida. Su derecho a una vida de familia se puede considerar como el principal derecho violado, pero también pueden resultar directamente afectados otros derechos de carácter económico, social y cultural; por ejemplo, la ausencia de uno de los padres puede tener efectos desfavorables para el nivel de vida de la familia, la asistencia sanitaria y la educación”<sup>302</sup>.

Además, el GTDFI abordó “específicamente de la cuestión de cuáles de los derechos humanos y las libertades fundamentales se violaban como resultado de una desaparición. Señaló que, cuando se produce un secuestro, de una manera o de otra se violan prácticamente todos los derechos humanos fundamentales de la persona desaparecida. Lo mismo cabía decir, en mayor o menor medida, de todos los derechos económicos, sociales y culturales garantizados por diversos instrumentos internacionales. De la misma manera, el GTDFI señaló el amplio círculo de las víctimas de una desaparición. Los miembros de

---

<sup>300</sup> GTDFI. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/wg-disappearances>

<sup>301</sup> Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias a la Comisión de Derechos Humanos. *Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: cuestión de desapariciones forzadas o involuntarias*. 39º periodo de sesiones. E/CN.4/1983, de 21 de enero de 1983, párr.133.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/1983/14>

<sup>302</sup> Ibid. párr.134.

la familia y otros parientes o dependientes sufren las consecuencias inmediatas de una desaparición. No sólo están sometidos a una incertidumbre angustiosa acerca de lo que le ha sucedido a su padre, madre, hijo o cónyuge, sino que en muchos casos las dificultades económicas y la alienación social pueden ser también parte de su triste suerte. Se ha reconocido que los efectos psicológicos en los niños son graves y en algunos casos hasta devastadores. Los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres desaparecidas constituyen de por sí una categoría especial”<sup>303</sup>.

En relación con lo anterior, el GTDFI observó que la desaparición forzada provoca “la parálisis y el bloqueo social del pariente y puede conducir a la ruptura del resto de la unidad familiar”<sup>304</sup>.

Además, hizo hincapié en la situación de los niños y las mujeres, al señalar que la desaparición de su padre o la madre o de un familiar cercano genera “sentimientos de abandono, temor e inseguridad hasta la interrupción súbita del desarrollo psicológico. La emoción predominante es el miedo y se manifiestan profundos sentimientos de impotencia, vulnerabilidad y parálisis de la voluntad que invaden sus vidas cuando los niños han sido testigos o han cobrado conciencia de la pérdida de la protección y seguridad proporcionada por sus familias. A las madres afligidas por la desaparición de sus maridos, les resulta difícil desempeñar debidamente su papel maternal, y mucho más suplir la pérdida del padre”<sup>305</sup>.

En 2012, el GTDFI publicó la *Observación General N°11 sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el contexto de las desapariciones forzadas*<sup>306</sup> (en adelante, la Observación General N°11). En este informe, se afirma que “la desaparición forzada representa una violación paradigmática del derecho al

---

<sup>303</sup> Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias a la Comisión de Derechos Humanos. *Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: cuestión de desapariciones forzadas o involuntarias*. 42º periodo de sesiones, E/CN.4/1990/13, de 24 de enero de 1990, párr.339.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/1990/13>

<sup>304</sup> GTDFI (1983). Informe anual. E/CN.4/1983, párr.136.

<sup>305</sup> Ibid. párr.137.

<sup>306</sup> Observación General N°11 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, Observación General N°11) sobre *el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el contexto de las desapariciones forzadas*. 19º periodo de sesiones. A/HRC/19/58/Rev.1, de 2 de marzo de 2012.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/19/58/Rev.1>

reconocimiento de la personalidad jurídica” puesto que no solo supone “la negación de la existencia jurídica de la persona desaparecida” sino que “constituye una violación de los derechos de terceros, incluidos los familiares más cercanos y otras personas relacionadas con las personas desaparecidas. Los miembros de la familia se ven imposibilitados de ejercer sus derechos y obligaciones debido a la incertidumbre jurídica creada por la ausencia de la persona desaparecida. Esta incertidumbre tiene muchas consecuencias jurídicas, en particular con respecto al el estado civil, la tutela de los hijos menores, el derecho de los miembros de la familia a recibir prestaciones sociales y la gestión de los bienes de la persona desaparecida, entre otras”<sup>307</sup> y concluyó que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica “entraña del Estado de reconocer plenamente la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y, por tanto, de respetar los derechos de sus familiares más próximos, así como de otras personas”<sup>308</sup>.

En 2013, el GTDFI vio la necesidad de adoptar la *Observación General N°12 sobre los niños y las desapariciones forzadas*<sup>309</sup> (en adelante, la Observación General N°12), en la cual subrayó que “en el caso de las desapariciones forzadas de progenitores, se ven afectados muchos de los derechos del niño, en particular sus derechos económicos, sociales y culturales. En muchas ocasiones, los niños no pueden ejercer sus derechos a causa de la inseguridad jurídica creada por la ausencia del progenitor desaparecido. Esa incertidumbre tiene muchas consecuencias jurídicas, como sus efectos sobre el derecho a la identidad, la tutela de los hijos menores de edad, el derecho a prestaciones sociales y la gestión de los bienes de la persona desaparecida. En esas circunstancias, los niños tropiezan con muchos obstáculos para el disfrute de sus derechos, en particular su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la propiedad. Cierta número de niños que son parientes de las personas desaparecidas están también estigmatizados por su relación con una persona a la que se considera “subversiva” o “terrorista”. Las represalias y la estigmatización social son particularmente graves dada la situación especial de los niños, al tiempo que hacen que aumente su trauma psicológico y emocional” e invitó a los Estados “a adoptar medidas eficaces para luchar contra la estigmatización social de los niños y garantizar su protección efectiva contra toda discriminación o castigo por

---

<sup>307</sup> GTDFI (2012). Observación General N°11, A/HRC/19/58/Rev.1, pág.11.

<sup>308</sup> Ídem.

<sup>309</sup> GTDFI (2013). Observación General N°12, A/HRC/WGEID/98/1.

causa de la condición, de las actividades o de las creencias de sus padres, tutores o familiares”<sup>310</sup>.

Además de los niños que ven alterada su vida familiar y privada por la desaparición forzada de uno de sus progenitores, el GTDFI ha mencionado también el papel del hombre como principal proveedor económico de la familia. En particular, “la victimización de los familiares es aún mayor cuando el desaparecido es un hombre, como suele ser habitual, que encabezaba su familia. En esos casos, la desaparición forzada del hombre convierte a toda la familia en víctima de la desaparición forzada. Al quebrantarse la estructura de la familia, la mujer se ve perjudicada económica, social y psicológicamente. La conmoción emocional se ve agravada por las privaciones materiales, agudizadas por los gastos realizados si la mujer decide emprender la búsqueda del ser querido. Además, la mujer no sabe cuándo regresará el ser querido, o siquiera si regresará algún día, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional impide cobrar una pensión o recibir otros medios de apoyo si no se dispone de un certificado de defunción. Por lo tanto, la marginación económica y social es un resultado frecuente de las desapariciones forzadas. En esas circunstancias, se vulneran varios derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos, como los derechos a la salud, la educación, la seguridad social, la propiedad y la vida familiar”<sup>311</sup>.

La alteración de la vida familiar y privada de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas también ha sido abordado por la Convención Internacional DF. En su artículo 24.6 establece que “sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, todo Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad”.

---

<sup>310</sup> GTDFI (2013). Observación General N°12, A/HRC/WGEID/98/1, párr.7.

<sup>311</sup> Observación General N°13 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, Observación General N°13) sobre *las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas*. 98º periodo de sesiones. A/HRC/98/2/, de 14 de febrero de 2013, párr.12.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/WGEID/98/2>

“La mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales cuentan con instituciones encargadas del problema de la imposibilidad de determinar la muerte de una persona. En algunos Estados es posible establecer una “presunción de muerte”, en otros existe una “declaración de ausencia”<sup>312</sup>.

Estas figuras jurídicas se han implementado en las legislaciones nacionales con el fin de proteger los derechos de una persona ausente y solventar la situación en la que se encuentran sus familiares, en particular, en cuestiones relacionadas con los derechos económicos, de propiedad o los derechos de protección social.

En el contexto de las desapariciones forzadas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la eventual declaración de ausencia o la declaración de ausencia por presunción de muerte de la persona desaparecida constituyen un asunto complejo, puesto que los familiares desconocen la suerte o el paradero de su ser querido y, por tanto, desconocen si este sigue en vida o no.

El CDF ha señalado que “la figura de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento para determinar la situación legal de las personas desaparecidas no refleja con precisión la complejidad del fenómeno de la desaparición forzada. En particular, considera que, en vista del carácter continuo de la desaparición forzada, por principio, y a no ser que se pruebe lo contrario, no habría motivos para dar por supuesto el fallecimiento de la persona desaparecida mientras su suerte no haya sido establecida”<sup>313</sup>.

Aun así, los familiares de personas desaparecidas, a pesar de no desearlo, a menudo, optan por declarar la muerte de sus seres queridos con el fin de poder obtener un certificado de muerte que les permita, por ejemplo, acceder a una pensión, a la herencia o a ayudas sociales.

---

<sup>312</sup> GTDFI (2012). Observación General N°11, A/HCR/19/58/Rev.1, párr.7.

<sup>313</sup> Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el informe presentado por Colombia en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/COL/CO/1, de 27 de octubre de 2016, párr.27. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/COL/CO/1> y Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el informe presentado por Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/PRY/CO/1, de 20 de octubre de 2014, párr.29. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/PRY/CO/1>

A este respecto, el CDF recomienda a los Estados a adoptar “las medidas necesarias para regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y el derecho de propiedad. Al respecto, lo alienta a incorporar disposiciones legales específicas por las que se establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada”<sup>314</sup>.

La declaración de ausencia por desaparición forzada cuenta también con el respaldo del GTDFI, que la considera el único modo de garantizar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En concreto, el GTDFI ha detallado cómo debería configurarse una declaración por ausencia por desaparición forzada.

En primer lugar, debería requerir **el consentimiento de la familia** de la persona desaparecida. En segundo lugar, **debería ser emitida por una autoridad estatal** tras un determinado periodo desde la desaparición, **en ningún caso inferior a un año**. “Sobre la base de una declaración de esa índole, debería poderse nombrar a un mandatario de la persona desaparecida con facultad para ejercer sus derechos y obligaciones durante toda su ausencia velando por el interés de esa persona y el de sus familiares”<sup>315</sup>.

En cuanto a los familiares de las personas desaparecidas, el GTDFI afirma que “deberían estar autorizados para gestionar temporalmente los bienes de la persona desaparecida, mientras dure la desaparición, y para recibir asistencia apropiada del Estado en forma de prestaciones sociales. En la mayoría de los casos, las personas desaparecidas son hombres que constituían el principal sostén económico de la familia, por lo que debería prestarse apoyo social especial a las mujeres y niños a cargo del desaparecido”<sup>316</sup>.

No obstante, la figura jurídica de la declaración de ausencia por desaparición forzada no exime a los Estados de su obligación de seguir investigando hasta esclarecer la suerte o el paradero de las personas desaparecidas. En particular, el GTDFI establece que “paralelamente a la creación de un mecanismo de declaración de ausencia por desaparición forzada, los Estados deberían continuar investigando todos los casos a fin

---

<sup>314</sup> CDF (2014). *Observaciones finales...Uruguay...*, CED/C/PRY/CO/1, párr.30.

<sup>315</sup> GTDFI (2012). Observación General N°11. A/HRC/19/58/Rev.1, párrs.8-9.

<sup>316</sup> Ibid. párr.9.

de determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y asegurarse de que los responsables del delito de desaparición forzada rindan cuentas ante la justicia. Es decir, esa declaración no debe interrumpir o anular las investigaciones con miras a determinar la suerte o el paradero de la víctima, sino facultar a sus familiares para ejercer ciertos derechos en su nombre”<sup>317</sup>.

Por último, la declaración de ausencia por desaparición forzada tampoco exonera a los Estados de proporcionar reparación a las víctimas como consecuencia de la violación de sus derechos. Tal y como indica el GTDFI “la aceptación de apoyo financiero a los miembros de la familia no debe considerarse una renuncia al derecho a obtener reparación integral por el daño causado por el delito de desaparición forzada”<sup>318</sup>.

En definitiva, ha quedado probado que la detención arbitraria y la desaparición forzada de una persona no solo vulnera la libertad y personalidad jurídica de la víctima, sino menoscaba derechos económicos, sociales y familiares de sus allegados. Tanto el GTDFI como el CDF afirman que la ausencia de la persona desaparecida impide a los familiares ejercer plenamente sus derechos y agrava su vida privada y familiar.

## **5. CONCLUSIONES**

Aunque tanto el TEDH como la CDHByH y el Comité DH reconozcan que el derecho al respeto a la vida privada y familiar es un concepto amplio y no exhaustivo, a la hora de dictar sentencias o comunicaciones, no suelen valorar lo que los familiares interpretan como vulneración de dicho derecho.

Así, en los casos antes analizados, mientras los familiares consideran que la desaparición forzada de su ser querido constituye una alteración de su vida privada y familiar y, por ende, una vulneración de lo establecido en el artículo 8 del CEDH y en el artículo 17 del PIDCP respectivamente, tanto el TEDH y CDHByH como el Comité DH se limitan a apreciar la vulneración al respeto a la vida privada y familiar exclusivamente cuando se produce una violación de la inviolabilidad del domicilio o de la protección de la propiedad. De igual modo, las alegaciones de los familiares sobre la alteración de su vida

---

<sup>317</sup> GTDFI (2012). Observación General N°11. A/HRC/19/58/Rev.1, párr.10.

<sup>318</sup> Ibid. párr.9.

privada y familiar se incluyen dentro del examen de la vulneración del artículo 2 y 3 del CEDH relativo al derecho a la vida y la prohibición de tortura, sin que se aborden de manera independiente.

Por otro lado, al examinar la vulneración de la prohibición de tortura, como se observó en el Capítulo anterior, ni el TEDH ni la CDHByH reconocen que la angustia emocional sufrida por los familiares se derive directamente de la desaparición forzada de su ser querido, sino que la atribuyen a la conducta de las autoridades tras la comisión del delito.

En primer lugar, la imposibilidad de disfrutar de la presencia de su ser querido no se reconoce como un factor que pueda constituir, por sí solo, una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar. Para ambos Tribunales y para el Comité DH, las autoridades públicas y el Estado son responsables del allanamiento de morada y de la destrucción de la propiedad o del hogar de los familiares de las víctimas.

En segundo lugar, respecto a la restitución de los restos óseos de la persona ejecutada a sus familiares, los tribunales regionales exigen que se demuestre la ocultación del cadáver o de la información por parte del Estado. Esta situación debe ser probada por parte de los familiares, quienes en la mayoría de los casos no tienen acceso ni siquiera a la información básica sobre el paradero o la suerte de su ser querido.

En definitiva y a nivel jurisprudencial, se constata que el derecho al respeto a la vida privada y familiar no se ha desarrollado de manera profunda en relación con los familiares de las víctimas desaparecidas y/o ejecutadas.

En el ámbito universal, la jurisprudencia es escasa respecto en lo que concierne a este asunto. Por otra parte, el ámbito europeo, en la mayoría de los casos, el TEDH “rechaza la existencia de este derecho, si no está demostrado fuera de toda duda razonable que la desaparición haya sido obra de agentes del Estado o en su nombre, aunque declare violación del derecho a la vida por una investigación inadecuada o inexistente por parte de las autoridades públicas”<sup>319</sup>. Además, el TEDH se limita a reconocer la vulneración

---

<sup>319</sup> FERNANDEZ SOLA, Natividad (2008). *El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición forzada: hacia la justicia a través del Derecho Internacional*. pág.404.



del derecho al respeto a la vida privada y familiar únicamente en supuestos de violación de la inviolabilidad del domicilio o de daños a la propiedad por parte de las autoridades.

Esto nos lleva a preguntarnos qué sucede en los casos en los que la detención ilegal de la víctima ocurre fuera de su domicilio, donde se excluyen las vulneraciones de la inviolabilidad del domicilio o los daños a la propiedad.

Como en el caso *Luluyev y otros c. Rusia*, donde el secuestro se produjo en plena calle fuera del domicilio de las víctimas, el TEDH no apreció vulneración del artículo 8 del CEDH puesto que el secuestro, desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de las víctimas ya estaban comprendidos en la vulneración del derecho a la vida (art.2 del CEDH) y en la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos (art.3 del CEDH).

Se concluye así que, para el TEDH, el derecho al respeto a la vida privada y familiar es un derecho complementario y que, una vez los familiares son reconocidos como víctimas de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, no es necesario considerarlos víctimas de la destrucción de su vida familiar y privada como consecuencia de la comisión del crimen de desaparición forzada o/y de ejecución extrajudicial.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, esta tesis doctoral sostiene que el derecho de respeto a la vida privada y familiar no debería considerarse un derecho complementario o adjetivo, sino un derecho estructural, especialmente en los casos de desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales.

Los familiares no son únicamente víctimas de tratos inhumanos y/o degradantes por la angustia emocional sufrida derivada de la desaparición y/o ejecución de su ser querido, sino que además ven destruida o alterada su vida privada y familiar como consecuencia de la ausencia de su ser querido.

La detención arbitraria y desaparición forzada de un ser querido, prolongadas en el tiempo, afectan gravemente la posibilidad de los familiares de ejercer sus derechos civiles, económicos y sociales. Por ello, resulta imperativa la creación de mecanismos como la declaración de ausencia por desaparición forzada, que deben implementarse en ordenamientos jurídicos de los Estados. Esta declaración no debería solicitarse

únicamente a partir de la fecha de la comisión del delito de desaparición forzada, puesto que los familiares no siempre están preparados para asumir que su ser querido no regresará jamás.

En todo caso, debe quedarse claro que, independientemente de la declaración ausencia de desaparición forzada, los Estados mantienen la obligación de seguir investigando y sancionando estos delitos, así como de ofrecer y proporcionar una reparación íntegra a los familiares. Esto implica respetar su derecho a un recurso efectivo y a la reparación, aspectos que se analizarán en los próximos Capítulos. Además, tal obligación resulta esencial para salvaguardar no solo la dignidad de la persona desaparecida, sino también garantizar la protección integral de quienes quedan atrás.

En definitiva, dada la amplitud del derecho en cuestión, la alteración de la vida privada y familiar de los allegados de las víctimas desaparecidas y/o ejecutadas no debería limitarse solo a los supuestos de allanamiento de morada o de denegación de la restitución de los restos mortales de la persona ejecutada, sino debería reconocerse como una consecuencia directa de la desaparición forzada y/o la ejecución extrajudicial de su ser querido, puesto que la detención arbitraria, la desaparición forzada, y, en general la ausencia de la víctima afecta gravemente la vida familiar y privada de sus allegados.

## **CAPÍTULO V.**

### **LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO OBSTACULO AL DERECHO DE LOS FAMILIARES A UN RECURSO EFECTIVO: EL DERECHO A LA INVESTIGACIÓN, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, EL DERECHO A LA VERDAD**

**1.INTRODUCCIÓN. 2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DERECHO DE LOS FAMILIARES A UN RECURSO EFECTIVO Y LA PRESCRIPCIÓN. 3. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA INVESTIGACIÓN. 3.1 ÁMBITO UNIVERSAL. 3.1.1 Comité de Derechos Humanos (Comité DH). 3.1.2 Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI). 3.1.3 Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias. 3.2 ÁMBITO REGIONAL. 3.2.1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 3.2.2 Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH). 3.2.3 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 4. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A OBTENER INFORMACIÓN. 4.1 ÁMBITO UNIVERSAL. 4.1.1 Comité de Derechos Humanos (Comité DH). 4.1.2 Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI). 4.2 ÁMBITO REGIONAL. 4.2.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 5. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A CONOCER LA VERDAD. 5.1 ÁMBITO UNIVERSAL. 5.1.1 Comité de Derechos Humanos (Comité DH). 5.1.2 Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI). 5.1.3 Comité contra la Desaparición Forzada (CDF). 5.2 ÁMBITO REGIONAL. 5.2.1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 5.2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 6. CONCLUSIONES.**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

Tras haberse establecido que los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial conllevan la vulneración de la prohibición de tortura y el menoscabo del respeto a la vida privada de los familiares de la persona desaparecida y/o ejecutada, resulta oportuno analizar en profundidad otro derecho: el derecho a un recurso efectivo.

Una vez que se produce la desaparición forzada de la víctima, los familiares, además de atravesar un proceso de angustia emocional que interrumpe y vulnera su vida privada y familiar – constituyendo un trato inhumano y degradante – emprenden una verdadera lucha para ejercer sus derechos, entre los cuales destacan el derecho a un recurso efectivo, el derecho a participar en la investigación, el derecho a la información, el derecho a conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos y, en caso de la comisión del delito de ejecución extrajudicial, el derecho a la verdad sobre la suerte de

los restos mortales de la víctima. Por último, también les asiste el derecho a obtener una reparación íntegra y efectiva.

Mientras la víctima desaparecida permanece privada de libertad o persistan sospechas, o incluso certezas, de su ejecución extrajudicial, recae en los familiares la iniciativa de promover todos los procedimientos necesarios para esclarecer los hechos y obtener la reparación correspondiente.

Sin embargo, el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados no siempre resulta sencillo. En Estados con regímenes autoritarios, resulta prácticamente imposible, puesto que, con frecuencia, las políticas estatales buscan ocultar información o eludir la apertura de investigaciones, recurriendo a métodos represivos.

Ahora bien, desafortunadamente, y como se mencionó en el Capítulo introductorio, el fenómeno anterior, se observa también en Estados, que en el pasado tuvieron gobiernos autoritarios, pero que hoy en día se consideran democráticos. En estos países, la costumbre por olvidar el pasado los lleva, de forma deliberada, a ignorar u olvidar tanto a las víctimas como a sus familiares.

La dificultad de acceso a un recurso efectivo, la falta de información, la omisión por parte del Estado de investigar los casos de desapariciones forzadas y de llevar a la justicia a los responsables, así como la ausencia de notificación de los resultados de la investigación a los familiares o la negativa de esclarecer la verdad, constituyen ejemplos de vulneraciones continuas de los derechos de los familiares por parte del Estado.

#### Y, ¿en qué consiste el derecho a un recurso efectivo?

Respecto de esta cuestión, el Comité DH, en su *Observación General N°31 sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto*<sup>320</sup> (en

---

<sup>320</sup> Observación General N°31 del Comité de Derechos Humanos (en adelante, Observación General N°31) sobre la *Índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, de 26 de mayo de 2004.

Disponible en: [https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos\\_hum\\_Base/CCPR/00\\_2\\_obs\\_grales\\_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN31](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN31)

adelante, la Observación General N°31), viene a aclarar este concepto, estableciendo que “los Estados habrán de garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos [reconocidos por el PIDCP] [y por tanto deben establecer en] el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. [...] Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos [han de contar] con las facultades pertinentes para coadyuvar a tal fin. El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto. La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo”<sup>321</sup>.

Lo anterior no requiere mayor interpretación, puesto que el Comité DH establece de manera inequívoca que los Estados Partes del PIDCP, están obligados a incorporar en sus sistemas jurídicos internos todos los mecanismos necesarios para que los ciudadanos dispongan de recursos accesibles con los cuales puedan reivindicar sus derechos vulnerados. Estos recursos no solo han de ser accesibles, sino también adecuados.

Para cumplir con dicha adecuación, el Estado debe investigar con celeridad las denuncias de vulneraciones de derechos humanos, lo cual implica que las dilaciones indebidas en el proceso de investigación pueden menoscabar la efectividad del derecho a la investigación y, por ende, vulnerar el derecho a un recurso efectivo.

Respecto a las dilaciones indebidas, y aunque no profundizaré en la cuestión de manera exhaustiva, resulta oportuno remitirme al ámbito interamericano y en particular en el caso ***Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador***<sup>322</sup> donde la Corte IDH, tras reproducir el artículo 8.1 de la CADH<sup>323</sup> relativo a las garantías judiciales, procedió a analizar el principio de

---

<sup>321</sup> Comité DH (2004). Observación General N°31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr.15.

<sup>322</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de las *Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°120, de 1 de marzo de 2005. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_120\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf)

<sup>323</sup> Art. 8 CADH: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

tiempo razonable. En este sentido, estableció que “los elementos para determinar la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso son: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”<sup>324</sup> [...]“Las demoras en el proceso penal [del caso] no se han producido por la complejidad del caso, sino por la inacción del órgano judicial que no tiene explicación”<sup>325</sup> y que a pesar de que el Estado salvadoreño dispuso de información suficiente aportada por la madre de las víctimas “en el proceso penal que se ha seguido ante el Juzgado [de Primera Instancia de Chalatenango] se ha desconocido el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana”<sup>326</sup>.

Por tanto, y en consonancia con lo dispuesto por el Comité DH en su Observación General N°31, podemos concluir que la investigación ha de ser rápida, si bien también rige el principio de tiempo razonable. Sin embargo, dicho principio se vulnera cuando el Estado omite investigar los hechos, de modo que la inacción u omisión en la investigación de los hechos implica una vulneración del derecho a un recurso efectivo. De entrada, el Estado no puede basarse en el principio de tiempo razonable, si omitió investigar los hechos denunciados.

Además del principio del tiempo razonable y de la cuestión de dilaciones indebidas, la Observación General N°31 del Comité DH destaca otros elementos esenciales para la efectividad del derecho a un recurso judicial, tales como la investigación detallada, la imparcialidad e independencia de los organismos judiciales a la hora de investigar las denuncias de vulneraciones de derechos humanos, así como el enjuiciamiento de los responsables.

Para alcanzar lo anterior, es imprescindible que “se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales, en tiempo razonable [puesto que] una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. [...] El Estado debe remover todos los obstáculos, *de facto* y *de jure*, que mantengan la impunidad. Las investigaciones deben respetar los requerimientos del debido proceso, lo que implica el sistema de

---

<sup>324</sup> Corte IDH (2005). Caso de las *Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador*, Serie C. N°120, párr.67.

<sup>325</sup> Ibid. párr.71.

<sup>326</sup> Ibid. párr.72.

administración de justicia debe estar organizado de manera tal que su independencia e imparcialidad pueda ser garantizada y que el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos sea efectuado ante los tribunales ordinarios, para evitar la impunidad y procurar la búsqueda de la verdad”<sup>327</sup>.

La Observación General N°31 del Comité DH, sirve de guía para que los Estados Partes del PIDCP comprendan e incorporen en su legislación interna el concepto de recurso efectivo. Por tanto, el derecho a un recurso efectivo genera, en los Estados Partes del PIDCP, la obligación institucional/procesal de implementar dentro de su ordenamiento jurídico todos los mecanismos necesarios para que sus ciudadanos puedan denunciar las violaciones de derechos humanos.

Además de la adopción de las previsiones jurídicas del PIDCP en el derecho interno – una obligación procesal – los Estados Partes deben respetar los elementos sustantivos del derecho a un recurso efectivo.

Entre estos elementos sustantivos se encuentran la obligación de los Estados de no interferir en el proceso, es decir, garantizando así la independencia e imparcialidad de los organismos judiciales, la obligación de investigar los hechos denunciados de forma rápida (sin dilaciones indebidas) y exhaustiva (determinando los hechos denunciados), la obligación de informar a las víctimas y a sus familiares sobre los avances de la investigación, la obligación de enjuiciar a los responsables, la obligación de proporcionar la verdad a las víctimas y la obligación de reparar los daños causados. Todo lo anterior conforma el derecho de las personas a la investigación, a la información, a la verdad, a un juicio justo/un proceso debido y al derecho a obtener reparación.

El cese de la vulneración como obligación estatal, se traduce en el derecho de los ciudadanos de conocer la verdad y ser reparados por la violación cometida. “En el caso de la desaparición forzada y/o de la ejecución extrajudicial, el derecho a un recurso efectivo de los familiares de víctimas está estrechamente vinculado con sus derechos a la investigación, a la reparación y a la verdad. Respecto a este último, el derecho a un recurso

---

<sup>327</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *La Cantuta c. Perú*. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Serie C. N°173, de 30 de noviembre de 2007, párrs. 122-124. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_173\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_173_esp.pdf)

efectivo tiene una doble dimensión: por una parte, está vinculado a conocer la verdad sobre las circunstancias, motivos y los autores de la violación; y, por otra, está vinculado con la determinación de la suerte o paradero de la persona desaparecida forzosamente, ejecutada en “secreto” o inhumada clandestinamente, así como su búsqueda y localización y, en caso de muerte, la restitución a sus familiares de su cuerpo o restos óseos”<sup>328</sup>.

El presente Capítulo profundizará en algunos de los elementos sustanciales del derecho a un recurso efectivo. En consecuencia, se analizarán exclusivamente el derecho a la investigación, el derecho a la información y el derecho a la verdad como elementos sustantivos, primordiales y necesarios para el adecuado ejercicio de un recurso efectivo, dejando fuera otros elementos sustantivos como el derecho a un juicio justo, el elemento de la imparcialidad de los jueces, el enjuiciamiento de los responsables de la comisión de los delitos o la cuestión de las dilaciones indebidas. El derecho a obtener reparación se abordará en un Capítulo independiente.

## **2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DERECHO DE LOS FAMILIARES A UN RECURSO EFECTIVO**

En los casos de desapariciones forzadas en los que la víctima no ha recuperado su libertad o permanece en paradero desconocido y en los supuestos en los que existan sospechas o incluso certezas de que la víctima haya sido ejecutada, cabe plantearse la siguiente cuestión:

¿Están legitimados los familiares de las víctimas desaparecidas y/o ejecutadas para ejercer el derecho a un recurso efectivo?

En el ámbito universal, según el artículo 2.3. a) del PIDCP,

---

<sup>328</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. *Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial: Los derechos de los familiares*. Guía para profesionales No.10, Ginebra, 2015, pág.74. [en línea:]. Disponible en: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-PG-Desaparizion-forzada-N10-Publications-Practitioners-Guide-2015-SPA1.pdf>



“toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

En la misma línea, el artículo 17.2.f) de la Convención Internacional DF establece que:

“garantizará en cualquier circunstancia a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición forzada por encontrarse la persona privada de libertad de ejercer este derecho, a toda persona con un interés legítimo, por ejemplo, los allegados de la persona privada de libertad [...] el derecho a interponer un recurso ante el tribunal para que éste determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal”.

En el ámbito europeo, el artículo 13 del CEDH establece que,

“toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”.

En el ámbito interamericano, el artículo 8.1 de la CADH establece que,

“toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Dicha disposición se complementa con el artículo 7.6 de la misma Convención, que prevé, entre otros que:

“[...] dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.

Por último, el artículo 25.1 de la misma Convención dispone que:

“toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes [...]”.

El párrafo 2º del mismo artículo (25.2) se establecen las obligaciones estatales de garantizar el cumplimiento del derecho a un recurso efectivo.

A nivel jurisprudencial, resulta pertinente aludir al CDF y, en especial, remitirse de nuevo al caso *Yrusta c. Argentina*, puesto que presenta gran interés para analizar la legitimación activa de los familiares tras la desaparición forzada de su ser querido, es decir, su capacidad para ejercer su derecho a un recurso efectivo.

Pese a que ha quedado claro que el derecho a un recurso efectivo presenta elementos sustanciales diferentes, las hermanas *Yrusta* denunciaron, entre otros, que no pudieron participar activamente en la investigación sobre la desaparición de su hermano por no ser reconocidas como “víctimas”.

Las hermanas nunca aceptaron la versión oficial, según la cual su hermano se habría suicidado en prisión y, a pesar de sus esfuerzos, no obtuvieron información alguna relacionada con la muerte de su hermano, ni se les permitió involucrarse activamente en la investigación con la finalidad de conocer la verdad sobre lo sucedido. Por consiguiente, las hermanas *Yrusta* denunciaron la vulneración de su derecho a participar en la investigación, su derecho a obtener información y su derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias de la muerte de su hermano, tres derechos que constituyen elementos relevantes y sustanciales para el ejercicio pleno de un recurso efectivo.

En respuesta a sus alegaciones, el CDF se remitió al artículo 24 de la Convención Internacional DF y reconoció a las autoras el estatus de víctimas por la angustia emocional sufrida como consecuencia de la desaparición de su hermano<sup>329</sup>.

---

<sup>329</sup> CDF (2016). Caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/10/D/1/2013, párr. 10.8.: “Por lo que se refiere a las alegaciones de las autoras según las cuales no tuvieron la posibilidad de participar activamente en la investigación del caso de su hermano, incluyendo su desaparición forzada, en razón del no reconocimiento de su condición de querellante, el Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 24 de la Convención, se entiende por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. El Comité observa que el Estado parte no presenta argumentos que permitan concluir que las hermanas del Sr. Yrusta no entran dentro de esa categoría. Más bien, el Comité considera que la angustia y el sufrimiento causados a las autoras por la falta de información permitiendo el esclarecimiento de lo ocurrido a su hermano está agravado por el no reconocimiento, de

En cuanto a la imposibilidad de las autoras de participar en la investigación, el CDF estableció que “según la información proporcionada, las investigaciones iniciadas en el caso del Sr. *Yrusta* se han centrado en las causas y circunstancias de su muerte y la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse de ella. Mientras tanto, su alegada desaparición durante más de siete días no está referida en ninguno de los expedientes comunicados en el contexto de la presente comunicación”<sup>330</sup>.

Con base en lo anterior, el CDF concluyó que “en el presente caso, el simple hecho de tardar más de un año en pronunciarse sobre el derecho de los familiares del Sr. *Yrusta* a participar en el proceso de investigación entraña, de por sí, la violación del artículo 12, párrafo 1, y el artículo 24, párrafos 1 a 3 de la Convención [Internacional DF]. Transcurrido un plazo tan dilatado, la posibilidad de participar activa y eficazmente en el proceso se reduce considerablemente, hasta tal punto que la lesión del derecho resulta irreversible, en violación del derecho de las víctimas a conocer la verdad. A falta de una explicación satisfactoria del Estado parte, el Comité considera que los hechos del presente caso ponen de manifiesto una violación del artículo 12, párrafo 1, y del artículo 24, párrafos 1 a 3 de la Convención”<sup>331</sup>.

En 2020, el CDF publicó el Informe de seguimiento sobre comunicaciones individuales<sup>332</sup>, cuyo objetivo era verificar las medidas adoptadas por los Estados Partes para dar efecto al dictamen y las recomendaciones del CDF.

En dicho Informe, el CDF constató que “todavía las dos hermanas del Sr. *Yrusta* no han obtenido el estatus de querellante [es decir, la condición de víctima], que permitiría su plena participación en las investigaciones de conformidad con el artículo 24 de la Convención. El Comité observó que, según el Estado Parte, las autoras no han agotado los recursos internos disponibles para revertir la decisión contraria a su petición de ser parte querellante [...]. Asimismo, el Comité tomó nota de que, según el Estado parte, la

---

hecho, de su estatus de víctima, el cual se convierte en un factor de revictimización incompatible con los principios de la Convención”.

<sup>330</sup> CDF (2016). Caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/10/D/1/2013, párr. 10.9.

<sup>331</sup> Ídem.

<sup>332</sup> Informe de seguimiento sobre la Comunicación Individual N°1/2013 caso *Yrusta c. Argentina* del Comité contra la Desaparición Forzada, CED/C/19/3, de 15 de octubre de 2020.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/19/3>

Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delito, publicada el 13 de julio de 2017, permite que las autoras, al ser hermanas de la víctima directa en un delito cuyo resultado fue la muerte, se constituyan en parte querellante y, como tal, puedan impulsar el proceso;”<sup>333</sup>.

Además de la falta de reconocimiento del estatus de víctima, el CDF advirtió que las hermanas *Yrusta* siguen teniendo derecho a participar activamente en la investigación sobre la desaparición forzada de su hermano, explicando en detalles qué medidas no fueron adoptadas por el Estado argentino. En particular, “cuatro de las medidas investigativas más importantes que habían sido requeridas por las hermanas del Sr. *Yrusta* en la investigación de su muerte no fueron atendidas por las autoridades competentes (exhumación del cadáver; nueva autopsia por un agente externo a las fuerzas de seguridad provinciales; nuevo examen de los objetos encontrados en el ano y estómago del Sr. *Yrusta*; e información acerca del resultado de las placas radiográficas)”<sup>334</sup> [...] “las autoras no fueron informadas de si las otras medidas investigativas solicitadas por ellas (como obtener la declaración testimonial de los agentes penitenciarios) han sido requeridas por el Estado parte” y “las autoras tampoco fueron notificadas del archivo de la denuncia por la muerte del Sr. *Yrusta*, y no han tenido acceso al expediente al no ser querellantes a pesar de los derechos que tendrían como víctimas en aplicación del Código Procesal Penal [de Argentina]”<sup>335</sup>.

De ello se desprende que el CDF reconoce la vulneración del derecho a las hermanas *Yrusta* a la información sobre los avances de la investigación.

Respecto a la cuestión de una investigación exhaustiva e imparcial sobre la desaparición y la muerte del Sr. *Yrusta*, el CDF “tomó nota de que, en la investigación desarrollada con relación a la alegada desaparición forzada del Sr. *Yrusta*, se tomó declaración testimonial a las autoras, se dispuso la realización de medidas de prueba como el pedido de la documentación administrativa [...]. Sin embargo, el Comité lamentó que la

---

<sup>333</sup> CDF (2020). Informe de seguimiento en el caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/19/3, pág.6.

<sup>334</sup> Ibid. párr. iii, pág.7.

<sup>335</sup> Ibid. párrs. iv-vi, pág.7.

investigación por la desaparición se encuentre todavía en etapa de investigación preliminar”<sup>336</sup>.

Por todo lo anterior y por otros motivos, el CDF decidió “mantener abierto el procedimiento de seguimiento al dictamen y enviar una nueva nota de seguimiento al Estado parte”<sup>337</sup>.

El caso *Yrusta c. Argentina* confirma la tesis de que los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas extrajudicialmente están legitimados para ejercer el derecho a un recurso efectivo, es decir, poseen legitimación para participar activamente en la investigación y para recibir información relacionada tanto con dicha investigación como con la verdad sobre lo sucedido a su ser querido.

Otro aspecto relevante que menciona el CDF son las dilaciones indebidas<sup>338</sup> por parte del Estado argentino, razón por la cual considero necesario tratar la cuestión de la continuidad de los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, así como la prescripción de estos, puesto que la falta de legitimación activa de los familiares genera unos obstáculos procesales a la hora de ejercer el derecho a un recurso efectivo.

La falta de reconocimiento de los familiares como víctimas o querellantes en el proceso les impide participar activamente en la investigación, acceder a información sobre el desarrollo de esta (en caso de que se haya iniciado) y conocer la suerte o el paradero de la víctima (derecho a la verdad). Como consecuencia de lo anterior, los familiares permanecen en la oscuridad y, con ello, se favorecen los plazos de prescripción, vulnerándose sus derechos a la investigación, a la verdad, a la información, entre otros.

Para prevenir los efectos de la prescripción, el artículo 17 de la Declaración Internacional DF ha previsto que el delito de desaparición forzada constituye un delito continuado. En particular:

---

<sup>336</sup> CDF (2020). Informe de seguimiento en el caso *Yrusta c. Argentina*, CED/C/19/3, párr. b), pág.7.

<sup>337</sup> Ibid. pág.12.

<sup>338</sup> Ibid. párr. 10.9.: “Transcurrido un plazo tan dilatado, la posibilidad de participar activa y eficazmente en el proceso se reduce considerablemente, hasta tal punto que la lesión del derecho resulta irreversible, en violación del derecho de las víctimas a conocer la verdad”.

“1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

2. Cuando los recursos previstos en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se suspenderá la prescripción relativa a los actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos recursos.

3. De haber prescripción, la relativa a actos de desaparición forzada ha de ser plazo largo y proporcionado a la extrema gravedad del delito”<sup>339</sup>

El artículo anterior fue comentado por el GTDFI en *Comentario General N°5 sobre el artículo 17 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*<sup>340</sup> (en adelante, el Comentario General N°5), el cual abordó la necesidad de aclarar la cuestión de la prescripción y la naturaleza continua del crimen de desaparición forzada para los Estados Partes de la Declaración.

Para ello, el GTDFI estableció que “el sentido y propósito general del artículo 17 es garantizar unas condiciones tales que los responsables de actos que constituyen desapariciones forzadas comparezcan ante la justicia, con una interpretación restrictiva de la prescripción”<sup>341</sup>.

“La definición de “delito permanente” (párr. 1) tiene una importancia decisiva para determinar las responsabilidades de las autoridades del Estado. Además, este artículo impone unas condiciones muy restrictivas. Su finalidad es impedir que los autores de actos criminales se aprovechen de la prescripción”<sup>342</sup>.

“En sus decisiones, la Corte IDH ha emitido repetidamente opiniones plenamente compatibles con las disposiciones del artículo 17. [...] la Corte concluyó que, dado el carácter continuo de la propia desaparición forzada, el Estado estaba obligado a investigar

---

<sup>339</sup> Declaración Internacional DF (1992). Arts. 17.1,2 & 3.

<sup>340</sup> Comentario General N°5 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, Comentario General N°5) *sobre el artículo 17 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*. 57º período de sesiones, E/CN.4/2001/68, de 18 de diciembre de 2000. Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2001/68>

<sup>341</sup> Ibid. párr.27.

<sup>342</sup> Ibid. párr.28.

hasta que se hubiese determinado el paradero de la víctima. Al justificar su decisión en este último caso, la Corte, en su fallo de 2 de julio de 1996, se refirió explícitamente al artículo 17 de la Declaración [...]”<sup>343</sup>.

En una opinión separada, el magistrado *Antonio Cançado Trindade*, quien estuvo de acuerdo con el contenido del fallo, señaló que el delito constituía una “situación permanente” en la medida en que había sido cometido no de manera instantánea, sino de manera continua y prolongada durante todo el tiempo de la desaparición. Esta opinión separada cita casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que también se consideró la idea de “una situación permanente” [De Becker c. Bélgica (1960) y Chipre c. Turquía (1983)]”<sup>344</sup>.

Posteriormente, el GTDFI publicó el *Comentario General N°9 sobre la desaparición forzada como delito continuado*<sup>345</sup> (en adelante, el Comentario General N°9) con la finalidad de complementar “el Comentario General anterior sobre el artículo 17 de la Declaración en relación con la interpretación del carácter continuado del delito de desaparición forzada”<sup>346</sup>.

Entre otras consideraciones, el GTDFI señaló que “las desapariciones forzadas son el prototipo de actos continuos. El acto comienza en el momento del secuestro y se prolonga durante todo el período de tiempo en que el delito no haya cesado, es decir, hasta que el Estado reconozca la detención o proporcione información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida”<sup>347</sup>.

“Aunque una conducta viole varios derechos, incluido el derecho al reconocimiento de una persona ante la ley, su derecho a la libertad y a la seguridad y el derecho a no ser sometida a tortura ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y viole, además, el derecho a la vida o lo ponga gravemente en peligro, el Grupo de Trabajo

---

<sup>343</sup> GTDFI (2000) Comentario General N°5. E/CN.4/2001/68, párr.29.

<sup>344</sup> Ibid. párr.29.

<sup>345</sup> Comentario General N°9 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, Comentario General N°9) sobre *la desaparición forzada como delito continuado*. 16° período de sesiones, E/HRC/16/48, de 26 de enero de 2011.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/16/48>

<sup>346</sup> Ibid. Preámbulo.

<sup>347</sup> Ibid. pag.12, párr.1.

considera que una desaparición forzada es un acto único y consolidado y no una combinación de actos. Aun cuando varios aspectos de la violación puedan haberse completado antes de la entrada en vigor del instrumento nacional o internacional pertinente, si otras partes de la violación persisten, y mientras no se determine la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso y no deberá fragmentarse el acto”<sup>348</sup>.

A modo de conclusión, los Comentarios Generales del GTDFI permiten despejar cualquier duda acerca del estatus de los familiares como víctimas del delito de desaparición forzada y como personas legitimadas a ejercer sus derechos a la investigación, a la verdad, a la información, y otros derechos asociados al ejercicio a un recurso efectivo.

El GTDFI deja claro que, en los casos de desapariciones forzadas, los familiares están legitimados para ejercer su derecho a un recurso judicial y, para que ello sea efectivo, se requiere una investigación imparcial, exhaustiva y efectiva. Para que una investigación tenga estas características, el Estado no solo debe tomar las medidas oportunas para esclarecer los hechos y localizar a la persona desaparecida, sino debe notificar los avances y resultados de la investigación, a fin de que los familiares puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos y, posteriormente, acceder a la reparación.

Si no se notifica toda la información necesaria, se vulnera el derecho de los familiares a la verdad y se facilita prescripción. En consecuencia, tanto los autores materiales como el Estado, en calidad de autor intelectual, permanecen en plena impunidad, vulnerándose el derecho de los familiares a la verdad y a obtener reparación. Para evitarlo, tanto la Declaración Internacional sobre DF como los Comentarios Generales N°5 y N°9 del GTDFI señalan que, mientras no se determine la suerte o el paradero de la víctima, el delito de la desaparición forzada persiste, lo que obliga a los Estados a continuar investigando hasta hallar a la persona desaparecida, viva o muerta.

---

<sup>348</sup> GTDFI (2011). Comentario General N°9, E/HRC/16/48, pág.12, párr.1.



Ahora bien, la cuestión de la legitimación activa también ha sido analizada en el ámbito interamericano. En el caso *Garibaldi c. Brasil*<sup>349</sup>, la Corte IDH “se ha referido al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los hechos. Al respecto la Corte también ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. [...] En un caso de ejecución extrajudicial los derechos afectados corresponden a los familiares de la víctima fallecida, quienes son parte interesada en la búsqueda de justicia y quienes el Estado debe proveer recursos efectivos para garantizarles el acceso a la justicia, la investigación y eventual sanción, en su caso, de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones”<sup>350</sup>.

“Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a éstas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido”<sup>351</sup>.

“Asimismo, la Corte ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales del Derecho Internacional imperativas por los Estados parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”<sup>352</sup>.

---

<sup>349</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso *Garibaldi c. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°203, de 23 de septiembre de 2009. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_203\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf)

<sup>350</sup> Ibid. párr. 116.

<sup>351</sup> Ibid. par. 117.

<sup>352</sup> Ibid. par. 118.

Por tanto, en lo que respecta a la legitimación activa para ejercer el derecho a un recurso efectivo, tanto las previsiones jurídicas anteriormente mencionadas como la jurisprudencia de los ámbitos universal e interamericano responden de forma clara a la pregunta formulada anteriormente, al establecer el derecho de los familiares (“toda persona”, “allegados de la persona privada de libertad” “por si o por otra persona”) a participar en la investigación y en los procesos jurídicos respectivos, como parte sustancial del derecho a un recurso efectivo.

Además, se confirma que el delito de desaparición forzada tiene un carácter continuado y no cesa hasta que no se determine la suerte o el paradero de la víctima; en consecuencia, aunque los Estados obstaculicen las investigaciones o impidan la participación de los familiares en los procesos judiciales, el delito subsiste y no se favorecen los plazos de prescripción. Respecto al delito de ejecución extrajudicial, cuando existe certeza de que la víctima fue ejecutada, el derecho a un recurso efectivo “no supone sólo el resguardo directo a la persona presuntamente vulnerada, sino, además, a los familiares quienes, por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación del orden interno”<sup>353</sup>.

### **3. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA INVESTIGACIÓN**

El derecho a la investigación, como se ha señalado anteriormente, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a un recurso efectivo; dicho de otro modo, el derecho a la investigación constituye un elemento sustantivo del derecho a un recurso efectivo.

En los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, la falta u omisión de investigación de los hechos implica la vulneración del derecho a un recurso efectivo y, además, conlleva la vulneración del derecho a la verdad que tienen los familiares, puesto que sin investigación no puede establecerse la verdad sobre lo sucedido, sobre el paradero de la víctima y sobre los posibles responsables de la comisión de los crímenes ni la reparación correspondiente.

---

<sup>353</sup> Corte IDH (2005). Caso de las *Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador*, Serie C. Nº120, párr.75.

### 3.1 ÁMBITO UNIVERSAL

El derecho de los familiares a la investigación no se desarrolla únicamente a través de la jurisprudencia, sino que existen normas jurídicas que lo avalan.

En el ámbito universal además de las previsiones del artículo 2.3.a) del PIDCP y del artículo 17.2.f) de la Convención Internacional DF, que se refieren al derecho a un recurso efectivo, se encuentran otras previsiones que reconocen de manera clara el derecho de los familiares a la investigación.

Según el artículo 12.1 de la Convención Internacional DF,

“Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, **procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial**. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada”<sup>354</sup>.

El artículo 13 de la Declaración Internacional DF es el que más relevancia tiene, puesto que en sus 6 párrafos profundiza en el derecho a la investigación y establece que:

“1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, **la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial**. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.

2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias

---

<sup>354</sup> Convención Internacional DF (2006). Art.12.1

para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares.

3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.

4. **Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas**, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.

5. Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda.

6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”<sup>355</sup>.

Por último, respecto a los crímenes de ejecución extrajudicial, el Principio 9 de los Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales establece que:

**“se procederá una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquellos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas.** Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones. La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada y se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de los testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio”<sup>356</sup>.

A pesar de la existencia de extensa normativa sobre el derecho a la investigación como elemento esencial para el correcto ejercicio del derecho a un recurso efectivo, es

---

<sup>355</sup> Declaración Internacional DF (1992). Art.13, párr.1-6. 6

<sup>356</sup> Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales (1989). Principio 9.

indispensable examinar la jurisprudencia para determinar si tales disposiciones se aplican en la práctica.

### 3.1.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH)

Como se ha analizado anteriormente, el Comité DH, en su Observación General N°31 deja claro que la falta/omisión de investigación de las violaciones por parte de los Estados Partes del PIDCP constituye una vulneración del derecho a un recurso efectivo.

Asimismo, el Comité DH ha precisado en distintas ocasiones en qué consiste el derecho de los familiares a la investigación, especialmente en lo que respecta a los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, el Comité DH estableció que “es obligación de todos los Estados, en cualquier circunstancia, emprender una investigación siempre que haya motivos para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio sujeto a su jurisdicción y, si se confirman las denuncias, enjuiciar a los autores del hecho”<sup>357</sup>.

Además, el Comité DH ha expresado reiteradamente su postura acerca del derecho de los familiares de los desaparecidos y/o ejecutados a la investigación.

En el caso *Kamela Allioua y Fatima Zohra Kerouane c. Argelia*<sup>358</sup>, el Comité DH dispuso que “de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la familia [...] un recurso efectivo que incluya en particular: a) la realización de una investigación exhaustiva y rigurosa sobre la desaparición de [las víctimas] y la presentación a la familia de información detallada sobre los resultados de su investigación,

---

<sup>357</sup> Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, 20 años trabajando por tus derechos, Viena, 2023, párr.62.

Disponibile en: [https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA\\_booklet\\_Spanish.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf)

<sup>358</sup> Comunicación Individual N°2132/2012 del Comité de Derechos Humanos, caso *Kamela Allioua y Fatima Kerouane c. Argelia*, CCPR/C/112/D/2132/2012, dictamen de 30 de octubre de 2014. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/2132/2012>

- b) la puesta en libertad inmediata de los interesados [...]si todavía están detenidos,
- c) en el caso de que [las víctimas] hayan fallecido, la restitución de sus restos mortales a la familia;
- d) el procesamiento, enjuiciamiento y castigo de los responsables de las violaciones cometidas;
- e) una indemnización apropiada a las autoras por las violaciones sufridas [...] el Estado parte debe igualmente velar por que no se obstaculice el derecho a un recurso efectivo de las víctimas de delitos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”<sup>359 360</sup>.

“El Comité concede importancia al establecimiento por los Estados Partes de mecanismos judiciales y administrativos adecuados para examinar las denuncias de violaciones de derechos. [...] la falta de realización de una investigación por un Estado parte sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación del Pacto. En el presente caso, la familia de las víctimas alertó en varias ocasiones de la desaparición [de las víctimas] a las autoridades competentes [...] pero todas las gestiones realizadas resultaron vanas y el Estado parte no procedió a una investigación exhaustiva y rigurosa de la desaparición de [las víctimas]”<sup>361</sup>.

En este mismo pronunciamiento, el Comité DH se refiere a una ley estatal argelina que impide a las víctimas recurrir ante una instancia judicial, con lo cual concluye que los familiares de las personas desaparecidas ven vulnerado su derecho a la investigación (como elemento sustancial del derecho a un recurso efectivo).

---

<sup>359</sup> Comité DH (2014). Caso *Kamela Allioua y Fatima Kerouane c. Argelia*, CCPR/C/112/D/2132/2012, párr.9.

<sup>360</sup> Vid. también: Comunicación Individual N°1899/2009 del Comité de Derechos Humanos, caso *Zineb Terrafti c. Argelia*, CCPR/C/110/D/1899/2009, dictamen de 21 de marzo de 2014.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=3FvSB%2BniHU6Obu1a1ISAwdhWda%2FIP7SZAZJOsnMFjRP4WqIwMBxfXztikXAvQavtfExz%2B4FwmUcZ%2FhL7kfQP8gNDfuiI%2FsW93m12KpvISs%3D> y

Comunicación Individual N°2006/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso *Youcif Almegaryaf y Hisman Matar c. Libia*, CCPR/C/110/D/2006/2010, dictamen de 21 de marzo de 2014, párr. 9.

Disponible en: [https://digitallibrary.un.org/record/771112/files/CCPR\\_C\\_110\\_D\\_2006\\_2010-EN.pdf?ln=es](https://digitallibrary.un.org/record/771112/files/CCPR_C_110_D_2006_2010-EN.pdf?ln=es)

<sup>361</sup> Comité DH (2014). Caso *Kamela Allioua y Fatima Kerouane c. Argelia*, CCPR/C/112/D/2132/2012, párr.7.11.

Además de la obligación estatal de investigar como parte del derecho a un recurso efectivo, el Comité DH en el caso *González c. Argentina* enfatizó que la investigación no solo debe ser exhaustiva y rigurosa, también debe ser una “investigación a fondo y diligente de los hechos, [involucrar] el procesamiento y castigo de los responsables y [contemplar] una indemnización adecuada”<sup>362</sup>.

De lo anterior, se observa que para el Comité DH, el derecho a un recurso efectivo, entre otros aspectos, comprende el derecho de las víctimas – o la obligación estatal – a una investigación “exhaustiva y rigurosa, a fondo y diligente de los hechos”.

El Comité DH también se ha pronunciado abordando la obligación de los Estados de investigar los crímenes de desaparición forzada y, en el caso *Rizvanović c. Bosnia Herzegovina*<sup>363</sup> estableció que “la obligación de investigar las denuncias de desapariciones forzadas [...] **no es una obligación de resultado, sino de medios**, y debe interpretarse de una manera que no imponga una carga imposible o desproporcionada a las autoridades. Sin embargo, el Comité observa que, según la información proporcionada [por las autoras y el Estado parte], no se ha adoptado ninguna medida concreta para investigar la privación arbitraria de libertad, el maltrato y la desaparición forzada de [la víctima] [...] El Comité considera que la información acerca de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas debe ponerse rápidamente a disposición de las familias”<sup>364</sup>.

En su decisión final, el Comité DH dispuso que el Estado de Bosnia y Herzegovina tenía la obligación de proporcionar a la víctima y a su familia “un recurso efectivo que incluya [...] la continuación de los esfuerzos para establecer la suerte o el paradero de la víctima [...]. El Estado parte también [...] debe velar por que las investigaciones de denuncias de

---

<sup>362</sup> Comunicación individual N°1458/2006 del Comité de Derechos Humanos, caso *González c. Argentina*, CCPR/C/101/D/1458/2006, dictamen de 17 de marzo de 2011, párr.11.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=9Jrpi6TPRiUrcOEtk3vX%2fmHVOY4cO7bZiZVm828Z2N61AOmoX7F%2f3SfYxOK9%2f1IOCInXV%2f64nYMkq2J018p0wyT7eTa09%2fJrbjdNOOrVkGE%3d>

<sup>363</sup> Comunicación Individual N°1997/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso *Rizvanović c. Bosnia Herzegovina*, CCPR/C/110/D/1997/2010, dictamen de 21 de marzo de 2014.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=7vrhuiOcHbp9x2Vyl3HrWtcmFVp%2BWRwzDDQ3g3LlhEQVwpSvz0g0qJeJE5LCblmGST7P89pbyyuVIDm7HP4yKtThL99YvNhOp5W%2FLI4L%2FA%3D>

<sup>364</sup> Ibid. párr. 9.

desapariciones forzadas sean accesibles a las familias de los desaparecidos [...] <sup>365</sup> y que el Estado parte ha de “garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción [...] un recurso efectivo cuando se compruebe una violación [...]” <sup>366</sup>.

Del mismo modo, el Comité DH aclaró qué se entiende por una **investigación exhaustiva y eficaz o rigurosa**, y en el caso *Tharu et. al c. Nepal* <sup>367</sup> señaló que, a pesar de los esfuerzos de los familiares de las víctimas, el Estado de Nepal, no aclaró “las circunstancias de la reclusión y presunta muerte de sus familiares y ni siquiera se ha abierto una investigación penal para que los responsables comparezcan ante la justicia. El Estado parte no ha explicado la eficacia e idoneidad de las investigaciones realizadas por el Comité de Desapariciones del Ministerio del Interior, ni las medidas concretas adoptadas para aclarar las circunstancias de la reclusión de los familiares ni la causa de su presunta muerte [...] Por consiguiente, el Comité entiende que el Estado parte no ha realizado una investigación exhaustiva y eficaz de la desaparición de los familiares de los autores” <sup>368</sup>.

Existen numerosas decisiones relacionadas con el derecho a la investigación como uno de los elementos sustanciales del derecho a un recurso efectivo; en todas ellas, como se ha analizado anteriormente, el Comité DH sostiene que, para respetar el derecho de los familiares de los desaparecidos y/o ejecutados a un recurso efectivo, es esencial que el Estado inicie una investigación **de oficio o a solicitud de los familiares** y que dicha investigación sea **exhaustiva, efectiva e imparcial**, con la finalidad de esclarecer los hechos e informar a las familias, lo cual se traduce en el derecho de los familiares a la información y a la verdad.

Además, el Comité DH hizo referencia a otros elementos sustanciales del derecho a un recurso efectivo, como el enjuiciamiento de los responsables, la restitución de los restos mortales de la víctima a los familiares (en los casos de ejecuciones extrajudiciales) y el

---

<sup>365</sup> Comité DH (2014). Caso *Rizvanović c. Bosnia Herzegovina*, CCPR/C/110/D/1997/2010, párr.11.

<sup>366</sup> Ibid. párr.12.

<sup>367</sup> Comité DH (2015). Caso *Tharu et al. c. Nepal*, CCPR/C/114/D/2038/2011.

<sup>368</sup> Ibid. párr.10.10.



respeto del derecho de los familiares a obtener reparación. Las dos últimas cuestiones se analizarán detalladamente en el próximo Capítulo.

Por último, se ha comprobado que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a participar en la investigación como testigos. Si lo anterior no se cumple, los familiares se convierten en víctimas de la vulneración de su derecho a un recurso efectivo que incluye, entre otros, sus derechos a la investigación, a la información, a la verdad y a obtener reparación.

### **3.1.2. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)**

El GTDFI se ha pronunciado respecto al derecho a la investigación, en su Observación General N°10 *sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas* (en adelante la Observación General N°10)<sup>369</sup>.

Dicho documento se fundamenta en el artículo 13 de la Declaración Internacional DF que reconoce el derecho de cualquier persona – con interés legítimo y que tenga conocimiento de la comisión de un delito de desaparición forzada – de denunciar dicho delito ante la autoridad estatal competente. Esta, a su vez, debe iniciar, sin demora (inmediatamente) “una investigación exhaustiva, rigurosa e imparcial” que “no debe ser limitada u obstaculizada” de ninguna manera (art.13.1).

Respecto al derecho a la investigación, el GTDFI estableció que los Estados tienen la obligación “de seguir investigando mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de la persona desaparecida es una consecuencia del carácter continuado de las desapariciones forzadas<sup>370</sup>.

En los casos de ejecuciones extrajudiciales, la investigación implica la identificación de los restos de la persona “con claridad y sin margen de error, recurriendo incluso a un

---

<sup>369</sup> Observación General N°10 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en adelante, Observación General N°10) *sobre el derecho a la verdad en relación con la desaparición forzada*. 16° periodo de sesiones, A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/16/48>

<sup>370</sup> Ibid. párr.4.

análisis del ADN si fuera necesario. El Estado, o cualquier otra autoridad, deberán abstenerse de iniciar el proceso de identificación de los restos o disponer de ellos sin la plena participación de la familia y sin informar abiertamente a la opinión pública de esas medidas. Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles, incluso con asistencia y cooperación internacional”<sup>371</sup>.

A modo de resumen, el GTDFI concluyó que las principales obligaciones del Estado en el caso de la comisión del crimen de desaparición forzada son, entre otras, “la obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y el paradero de las personas, la obligación de proporcionar una protección plena a los testigos, los familiares, los jueces y otras personas que participen en cualquier investigación”<sup>372</sup>.

Sin embargo y a pesar de las obligaciones antes expuestas, el GTDFI señaló que, por una parte **“existe la obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona desaparecida”** pero, por otra parte, **no existe la obligación absoluta de “obtener resultados”**. Es decir, los Estados están obligados a iniciar una investigación inmediata, exhaustiva y rigurosa, e involucrar a los familiares en el proceso investigativo, sin embargo, lo anterior no implica necesariamente que el Estado obtendrá resultados concretos<sup>373</sup>.

En conclusión, la Observación General N°10 sirve como herramienta para precisar el concepto del derecho a la investigación como elemento primordial para el adecuado ejercicio del derecho a un recurso efectivo.

De acuerdo con el GTDFI, para que una investigación sea imparcial **debe ser iniciada por una autoridad estatal competente que cuente con todas las facultades y recursos necesarios para llevarla a cabo.**

---

<sup>371</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10, A/HRC/16/48, párr.6.

<sup>372</sup> Ibid. párr.5.

<sup>373</sup> Ídem.

Para que una investigación sea efectiva, debe iniciarse **sin demora y permitir la plena participación de los familiares** de las víctimas, proporcionándoles toda la información relevante sobre los aspectos procesales o los avances de la investigación.

Por último, para que una investigación sea exhaustiva, el Estado tiene la **obligación de investigar hasta esclarecer la suerte y el paradero de la víctima**, si bien no existe una obligación absoluta de obtener resultados, sino de tomar todas las medidas necesarias para localizar a la persona o a sus restos.

Si se cumplen todos estos requisitos, se respeta el derecho de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas a la investigación como componente esencial del derecho a un recurso efectivo.

### **3.1.3. Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (Relator Especial E.E)**

El Relator Especial E.E es un experto independiente en derechos humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su mandato consiste, entre otras funciones, en transmitir llamamientos urgentes a los gobiernos y otros agentes, en relación con personas que puedan estar en riesgo inminente de ser víctimas de una ejecución extrajudicial, realizar visitas a los países con el fin de examinar la situación de las ejecuciones extrajudiciales y presentar informes temáticos anuales al Consejo de Derechos Humanos y la AG. Además, su mandato abarca a todos los países, tanto si un Estado ha ratificado los tratados internacionales pertinentes, como si no lo ha hecho<sup>374</sup>.

El Relator Especial E.E ha abordado con detalle el derecho a la investigación. En su informe de 2020<sup>375</sup>, presentado ante la AG, señaló que “los Estados tienen la obligación procesal y moral de investigar las muertes ilícitas o sospechosas, tanto si la muerte se produce a manos de agentes estatales como de particulares o personas desconocidas, e

---

<sup>374</sup> Para más información sobre el mandato del Relator Especial E.E: <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-executions/about-mandate>

<sup>375</sup> Informe Anual de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias Sra. Agnès Callamard ante la Asamblea General. *Las fosas comunes como fenómeno que pone de relieve la multitud de lugares en que se produjeron matanzas y muertes ilícitas a lo largo de la historia y en todo el mundo*. Septuagésimo quinto período de sesiones, A/75/384, de 12 de octubre de 2020. Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/75/384>

independientemente de que existan pruebas de actos delictivos que requieran, de conformidad con el derecho penal, una investigación y el inicio de actuaciones judiciales. **La investigación no depende de que se presente una denuncia o se reciba la solicitud de un familiar, sino que debe iniciarse automáticamente**<sup>376</sup>.

En relación con el derecho de los familiares a participar en la investigación, el Relator Especial E.E estableció que “los Estados **deben hacer posible la participación de las familias en las investigaciones de las muertes ilícitas y velar por que obtengan la información disponible sobre las circunstancias, los sucesos y las causas de la muerte, así como el lugar y el estado en que se encuentren los restos, en la medida en que se haya podido averiguar esta información.** [...] Ese derecho abarca el derecho al acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad, a una reparación adecuada, efectiva y sin demora, al reconocimiento de la condición de la víctima ante la ley y al acceso a la información pertinente sobre las vulneraciones y sobre los mecanismos de rendición de cuentas”<sup>377</sup>.

En su informe anual de 2024<sup>378</sup> ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relacionado con la protección de los muertos, el Relator Especial E.E hizo hincapié en cómo debe ser una investigación efectiva. En especial, “como parte de su deber de defender el derecho a la vida, los Estados tienen que investigar todas las muertes potencialmente ilícitas. **Las investigaciones de muertes deben efectuarse con prontitud y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente.** Todas las pruebas deben ser recogidas y analizadas según unos protocolos y procedimientos aceptados internacionalmente, que incluyen una investigación forense completa de las escenas del delito pertinentes y una autopsia de los restos humanos”<sup>379</sup>.

“Las investigaciones eficaces sirven para respaldar a las familias en su afán por conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos, velar por que reciban un cuerpo para llevar

---

<sup>376</sup> Relator Especial E.E (2020). *Informe anual sobre las fosas comunes...* A/75/384, párr.54.

<sup>377</sup> Ibid. párr.58.

<sup>378</sup> Informe Anual del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias Sr. Morris Tidball-Binzante ante el Consejo de Derechos Humanos. *Protección de los muertos*. 56º período de sesiones, A/HRC/56/56, de 25 de abril de 2024.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/56/56>

<sup>379</sup> Ibid. párr.10.

a cabo los funerales con arreglo a sus derechos y costumbres, y aumentar la posibilidad de que se haga justicia”<sup>380</sup>.

De lo anterior se desprende que el Relator Especial E.E coincide plenamente con el Comité DH y con el GTDFI en cuanto a los elementos que deben concurrir para que una investigación sea efectiva y para que se respete el derecho de los familiares de las personas ejecutadas a participar en dicha investigación efectiva.

En adelante, se examinará la postura de los órganos judiciales del ámbito regional con el fin de averiguar si coinciden con los órganos cuasi-judiciales del ámbito universal.

### **3.2. ÁMBITO REGIONAL**

En el ámbito regional, las disposiciones relativas al derecho a un recurso efectivo, como se han expuesto anteriormente son el artículo 13 del CEDH y los artículos 7.6, 8.1 y 25.1 de la CADH.

Aun cuando estas normas resultan más lacónicas en comparación con las del ámbito universal, la jurisprudencia de los sistemas europeo e interamericano ha desarrollado de manera extensa el derecho a la investigación como uno de los elementos sustantivos para el correcto ejercicio del derecho a un recurso efectivo.

#### **3.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)**

La concisa disposición del Art.13 CEDH que no menciona expresamente el derecho a la investigación, ha sido interpretada por la jurisprudencia del TEDH, la cual sí contempla que la ausencia de una investigación efectiva constituye la violación del artículo 13 del CEDH para los familiares de las víctimas.

Por ejemplo, en el emblemático caso *Kurt c. Turquía*<sup>381</sup>, la denunciante alegó que “las autoridades no habían llevado a cabo una investigación efectiva respecto a la desaparición

---

<sup>380</sup> Relator Especial E.E. (2024). *Informe anual sobre la Protección de muertos...A/HRC/56/56*, párr.32.

<sup>381</sup> TEDH (1998). Caso *Kurt c. Turquía*, (No. 24276/94).

forzada de su hijo”, y sostuvo que “la insuficiencia de la investigación oficial no solo provocó la denegación de un recurso efectivo respecto a la desaparición de su hijo, sino que dicha omisión por parte de las autoridades fue indicativa de la falta de un sistema efectivo de recursos por parte del Estado demandado para hacer frente a las graves violaciones de los derechos del CEDH”<sup>382</sup>.

El TEDH, en su decisión, recordó que el “objetivo de la obligación del artículo 13 [del CEDH] varía dependiendo de la naturaleza de la queja de la denunciante. Sin embargo, el recurso requerido por el artículo 13 debe ser “efectivo” tanto en la práctica como en el derecho, en particular en el sentido de que su ejercicio no debe verse obstaculizado injustificadamente por los actos u omisiones del Estado demandado”<sup>383</sup>.

“A juicio del Tribunal, cuando los familiares de una persona alegan de que esta ha desaparecido a manos de las autoridades, la noción de un recurso efectivo a los efectos del artículo 13 [del CEDH] implica, además del pago de una indemnización en su caso, una **investigación exhaustiva y eficaz capaz de conducir a la identificación y sanción de los responsables y que incluya el acceso efectivo de los familiares al proceso investigativo**. Visto en estos términos, los requisitos del artículo 13 son más amplios que la obligación de un Estado contratante en virtud del artículo 5 [del CEDH] de realizar una investigación efectiva de la desaparición de una persona que se ha demostrado que está bajo su control y de cuyo bienestar es, en consecuencia, responsable”<sup>384</sup>.

“Por todo lo anteriormente expuesto, la Sra. *Kurt* tiene una queja justificada respecto a la detención de su hijo. Su denuncia jamás fue sujeto de una investigación seria. [...] El enfoque superficial [...] y, en particular, la falta de investigación significativa alguna ha de ser considerada por el Tribunal que la denunciante se le ha denegado su derecho a un recurso efectivo en lo que atañe a las circunstancias de la desaparición de su hijo”<sup>385</sup>.

---

<sup>382</sup> TEDH (1998). Caso *Kurt c. Turquía*, (No. 24276/94), párrs.136-137.

<sup>383</sup> Ibid. párr.139.

<sup>384</sup> Ibid. párr.140.

<sup>385</sup> Ibid. párrs.141-142.

En el caso *Süheyla Aydin c. Turquía*<sup>386</sup>, el TEDH, en su sentencia, reconoció la vulneración del artículo 13 del CEDH al establecer que “la denunciante alegó que la investigación relativa a la muerte de su marido fue superficial”<sup>387</sup>.

El TEDH precisó que “teniendo en cuenta la importancia fundamental del derecho de protección de la vida, el artículo 13 exige, además del pago de una compensación en su caso, una investigación profunda y efectiva capaz de llevar a cabo la identificación y el castigo de los responsables de la privación de vida, y el acceso efectivo de la denunciante al procedimiento investigativo”<sup>388</sup>.

“A la luz de las pruebas aportadas en el presente caso, el Tribunal concluye que el Estado demandado es responsable bajo los artículos 2 y 3 del CEDH, de la muerte del marido de la denunciante, así como de los tratos inhumanos sufridos antes de su fallecimiento. Por tanto, la queja de la denunciante es justificada para los fines establecidos por el artículo 13”<sup>389</sup>;

“Las autoridades, tenían la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva sobre las circunstancias de la muerte del marido de la denunciante y sobre los tratos inhumanos sufridos por él. A la vista de lo anterior, no puede considerarse que se haya realizado una investigación penal efectiva según lo establecido en el artículo 13, cuyos requisitos pueden ser [incluso] más amplios que la obligación de investigar impuesta por el artículo 2 [del CEDH]. El Tribunal, en consecuencia, concluye que a la demandante se le ha denegado [el derecho] a un recurso efectivo respecto a los tratos inhumanos y de la muerte de su marido, así como el acceso a cualquier recurso disponible, incluida su reclamación por indemnización”<sup>390</sup>.

---

<sup>386</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), caso *Süheyla Aydin c. Turquía*, demanda N°25660/94, de 24 de mayo de 2005.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22S%C3%BCheyla%20Aydin%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-69139%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22S%C3%BCheyla%20Aydin%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69139%22]})

<sup>387</sup> Ibid. párr. 204.

<sup>388</sup> Ibid. párr. 207.

<sup>389</sup> Ibid. párr. 208.

<sup>390</sup> Ibid. párr. 209.

Por último, en el caso *Imakayeva c. Rusia*<sup>391</sup>, el TEDH, en sus consideraciones generales analizó qué implica una investigación efectiva y expuso que “el propósito esencial de [dicha] investigación es asegurar la implementación efectiva de las leyes internas que protegen el derecho a la vida y, cuando se trate de agentes estatales u organismos [estatales], asegurar que respondan de las muertes acaecidas bajo su responsabilidad. [Cualquiera sea] la forma de investigación que logre esos propósitos puede variar en diferentes circunstancias. Sin embargo, sea cual sea el método de operar, **las autoridades deben actuar de oficio** tan pronto como tengan conocimiento. No pueden dejar el asunto a la iniciativa de los familiares para presentar una denuncia formal ni a la responsabilidad de estos en el desarrollo de los procedimientos investigativos”<sup>392</sup>.

“Para que una investigación, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, sea efectiva, es necesario que **quienes la lleven a cabo sean independientes de los implicados en el caso** [...] Además, la investigación debe ser capaz de determinar si el uso de la fuerza utilizada en tales casos estuvo o no justificada en relación con las circunstancias, [así como] identificar y sancionar a los responsables [...] No se trata de una obligación de resultados, sino de medios. Las autoridades deben tomar las medidas razonables a su alcance para obtener las pruebas relativas al incidente, incluido el testimonio de los testigos presentes. [...] Cualquier deficiencia en la investigación que perjudique su capacidad para establecer la causa de la muerte o la persona responsable corre el riesgo de quedar por debajo de estándar exigible”<sup>393</sup>.

“En este contexto, también debe existir un **requisito implícito de prontitud y celeridad razonables**. Debe admitirse que pueden presentarse obstáculos o dificultades que ralenticen el avance de una investigación en una situación particular. Sin embargo, una respuesta rápida por parte de las autoridades al investigar el uso de la fuerza letal puede considerarse esencial para mantener la confianza del público en el Estado de derecho y para evitar la aparición de colusión o tolerancia de actos ilícitos”<sup>394</sup>.

---

<sup>391</sup> TEDH (2006). Caso *Imakayeva c. Rusia*, (Nº7615/02).

<sup>392</sup> Ibid. párr.146.

<sup>393</sup> Ibid. párr.147.

<sup>394</sup> Ibid. párr.148.



Tras lo anteriormente expuesto de lo que supone para el TEDH una investigación efectiva en el marco del derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 13 del CEDH, el Tribunal en su decisión final, concluyó que “en consecuencia, la demandante debería haber podido hacer uso de recursos efectivos y prácticos, capaces de conducir a la identificación y castigo de los responsables, así como la obtención de una indemnización, a los efectos del art.13 [del CEDH]. Sin embargo, en circunstancias en las que, como en el presente caso, las investigaciones penales sobre las desapariciones y probablemente las muertes fueron ineficaces (y donde la eficacia de cualquier otro recurso que pudiera haber existido, incluidos los recursos civiles, quedó obstaculizada), el Tribunal considera que el Estado ha incumplido con su obligación impuesta por el artículo 13 del CEDH”<sup>395</sup>.

### **3.2.2. Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH)**

Dentro del mismo ámbito europeo, la CDHByH se adhiere a postura del TEDH. En el caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*<sup>396</sup> “reitera la jurisprudencia del TEDH respecto al artículo 13, según el cual, cuando los familiares de una persona afirman que su ser querido ha desaparecido a manos de las autoridades, la noción del recurso efectivo a efectos del artículo 13 implica, además del pago de una compensación apropiada, una investigación profunda y efectiva capaz de conducir a la identificación y castigo de los responsables [...] A juicio de la Cámara, no es menos importante que dicha investigación sea capaz de determinar [la ubicación] los restos mortales o la suerte de la víctima. Además, la Cámara considera que esta investigación profunda y efectiva debe ser iniciada por las autoridades competentes tan pronto como sea evidente que dicha desaparición ha tenido lugar”<sup>397</sup>.

A base de lo anterior, la CDHByH concluyó que “en el presente caso, la denunciante [la Sra. Palić] presentó una reclamación ante la comisión competente de la República Serba. Sin embargo, jamás recibió información alguna acerca los restos mortales de su marido. De hecho, el Estado demandado ha reconocido que no se llevó a cabo ninguna

---

<sup>395</sup> TEDH (2006). Caso *Imakayeva c. Rusia*, (Nº7615/02), párrs.194-196.

<sup>396</sup> CDHByH (2001). Caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196.

<sup>397</sup> Ibid. párr.47.

investigación en relación con la detención de la víctima. La parte demandada no ha demostrado que una denuncia ante la policía de la República Serba hubiera tenido mayor eficacia [hubiera tenido resultados más eficaces]”<sup>398</sup>.

“Por tanto, la Sra. *Palić* no estaba obligada a informar a las autoridades policiales del Estado demandado sobre los hechos ocurridos a su marido, y se rechazan las alegaciones del Estado demandado. [La Cámara] concluye que la Sra. *Palić* cumplió con el requisito de agotar los recursos efectivos internos”<sup>399</sup>. En su decisión, la CDHByH ordenó, entre otros puntos, a la República Serba a “llevar a cabo **una investigación completa e inmediata** capaz de abarcar todos los hechos relativos con la suerte del coronel *Palić* desde el día que fue detenido forzosamente, con miras a presentar a los perpetradores ante la justicia”<sup>400</sup>.

A pesar de las afirmaciones anteriores, existen casos en los que la CDHByH ha denegado analizar por separado la vulneración del artículo 13 del CEDH, prefiriendo incluirla en el examen de la vulneración del artículo 3 del CEDH (prohibición de tortura), al considerar que la prohibición de tortura y/u otros tratos degradantes e inhumanos es un derecho que puede vulnerarse debido a la falta de una investigación efectiva en perjuicio de los familiares de la víctima.

Lo anterior se refleja en los casos *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*<sup>401</sup> y *Hasnija Demirović, Nura Berbić y Dzemil Berbić c. República Serba*<sup>402</sup>, en los que la CDHByH sostuvo que “en el contexto de que un caso [sea] presentado por el familiar y no por la víctima del delito, el derecho protegido por el artículo 13 se incluye dentro del derecho protegido por el artículo 3 del Convenio. Al no encontrar violación alguna específica del artículo 13, el Ombudsperson<sup>403</sup> explicó que: hasta ahora la cuestión que podría plantearse es si ha existido un recurso efectivo respecto a los tratos inhumanos y degradantes

---

<sup>398</sup> CDHByH (2001). Caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196, párr.49.

<sup>399</sup> Ibid. párr.50.

<sup>400</sup> Ibid. párr. 89.a).

<sup>401</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*, CH/99/2150, de 10 de enero de 2002.

Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2002.01.10\\_Unkovic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2002.01.10_Unkovic_v_BiH.htm)

<sup>402</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Hasnija Demirović, Nura Berbić y Dzemil Berbić c. República Serba*, CH/99/2075, de 8 de diciembre de 1999.

Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1999.12.08\\_Berbic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1999.12.08_Berbic_v_BiH.htm)

<sup>403</sup> Ombudsperson: Defensor del Pueblo Europeo. En: <https://www.ombudsman.europa.eu/es/home>

sufridos por un tercero, en relación con la falta de una investigación efectiva sobre la desaparición de sus familiares. El Ombudsperson observa que la esencia de la vulneración encontrada bajo el artículo 3 del Convenio se debe precisamente a la falta de una investigación significativa; [y por tanto] considera que no se suscita una cuestión separada en virtud del artículo 13 del Convenio”<sup>404</sup>.

Por último, es oportuno mencionar la opinión recurrente del juez de la CDHByH, *Mandred Nowak* en el caso *Matanović c. República Serba*<sup>405</sup>, quien sostuvo, entre otros, que “el Artículo 1 del Anexo 6 del Acuerdo de Paz de Dayton prevé que las Partes deben asegurar que todas las personas bajo su jurisdicción [gocen] del máximo reconocimiento de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos y las libertades contemplados por el Convenio Europeo [de Derechos Humanos]. La Cámara destaca acertadamente que el término “asegurar” implica también obligaciones positivas por parte de los [Estados] Partes para proteger dichos derechos. En el caso de las desapariciones forzadas, tales obligaciones positivas comprenden medidas legislativas, administrativas, judiciales u otras [medidas] que sean efectivas con la finalidad de prevenir y poner fin a los actos de desapariciones forzadas (por ejemplo, prohibir la detención incomunicado) e investigar de manera completa y efectiva todos los casos de desapariciones forzadas, así como llevar a los perpetradores ante la justicia. Estas y otras obligaciones se recogen de forma detallada en la Declaración Internacional DF”<sup>406</sup> concluyendo que **“además de determinar sin más dilación la suerte y el paradero de las víctimas y de asegurar su liberación si aún siguen con vida, la Parte demandada está obligada a investigar exhaustivamente la desaparición forzada de las víctimas, a fin de garantizar su derecho a un recurso efectivo** ante las autoridades nacionales de conformidad con el artículo 13 del CEDH, incluida una indemnización adecuada y el sometimiento de los perpetradores ante la justicia”<sup>407</sup>.

En el ámbito europeo, parece ser que ambos órganos judiciales – el TEDH y la CDHByH – coinciden en que el derecho a una investigación efectiva constituye un elemento

---

<sup>404</sup> CDHByH (2001). Caso *Dordo Unković c. República Serba*, CH/99/2150, párr.103.

<sup>405</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Matanović c. República Serba*, CH/96/1, de 13 de septiembre de 1996.

Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1996.09.13\\_Matanovic\\_v\\_RS.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1996.09.13_Matanovic_v_RS.htm)

<sup>406</sup> CDHByH (1996). Opinión recurrente del juez *Manfred Nowak* en el caso *Matanović c. República Serba*, CH/96/1, párr.8.

<sup>407</sup> Ibid. párr.10.

esencial para la efectividad del ejercicio de un recurso adecuado. Asimismo, a juicio de ambos tribunales, una investigación efectiva exige que sea iniciada de oficio por órganos competentes independientes, que permitan a los denunciantes un acceso efectivo al proceso investigativo y que empleen todos los medios necesarios para identificar y sancionar a los responsables de los delitos de desaparición forzada y/o de ejecución extrajudicial.

### 3.2.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Como en los Capítulos anteriores, la Corte IDH ha sido el órgano que, con mayor claridad, ha desarrollado los derechos de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas, dado que, a lo largo de su labor, se ha enfrentado a un número considerablemente mayor de casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales que los demás órganos judiciales o cuasi-judiciales.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a nivel normativo, tanto los artículos 8.1, 7.6 y 25.1 de la CADH reconoce la legitimación activa de “toda persona” respecto a su derecho a un recurso efectivo, “sencillo y rápido”.

Sin embargo, el aspecto de mayor interés reside en la jurisprudencia de la Corte IDH, puesto que desarrolla de manera clara y sencilla el derecho a la investigación como elemento del derecho a un recurso efectivo.

En primer lugar, conviene señalar la postura de la Corte IDH sobre el derecho a un recurso efectivo, desarrollada en el emblemático caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*<sup>408</sup>, en el que se dispuso que “cabe señalar que, si bien en este caso se han intentado numerosos recursos internos para determinar el paradero de [la víctima] tales como recursos de exhibición personal, procedimiento especial de averiguación y causas penales [...] ninguno de ellos fue efectivo, desconociéndose hasta el presente el paradero de *Bámaca Velásquez*. Esta Corte ha reiterado que no es suficiente que **dichos recursos** existan formalmente, sino que los mismos **deben tener efectividad**, es decir, deben **dar**

---

<sup>408</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Fondo. Serie C. N°70, de 25 de noviembre de 2000.  
Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_70\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_70_esp.pdf)

**resultados o respuestas** a las violaciones de los derechos contemplados en la Convención. En otras palabras, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra las violaciones de derechos fundamentales. Dicha garantía “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Por otra parte, como también ha señalado el Tribunal, [n]o pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios”<sup>409</sup>.

En cuanto al derecho a la investigación en el ámbito interno, en el caso *Gelman c. Uruguay*<sup>410</sup> “la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no solo se desprenden de las normas convencionales de derecho internacional, imperativas para los Estados Parte, sino que, según el Estado de que se trate, además deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”<sup>411</sup>.

Del mismo modo, la Corte IDH, en el caso *Gómez Palomino c. Perú*<sup>412</sup>, determinó que “en reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, cuyas características ha descrito la Corte en numerosas ocasiones, en el caso de violaciones de derechos humanos como las causadas por la desaparición forzada de personas. Al respecto, la Corte ha advertido que [...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”<sup>413</sup>.

---

<sup>409</sup> Corte IDH (2000). Caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Serie C. N°70, párrs.190-191.

<sup>410</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Gelman c. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Serie C. N°221, de 24 de febrero de 2011.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_221\\_espl.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_espl.pdf)

<sup>411</sup> Ibid. párr.221.

<sup>412</sup> Corte IDH (2005). Caso *Gómez Palomino c. Perú*, Serie C. N°136.

<sup>413</sup> Ibid. párr. 75.

“A su vez, la Corte Interamericana ha reiterado que la obligación de investigar debe cumplirse “con seriedad y no como una simple formalidad condenada de [...] antemano a ser infructuosa”. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación “debe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

“En consecuencia, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a aquéllas sea efectivamente investigado por las autoridades estatales, se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. **En respuesta a la desaparición forzada de [la víctima], el primer recurso que el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial tendiente al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y el otorgamiento de una compensación adecuada.** Este Tribunal ha establecido que la investigación que deben emprender los Estados **debe ser realizada exoficio, sin dilación y con la debida diligencia, lo cual implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones necesarias para procurar como mínimo el esclarecimiento de los hechos**”<sup>414</sup>.

Si lo anterior no se cumple, es decir, “si [los] hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”<sup>415</sup>.

El caso *Anzualdo Castro c. Perú*<sup>416</sup>, la Corte IDH analizó con detalle lo que implica una investigación eficaz. Sostuvo que “en casos de desaparición forzada, es imprescindible la

---

<sup>414</sup> Corte IDH (2005). Caso *Gómez Palomino c. Perú*, Serie C. N°136, párrs.77-80.

<sup>415</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*. Fondo. Serie C. N°4, de 29 de julio de 1988, párr.177.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_04\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf)

<sup>416</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Anzualdo Castro c. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°202, de 22 de septiembre de 2009.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_202\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf)

actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad”<sup>417</sup>.

En la misma sentencia, la Corte IDH decidió examinar por separado las investigaciones realizadas por parte del Estado de Perú, puesto que una primera investigación se inició seis años después de la desaparición de la víctima (en 1999) y la segunda investigación se inició en 2002.

En cuanto al primer intento de investigación, la Corte IDH determinó que “para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación debe utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables [...] el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación – en algunos casos, la imposibilidad – para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales”<sup>418</sup>. Para la primera investigación, la Corte IDH reconoció que “la averiguación de los hechos revestía cierta complejidad, por tratarse de una desaparición forzada en que los perpetradores intentaron eliminar todo rastro o evidencia, por la negativa de brindar información sobre el paradero y por el número de posibles responsables”<sup>419</sup>, pero concluyó que, sin embargo, la investigación “no fue realizada en forma seria, efectiva y exhaustiva”<sup>420</sup> y que “en todo momento los familiares asumieron una posición activa, poniendo en conocimiento de las autoridades la información de que disponían e impulsando las investigaciones”<sup>421</sup>.

En cuanto a la segunda investigación, iniciada en 2002, la Corte IDH consideró que “no es posible desvincular las obstaculizaciones y dilaciones verificadas respecto del período anterior, lo que ha llevado a que las investigaciones y procesos hayan durado más de 15

---

<sup>417</sup> Corte IDH (2009). Caso *Anzualdo Castro c. Perú*, Serie C. N°202, párr.134.

<sup>418</sup> Ibid. párr.135.

<sup>419</sup> Ibid. párr.157.

<sup>420</sup> Ibid. párr.140.

<sup>421</sup> Ibid. párr.157.

años desde que ocurrieron los hechos. Estos procesos continúan abiertos, sin que se haya determinado la suerte o localizado el paradero de la víctima, así como procesado y eventualmente sancionado a los responsables, lo cual, en conjunto, ha sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable para estos efectos”<sup>422</sup>. “El Tribunal encuentra que los procesos internos en el ámbito penal no han constituido recursos efectivos para determinar la suerte o localizar el paradero de la víctima, ni para garantizar los derechos de acceso a la justicia y de conocer la verdad, mediante la investigación y eventual sanción de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones. El marco normativo existente en la época posterior a la desaparición del señor *Anzualdo Castro* no ha favorecido la efectiva investigación de los hechos”<sup>423</sup>. Por todo lo anterior, la Corte consideró que el Estado de Perú incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la Convención.

Por último, en el caso *González y otras (“Campo Algodonero”) c. México*<sup>424</sup>, la Corte IDH reafirmó que “el deber de investigar es **una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa**. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos”<sup>425</sup>.

“A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, **deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva** por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”<sup>426</sup>.

---

<sup>422</sup> Corte IDH (2009). Caso *Anzualdo Castro c. Perú*, Serie C. N°202, párr.157.

<sup>423</sup> Ibid. párr.168.

<sup>424</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso *González y otras (“Campo Algodonero”) c. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°205, de 16 de noviembre de 2009.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_205\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf)

<sup>425</sup> Ibid. párr.289.

<sup>426</sup> Ibid. párr.290.



En este sentido, la Corte IDH quiso especificar cuáles son los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. “Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo:

- i) identificar a la víctima;
- ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;
- iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;
- iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y
- v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.

Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”<sup>427</sup>.

De la jurisprudencia examinada se desprende que, en el ámbito interamericano, existe un notable esfuerzo por combatir la impunidad y alcanzar a la verdad, imponiendo a los Estados Partes de la Convención IDF de llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, *ex officio*, exhaustivas, a fin de garantizar el correcto ejercicio del derecho a un recurso efectivo.

Tras el análisis de la jurisprudencia de los dos ámbitos, se puede concluir que el derecho a la investigación de los delitos de desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales constituye un elemento esencial e imprescindible para el adecuado ejercicio del derecho a un recurso efectivo.

La investigación debe iniciarse de oficio o a petición de las víctimas y el Estado tiene la obligación de emprender dicha investigación inmediatamente (sin demora), con diligencia y exhaustivamente, hasta esclarecer la suerte de la víctima. Si bien el Estado no tiene la obligación de garantizar resultados, sí tiene la obligación de adoptar todas las

---

<sup>427</sup> Corte IDH (2009). Caso *González y otras (“Campo Algodonero”) c. México*. Serie C. N°205, párr.300.

medidas necesarias para localizar a la víctima, permitir la participación de sus familiares y abstenerse de obstaculizar los procesos.

En la medida en que se cumplan estas exigencias, se protege el derecho a la investigación como parte fundamental del derecho a un recurso efectivo reconociéndose la legitimación activa de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas y su derecho a la verdad, a la información y, en última instancia, a la reparación.

#### **4. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA INFORMACIÓN**

El artículo 2 de la Convención Internacional DF que describe el concepto de la desaparición forzada establece que,

se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, **seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida**, sustrayéndola a la protección de la ley.

El concepto mismo de la desaparición forzada reconoce el derecho a obtener información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida. La negativa u ocultamiento de dicha información constituye un elemento sustancial para calificar un secuestro como un delito de desaparición forzada.

Además, el derecho a obtener información se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la investigación. Una vez denunciada la desaparición forzada de un ser querido y tras iniciarse la investigación por parte de los órganos competentes independientes, los familiares deben tener acceso a la información tanto sobre los avances investigativos y otros procedimientos judiciales como acerca del esclarecimiento de los hechos.

Para analizar el alcance de este derecho, resulta imprescindible examinar la jurisprudencia de los órganos judiciales y cuasi-judiciales con el propósito de determinar la postura jurídica respecto al derecho a obtener información en el contexto del ejercicio efectivo de un recurso.

## 4.1. ÁMBITO UNIVERSAL

En el ámbito universal, el derecho a la información se encuentra regulado en los artículos 13.2 y 13.4 de la Declaración Internacional DF, los cuales disponen, respectivamente que,

“Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares.

Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso”.

En lo que concierne a los crímenes de ejecución extrajudicial, el Principio 16 de los Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales dispone que,

“los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales **serán informados** de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como **a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas**. La familia del fallecido tendrá derecho a insistir en que un médico u otro representante suyo calificado esté presente en la autopsia. Una vez determinada la identidad del fallecido, se anunciará públicamente su fallecimiento y se notificará inmediatamente a la familia o parientes. El cuerpo de la persona fallecida será devuelto a sus familiares después de completada la investigación”<sup>428</sup>.

### 4.1.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH)

En el caso *Hero c. Bosnia y Herzegovina*<sup>429</sup>, el Comité DH se pronunció respecto al derecho que asiste a los familiares a obtener información y señaló que “la escasa información que la familia ha logrado obtener a lo largo de las actuaciones solo le fue proporcionada a su solicitud, o con mucho retraso, hecho que no ha sido refutado por el Estado parte. El Comité considera que las autoridades encargadas de investigar las desapariciones forzadas **deben ofrecer a las familias ocasiones oportunas de aportar**

---

<sup>428</sup> Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales (1989). Principio 16.

<sup>429</sup> Comunicación individual N°1966/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso *Hero c. Bosnia y Herzegovina*, CCPR/C/112/D/1966/2010, dictamen de 28 de octubre de 2014. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/1966/2010>

**lo que saben a la investigación, y que se les debe informar sin demora de los progresos de esta.** Asimismo, toma nota de la angustia y el sufrimiento causados a los autores por la continua incertidumbre resultante de la desaparición de su familiar”<sup>430</sup>.

En el caso *Kožljak c. Bosnia y Herzegovina*<sup>431</sup> el Comité DH reiteró lo anterior y observó “que **la escasa información** que la familia pudo obtener durante todo el procedimiento **solo se le proporcionó a petición propia y después de una larga espera**, afirmación que no ha sido refutada por el Estado parte. El Comité considera que las autoridades que investigan las desapariciones forzadas deben dar a los familiares la oportunidad, a su debido tiempo, de contribuir a la investigación aportando los datos de que dispongan y que **la información relativa al desarrollo de la investigación debe ponerse rápidamente a disposición de las familias**”<sup>432</sup>.

Por último, en el caso *Schedko c. Bielorrusia*<sup>433</sup>, el Comité DH se ha pronunciado respecto a la falta de información de la fecha y el lugar de ejecución de la víctima. En particular, “las autoridades no informaron a la familia del preso condenado, ni a través de éste ni directamente, de la fecha de la ejecución y que las autoridades no la informaron a [a la autora] del lugar exacto en donde había sido enterrado su hijo y que ello constituye una violación del Pacto”<sup>434</sup>.

De lo anterior se desprende que el Comité DH considera que en los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, el Estado está obligado de proporcionar sin demora información sobre la investigación y sus avances a los familiares de las víctimas, incluso información sobre el lugar y hora de ejecución de su ser querido cuando éste último está encarcelado y se conoce su paradero.

---

<sup>430</sup> Comité DH (2014). Caso *Hero c. Bosnia y Herzegovina*, CCPR/C/112/D/1966/2010, párr. 9.6.

<sup>431</sup> Comunicación Individual N°1970/2010, caso *Kožljak c. Bosnia y Herzegovina* CCPR/C/112/D/1979/2010, dictamen de 28 de octubre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/1970/2010>

<sup>432</sup> Ibid. párr.9.6.

<sup>433</sup> Comunicación Individual N°886/1999 del Comité de Derechos Humanos, caso *Schedko c. Bielorrusia*, CCPR/C/77/D/886/1999, dictamen de 28 de abril de 2003.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/77/D/886/1999>

<sup>434</sup> Ibid. párr. 9.6.

#### 4.1.2. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)

En este mismo ámbito, resulta pertinente remitirnos nuevamente a la Observación General N°10 y al artículo 13 de la Declaración Internacional DF, puesto que el GTDFI menciona el derecho de los familiares de las personas desaparecidas a obtener información.

Según el GTDFI “el Estado tiene la obligación **de dar pleno acceso a la información disponible para permitir la búsqueda de las personas desaparecidas** [...] las facultades [mencionadas en el artículo 13.2] deben incluir **el pleno acceso a los archivos** del Estado, que, tras la finalización de las investigaciones, dicha **información debe ponerse “a disposición del público”**<sup>435</sup>.

Asimismo, de conformidad con el artículo 13.4 de la Declaración Internacional DF:

“los resultados de la investigación se comunicarán a todas personas interesadas a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso (art.13.4)”.

A juicio del GTDFI, la previsión anterior debe interpretarse “de manera restrictiva” y es imprescindible que los familiares participen plenamente en el proceso de investigación, puesto que “la denegación de información restringe el derecho a la verdad. [...] El hecho de negarse en absoluto a facilitar información o a comunicarse con los familiares, dicho de otro modo, una denegación rotunda, constituye una violación del derecho a la verdad. El hecho de facilitar información general sobre las cuestiones de procedimiento, por ejemplo, que se ha sometido el asunto a la consideración de un juez es insuficiente y debería considerarse una violación del derecho a la verdad. [...] El Estado tiene la obligación de permitir que toda persona interesada conozca las medidas concretas que se han adoptado para esclarecer la suerte y el paradero del desaparecido. Esta información debe incluir las medidas adoptadas en base a las pruebas proporcionadas por los familiares u otros testigos”<sup>436</sup>.

---

<sup>435</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10. A/HRC/16/48, párr.9.

<sup>436</sup> Ibid. párr.3.

Sin embargo, el GTDFI admite que pueden existir restricciones al derecho a la información cuando peligre la instrucción de la causa penal, pero debe existir un mecanismo de revisión de la denegación de dicha información. En especial, “si bien las necesidades de la instrucción de una causa penal pueden justificar una restricción de la divulgación de determinados datos, la legislación nacional debe prever un recurso para revisar esa denegación de información a todas las personas interesadas. Esta revisión debe poder llevarse a cabo en el momento de la denegación inicial de información y, posteriormente, con regularidad para asegurarse de que persisten los motivos de la necesidad invocada por la autoridad pública para no divulgar la información”<sup>437</sup>.

“En todo caso, estas restricciones solo pueden ser temporales, limitadas a un propósito legítimo (salvaguardar la integridad de la investigación), ordenadas por una autoridad competente, fundadas en causales previstas en la legislación, y susceptibles de ser objeto de un recurso judicial por parte de los familiares”<sup>438</sup>.

Asimismo, según el artículo 24.2 de la Convención Internacional DF y el principio 4 del *Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad* (en adelante, Principios de lucha contra la impunidad)<sup>439</sup>, los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente deben ser informados sobre la evolución y progresos de la investigación, sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos y sobre los responsables de la comisión de los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. El Estado infractor tiene la obligación de proporcionar esta información y tomar las medidas adecuadas al respecto.

## 4.2. ÁMBITO REGIONAL

En el ámbito europeo, ni el TEDH ni la CDHByH se han referido explícitamente al derecho de los familiares a obtener información como parte del derecho a la investigación

---

<sup>437</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10. A/HRC/16/48, párr.3.

<sup>438</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS (2015). *Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial: Los derechos de los familiares*, pág.114 [en línea:].

<sup>439</sup> Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos mediante la lucha contra la impunidad aprobado por la Comisión de Derechos Humanos en su 61º periodo de sesiones, E/CN.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005, Principio 4.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2005/102/Add.1>

y elemento sustancial del derecho a un recurso efectivo. Por consiguiente, el análisis jurisprudencial se centrará en el ámbito interamericano y en consecuencia en las sentencias de la Corte IDH.

### **5.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)**

Respecto al derecho a obtener información, la Corte IDH considera que dicho derecho se relaciona estrechamente con el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, es decir, la negativa u ocultamiento por parte del Estado de proporcionar información sobre la suerte o el paradero de la víctima afecta directamente la integridad personal de los familiares, ocasionándoles sufrimiento.

En concreto, en el caso *Anzualdo Castro c. Perú*<sup>440</sup>, la Corte IDH señaló que “ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”<sup>441</sup>.

Además, “el Estado tenía la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares. Han sido constatadas ante la Corte todas las gestiones realizadas por los familiares con ocasión de la desaparición [de la víctima] ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero, así como para impulsar las investigaciones. La demora de las investigaciones, por demás incompletas e inefectivas, ha exacerbado los sentimientos de impotencia en los familiares. La Corte recuerda que en otros casos ha llegado a considerar que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e

---

<sup>440</sup> Corte IDH (2009) Caso *Anzualdo Castro c. Perú*, Serie C. N°202.

<sup>441</sup> Ibid. párr.105.

inhumano para los familiares cercanos. Es clara para este Tribunal la vinculación del sufrimiento de los familiares con la violación del derecho a conocer la verdad [...]”<sup>442</sup>.

En el caso *La Cantuta c. Perú*<sup>443</sup>, la Corte IDH determinó que “durante la detención y desaparición de las víctimas, los familiares emprendieron su búsqueda en distintas instituciones, en las cuales las autoridades negaron que las víctimas hubieran estado detenidas y posteriormente la familia tuvo que vivir situaciones desagradables como la exhumación de los cadáveres de sus seres queridos, amenazas por parte de las autoridades públicas por buscar justicia o fueron estigmatizados y catalogados como “terroristas”<sup>444</sup>.

Los familiares fueron sometidos a todo ello porque las autoridades denegaron la información sobre la suerte o el paradero de su ser querido, por lo que la Corte IDH consideró que dicha denegación vulneró el derecho de los familiares a su integridad personal, subrayando que “los familiares presentan secuelas físicas y psicológicas ocasionadas por los referidos hechos, que continúan manifestándose, y los hechos han impactado sus relaciones sociales y laborales y alterado la dinámica de sus familias”<sup>445</sup>.

Por último, en el caso *Myrna Mack Chang c. Guatemala*<sup>446</sup>, la Corte IDH abordó la cuestión de denegación de información del Estado basándose en la confidencialidad de la información. En este caso, la Corte IDH consideró que “en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”<sup>447</sup> y señaló que “que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a la verdad. En consecuencia, **los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones** [...] ello constituye un medio

---

<sup>442</sup> Corte IDH (2009) Caso *Anzualdo Castro c. Perú*, Serie C. N°202, párr. 113.

<sup>443</sup> Corte IDH (2007). Caso *La Cantuta c. Perú*, Serie C. N°173.

<sup>444</sup> Ibid. párr.125.

<sup>445</sup> Ibid. párr.126.

<sup>446</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Myrna Mack Chang c. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°101, de 25 de noviembre de 2003.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_101\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf)

<sup>447</sup> Ibid. párr.180.



importante de reparación. Por lo tanto, en este caso da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad guatemalteca”<sup>448</sup>.

En conclusión, a pesar de que la jurisprudencia no es abundante en materia de derecho a obtener información, queda claro que, para que los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas puedan ejercer su derecho a un recurso efectivo, es necesario que obtengan información tanto sobre los avances investigativos como sobre el paradero o suerte de su ser querido.

Por otra parte, el Estado está obligado (además de iniciar una investigación independiente, de oficio y sin demora) a proporcionar toda la información a los familiares de las víctimas, así como a recopilar toda la información que ellos mismos puedan aportar.

La denegación u ocultamiento de datos relacionados con la suerte o paradero de la persona desaparecida y/o ejecutada puede suponer, además de la vulneración a un recurso efectivo, la vulneración del derecho a la integridad personal de los familiares afectando su derecho al respeto a la vida familiar y privada y causándoles sufrimiento severo.

## **5. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA VERDAD**

El derecho a conocer la verdad, además de ser un elemento sustantivo y necesario para el correcto ejercicio de un recurso efectivo, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a una investigación eficaz y con el derecho de obtener información sobre lo sucedido.

En el ámbito universal, dicho derecho aparece por primera vez en el Derecho Internacional Humanitario y específicamente en el artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales de 1977. Esta disposición constituye la primera norma convencional sobre las personas desaparecidas durante el conflicto armado y el derecho a la verdad y estableciendo que,

---

<sup>448</sup> Corte IDH (2003). Caso *Myrna Mack Chang c. Guatemala*. Serie C. N°101, párr.274.

“las actividades de las Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”<sup>449</sup>.

Posteriormente, en el ámbito universal del Derecho Internacional de Derechos Humanos, diversos órganos de la ONU, como el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, el GTDFI y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas, desarrollaron el derecho de los familiares a conocer la suerte de las personas desaparecidas y/o ejecutadas<sup>450</sup>.

En el mismo ámbito, en 2005, la CDH publicó el informe del Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos mediante la lucha contra la impunidad<sup>451</sup>. En este informe se estableció, entre otros, que,

“Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”<sup>452</sup>.

“Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”<sup>453</sup>.

---

<sup>449</sup> Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977, Art. 32.

Disponible en: <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>

<sup>450</sup> COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. *Derecho a la verdad y Derecho Internacional*. Ed.1ª, Bogotá, Colombia, septiembre de 2012, ISBN: 978-958-9348-56-7, pág.128. [en línea:].

Disponible en:

[https://www.coljuristas.org/documentos/libros\\_e\\_informes/derecho\\_a\\_la\\_verdad\\_y\\_derecho\\_internacional.pdf](https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/derecho_a_la_verdad_y_derecho_internacional.pdf)

<sup>451</sup> CDH (2005). Principios de lucha contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1.

<sup>452</sup> Ibid. principio 2.

<sup>453</sup> Ibid. principio 4.

En el ámbito regional, la Corte IDH ha sido el órgano que más ha profundizado en el concepto del derecho a la verdad de los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas.

En el presente capítulo abordaremos, en el ámbito universal, la jurisprudencia del Comité DH, del GTDFI y del CDF; en el ámbito regional nos referiremos en la jurisprudencia tanto del TEDH como de la Corte IDH.

## 5.1. ÁMBITO UNIVERSAL

### 5.1.1. Comité de Derechos Humanos (Comité DH)

Un primer reconocimiento por parte del Comité DH respecto al derecho a la verdad se observa en el caso *Elena Quinteros c. Uruguay*<sup>454</sup>, analizado previamente en el capítulo IV (relativo a la prohibición de tortura). En este asunto, la angustia y el estrés sufridos por la madre de la víctima derivaron no solo de la desaparición de su hija, sino también de la incertidumbre constante de no conocer su suerte o su paradero.

El Comité DH consideró que la incertidumbre sufrida por la familiar de la víctima desaparecida constituyó la violación del artículo 7 del PIDCP relacionado con la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes<sup>455</sup>.

A partir del caso *Elena Quinteros c. Uruguay*, el Comité DH ha mantenido la misma postura en otras decisiones<sup>456</sup>, es decir, ha estimado que la vulneración del derecho a conocer la verdad debe vincularse con la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y/o degradantes prevista en el artículo 7 del PIDCP, sin reconocer expresamente el

---

<sup>454</sup> Comité DH (1983). Caso *Elena Quinteros c. Uruguay*.

<sup>455</sup> Ibid. párr.14: “with regard to the violations alleged by the author on her own behalf, the Committee notes that, the statement of the author that she was in Uruguay at the time of the incident regarding her daughter, was not contradicted by the State party. The Committee understands the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts. The author has the right to know what has happened to her daughter. In these respects, she too is a victim of the violations of the Covenant suffered by her daughter in particular, of article 7”.

<sup>456</sup> Vid. también: Comité DH (2006). Caso *Sarma c. Sri Lanka*, CCPR/C/78/D/950/2000, párr.9.5; Comité DH (2003). Caso *Sankara et al. c Burkina Faso*, CCPR/C/86/D/1159/2003, párr.9.5.

derecho a la verdad como uno de los elementos sustanciales del derecho a un recurso efectivo.

No obstante, es cierto que “el Comité de Derechos Humanos, sin emplear el término “derecho a la verdad” y sin limitarse a casos de desaparición forzada o de ejecución, ha reconocido implícitamente el derecho a la verdad de las víctimas o familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Así, por ejemplo, en sus Observaciones sobre Guatemala, el Comité exhortó a las autoridades guatemaltecas a, *inter alia*, continuar trabajando para que las víctimas de violaciones de derechos humanos encuentren la verdad sobre esos actos”<sup>457</sup>.

### **5.1.2. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)**

Como se analizó anteriormente con detalle, la Observación General N°10, aborda de forma extensa el derecho a la investigación y a la información.

Sin embargo, en dicha Observación, el GTDFI ha desarrollado con mayor precisión cómo debe interpretarse el derecho a la verdad en los casos de desapariciones forzadas.

Según el GTDFI el derecho a la verdad “se refiere al **derecho a conocer los progresos y resultados** de una investigación, **la suerte y el paradero de las personas desaparecidas** y las circunstancias de [su] desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición”<sup>458</sup>, de modo que el derecho a la verdad presupone la existencia de una investigación eficaz sobre lo sucedido a la víctima y la situación actual de ella, así como el relevo de la identidad de los responsables del crimen, por lo que se puede concluir que el derecho a la verdad es el resultado de una investigación no solo eficaz, sino también exhaustiva.

Del mismo modo, el derecho a la verdad impone la obligación estatal de “investigar hasta que se esclarezca la suerte de la persona, de comunicar los resultados de las

---

<sup>457</sup> COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2012). *Derecho a la Verdad y Derecho Internacional*. pág.31 [en línea:].

<sup>458</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10, A/HRC/16/48, párr.1.

investigaciones a las partes interesadas, de facilitar el pleno acceso a los archivos, de proporcionar una protección plena a los testigos, familiares y otras personas participantes en la investigación”<sup>459</sup>, puesto que “la búsqueda de la verdad suele tener como consecuencia que los autores y otras personas traten de evitar que se revele la verdad mediante amenazas e incluso agresiones”<sup>460</sup> por lo que es imprescindible que el Estado garantice una protección efectiva de testigos y demás intervinientes en la investigación por lo que el GTDFI propone que los Estados creen programas de protección de testigos a través de una institución independiente.

Ahora bien, a pesar de lo anteriormente expuesto, el GTDFI distingue entre el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida y el derecho a conocer las circunstancias de la desaparición.

Respecto al derecho a conocer la verdad sobre la suerte y/o el paradero de la víctima desaparecida es un “**derecho absoluto**, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión y el Estado no puede invocar ningún fin legítimo para restringir dicho derecho”<sup>461</sup>. La naturaleza absoluta del derecho a conocer la verdad sobre la suerte de la víctima desaparecida se explica porque “la desaparición forzada causa angustia y pesar a la familia, un sufrimiento que se sitúa en el umbral de la tortura [y si el Estado restringiera dicho derecho] sólo agravaría y prolongaría la tortura continua infligida a los familiares”<sup>462</sup>. Así, el GTDFI coincide con la postura del Comité DH que conecta el derecho a conocer la verdad con la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.

Sin embargo, el GTDFI considera que “**el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición no es un derecho absoluto**” puesto que lo anterior puede dificultar la reconciliación. Aunque existe “una controversia sobre si debe revelarse el nombre de los autores, [se ha mantenido la postura que en] los procesos como las “comisiones de la verdad” y cuando los autores no gozan de garantías legales que

---

<sup>459</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10, A/HRC/16/48, párr.5.

<sup>460</sup> Ibid. párr.10.

<sup>461</sup> Ibid. párr.4.

<sup>462</sup> Ídem.

normalmente se conceden a las personas en un proceso penal, no conviene divulgar los nombres de los autores”<sup>463</sup>.

Por último, y en lo que respecta al derecho a la información sobre la persona desaparecida en comparación con el derecho a conocer la verdad, el GTDFI precisó que “el derecho a la información sobre la persona detenida, junto con el derecho inderogable del *habeas corpus*, deben considerarse instrumentos fundamentales para evitar que se produzcan desapariciones forzadas”<sup>464</sup>. Esta aclaración se aplica en los casos en los que la persona desaparecida permanece detenida, pero viva.

El GTDFI explica que es un requisito contar con la información sobre la persona detenida, dado que uno de los elementos del crimen de desaparición forzada, además de la detención ilegal, es la detención en lugar clandestino o secreto. Si los familiares de la persona desaparecida conocen el lugar de detención de su ser querido, no se configura el crimen de desaparición forzada.

### 5.1.3. Comité contra la Desaparición Forzada (CDF)

El 2021, el CDF recibió la comunicación de la *Sra. Mendoza* (caso *Mendoza Berrospe c. México*)<sup>465</sup>, quien denunció que, en 2013, su hijo fue detenido en su propio domicilio sin orden judicial y habría sido víctima de una desaparición forzada, puesto que fue privado de su libertad por de agentes del Estado mexicano, negándose ellos a reconocer dicha privación de libertad<sup>466</sup>.

Respecto al derecho a la verdad, la autora afirmó que, como familiares siguen “sin conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de su hijo ni han recibido información sobre su suerte y/o su paradero”<sup>467</sup>.

---

<sup>463</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10, A/HRC/16/48, párr.8.

<sup>464</sup> Ibid., párr.2.

<sup>465</sup> Comunicación individual 4/2021 del Comité contra la Desaparición Forzada, caso *Mendoza Berrospe c. México*, CED/C/24/D/4/2021, dictamen de 24 de marzo de 2023.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/24/D/4/2021>

<sup>466</sup> Ibid. párr.3.1.

<sup>467</sup> Ibid. párr. 3.4.

El CDF, es su decisión sostuvo que “a más de nueve años de los hechos, la autora y la sociedad mexicana desconocen la verdad sobre lo ocurrido a [la víctima]. Ni la familia ni la sociedad mexicana conocen los nombres de los responsables de los hechos y no han sido oportuna y suficientemente informados sobre las circunstancias de la desaparición [...] El Comité considera que el Estado Parte no ha tomado las medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho de [la víctima y de la autora] a la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada [...] en los términos del artículo 24.2 de la Convención”<sup>468</sup>.

En la misma comunicación, destaca el Voto particular (parcialmente concurrente) de *Juan Pablo Albán-Alencastro*, miembro del CDF, quien señaló que “el derecho a la verdad no surgió de la Convención” sino “su desarrollo ha transitado un largo camino desde la década de los 70 a través de su reconocimiento en instrumentos internacionales vinculantes y *soft law*” y que hoy en día tiene “una dimensión no sólo individual enfocada en la víctima particular” sino también **“una dimensión colectiva o pública relacionada con la sociedad en su conjunto”**<sup>469</sup>.

Además, “la trascendencia de la dimensión colectiva del derecho a la verdad radica en el efecto preventivo que puede tener el conocimiento de las circunstancias y motivos de las violaciones de derechos humanos pasadas, a fin de evitar su recurrencia en el futuro” concluyendo que “para la mayoría de la víctimas, la revelación pública de la verdad y con ello la expresión de algún grado de remordimiento del Estado al reconocer lo ocurrido ante el resto de los ciudadanos, son condiciones esenciales para una verdadera reparación [...] que entre otras cosas debe garantizar la no repetición y para ello debe fomentar la solidaridad y que la sociedad no permanezca ajena a las realidades dolorosas” como son las de las víctimas, sino que alcen la voz y salgan a las calles a arriesgarse por el otro, a defenderlo, porque saben que mañana pudiera ocurrirles lo mismo a ellos. Eso sólo se puede lograr cuando la sociedad conoce la verdad”<sup>470</sup>.

La presente comunicación se menciona porque refleja la conexión entre el derecho a la verdad con el derecho a la no repetición como forma de reparación, es decir, el Estado

---

<sup>468</sup> CDF (2023). Caso *Mendoza Berrospe c. México*, CED/C/24/D/4/2021, párr. 7.11.

<sup>469</sup> CDF (2023). Voto particular (parcialmente concurrente) del miembro del Comité, Sr. *Juan Pablo Albán-Alencastro* en el caso *Mendoza Berrospe c. México*, párr.3.

<sup>470</sup> Ibid. párr.12.

debe proporcionar la verdad no solo a la víctima individual, sino también a toda la sociedad, a fin de evitar la reiteración de tales atrocidades y como una medida reparadora (la no repetición de los hechos).

## 5.2. ÁMBITO REGIONAL

### 5.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

En el ámbito europeo y en las sentencias del TEDH antes mencionadas y analizadas, relativas al derecho a la investigación, se puede apreciar que no se hace referencia explícita al derecho a la verdad como elemento sustancial para el correcto ejercicio de un recurso efectivo.

Para ello, y a pesar de haber manifestado en el Capítulo Introductorio que no se analizarían los casos en los que la persona desaparecida recuperó su libertad, conviene hacer una excepción y mencionar el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*<sup>471</sup>, puesto que en dicha sentencia surgió un conflicto entre los miembros del TEDH acerca del derecho a la verdad.

“El recurrente, *Khaled El-Masri*, de nacionalidad alemana y ascendencia libanesa, fue detenido por las autoridades al ingresar en Macedonia del Norte. Al margen de cualquier procedimiento jurídico y sin control jurisdiccional, permaneció recluido en un hotel de la capital Skopje, donde fue interrogado sobre su supuesta implicación en actos terroristas, sin la presencia de un abogado ni la posibilidad de contactar con el exterior (ni con su familia ni con la embajada alemana). Tras veinticinco días, el recurrente, maniatado y con los ojos vendados, fue conducido al aeropuerto de la ciudad, donde fue entregado a agentes norteamericanos de la CIA” y fue brutalmente torturado y posteriormente trasladado a Kabul “donde permaneció recluido durante cuatro meses, tras hasta su repatriación a Alemania y puesta en libertad”<sup>472</sup>.

---

<sup>471</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, demanda N°39630/09, de 13 de diciembre de 2012.

Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22El-Masri%20v.%20Ex%22\],%22itemid%22:\[%22001-115621%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22El-Masri%20v.%20Ex%22],%22itemid%22:[%22001-115621%22]})

<sup>472</sup> ULLA LOPEZ, Juan Manuel. *El “derecho a la verdad” en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*. Persona y Derecho, vol.69, 2013, ISSN 0211-4256, pág.130. [en línea:].

Disponible en: <https://revistas.unav.edu/index.php/persona-y-derecho/article/download/1574/1445/>



Una vez denunciados los hechos ante el TEDH, la víctima alegó la vulneración del artículo 10 del CEDH<sup>473</sup> “considerando que tenía derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de las violaciones de sus derechos derivados del Convenio”<sup>474</sup>.

El TEDH rechazó examinar la alegación del demandante sobre la vulneración de su derecho a la verdad a base del artículo 10 del CEDH, al considerar “que la cuestión suscitada al amparo de esta disposición se asemeja en el fondo a las quejas relativas al artículo 3 y ya ha sido tratada en el contexto de dichas imputaciones [...] Por consiguiente, no revela ningún indicio de violación, respecto al demandante, de los derechos y libertades que garantiza este artículo”<sup>475</sup>. En otras palabras, el TEDH entendió que la denuncia del demandante no exigía un examen adicional, puesto que se había abordado dentro del contexto de la vulneración del artículo 3 del CEDH de prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.

A pesar de la denegación anterior, resultan de interés las opiniones concurrentes y conjuntas de los miembros de la Gran Sala sobre el derecho a la verdad. Por un lado, la opinión conjunta y concurrente de los jueces *Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller* y, por otro lado, la opinión conjunta y concurrente de los jueces *Casadevall y López Guerra*.

Respecto a la primera opinión concurrente, los jueces firmantes consideraron que el razonamiento del TEDH de no examinar por separado la petición del demandante respecto al derecho a la verdad, debería haberse desarrollado con mayor amplitud. En su criterio, “el Tribunal debería haber reconocido que, en ausencia de recursos efectivos [...] se le negó al demandante el “derecho a la verdad”, es decir, el derecho a una descripción precisa del daño sufrido y del papel de los responsables de esa trágica experiencia”<sup>476</sup>.

A su juicio, el demandante “tenía derecho a ser informado de la verdad sobre las circunstancias que habían dado lugar a las supuestas violaciones”, sin embargo, “el

---

<sup>473</sup> CEDH (1950). Art.10.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”.

<sup>474</sup> TEDH (2012). Caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia* (Nº39630/09), párr. 263.

<sup>475</sup> Ibid. párr. 264.

<sup>476</sup> Ibid. Opinión concurrente y conjunta de *Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller* en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, Nº39630/09, párr.1.

Tribunal considera que la cuestión planteada se superpone con las denuncias formuladas al amparo del artículo 3 y ya ha sido tratada en relación con dichas denuncias. Por lo tanto, podría argumentarse que el Tribunal está reconociendo de forma implícita que el derecho a la verdad encuentra cabida en el contexto del artículo 3, aunque en realidad no se pronuncia en tal sentido, sino que simplemente señala la existencia de una investigación inadecuada que privó al demandante de la posibilidad de ser informado”<sup>477</sup>.

A juicio de dichos magistrados “el derecho a la verdad encajaría de forma más apropiada en el marco del artículo 13 de la Convención, [...] La magnitud y la gravedad de las violaciones de derechos humanos en cuestión, cometidas en el contexto del sistema de detenciones secretas y entregas extraordinarias, junto con la impunidad generalizada observada en múltiples jurisdicciones, confieren una relevancia real al derecho a un recurso efectivo consagrado en el artículo 13 [CEDH], que incluye el derecho de acceso a información relevante sobre presuntas violaciones, tanto para las personas interesadas como para el público en general”<sup>478</sup>.

En su opinión, “el derecho a la verdad no es un concepto novedoso en nuestra jurisprudencia ni constituye un derecho nuevo. De hecho, se halla ampliamente implícito en otras disposiciones del Convenio, en particular en el aspecto procesal de los artículos 2 y 3, que garantizan el derecho a una investigación que involucre al demandante y se someta a escrutinio público”<sup>479</sup>.

“En la práctica, la búsqueda de la verdad constituye la finalidad objetiva de la obligación de realizar una investigación y la razón de ser de los requisitos de calidad relacionados (transparencia, diligencia, independencia, acceso, divulgación de los resultados y escrutinio). Para la sociedad en general, la determinación de la verdad refuerza la confianza en las instituciones públicas y, por ende, en el Estado de derecho. Para los interesados –los familiares y amigos cercanos de las víctimas– establecer los hechos y lograr el reconocimiento de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario constituyen formas de reparación tan importantes como la compensación, e

---

<sup>477</sup> TEDH (2012) Opinión concurrente y conjunta de Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, (Nº39630/09), párr.3.

<sup>478</sup> Ibid. párr.4.

<sup>479</sup> Ibid. párr.5.

incluso, en ocasiones, más relevantes. En última instancia, el muro de silencio y el manto del secreto impiden que estas personas encuentren sentido a lo que han experimentado y representan los principales obstáculos para su recuperación”<sup>480</sup>.

“Un reconocimiento más explícito del derecho a la verdad en el contexto del artículo 13 de la Convención, lejos de ser innovador o superfluo, arrojaría, en cierto sentido, una nueva luz sobre una realidad ampliamente asentada”<sup>481</sup>.

Por último, concluyeron que “la alusión algo tímida de la sentencia al derecho a la verdad en el contexto del artículo 3 y la falta de un reconocimiento expreso de este derecho en relación con el artículo 13 del Convenio denotan cierta cautela excesiva”<sup>482</sup>.

Respecto a la opinión conjunta y concurrente de los jueces *Casadevall y López Guerra* observamos una postura totalmente distinta. Estos magistrados respaldaron la decisión de la Gran Sala de no examinar de forma independiente la queja del demandante sobre el derecho a la verdad, al considerar que dicho análisis ya se incluía en la presunta violación del artículo 3 (prohibición de tortura) del CEDH.

Afirmaron que “una investigación sobre los tratos inhumanos [sufridos] debe, en cualquier momento, suponer un esfuerzo serio por establecer los hechos del caso en relación con la causa de las lesiones sufridas y la identidad de los responsables. [Nos] parece evidente que toda esta labor requerida equivale a averiguar la verdad de lo ocurrido, independientemente de la relevancia o importancia del caso particular en el ámbito público en general; por lo tanto, un examen separado del derecho a la verdad deviene redundante”<sup>483</sup>.

Por último, sostuvieron que “el derecho a una investigación seria, equivalente al derecho a la verdad, se desprende de la protección proporcionada que ofrece la jurisprudencia del Tribunal al aplicar la Convención a las víctimas de privación de la vida (artículo 2) o de

---

<sup>480</sup> TEDH (2012) Opinión concurrente y conjunta de *Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller* en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, (Nº39630/09), párr.6.

<sup>481</sup> Ibid. párr.7.

<sup>482</sup> Ibid., párr.10.

<sup>483</sup> Ibid. Opinión concurrente y conjunta de *Casadevall y López Guerra* en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, Nº39630/09, párr.2.

torturas o torturas inhumanas o tratos o penas degradantes (artículo 3); esto es así tanto en los casos que han suscitado una amplia atención pública como en aquellos casos que no han sido objeto del mismo grado de atención pública. Por tanto, en lo que respecta al derecho a la verdad, es la víctima, y no el público en general, quien posee este derecho en virtud del artículo 3 del Convenio, conforme a la jurisprudencia del Tribunal”<sup>484</sup>.

### 5.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

En el ámbito interamericano, la Corte IDH ha desarrollado el derecho a la verdad en distintas sentencias.

En repetidas ocasiones, como en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*<sup>485</sup>, la Corte IDH concluyó que “es incuestionable [el derecho de los] familiares de la víctima de conocer la verdad acerca de la suerte corrida por esta. [En el presente caso] el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima y de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes”<sup>486 487</sup>, reconociendo así la legitimación activa de los familiares para ejercer su derecho a conocer la verdad, que no solo implica saber qué sucedió a las víctimas, sino quienes fueron los responsables.

Para la Corte IDH, el reconocimiento del derecho de los familiares a la verdad abarca algo más que el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Tal como señala el caso *Gómez Palomino c. Perú*<sup>488</sup> “[el derecho a la verdad] al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el Estado debe

---

<sup>484</sup> TEDH (2012). Opinión concurrente y conjunta de Casadevall y López Guerra en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, N°39630/09, párr.3.

<sup>485</sup> Corte IDH (2000). caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. N°70.

<sup>486</sup> Ibid. párr.191.

<sup>487</sup> Vid. también: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Barrios Altos c. Perú*. Fondo. Serie C. N°75, de 14 de marzo de 2001.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_75\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_75_esp.pdf) ;

Corte IDH (2004). Caso *Hermanos Gómez-Paquiyaui c. Perú*, Serie C. N°110; Corte IDH (2009). Caso *Baldeón García c. Perú*, Serie C. N°147; Corte IDH (2009). Caso *Anzualdo Castro c. Perú*, Serie C. N°202.

<sup>488</sup> Corte IDH (2005). Caso *Gómez Palomino c. Perú*, Serie C. N°136.

satisfacer. Por otra parte, el conocer la verdad facilita a la sociedad [...] la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro”<sup>489</sup>.

Por tanto, se puede concluir que la Corte IDH reconoce el derecho a la verdad como el derecho de los familiares a conocer lo sucedido a su ser querido, a conocer a los responsables del delito, y, además, lo concibe como una forma de reparación, en particular a través de las medidas de satisfacción y de garantías de no repetición.

Asimismo, conviene aludir de nuevo al caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, y, en especial, a los votos razonables de los jueces *A.A Cançado Trindade* y *Sergio García Ramírez*, quienes ofrecieron interpretaciones específicas del derecho a la verdad.

El juez *A.A Cançado Trindade* sostuvo que la vulneración del derecho a la verdad equivale a la vulneración de la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y/o degradantes, afirmando que “sin la verdad (por más insoportable que esta venga a ser) no es posible libertarse del tormento de la incertidumbre, y tampoco es posible ejercer los derechos protegidos. En efecto la prevalencia del derecho a la verdad configura como una *conditio sine que non* para hacer efectivos el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial reforzándose todos mutuamente, en beneficio de los familiares inmediatos de la persona desaparecida. El derecho a la verdad se reviste así, de dimensiones tanto individual como colectiva<sup>490</sup>” [...] “La desaparición forzada de una persona victimiza igualmente sus familiares inmediatos (a veces desagregando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, como por sustraer a todos del manto protector del Derecho”<sup>491</sup>.

Por su parte el juez *Sergio García Ramírez* consideró que el derecho a la verdad no solo es un derecho humano de naturaleza individual, sino que también posee un carácter colectivo para la sociedad en su conjunto. En especial, “el derecho a la verdad se ha examinado en un doble plano [...] por una parte se asigna aquel derecho a la sociedad en su conjunto [...] que acoge una exigencia legítima de la sociedad a saber lo sucedido,

---

<sup>489</sup> Corte IDH (2005). Caso *Gómez Palomino c. Perú*, Serie C. N°136, párr. 78.

<sup>490</sup> Corte IDH (2000). Voto razonable del juez *A.A Cançado Trindade* en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. N°70, párrs.29-30.

<sup>491</sup> Ibid. párr.40.

genérica o específicamente, en cierto periodo de la historia colectiva, regularmente una etapa denominada por el autoritarismo, en la que no funcionaron adecuada o suficientemente los canales de conocimiento, información y reacción característicos de la democracia”<sup>492</sup>; “Por la otra parte, el derecho se atribuye a la víctima, directa o indirecta, de la conducta violatoria del derecho humano [lo que significa que] el derecho a conocer la realidad de lo acontecido constituye un derecho humano [...]”<sup>493</sup>.

## 6. CONCLUSIONES

El análisis precedente ha evidenciado la postura de los diferentes órganos judiciales y cuasi-judiciales, tanto en el ámbito universal como en el regional.

En ambos sistemas, la normativa dispone que todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo, lo que confiere legitimación activa a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial.

El derecho a un recurso efectivo genera la obligación estatal de asegurar que todas las personas cuenten con recursos accesibles y eficaces para reivindicar sus derechos vulnerados.

En el caso de los delitos de desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales, los recursos accesibles incluyen los analizados anteriormente, es decir, el derecho a la investigación, el derecho a obtener información y el derecho a la verdad.

En cuanto al **derecho a la investigación**, tanto en el ámbito universal como en el europeo (aunque con un menor desarrollo) e interamericano existe consenso respecto a la forma de interpretar este derecho.

En primer lugar, para que una investigación sea efectiva, **debe iniciarse de oficio** (obligación estatal) y “[...] no pueden dejar el asunto a la iniciativa de los familiares de presentar una denuncia formal o [esperar a que los familiares] tengan responsabilidad

---

<sup>492</sup> Corte IDH (2000). Voto razonable del juez *Sergio García Ramírez* en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. N°70, párr.18.

<sup>493</sup> Ibid. párr.19.

para el desarrollo de los procedimientos investigativos”<sup>494</sup>. Además, la investigación debe iniciarse **sin demora y con rapidez** a pesar de que, tal como ha señalado la Corte IDH, existe el principio de plazo razonable. Ello se debe a que las dilaciones dificultan el éxito de la investigación y favorecen los plazos de prescripción.

En segundo lugar, ha de tratarse de una investigación **exhaustiva, diligente, sencilla y rigurosa**, lo que implica que el Estado lleve a cabo todas las acciones diligentes y necesarias para esclarecer el paradero de la víctima, identificar los responsables y castigarlos. Si no se utilizan todos los medios posibles y necesarios, el Estado incurre en responsabilidad por obstaculizar, tanto por acción como por omisión, la efectividad del recurso efectivo, propiciando la impunidad y encubriendo de la verdad.

En definitiva, aunque el Estado **no tiene la obligación de obtener resultados, sí que tiene la obligación absoluta** de tomar todas las medidas necesarias para investigar y encontrar a la víctima, esclarecer los hechos y permitir a los familiares participar en los procesos investigativos.

Respecto al **derecho a la información** como elemento sustancial del derecho a un recurso efectivo y del derecho a la investigación, ambos ámbitos coinciden en que los Estados han de **facilitar y proporcionar** a los familiares de las víctimas **toda la información pertinente sobre los avances de investigación**. La negativa absoluta para proveer, facilitar información y comunicársela a los familiares, por un lado, constituye, un componente del crimen de desaparición forzada, por otro lado, vulnera el derecho a una investigación efectiva.

Los Estados tienen la obligación de **brindar** a los familiares, **sin demora, toda la información relacionada con el desarrollo de la investigación** y de ofrecerles todas las oportunidades para aportar datos sobre lo sucedido. Además, el Estado tiene la obligación de **facilitar el acceso a los archivos**, y la información proporcionada debe incluir todas las medidas adoptadas para esclarecer los hechos.

---

<sup>494</sup> TEDH (2006). Caso *Imakayeva c. Rusia*, (Nº7615/02), párr.147.

Es cierto que pueden existir restricciones en la divulgación de la información cuando la causa penal se ve amenazada. Sin embargo, dichas restricciones deben ser temporales, limitadas y fundadas y ha de existir un mecanismo independiente que revise los motivos invocados para denegar la información.

Por último, el derecho a la información sobre lo sucedido se vincula estrechamente con **el derecho a la integridad personal** de los familiares de las víctimas. La negativa, por parte del Estado, a aportar información sobre la investigación o sobre los hechos genera en los familiares angustia emocional, incertidumbre y sufrimiento, por lo que cabe concluir que la vulneración del derecho a la información conlleva la vulneración del derecho a la integridad personal y la prohibición de tratos inhumanos y/o degradantes.

En cuanto al **derecho a la verdad**, surge una discrepancia interpretativa. Mientras que, en ámbito universal y en el ámbito interamericano, los órganos cuasi-judiciales y la Corte IDH coinciden en que el derecho a la verdad constituye un elemento esencial e imprescindible para el desarrollo efectivo de un recurso, en el ámbito europeo se observan voces divergentes acerca de su inclusión en el derecho a un recurso efectivo.

En los ámbitos universal e interamericano, se entiende que el derecho a la verdad implica **el derecho a conocer los avances y resultados de investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, las circunstancias de la desaparición, la identidad de los autores y la recuperación de los restos mortales de la víctima a sus familiares.**

Según el GTDFI, el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de la víctima **es un derecho absoluto no susceptible a limitaciones.**

Además, en estos ámbitos, se sostiene que la vulneración del derecho a la verdad puede constituir un acto de tortura para los familiares, al provocarles angustia emocional y sufrimiento. Pero no se trata solo del sufrimiento causado, sino de la vulneración del derecho de la sociedad de saber lo acontecido.

Tras el análisis de la jurisprudencia, se puede concluir que, en los ámbitos universal e interamericano, el derecho a la verdad forma parte imprescindible del derecho a una investigación efectiva. Mientras los familiares no accedan a la verdad, la investigación



no puede considerarse efectiva y si la investigación no es efectiva, se vulnera el derecho a un recurso efectivo y, en consecuencia, el derecho de los familiares a obtener reparación.

Sin embargo, esta postura no goza de total consenso en el TEDH. La discrepancia se aprecia en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*, que muestra las distintas opiniones de los miembros de la Gran Sala del Tribunal. Por un lado, algunos sostienen que el derecho a la verdad es un derecho perteneciente exclusivamente a la persona desaparecida y no al público en general, y debe interpretarse dentro del contexto de la protección de la vida (Art.2 del CEDH) y de la prohibición de tortura (Art.3 del CEDH), sin incluirse de manera general en el derecho a un recurso efectivo establecido en el artículo 13 del CEDH que protege a “toda persona”<sup>495</sup>.

Por otro lado, se defiende la postura de que **el derecho a la verdad** no es exclusivo de la víctima, sino que también **corresponde a “la sociedad en general”** que desea determinar la verdad, y así reforzar la confianza en las instituciones pública y en el Estado de Derecho. Además, para los familiares y amigos cercanos de las víctimas, el acceso a la verdad sobre los hechos representa una forma de reparación más significativa, en ocasiones, que la propia compensación económica. De acuerdo con esta visión, la falta de la verdad es el mayor obstáculo para la recuperación de los familiares y amigos cercanos de las víctimas”<sup>496</sup>.

La presente tesis doctoral coincide plenamente con la postura de los órganos cuasi-judiciales del ámbito universal, de la Corte IDH, y con la opinión conjunta y concurrente de los jueces *Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller*, según la cual el derecho a la verdad es un derecho que debe ser ejercido tanto por la víctima desaparecida, como por los familiares y por la sociedad en el marco del derecho a un recurso efectivo y no debe ser valorado y examinado como un derecho “accesorio” a otras previsiones jurídicas que tienen que ver exclusivamente con los derechos de la persona desaparecida. De otro modo, se dejaría en total indefensión las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

---

<sup>495</sup> TEDH (2012). Opinión concurrente y conjunta de *Casadevall y López Guerra* en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*.

<sup>496</sup> Ibid. Opinión concurrente y conjunta de *Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller* en el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia*.

En los crímenes de desaparición forzada, es imprescindible que la víctima y sus familiares tengan acceso a todos los recursos disponibles y necesarios. Una investigación diligente, sencilla, sin demora y apoyada por el Estado mediante todos los medios necesarios para esclarecer el paradero de las personas desaparecidas evita que la persona desaparecida y sus familiares padezcan una angustia emocional y prolongada que afecta su vida personal y cotidiana, además de hacer posible el rescate de la víctima para que recupere su libertad.

Sin embargo, no basta con que la investigación sea rápida y exhaustiva; es esencial que los familiares puedan participar en calidad de testigos y acceder a la información sobre los avances investigativos. Esto se complementa con el derecho, tanto de la víctima que haya recuperado su libertad como de los familiares, a conocer la verdad de lo acontecido y la identidad de los responsables de la comisión del delito, lo cual obstaculiza la impunidad de los responsables y promueve la pronta recuperación de las víctimas.

Cuando la desaparición forzada deriva en una ejecución extrajudicial, se requiere aún más atención. Los Estados deben actuar rápidamente y con urgencia, llevando a cabo una investigación diligente y exhaustiva no solo para esclarecer los hechos, sino también para determinar el paradero de los restos de la persona ejecutada. Mientras no se establezca el paradero de los restos de la persona desaparecida y ejecutada, los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial persisten.

En tal escenario, la angustia emocional de los familiares se intensifica y se prolonga. A lo largo del proceso investigativo, los familiares tienen la necesidad de recibir información sobre los avances, puesto que ello facilita su proceso de recuperación y la búsqueda de la verdad. En estos casos el derecho a la verdad es imprescindible para la recuperación de los familiares, y el Estado tiene la obligación de proporcionar dicha verdad y de hallar y sancionar a los responsables, promoviendo la democracia y rechazando la impunidad.

En definitiva, en los casos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, los familiares tienen y deben tener derecho a un recurso efectivo, que incluya el derecho a una investigación efectiva, rápida, sencilla, transparente y exhaustiva, la cual les proporcione información para esclarecer los hechos y acceder a la verdad sobre el paradero de las víctimas y sobre los responsables. Además, los Estados no solo deben

incorporar dentro de sus legislaciones internas, las disposiciones que garanticen dichos derechos, sino también respetar en la práctica el ejercicio del derecho a un recurso efectivo a todas las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Solo así podrá concluirse que el Estado ha cumplido con su obligación de proporcionar un proceso efectivo a los familiares, permitiendo así que pongan fin a la angustia emocional que perturba su vida privada y familiar y, mediante el conocimiento de la verdad, ejerzan su derecho a obtener reparación.

## **CAPÍTULO VI.**

### **EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA RESTITUCIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS DE LA VÍCTIMA: ¿DERECHO A LA RESTITUCIÓN ÍNTEGRA O DERECHO A LA SATISFACCIÓN?**

**1.INTRODUCCIÓN. 2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN ÍNTEGRA Y EL DERECHO A LA SATISFACCIÓN COMO FORMAS DE REPARACIÓN. 3. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA RESTITUCIÓN DE LOS RESTOS MORTALES COMO MEDIDA DE RESTITUCIÓN ÍNTEGRA. 3.1. ÁMBITO UNIVERSAL. 3.1.1 Informe de Manfred Nowak ante la Comisión de Derechos Humanos (2002). 3.1.2 Comité de Derechos Humanos (Comité DH). 3.1.3 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI). 3.1.4 Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias. 3.2 ÁMBITO REGIONAL. 3.2.1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 3.2.2 Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH). 3.2.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 4. CONCLUSIONES.**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

A lo largo de la presente tesis doctoral, se ha establecido que el crimen de desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial, además de afectar la salud mental de los familiares de las víctimas y quebrar el vínculo familiar – generando angustia emocional calificada como trato inhumano y degradante – incide también en el derecho que tienen los familiares a un recurso efectivo, cuando el Estado, por acción u omisión, no investiga los hechos, no informa a los familiares sobre el progreso de la investigación y no establece la verdad acerca de lo sucedido, acerca del paradero de la víctima o acerca de los responsables de la comisión del delito.

El derecho a un recurso efectivo comprende – además del derecho a la investigación, a la información y a la verdad, y otros derechos no abordados anteriormente – el derecho a obtener reparación. En el caso de desapariciones forzadas – en los que la víctima permanece en paradero desconocido – y en los casos de ejecuciones extrajudiciales – con independencia de si existe o no certeza sobre la comisión del delito – los familiares gozan del derecho a obtener reparación por el daño causado.

El concepto de la responsabilidad estatal de reparar el daño causado aparece en 1928 cuando la Corte Permanente de Justicia Internacional (en adelante, CPJI) se pronunció en el caso de la *Fabrica Chorzów* estableciendo que “la reparación es el complemento indispensable de la falta de aplicación de una Convención y no es necesario que así se establezca en la propia Convención”<sup>497</sup> y que por tanto “la reparación debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las consecuencias del acto ilícito y reestablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido si ese acto no se hubiera cometido”<sup>498</sup>. La restitución en especie, o, si esta no es posible, el pago de la cantidad correspondiente al valor que tendría la restitución en especie”<sup>499</sup>.

La CPJI no solo reconoció la responsabilidad internacional de los Estados por la comisión de actos ilícitos, sino que subrayó la consecuente reparación que ello supone, estableciendo en principio que las formas de reparación serían la restitución en especie y la indemnización.

El caso de la *Fabrica Chorzów* influyó de manera decisiva en la aprobación, en 2001, del *Proyecto definitivo de la Comisión de Derecho Internacional* (en adelante, CDI) *sobre Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos* (en adelante, el Proyecto de Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos)<sup>500</sup>, que regula las obligaciones de un Estado infractor a reparar a otro Estado, es decir, se centra en interestatales.

En este Proyecto, la CDI estableció que “el Estado responsable del hecho internacionalmente ilícito está obligado a poner fin si el hecho ilícito continua; a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo exigen”<sup>501</sup> y “a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. El

---

<sup>497</sup> BUYSE, Antoine. *Lost y regained? Restitution as a remedy for human rights violation in the context of international law*. Heidelberg Journal of International Law, Vol. 68, 2008. [en línea:].

Disponible en: [https://www.zaoerv.de/68\\_2008/68\\_2008\\_1\\_a\\_128\\_154.pdf](https://www.zaoerv.de/68_2008/68_2008_1_a_128_154.pdf)

<sup>498</sup> Ibid. pág. 131: “Reparation must, so far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed”.

<sup>499</sup> CÁRDENAS LOPÉZ, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág.382.

<sup>500</sup> Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos adoptado por la Comisión de Derecho Internacional (en adelante, la CDI), 53º periodo de sesiones (A/56/10) y anexoado por la Asamblea General en su resolución 56/83, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1, de 12 de diciembre de 2001.

Disponible en: [https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc\\_2001\\_v2\\_p2.pdf](https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf)

<sup>501</sup> Ibid. art.30.a) & b).

perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado”<sup>502</sup> entendiendo que “del resultado de un hecho ilícito internacional surge – de manera automática – la obligación de reparar integralmente al afectado por parte del Estado infractor”<sup>503</sup>.

Una vez establecidos los principios básicos del derecho a la reparación, la CDI determinó cuáles han de ser las formas de reparación. Según el art.34 del Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos, “la reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada” definiendo la restitución como el restablecimiento de “la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esa restitución, no sea materialmente imposible y/o no entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización”<sup>504</sup>.

Respecto a la indemnización, “el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución; y que la indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado”<sup>505</sup>.

En lo referente a la satisfacción el art.37.1, 2 y 3 del mismo Proyecto establece que “el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. La satisfacción no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable”.

---

<sup>502</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), art.31.1 & 2

<sup>503</sup> CÁRDENAS LOPÉZ, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág. 383.

<sup>504</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), Art.35.a) & b).

<sup>505</sup> Ibid. Art.35.

El 16 de diciembre de 2005, la AG de la ONU, mediante la Resolución 60/147, aprobó los Principios de reparación<sup>506</sup>. En dicha resolución se reconoce la obligación de los Estados infractores de reparar a las personas físicas víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidas las desapariciones forzadas.

Este instrumento consagra que la reparación de las víctimas (personas físicas) debe ser plena, efectiva y proporcional al daño causado y ha de plasmarse en las siguientes formas: restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Los Principios de reparación entienden que la restitución,

“siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración de su empleo y la devolución de sus bienes”<sup>507</sup>.

Dicha restitución, denominada restitución íntegra solo resulta aplicable en los casos en los que la persona desaparecida es localizada y recupera su libertad, no en aquellos supuestos en los que la persona continúa en paradero desconocido o existen sospechas o certezas sobre su ejecución extrajudicial.

La indemnización,

“ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario”<sup>508</sup>.

La *rehabilitación*,

---

<sup>506</sup> Principios de Reparación (2005).

<sup>507</sup> Ídem.

<sup>508</sup> Ibid. principio 20.

“ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”<sup>509</sup>.

“La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, entre otras, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

**c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;”<sup>510</sup>.**

De lo anterior se desprende que, en situaciones donde la víctima no ha recuperado su libertad y permanece en paradero desconocido o existen sospechas o certezas de su asesinato, los Estados infractores “cuando sea pertinente y procedente” deben buscar, identificar y restituir los restos óseos a sus familiares.

A base de lo anterior, se observa que, en 1928, la CPJI sentó las bases con la restitución en especie y la indemnización como principales formas de reparación. En 2001, la CDI, añadió la satisfacción como una nueva forma de reparación. Y en 2006, la AG de la ONU, dio un paso más al incorporar la rehabilitación y las garantías de no repetición como formas de reparación de las violaciones cometidas por los Estados<sup>511</sup>.

Respecto al crimen de desaparición forzada y/o de ejecución extrajudicial, la Convención Internacional DF en su artículo 24.4 establece que,

“los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada”.

---

<sup>509</sup> Principios de Reparación (2005). principio 21.

<sup>510</sup> Ibid. Principio 22.

<sup>511</sup> Ibid. Principio 23.



Y en el artículo 24.5 enumera las formas de reparación que son:

la restitución, la readaptación, la satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación y las garantías de no repetición”.

La previsión jurídica anterior, a pesar de ser posterior<sup>512</sup> a los Principios de Reparación (2005), parece más genérica y no detalla en qué consiste cada medida, de modo que se indica un retroceso en vez de un progreso.

En el ámbito europeo, el CEDH en su artículo 5.5, (que desarrollaré más adelante), reconoce que “toda persona víctima de un arresto o detención [...] tendrá derecho a una reparación”.

Del análisis del marco normativo anterior, se desprende que, tanto en el ámbito internacional como en el europeo, existe coincidencia en cuanto a que las víctimas de violaciones por parte de los Estados tienen derecho a exigir una reparación por el daño causado, siendo los Estados los principales responsables de los actos ilícitos y, por ende, los obligados a reparar.

Sin embargo, todas las previsiones jurídicas anteriores se enfocan principalmente en la reparación de la víctima directa del daño causado. En el caso de la comisión del crimen de desaparición forzada en la que la víctima permanece en paradero desconocido, o bien si hay dudas sobre si está viva o muerta, o en el supuesto de certeza acerca de su ejecución extrajudicial, la víctima no puede comparecer para exigir la reparación.

En estos supuestos, ¿quiénes están legitimados ejercer el derecho a obtener reparación?

En este Capítulo, se examinará el derecho que tienen los familiares de las personas desaparecidas que no han recuperado su libertad y/o las personas ejecutadas, en calidad personas legitimadas, a ejercer su derecho a obtener reparación, centrándose en la problemática de los derechos a la restitución íntegra y a la satisfacción, con especial mención al derecho de los familiares de restituir los restos mortales de sus seres queridos.

---

<sup>512</sup> La Convención Internacional DF entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.

No se analizará el derecho a la indemnización, ampliamente estudiado por diversos autores<sup>513 514</sup>, ni las garantías de no repetición como formas de reparación, puesto que no presentan una problemática particular a la hora de su interpretación en el presente contexto.

## **2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN ÍNTEGRA Y EL DERECHO A LA SATISFACCIÓN COMO FORMAS DE REPARACIÓN**

Cuando, tras la comisión del crimen de desaparición forzada, la persona desaparecida permanece en paradero desconocido – porque no ha recuperado su libertad o porque existen sospechas o certezas sobre su ejecución extrajudicial – ¿quiénes están legitimados para obtener reparación?

La Convención Internacional DF en su artículo 24.1 dispone que, además de la persona desaparecida, se considerará víctima,

“toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”.

Asimismo, los párrafos 4 y 5 del artículo 24 establecen, respectivamente, que los Estados velarán por un sistema legal que ofrezca el derecho a la reparación a las víctimas que comprende todos los daños materiales y morales, así como, en su caso, otras modalidades de reparación, tales como “la restitución, la readaptación, la satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y de la reputación, así como las garantías de no repetición”.

Esta previsión coincide plenamente con lo dispuesto en los Principios de Reparación, que consagran diversas modalidades de obtener una reparación adecuada, es decir, la

---

<sup>513</sup> CÁRDENAS LOPÉZ, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pp. 404-444.

<sup>514</sup> SHELTON, Dinah. *Judicial review of State Action by International Courts*, Vol. 12, Fordham International Law Journal, 1988, pp. 362-398 [en línea:].  
Disponible en: <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol12/iss3/1>

restitución, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición.

Por tanto, puede entenderse que, en ausencia de la víctima desaparecida/ejecutada, los familiares gozan de legitimación para ejercer su derecho a obtener reparación, lo cual incluye su derecho a la compensación económica como consecuencia del daño causado o el derecho a la rehabilitación “que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”<sup>515</sup>, e incluso la posibilidad de exigir al Estado infractor medidas para garantizar la no repetición de los actos delictivos.

Sin embargo, conviene plantearse qué ocurre con el derecho a la restitución como forma de reparación. ¿De qué manera pueden los familiares de las víctimas ejercer su derecho a la restitución íntegra?

Según el Principio IX, párr.19 de los Principios de Reparación,

“la restitución, **siempre que sea posible**, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación [...] y comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.

Además, según el artículo 35 del Proyecto de la CDI sobre la Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos,

“El Estado responsable de un hecho intencionalmente ilícito está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre y en la medida que esa restitución:

- a) no se materialmente imposible;
- b) no entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio de la restitución en vez de la indemnización”.

En 2007, la CDI vio la necesidad de publicar un informe adicional al Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos de 2001, comentando detalladamente todos los artículos de dicho Proyecto relativos a las formas de reparación.

---

<sup>515</sup> Principios de Reparación (2005). Principio IX, párr.21.

En relación con el artículo 35 antes citado, la CDI, señaló, entre otros, que “la restitución es la primera de las formas de reparación de que dispone el Estado lesionado por un hecho intencionalmente ilícito”<sup>516</sup> y “en su forma más simple, ello implica un comportamiento como la liberación de las personas detenidas ilícitamente o la devolución de bienes ilícitamente confiscados. En otros casos, la restitución puede constituir un acto más complejo”<sup>517</sup>.

De esta forma, la CDI reconoce la primacía del derecho a la restitución como forma de reparación y, asimismo, reconoce que, en los casos de desapariciones forzadas – donde la víctima ha sido detenida ilegalmente – dicha persona debe ser liberada inmediatamente para que se reestablezca su situación anterior.

Además, la CDI observa que el concepto de la restitución “no está definido de manera uniforme” y que hay dos tipos de definiciones; la primera definición es la **estricta** adoptada por el artículo 35 del Proyecto que “no abarca la compensación que puede deberse a la parte lesionada por la pérdida sufrida” y la segunda definición que es más **amplia** y “subsume en el concepto de restitución otros elementos de reparación íntegra y tiende a refundir la restitución como forma de reparación en la propia obligación básica de reparar”<sup>518</sup>.

Según esta distinción, el artículo 35 del Proyecto prevé una restitución íntegra que no incluye otras formas de reparación, como la indemnización, la satisfacción o las garantías de no repetición. Sin embargo, cuando la restitución íntegra no es posible, se han de complementar con otras formas de reparación.

En cuanto al contenido de la restitución íntegra, la CDI indicó que la restitución “puede adoptar la forma de una reintegración o devolución material de territorio, personas o bienes o la revocación de algún acto jurídico, o una combinación de esas cosas” y que dicha restitución material comprende entre otras acciones, “la liberación de personas detenidas”<sup>519</sup>, de modo que, si se aplica en los casos en que la víctima es una persona nacional desaparecida [no un Estado] y se confirma que sigue viva en lugar clandestino,

---

<sup>516</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1, Comentario, párr.1, pag.102.

<sup>517</sup> Ibid. Comentario, párr.1, pag.102.

<sup>518</sup> Ibid. Comentario, párr.2, pag.102.

<sup>519</sup> Ibid. Comentario, párr.5, pag.102.

el Estado es responsable de su liberación inmediata para cumplir con su obligación de restitución íntegra.

Sin embargo, “la obligación de restituir **no es ilimitada**”, puesto que a veces la restitución no es “materialmente posible”. Y es materialmente imposible cuando “el bien que ha de ser restituido se ha perdido o destruido irremediablemente o se ha deteriorado hasta el punto de perder todo el valor”<sup>520</sup>.

Respecto al tema que interesa, es decir, respecto a los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, la expresión “no es materialmente posible” introduce una limitación acerca de la legitimación activa de los familiares de las personas desaparecidas. Si la persona desaparecida no ha podido recuperar su libertad porque sigue en paradero desconocido o ha sido asesinada, el disfrute del derecho a la restitución íntegra no resulta viable, por lo que cabe concluir que nadie puede beneficiarse de dicho derecho como forma de reparación, salvo la víctima desaparecida que finalmente recupera su libertad.

Otra limitación que contempla el artículo 35, es que, cuando la restitución “es totalmente desproporcionada con relación al costo que entrañaría para el Estado responsable, este no está obligado a restituir”. Al respecto, la CDI, apunta que ello ocurre solo cuando “existe una grave desproporción entre la carga que la restitución impondría al Estado responsable y el beneficio que podría obtener [...] cualquier víctima de la violación”<sup>521</sup>.

Sin embargo, la forma de valorar la “carga desproporcionada” con relación al beneficio de la restitución frente a la indemnización no se detalla de forma precisa, sino es muy general, abierta a la interpretación de cada Estado. La CDI confiere preferencia al Estado lesionado (o en nuestro caso, a la víctima de desaparición forzada) para sopesar las circunstancias y optar por la indemnización en lugar de la restitución, pero apela a “consideraciones de equidad y de lo que es razonable”<sup>522</sup>.

Los Principios de Reparación tampoco mencionan de manera explícita la restitución íntegra en casos en los que las víctimas desaparecidas han sido ejecutadas.

---

<sup>520</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), Comentario, párr.7 y 8, pág. 104.

<sup>521</sup> Ibid. Comentario, párr.11, pág. 104.

<sup>522</sup> Ídem.

La *restitutio in integrum*, según todo lo anteriormente analizado, corresponde únicamente a la víctima desaparecida que recupera su libertad. En ese supuesto, la víctima tiene derecho a exigir al Estado responsable el restablecimiento de su vida previa a la desaparición.

A mi juicio, en los casos de desapariciones forzadas en que la víctima continúa viva, nunca podría alegarse la carga desproporcionada como excusa para que el Estado infractor eluda de su obligación de buscar, establecer la suerte o el paradero de la víctima y liberarla.

No obstante, cuando hay sospechas o certezas de la ejecución extrajudicial de una persona, parece lógico que los familiares se vean privados del derecho a una restitución plena, puesto que se trata de devolver a la víctima a su situación anterior a la desaparición, y es obvio que no puede restituirse la vida de una víctima asesinada/ejecutada.

Sin embargo, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos de desapariciones forzadas, la víctima no reaparece, puede concluirse que, en la práctica, el derecho a la restitución plena es un derecho de aplicación escasa (o incluso de nula). Ello conduce a una reparación “imperfecta tanto para la víctima directa como para los familiares de esta pues no se cubre por este medio el daño económico, físico y mental y el sufrimiento provocado durante el tiempo que la desaparición duró”<sup>523</sup>.

Ante la imposibilidad de una restitución íntegra, los familiares optan por otras modalidades del derecho a obtener reparación, entre ellas, la satisfacción.

El Proyecto de la CDI “contempla **la satisfacción** como **medio subsidiario** a la reparación en caso de que la restitución y la indemnización no fueran suficientes”<sup>524</sup>.

Según el artículo 37.2 del Proyecto del CDI “el Estado responsable [...] está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización”<sup>525</sup> y que “la satisfacción no

---

<sup>523</sup> FERNANDÉZ SOLA, Natividad (2008). *El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición forzada: hacia la justicia a través del Derecho Internacional*, pág.407.

<sup>524</sup> Ibid. pág.413.

<sup>525</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), Art.37.1.

será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable”<sup>526</sup>.

Asimismo, la CDI en su Informe [...] a la AG sobre la labor realizada en quincuagésimo tercer periodo de sesiones, establece que **“la satisfacción es la tercera forma de reparación** que el Estado responsable puede tener que proporcionar en cumplimiento de su obligación de dar plena reparación por el perjuicio causado por el hecho intencionalmente ilícito” reconociendo que **“no se trata de una forma normal de reparación”** puesto que si el daño es reparado íntegramente a través de la restitución y la indemnización, **la satisfacción tiene “carácter excepcional”** concluyendo que “solo en los casos en que [la restitución y la indemnización] no hayan proporcionado la reparación íntegra puede ser necesaria la satisfacción”<sup>527</sup>.

En cuanto al contenido de la satisfacción como medida de reparación, la CDI ha incluido en sus Comentarios ciertos ejemplos y ha establecido que la satisfacción puede ser “una disculpa formal, el reconocimiento de una infracción o cualquier otra modalidad adecuada”<sup>528</sup> pero “no debe ser de carácter punitivo y tampoco puede incluir una indemnización punitiva” y **en ningún caso puede adoptar una forma humillante para el Estado**<sup>529</sup>.

Por su parte, los Principios de Reparación, ofrecen una respuesta acerca de lo que implica la satisfacción como medida de reparación, al señalar que esta comprende la verificación de los hechos, la imposición de sanciones a los responsables y **“la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda a recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad”**<sup>530</sup>.

Lo anteriormente expuesto contempla dos problemas. En primer lugar, como se ha desarrollado en Capítulos anteriores<sup>531</sup>, los Principios de Reparación, carecen de fuerza

---

<sup>526</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), Art.37.2.

<sup>527</sup> Ibid. Comentario, párr.1, pág.113.

<sup>528</sup> Ibid. Comentario, párr.5, pág.113.

<sup>529</sup> Ibid. Comentario, párr.8, pág.114.

<sup>530</sup> Principios de Reparación (2005). Principio IX, párr.22.c).

<sup>531</sup> Vid. Cap. II de esta tesis.

vinculante, puesto que según lo establecido en su Preámbulo los Principios de Reparación “no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido”<sup>532</sup>, Dicho de otro modo, la reparación a las víctimas es obligatoria, pero no necesariamente conforme lo previsto en los Principios de Reparación.

En segundo lugar, se observa que la satisfacción, como medida de reparación podrá aplicarse siempre y cuando no se ha otorgado la restitución y la indemnización; además, de aplicarse, no puede adoptar una forma humillante para el Estado. Tal como reconoce la CDI “es cierto que la expresión “humillante” es imprecisa”<sup>533</sup>. Por consiguiente, cabe entender que, en el supuesto de que la víctima desaparecida fuese asesinada, el Estado infractor se limitaría a ofrecer una compensación económica a los familiares de la víctima, sin verse obligado a proceder a la verificación de los hechos, a la búsqueda e identificación de los desaparecidos y ejecutados o, más importante, a restituir los restos mortales de la víctima a sus familiares. Además, tampoco tendría la obligación de imponer sanciones judiciales o administrativas a los responsables, ya que el Estado podría alegar, en cualquier momento, que tales medidas serían “humillantes”, considerando que los responsables de la comisión de los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial son agentes estatales o personas que actúan con el apoyo del Estado.

En el contexto de los crímenes de desaparición forzada y especialmente de los crímenes de ejecución extrajudicial, surgen problemas relativos con la legitimación activa de los familiares que aspiran a ejercer su derecho a obtener reparación a través de la restitución íntegra.

Estos problemas derivan del marco normativo antes analizado, puesto que cuando la víctima desaparecida permanece en paradero desconocido y existen certezas o sospechas sobre su ejecución, la restitución íntegra deja de ser posible para la víctima, al resultar

---

<sup>532</sup> Principios de Reparación (2005). Preámbulo.

<sup>533</sup> CDI (2001). Proyecto sobre *Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos*, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), Comentario, párr.8, pág.113.



materialmente imposible restituir la vida de una persona asesinada. Por tanto, los familiares deben solicitar una compensación económica (indemnización) para reparar el daño causado a su ser querido.

Sin embargo, los familiares no persiguen únicamente una compensación económica; en la mayoría de los casos – que se examinarán adelante –, los familiares de los desaparecidos y ejecutados buscan recuperar los restos de sus seres queridos para enterrarlos conforme a sus creencias y religiones, cerrando así un capítulo doloroso de sus vidas.

Conforme a los Principios de Reparación (cuando la víctima es una persona nacional contra el Estado infractor), la restitución de los restos mortales de las víctimas a los familiares constituye una medida de satisfacción que, según la CDI (Estado contra el Estado infractor), es una medida de carácter excepcional, aplicable únicamente si no se proporciona la restitución y la indemnización.

Por tanto, los familiares que han recibido una compensación económica (indemnización) debido al asesinato/ejecución extrajudicial de su ser querido, pueden exigir al Estado responsable que investigue para determinar el paradero de los restos de la víctima, pero no pueden exigir la restitución de sus restos óseos. Además, existe la posibilidad de que el Estado califique esa medida como “humillante”, negándose a restituir los restos óseos a los familiares.

Las limitaciones contempladas en los Principios de Reparación, el Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por los hechos intencionalmente ilícitos de la CDI, y la falta de previsiones más específicas en las normas internacionales y regionales, dejan a los familiares de los desaparecidos y/o ejecutados indefensos al ejercer su derecho a obtener una restitución íntegra.

A mi entender, en los casos de ejecuciones extrajudiciales y ante la imposibilidad de la restitución íntegra, el Estado infractor, debería, además de compensar económicamente a los familiares, buscar, localizar y, sobre todo, restituir los restos de las víctimas a sus familiares. Dichas medidas, catalogadas como medidas de satisfacción habrían de ser de cumplimiento obligatorio por parte del Estado infractor y aparejadas con la medida de indemnización como medidas principales de reparación, no como “reparaciones morales”

subordinadas que el Estado infractor podría eludir alegando su carácter “humillante” para evitar sus obligaciones.

Por último, debe destacarse que la restitución de los restos mortales de las personas desaparecidas y/o ejecutadas debería considerarse un requisito imprescindible para la prohibición de la tortura, así como para la no vulneración del derecho a una investigación efectiva y del derecho a la verdad. La angustia emocional de los familiares puede concluir, o al menos atenuarse, una vez se les devuelvan los restos mortales de su ser querido. Además, aunque no se mencione expresamente, es fundamental no solo la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, sino también la restitución de sus restos óseos, puesto que estos cuentan la verdad sobre lo sucedido.

El presente Capítulo abordará los casos ante diversos órganos judiciales y cuasi-judiciales, con el fin de analizar la postura de dichos órganos e intentar demostrar que, por un lado, los familiares de las víctimas gozan de legitimación activa, y por otro, experimentan una necesidad continua de recuperar los restos de sus seres queridos y sepultarlos conforme a sus tradiciones culturales y religiosas. Esto debería ser una medida prioritaria vinculada a la compensación económica, ya que constituye la única vía de aproximarse a la restitución íntegra. Asimismo, estas medidas de satisfacción deberían prevalecer en el marco del derecho a un recurso efectivo, que comprende, entre otros, el derecho a una investigación efectiva, el derecho a la información y el derecho a la verdad, puesto que estos derechos están interrelacionados.

### **3. EL DERECHO DE LOS FAMILIARES A LA RESTITUCIÓN DE LOS RESTOS MORTALES COMO MEDIDA DE RESTITUCIÓN ÍNTEGRA**

#### **3.1. ÁMBITO UNIVERSAL**

De acuerdo con el artículo 24.3 de la Convención Internacional DF,

“cada Estado parte adoptará las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para “la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

Esta disposición señala de forma clara la responsabilidad del Estado de restituir los restos mortales a las familias de las víctimas. Sin embargo, según los Principios de Reparación

y el Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por los hechos intencionalmente ilícitos de la CDI, la restitución de los restos óseos de la víctima a sus familiares constituye una **forma subsidiaria de satisfacción**, aplicable cuando no sea posible la restitución íntegra y la indemnización.

Además, surge el problema del cese del delito de la desaparición forzada, es decir, el artículo 8.b) de la Convención Internacional DF establece que el plazo de prescripción de la acción penal “se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada habida cuenta del carácter continuo del delito”. Por tanto, cabe preguntarse de nuevo<sup>534</sup>: ¿cuándo cesa el delito de desaparición forzada?

La respuesta a la pregunta la ofrece el GTDFI en su informe anual de 2000, al remitirse al artículo 17 de la Declaración Internacional DF y señalar que:

“todo acto de desaparición forzada será considerado **delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos** [...] la finalidad de esta caracterización como delito permanente es impedir que los autores de actos criminales aprovechen de la prescripción”<sup>535</sup>.

Por consiguiente, se puede entender que, si los responsables de la comisión de los delitos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales reconocen el lugar donde se hallan los restos mortales de la persona ejecutada, empieza a contar el plazo de prescripción. El mero reconocimiento de la localización de los restos mortales de una persona puede suponer el cese del crimen de la desaparición forzada y el inicio del plazo de prescripción.

A lo anterior, el Relator Especial sobre la Tortura en su informe ante la CDH ha instado a los Estados que garanticen el derecho a la reparación, con independencia de la fecha en que se hubiera cometido la desaparición forzada. En especial, “a veces [...] a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo sentido la necesidad de reparación, y por tanto no resulta procedente. [...] la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas

---

<sup>534</sup> La cuestión de prescripción en relación con el derecho a la investigación, a la información y a la verdad ha sido abordado en el Capítulo V relacionado con el derecho de los familiares a un recurso efectivo.

<sup>535</sup> Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias a la Comisión de Derechos Humanos. *Derechos civiles y políticos, incluso cuestiones de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias*. 57º período de sesiones, E/CN.4/2001/68, de 18 de diciembre de 2000, párr.30. Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2001/68>

[...] de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos. [...] Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo”<sup>536</sup>.

En este punto, considero necesario remitirme a otras fuentes normativas del ámbito universal que se han pronunciado sobre la cuestión de la restitución de los restos óseos de las víctimas a sus familiares.

Como ya se ha expuesto en Capítulos anteriores, en 1989, el ECOSOC adoptó mediante la Resolución 1989/65, los Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales, estableciendo que, en los casos de ejecuciones extrajudiciales, los familiares de las víctimas y sus representantes legales tienen derecho a ser informados sobre la autopsia practicada al cuerpo de su ser querido y que, una vez identificada la víctima y concluida la investigación, el cuerpo debe devolverse a sus familiares<sup>537</sup>.

Aunque esta disposición se refiere a la forma que debe llevarse a cabo una investigación correcta en los casos de ejecuciones extrajudiciales, deja claro que el Estado tiene la obligación de devolver el cuerpo de la persona asesinada a sus familiares.

En 1998, la CDH y la AG de la ONU, adoptaron, mediante resolución, los *Principios Rectores de los Desplazamientos Internos*<sup>538</sup> con el fin de abordar la crisis de los

---

<sup>536</sup> Informe del Relator Especial sobre la Tortura Sr. Theo Van Boven a la Comisión de Derechos Humanos. *El derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las libertades fundamentales*. 45º periodo de sesiones, E/CN.4/Sub.2/1993/8, de 2 de julio de 1993, párr.135.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/Sub.2/1993/8>

<sup>537</sup> Principios relativos a la prevención de las ejecuciones extralegales (1989), párr.16, “*Los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas. La familia del fallecido tendrá derecho a insistir en que un médico u otro representante suyo calificado esté presente en la autopsia. Una vez determinada la identidad del fallecido, se anunciará públicamente su fallecimiento y se notificará inmediatamente a la familia o parientes. El cuerpo de la persona fallecida será devuelto a sus familiares después de completada la investigación*”.

<sup>538</sup> Principios Rectores de los Desplazamientos Internos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, E/C.N.4/1998/53/Add.2\*, de 11 de febrero de 1998.

Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf>

desplazamientos internos y mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas. Según el Principio 16.1, 3 y 4 de dichos Principios,

1. “Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos” y

3. “Las autoridades competentes **tratarán de recoger e identificar los restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respetuoso**”.

4. “Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a los cementerios de sus familiares difuntos”.

Además, en 2005, la CDH aprobó, mediante resolución, los *Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad*<sup>539</sup> a fin de ayudar a los Estados a elaborar medidas eficaces de lucha contra la impunidad. Entre otros principios, destaca el principio 34 que establece que,

“En los casos de desapariciones forzadas, la familia de la víctima directa tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, **se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique**, independientemente de que se haya establecido la identidad de los autores o se los haya encausado”<sup>540</sup>.

Por último, en 2016, se aprobó el Protocolo de Minnesota<sup>541</sup> que se trata de una versión actualizada de los Principios relativos a la prevención de las de las Ejecuciones Extralegales, de 1989. Este Protocolo constituye una guía exhaustiva de los procedimientos de exhumación, recuperación e identificación de los restos mortales de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, resultando así una herramienta útil para los Estados infractores a la hora de exhumar, identificar y recuperar los restos de los desaparecidos.

---

<sup>539</sup> Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, E/C.N.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2005/102/Add.1>

<sup>540</sup> Ibid. Principio 34.

<sup>541</sup> Protocolo de Minnesota (2016). pp.20-30.

A pesar de que se trata de fuentes normativas no directamente relacionadas con el crimen de desaparición forzada, todas ellas establecen de manera clara la obligación del Estado de restituir los restos mortales de la víctima a sus familiares, con el objetivo de prevenir y proteger a las víctimas, y al mismo tiempo luchar contra la impunidad de los Estados infractores.

A continuación, se analizará la postura de los órganos cuasi-judiciales del ámbito universal en relación con la recuperación y entrega de los restos de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, en contexto del derecho de los familiares a obtener reparación.

### **3.1.1. Informe de *Manfred Nowak* ante la Comisión de Derechos Humanos (2002)**

Antes de la adopción de la Convención Internacional DF, el abogado *Manfred Nowak*, quien fue juez de la CDHByH y Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, publicó un informe dirigido a la CDH, resaltando la necesidad de adopción de un mecanismo internacional para enfrentar la impunidad en los delitos de desaparición forzada.

El Sr. *Nowak*, entre otros, efectuó un análisis exhaustivo respecto a los Principios de Reparación en relación con los crímenes de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales y señaló que “en el caso de la desaparición forzada, que constituye una violación particularmente grave y continua de los derechos humanos cometida deliberadamente con la intención de eludir la responsabilidad, la verdad, los recursos legales y la reparación revisten la máxima importancia, no sólo como cuestión de reparación de las respectivas víctimas, sino también como condición previa para el establecimiento de la verdad, la justicia y la paz en las sociedades que padecen esas prácticas”<sup>542</sup>.

**“El concepto de víctima en los casos de desaparición forzada abarca, como la jurisprudencia demuestra claramente, tanto a las personas desaparecidas como a sus**

---

<sup>542</sup> Informe presentado por el Sr. *Manfred Nowak*, experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión de Derechos Humanos, 58º periodo de sesiones, E/CN.4/2002/71, de 8 de enero de 2002. Disponible en: [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_s.aspx?m=54](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=54)

**familiares.** Por consiguiente, deberá concederse reparación a ambos tipos de víctimas. Como a menudo permanece sin respuesta la cuestión de si la persona desaparecida sigue aún viva o ha sido asesinada, **las medidas de reparación deberán concederse de manera que puedan aplicarse tanto a la persona desaparecida como a los familiares**”<sup>543</sup>.

**“Por restitución se entiende que [si] la persona desaparecida, [...] ha sido asesinada, [...] la exhumación e identificación del cuerpo y la entrega de los restos mortales a los parientes más próximos para que éstos puedan organizar un entierro decente que sea acorde con las prácticas religiosas de la víctima y de la familia”**<sup>544</sup>.

Lo anterior, no requiere más análisis puesto que *Manfred Nowak* confirma la postura de que los restos mortales de las personas desaparecidas, una vez exhumados e identificados, deben entregarse a sus familiares como medida de restitución, en el contexto del derecho a obtener reparación que asiste a los familiares como víctimas de los delitos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales.

### **3.1.2. Comité de Derechos Humanos (Comité DH)**

El Comité DH, en sus primeras decisiones no aborda la restitución de los restos mortales de las personas desaparecidas a sus seres queridos. Sin embargo, sí confirma – por ejemplo, en el caso *Elena Quinteros c. Uruguay* – que la angustia y el estrés generados por la incertidumbre constante acerca de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas constituye una violación del PIDCP<sup>545</sup>.

En dictámenes posteriores, el Comité DH empezó a plantearse y pronunciarse sobre el asunto de la restitución de los restos mortales de los desaparecidos a sus familiares como parte de la reparación.

---

<sup>543</sup> Informe por el Sr. *Manfred Nowak* ante la CDH (2002). E/CN.4/2002/71. párr.85.

<sup>544</sup> Ibid. párr.86.

<sup>545</sup> Comité DH (1983). Caso *Elena Quinteros c. Uruguay*, párr.14: “*The Committee understands the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts. The author has the right to know what has happened to her daughter. In these respects, she too is a victim of the violations of the Covenant suffered by her daughter in particular, of article 7*”.

En el caso *Sarma c. Sri Lanka*<sup>546</sup>, el denunciante (padre de la víctima desaparecida y ejecutada) denunció que, a pesar de sus esfuerzos, el Estado infractor no le proporcionó información acerca del paradero de su hijo, solicitando al Comité DH que ordenase al Estado de Sri Lanka “realizar una investigación profunda y efectiva, proporcionarle con la información adecuada que resultará de la investigación, liberar a su hijo y repararle económicamente”<sup>547</sup>.

El Comité DH, en su decisión, reconoció que tanto el padre como la madre de la persona desaparecida debían obtener la consideración de víctimas a tenor del artículo 7 del PIDCP, ordenando al Estado infractor a “proporcionar al denunciante y a su familia con su derecho a un recurso efectivo, incluida una investigación profunda y efectiva y en el caso de que su hijo sigue vivo, su liberación inmediata [así] como una compensación adecuada para la violación de los derechos de las víctimas”<sup>548</sup>. El Comité DH, no consideró la posibilidad de la restitución de los restos mortales de la víctima a sus familiares en el caso de fallecimiento, ni profundizó en qué tipo de compensación sería apropiada, sino enforzó su decisión en obligaciones genéricas que el Estado infractor debe cumplir.

Tal como señala *Grazyna Baranowska*<sup>549</sup>, esto ocurre porque el Comité DH se rige por el principio de la no declaración implícita de fallecimiento. Es decir, cuando subsiste la duda de si la persona desaparecida sigue viva, para declarar la vulneración del derecho a la vida es preciso que los autores/denunciantes soliciten expresamente que el Comité DH reconozca a la persona desaparecida como fallecida. Ello también incide en la posibilidad de que el Comité DH ordene la restitución de los restos mortales de la víctima a su familia, puesto que, si lo denunciantes no solicitan el reconocimiento del fallecimiento, el Comité DH no puede exigir al Estado infractor la entrega de los restos óseos. Por tanto, se observa que la restitución de los restos mortales de las personas desaparecidas a sus familiares a veces no es una cuestión abordada por el Comité de DH<sup>550</sup>.

---

<sup>546</sup> Comité DH (2003). Caso *Sarma c. Sri Lanka*, CCPR/C/78/D/950/2000.

<sup>547</sup> Ibid. párr. 8.14.

<sup>548</sup> Ibid. párr.11.

<sup>549</sup> BARANOWSKA, Grazyna. *Rights of Families of Disappeared Persons. How International Bodies Address the Needs of Families of Disappeared Persons in Europe*. Cambridge: INTERSENTIA (Series of Transitional Justice 26), 2021. 217 p. ISBN 978-1-83970-137-5.

<sup>550</sup> Ibid. pág.132.



La postura del Comité DH evolucionó en el caso *Hamulić c. Bosnia y Herzegovina*<sup>551</sup>, en el que las denunciantes solicitaron al Comité DH que ordene al Estado infractor que “realice con carácter urgente una investigación independiente para averiguar la suerte y el paradero de su familiar, y en caso de que se confirme su muerte, localizar, exhumar, identificar y respetar sus restos y devolverlos a su familia y [...] velar por que las medidas de reparación incluyan los daños materiales y morales, así como medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”<sup>552</sup>.

El Comité DH, en su decisión, reconoció el derecho de las denunciantes a una reparación efectiva que incluyera la investigación para determinar la suerte o el paradero de la víctima; sin embargo, se limitó a señalar que el Estado infractor debía “proporcionar a las autoras una reparación efectiva, lo que incluye una indemnización adecuada y medidas apropiadas de satisfacción”<sup>553</sup>, sin entrar a detallar cuáles medidas de satisfacción podrían corresponder, ni referirse expresamente a la entrega de los restos.

En el caso *Tharu et al. c. Nepal*<sup>554</sup>, el Comité DH, ante la petición de los denunciantes de que se **“pongan en libertad sus familiares en caso de que estén con vida, y si han fallecido, encuentre[n], exhume[n], identifique[n] y respete[n] sus restos mortales y los devuelva[n] a la familia”**<sup>555</sup>, observó que, “los restos mortales de los autores no han ido devueltos a las familias y que las autoridades no han facilitado ninguna información sobre su ubicación ni sobre las medidas que puedan haberse tomado para restituirlos, lo que mantiene a los autores en un estado de constante incertidumbre” y como consecuencia “el Estado de Nepal no ha explicado las circunstancias concretas de la presunta muerte de los familiares de los autores, ni ha presentado pruebas que indiquen que ha cumplido la obligación de proteger sus vidas”<sup>556</sup>, concluyendo así la violación del derecho a la vida previsto en el artículo 6 del PIDCP.

Además de la vulneración del derecho de la vida, el Comité DH estimó que se había vulnerado el derecho de los familiares a la prohibición de tortura previsto en el artículo 7

---

<sup>551</sup> Comunicación Individual N°2022/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Hamulić c. Bosnia y Herzegovina*, CCPR/C/113/D/2022/2011, dictamen de 20 de agosto de 2015.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/113/D/2022/2011>

<sup>552</sup> Ibid. párr. 3.10.

<sup>553</sup> Ibid. párr.11.

<sup>554</sup> Comité DH (2015). Caso *Tharu et al. c. Nepal*, CCPR/C/114/D/2038/2011.

<sup>555</sup> Ibid. párr.3.12.

<sup>556</sup> Ibid. párr.10.5.

PIDCP, puesto que “los autores y sus familias nunca han recibido explicaciones suficientes sobre las circunstancias en que se produjo su presunta muerte, y tampoco se han entregado sus restos”<sup>557</sup> y por tanto “el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo que contemple” entre otras cosas “**localizar los restos familiares de las víctimas y entregarlos a sus familias**”<sup>558</sup>.

De los casos anteriormente mencionados, se deduce que, en el caso *Tharu et al. c. Nepal* el Comité DH integró el derecho a la restitución de los restos mortales de las víctimas a sus familiares en el marco del derecho a un recurso efectivo, y no únicamente como consecuencia de la vulneración de los artículos 6 y 7 del PIDCP. En otras palabras, la entrega de los restos óseos constituye uno de los requisitos para respetar el derecho a un recurso efectivo.

Por último, en el caso *Tripathi c. Nepal*<sup>559</sup>, el Comité DH se remitió al artículo 2.3 del PIDCP, estableciendo diversas obligaciones para el Estado infractor con el fin de proporcionar a los familiares de la víctima una reparación efectiva. Entre dichas medidas, el Comité DH, ordenó al Estado infractor la entrega de los restos de la víctima a sus familiares, considerando dicha entrega una medida de reparación efectiva.<sup>560</sup> Esta directriz se repite en otras decisiones del Comité DH, como en los casos *Mechani c.*

---

<sup>557</sup> Comité DH (2015). Caso *Tharu et al. c. Nepal*, CCPR/C/114/D/2038/2011, párr.10.7.

<sup>558</sup> Ibid. párr.12.

<sup>559</sup> Comunicación Individual N°2111/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Tripathi. c. Nepal*, CCPR/C/112/D/2111/2011, dictamen de 25 de noviembre de 2015.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/2111/2011>

<sup>560</sup> Ibid. párr.9.

*Argelia*<sup>561</sup> *Shikhmuradova c. Turkmenistán*<sup>562</sup> *Bashasha c. Libia*<sup>563</sup> y *Mihoubi c. Argelia*<sup>564</sup>.

Aunque el PIDCP no hace referencia explícita a la responsabilidad internacional de los Estados en los casos de la comisión de los delitos de desapariciones forzadas y/o de ejecuciones extrajudiciales, el Comité DH sí analiza estos casos y determina que, en caso de fallecimiento, el Estado infractor tiene la obligación de localizar, exhumar, identificar y entregar los restos óseos de las víctimas a sus familiares. Dicha obligación se impone, en ocasiones, como consecuencia de la vulneración de la prohibición de tortura de los familiares de las víctimas, otras veces como resultado de la vulneración del derecho a un recurso efectivo y, en otras, porque la obligación de restitución de los restos forma parte del derecho a una reparación efectiva.

En definitiva, el Comité DH no mantiene una postura monolítica sobre la restitución y entrega de los restos a los familiares de las víctimas, pero deja claro que la obligación del Estado infractor no cesa con el mero establecimiento de la suerte o el paradero de la víctima. Cuando los denunciantes solicitan expresamente el reconocimiento del fallecimiento de la víctima, el Estado debe investigar, encontrar, exhumar, identificar y entregar los restos de los desaparecidos a sus familiares, ya sea por la violación del derecho a la vida, de la prohibición de tortura, del derecho a un recurso efectivo (derecho

---

<sup>561</sup> Comunicación Individual N°1807/2008 del Comité de Derechos Humanos, caso *Mechani c. Argelia*, CCPR/C/107/D/1807/2008, dictamen de 5 de julio de 2013.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=x5eAzpa9aaZ7rdOLPy5k%2fu9q%2bEBgeH8eprpwZyUUX7uQs43T8hzJsUTIIDL5ASIsdE6x7gfbDO4%2fS5Vbwgebun%2faweZLP0di%2bzBGYw6V9co%3d>

<sup>562</sup> Comunicación Individual N°2069/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Shikhmudova c. Turkmenistán*, CCPR/C/202/D/2069/2011, dictamen de 19 de enero de 2015.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=3yHHc%2fChkh%2fjd1JltmmQF7Qnx9uHMwE4%2bi%2bmBgLWm90vtqtwwXn285XXYPE7%2f%2bICvhqOjOCfKsL%2f50bQgzE3g7aMT0Ydz1jMkgJDCQpQn%2fi%3d>

<sup>563</sup> Comunicación Individual N°1776/2008 del Comité de Derechos Humanos, caso *Bashasha c. Libia*, CCPR/C/100/D/1776/2008, dictamen de 2 de noviembre de 2010.

Disponible en:

[https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=%2BcIdpln7oXfDIoeEaY%2BPwzxXJU\\_TofHRWdagHh7pNrRGg7ogb2C3CoqGwC4V5DgdXEvhawpKuHAAc0pf2gAC6MYguHINDunC7mfVphqQvyBU%3d](https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=%2BcIdpln7oXfDIoeEaY%2BPwzxXJU_TofHRWdagHh7pNrRGg7ogb2C3CoqGwC4V5DgdXEvhawpKuHAAc0pf2gAC6MYguHINDunC7mfVphqQvyBU%3d)

<sup>564</sup> Comunicación individual N°1874/2009 del Comité de Derechos Humanos, caso *Mihoubi c. Argelia*, CCPR/C/109/D/1874/2009, dictamen de 7 de enero de 2014.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=C7sCz6j%2B%2Bm1OKwg9cAS2qQAEtA3m%2FNqXmaVPdPsb5nZ6EMGCU37JFFL6ClpO23cFiXMfILJ6W7ICZ6XQE5kQvasTDDVFP2ktUHCf2jaOIcI%3d>

a la investigación exhaustiva, derecho a la información, derecho a la verdad) o del derecho a una reparación efectiva.

Por último, considero que convendría informar a los familiares, en el momento de presentar una comunicación, sobre la conveniencia de reconocer la posibilidad de que sus seres queridos hayan fallecido, a fin de solicitar al Comité de DH que exija al Estado infractor la restitución de los restos óseos de allegados.

### **3.1.3. Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)**

El GTDFI, antes de la adopción de la Convención Internacional DF, se ha pronunciado acerca del derecho de los familiares a obtener reparación.

En el *Comentario General N°4 sobre el artículo 19 de la Declaración sobre la protección contra las desapariciones forzadas* (en adelante, el Comentario General N°4)<sup>565</sup> que establece que las víctimas y sus familiares tienen derecho a “ser indemnizadas adecuadamente”, el GTDFI destacó que “el derecho a una indemnización en relación con un acto de desaparición forzada no dependerá de la muerte de la víctima. Sin embargo, “en caso de fallecimiento de las víctimas a consecuencia de su desaparición forzada”, se aplicará a las personas dependientes lo previsto en el artículo 19 y “si el fallecimiento de la víctimas no se ha comprobado por medio de una exhumación u otra forma semejante de prueba, los Estados están obligados a contar con los procedimientos jurídicos apropiados para que pueda dictarse la presunción de muerte u otra determinación semejante de la condición de la víctima que faculte a los dependientes a ejercer su derecho a la indemnización”<sup>566</sup> concluyendo que el Estado infractor debe ofrecer a los familiares de las víctimas “otras formas semejantes de restitución, satisfacción y reparación que permitan suprimir las consecuencias de la desaparición forzada”<sup>567</sup>.

---

<sup>565</sup> Comentario General N°4 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias *sobre el artículo 19 de la Declaración sobre la protección contra las desapariciones forzadas* (en adelante, Comentario General N°4), 54º período de sesiones, E/CN.4/1998/43, de 12 de enero de 1998. Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/1998/43>

<sup>566</sup> Ibid. párr.74.

<sup>567</sup> Ibid. párr.75.

En dicho informe, se observa que el GTDFI no profundiza en los derechos a la restitución y a la satisfacción como formas de reparación, limitándose a la indemnización para los familiares. Sin embargo, reconoce que tanto la persona desaparecida como sus familiares tienen derecho a la indemnización.

Posteriormente, en 2011, el GTDFI, en su Observación General N°10<sup>568</sup> señaló – como se ha explicado en el Capítulo anterior – que una de las principales obligaciones absolutas del Estado infractor respecto al derecho a la verdad es “tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona [desaparecida]” pero que, sin embargo, dicha obligación no implica que el Estado tiene la obligación absoluta de obtener resultados. De hecho, puso como ejemplo de que “una persona puede haber sido objeto de una ejecución sumaria, pero quizá resulte imposible encontrar sus restos porque la persona que enterró el cadáver haya fallecido y nadie más disponga de información sobre la suerte que ha corrido la víctima”. Aun así, concluyó que “con todo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta que pueda determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona”<sup>569</sup>.

Además, en el marco del derecho a la verdad “cuando se descubre que la persona desaparecida ha fallecido”, la familia [tiene derecho] a recuperar los restos mortales de su ser querido y organizar el entierro de acuerdo con sus tradiciones, religión o cultura. Los restos de la persona deben identificarse con claridad y sin margen de error, recurriendo incluso a un análisis del ADN si fuera necesario. El Estado, o cualquier otra autoridad, deberán abstenerse de iniciar el proceso de identificación de los restos o disponer de ellos sin la plena participación de la familia y sin informar abiertamente a la opinión pública de esas medidas. Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles, incluso con asistencia y cooperación internacional”<sup>570</sup>.

El GTDFI consideró que la recuperación de los restos mortales de los desaparecidos y ejecutados a sus familiares forma parte del correcto ejercicio del derecho a la verdad, y no la califica como una medida de restitución íntegra.

---

<sup>568</sup> GTDFI (2011). Observación General N°10, A/HRC/16/48.

<sup>569</sup> Ibid. párr.5.

<sup>570</sup> Ibid. párr.6.

Por último, y de forma muy significativa, el GTDFI sostuvo que el Estado tiene la obligación absoluta de adoptar todas las medidas necesarias y de investigar hasta establecer el paradero o suerte de la víctima y, en el caso de fallecimiento, identificar y entregar sus restos a sus seres queridos para que ellos organicen su entierro.

Además de las Observación y Comentario General antes mencionados, el GTDFI dedicó su Informe Anual de 2013, al derecho de los familiares de los desaparecidos a obtener reparación.

Concretamente, estableció que “el término “reparación” que se emplea en el artículo 19 de la Declaración abarca también el concepto de “recurso efectivo”. El derecho a la reparación es un arraigado derecho humano básico, consagrado en los tratados universales y regionales de derechos humanos, así como en otros instrumentos internacionales. El Grupo de Trabajo considera que el ámbito de aplicación del derecho a la reparación en el derecho consuetudinario ha evolucionado en las últimas décadas”<sup>571</sup>.

Respecto a la legitimación activa del derecho a obtener reparación, destacó que **“no distingue entre víctimas directas e indirectas, sino que considera que tanto la persona desaparecida como las que han sufrido un perjuicio como consecuencia de la desaparición han de ser consideradas víctimas de la desaparición forzada** y, en consecuencia, tienen derecho a obtener reparación. A los efectos de la reparación, debe adoptarse una definición amplia de la víctima, independiente del establecimiento de la responsabilidad penal y la condena del o los acusados”<sup>572</sup>.

A continuación, y respecto a la cuestión de la restitución íntegra dentro del contexto del delito de desaparición forzada, el GTDFI reconoció que “la plena restitución no suele ser posible en el caso de las desapariciones forzadas, a causa de la naturaleza irreversible de los daños sufridos” sin embargo “otras formas de reparación, como la indemnización y la rehabilitación, deben complementar la restitución. Por otra parte, es importante destacar que, aun cuando la restitución sea posible, las medidas de reparación para devolver a la

---

<sup>571</sup> Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias al Consejo de Derechos Humanos. 22º período de sesiones, A/HRC/22/45, de 28 de enero de 2013, párr.48.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/22/45>

<sup>572</sup> Ibid. párr. 50.

víctima a la situación anterior pueden consistir también en corregir situaciones anteriores de discriminación y/o vulnerabilidad”<sup>573</sup>.

En cuanto a la restitución de los restos de los desaparecidos y/o ejecutados, el GTDFI era categórico al señalar que “en el ámbito de aplicación del derecho a la reparación en el caso de desapariciones forzadas, **la familia de la persona desaparecida tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad de los autores o se los haya encausado**”<sup>574</sup>.

Lo anterior va en contra con lo previsto en el Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos de la CDI, que contempla, en términos generales, la restitución como la primera forma de reparación, y si esta no fuera posible o suficiente, se recurre a la indemnización, y excepcionalmente, a la satisfacción [“es la tercera forma de reparación [...] no normal y [...] de “carácter excepcional”<sup>575</sup>].

El GTDFI, en cambio, afirma que en los casos de desapariciones forzadas la restitución como primera forma de reparación no “suele ser posible” y por tanto deben proporcionarse a los familiares otras medidas de reparación, **destacando la obligación de devolver los restos óseos de la víctima a sus familiares**, al amparo del Principio 22 de los Principios de Reparación, independientemente de si se ha identificado o procesado a los responsables de la comisión del delito. Además, para la restitución de los restos óseos de la víctima a sus familiares, es necesaria “la elaboración de un protocolo para la recuperación e identificación de los restos mortales”<sup>576</sup>.

En conclusión, el GTDFI confirma la postura defendida en esta tesis doctoral, es decir, que el derecho de los familiares a obtener reparación abarca, además de la compensación económica (indemnización), la obligación del Estado infractor de elaborar un protocolo de búsqueda, recuperación e identificación de los restos mortales a fin de devolverlos a

---

<sup>573</sup> GTDFI (2013). *Informe anual...A/HRC/22/45*, párr. 55.

<sup>574</sup> Ibid. párr.54.

<sup>575</sup> CDI (2001). Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos. AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2). 2001. Comentario, párr.1, pág.113.

<sup>576</sup> GTDFI (2013). *Informe anual...A/HRC/22/45*, párr. 63.

los familiares de las víctimas, sin que ello dependa de la identificación o el enjuiciamiento de los autores del crimen. De ese modo, se conseguiría una reparación plena, ya que, en los casos de desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales, la restitución en su forma íntegra no suele ser posible – dado que la persona desaparecida rara vez recupera su libertad – y por tanto la entrega de los restos mortales como medida de satisfacción debería acompañar la compensación económica y no limitarse a una medida subordinada y secundaria.

#### **3.1.4. Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (Relator Especial E.E)**

El Relator Especial E.E ha abordado en diversas ocasiones la cuestión del respeto y de la restitución de los restos mortales de las víctimas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente.

En particular, en su último informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos trató el tema de la protección de muertos<sup>577</sup>. En dicho informe, señaló que “la protección del derecho a la vida, los derechos de los familiares de los fallecidos y el trato de los muertos están, estrechamente interrelacionados”<sup>578</sup> y “en situaciones de violación del derecho a la vida, **buscar a los fallecidos, identificar restos humanos y devolverlos a los familiares para darles un entierro digno de acuerdo con las costumbres y creencias de la familia puede ser un medio para promover el derecho a la reparación**. Además, la prohibición de la tortura y los malos tratos exige velar por que los restos de una persona fallecida sean tratados con dignidad y protegidos, para que **no se inflijan graves daños y sufrimiento a los familiares del difunto**”<sup>579</sup>.

En relación con los familiares de las víctimas asesinadas, el Relator Especial E.E afirmó que “defender los derechos de los familiares comprende **la contabilización, identificación y devolución de los fallecidos y sus pertenencias, incluidos, en su caso, los testamentos**. No obstante, a menudo los Estados, en sus políticas y prácticas relativas a los fallecidos, no respetan los derechos de las familias. La ineficacia de las gestiones de

---

<sup>577</sup> Relator Especial E.E. (2024). *Informe anual sobre la protección de muertos*. A/HRC/56/56.

<sup>578</sup> Ibid. párr.11.

<sup>579</sup> Ibid. párr.10.



identificación en casos de muertes en masa o en tiempos de guerra deja a las familias sumidas en la incertidumbre sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. Además, cuando no se presta atención a la devolución de los objetos personales de los fallecidos o no se regula, se agrava el sufrimiento emocional de los familiares, y esto puede generar más incertidumbre y cargas administrativas y legales”<sup>580</sup>. En este punto, el Relator Especial E.E establece una clara conexión entre la identificación y devolución de los fallecidos y el derecho a la prohibición de tortura, puesto que la no devolución de los restos mortales de los fallecidos y de sus objetos personales puede causar angustia y un sufrimiento adicional a los familiares.

En este mismo sentido, concluyó que “la inhumación o incineración precipitada de los cadáveres, y su falta de identificación en algunos casos, podrían considerarse violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, por el trato degradante que se dispensa a los cuerpos y porque impide a las familias identificar, recuperar y llorar a sus familiares”<sup>581</sup>.

Además de lo anterior, en su informe anual ante la AG de 2020<sup>582</sup>, el Relator Especial E.E hizo hincapié a los restos óseos de las personas desaparecidas y ejecutadas que se descubren en fosas comunes, así como en las obligaciones de los Estados ante dichos hallazgos.

Respecto a las fosas comunes, el Relator Especial E.E señaló, entre otras cuestiones, que “las fosas comunes ocultan la identidad individual de aquellos cuyos restos contienen, violando el derecho de cada víctima a una identidad en la muerte, así como los derechos de las familias de las víctimas, que quedan sin conocer la suerte que corrieron sus seres queridos”<sup>583</sup> y “en virtud del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, **los restos humanos pertenecen a la familia y a ella han de ser devueltos, si así lo solicita, sin perjuicio de que se lleve a cabo una investigación penal, la cual constituye una obligación paralela y distinta**”<sup>584</sup>.

---

<sup>580</sup> Relator Especial E.E. (2024). *Informe anual sobre la protección de muertos*. A/HRC/56/56, párr.47.

<sup>581</sup> Ibid. párr.56.

<sup>582</sup> Relator Especial E.E (2020). *Informe anual sobre las fosas comunes...* A/75/384.

<sup>583</sup> Ibid. párr.17. d.

<sup>584</sup> Ibid. párr.27.

“La identificación positiva de los muertos implica fundamentalmente el reconocimiento de la angustia de las familias que desconocen la suerte que han corrido sus seres queridos. Sin la identificación y el reconocimiento legal de la muerte, **no solo se niega a las familias de los desaparecidos la dignidad en su duelo, sino que además se ponen en su camino enormes obstáculos al ejercicio de sus derechos de sucesión.** La identificación es un reconocimiento de que, por muchas razones, la sociedad en general también debe saber la verdad”<sup>585</sup>.

Por último, en cuanto a la responsabilidad estatal, el Relator Especial E.E establece que los Estados tienen la “**obligación de buscar e identificar.** El derecho internacional exige que todos los Estados (y las partes en conflicto) busquen e identifiquen a las personas desaparecidas y en paradero desconocido, **devuelvan los restos a la familia, así como sus efectos personales, o den a la familia acceso al lugar donde estén enterradas.** Esos derechos se reconocen en situaciones de conflicto armado y de violencia interna, en tiempos de paz [...]. Las buenas prácticas en materia de investigación de las desapariciones y de búsqueda eficaz de personas desaparecidas y en paradero desconocido han ido consolidándose en principios y directrices. Tales búsquedas no se limitan a la búsqueda material de los restos, sino que incluyen entrevistas con testigos y exámenes documentales para determinar la suerte de la persona en cuestión”<sup>586</sup>.

Los informes del Relator Especial E.E antes examinados coinciden plenamente con la postura del Comité DH y del GTDFI, en el sentido de que la negativa del Estado a buscar, encontrar, identificar y devolver los restos óseos y los objetos personales de la persona desaparecida y ejecutada constituye, para sus familiares, una vulneración de su derecho a la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, así como de su derecho a la verdad y de su derecho a obtener reparación.

---

<sup>585</sup> Relator Especial E.E (2020). *Informe anual sobre las fosas comunes...A/75/384*, párr.28.

<sup>586</sup> Ibid. párr.55.

## **3.2. ÁMBITO REGIONAL**

### **3.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)**

En el ámbito europeo, el CEDH en su artículo 5.5 establece que,

“toda persona víctima de un arresto o detención [...] tendrá derecho a una reparación”.

Asimismo, el artículo 41 del mismo Convenio prevé la satisfacción equitativa, disponiendo que,

“si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

Estas disposiciones hacen referencia tanto al derecho a la reparación como al derecho a una satisfacción equitativa. Sin embargo, no precisan en qué consiste la reparación del daño causado derivado de un arresto o detención, ni en qué consiste la satisfacción equitativa.

Por tanto, resulta oportuno acudir a la jurisprudencia del TEDH para analizar su postura respecto a la reparación y en particular la restitución de los restos mortales de las víctimas desaparecidas a sus familiares como medida de restitución íntegra y de reparación del daño material y moral, así como si ello puede constituir una forma de satisfacción equitativa.

En términos generales y respecto al derecho a la restitución íntegra, “la jurisprudencia del TEDH ha venido adaptándose a esta forma de reparación. En efecto, en una primera etapa, el tribunal realizó una interpretación restrictiva del artículo 41 del CEDH, al señalar que una vez que es declarada una infracción, el Estado se encuentra obligado a pagar a los afectados una compensación económica a modo de “satisfacción equitativa”, rechazando de manera sistemática otros mecanismos de reparación de carácter no monetario”<sup>587</sup>.

---

<sup>587</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. pág.396.

Posteriormente, “se dio inicio a la segunda etapa jurisprudencial con el famoso caso *Papamichalopoulos y otros c. Grecia*<sup>588</sup>, en el cual el tribunal reformuló el principio al señalar que el Estado se encontraba bajo la obligación legal de poner un fin a la violación y reparar sus consecuencias de tal manera que se restablezca en la medida de lo posible la situación existente antes de la violación”<sup>589</sup>. En esta misma sentencia, el TEDH establece el principio de libertad de los Estados partes del CEDH de escoger las medidas para cumplir con la obligación del derecho a una satisfacción equitativa (art.41 CEDH). Especialmente “si la naturaleza de la vulneración permite la *restitutio in integrum*, el Estado ha de aplicar[la], y el Tribunal no tiene el poder como tampoco la posibilidad práctica de hacerlo por sí sólo. Si, por otro lado, la legislación domestica no permite [la *restitutio in integrum*] – o la permite parcialmente – la reparación que debe darse por las consecuencias de la violación, [según el artículo 50 del CEDH] faculta al Tribunal a otorgar a la parte lesionada la satisfacción que considere apropiada”<sup>590</sup>.

Otro caso relacionado con la cuestión de la *restitutio in integrum* del daño materia, es el caso *Selçuk y Asker c. Turquía*, en el que el TEDH declaró que “una sentencia en la que constata la existencia de una infracción impone al Estado demandado la obligación jurídica de poner fin a la infracción y de reparar sus consecuencias de manera que, en la medida de lo posible, se reestablezca la situación existente antes de la infracción (*restitutio in integrum*). Sin embargo, si la *restitutio in integrum* resulta imposible en la práctica, los Estados demandados son libres de elegir los medios para cumplir la sentencia en la que el Tribunal ha declarado la infracción, y esté último no emitirá órdenes consecuentes ni declaraciones a este respecto”<sup>591</sup>.

---

<sup>588</sup> Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso *Papamichalopoulos y otros c. Grecia* (artículo 50), demanda N°14556/89, de 31 de octubre de 1995.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Papamichalopoulos%20and%20others%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57836%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Papamichalopoulos%20and%20others%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57836%22]})

<sup>589</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. pág.396.

<sup>590</sup> TEDH (1995). Caso *Papamichalopoulos y otros c. Grecia* (artículo 50), (N°14556/89), de 31 de octubre de 1995, párr.34.

<sup>591</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso *Selçuk y Asker c. Turquía*, demanda N°12/1997/796/998-999, de 24 de abril de 1998, párr.125.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Sel%C3%A7uk%20and%20Asker%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58162%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Sel%C3%A7uk%20and%20Asker%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58162%22]})

A pesar de que las sentencias antes mencionadas se refieren a la propiedad y por tanto a la restitución del daño material (el caso *Papamichalopoulos* se refiere a la pérdida de propiedad, y el caso *Selçuk y Asker* se refiere a la destrucción de propiedad), reviste importancia observar el planteamiento del TEDH sobre *la restitutio in integrum* que no es otro que “en aquellos casos en que la restitución resulta imposible, se permite que los Estados sean libres de escoger las formas a través de las cuales puedan reparar el daño ilícito cometido [de modo que] los Estados pueden reemplazar la restitución por mecanismos de compensación”<sup>592</sup>.

Este enfoque coincide con lo establecido por la CDI que como hemos analizado anteriormente, prevé que, cuando la restitución íntegra no es posible, se integren a ella otras modalidades de reparación, entre ellas, la compensación por los daños pecuniarios.

En consecuencia, respecto a los daños materiales, cuando el TEDH aprecia que la *restitutio in integrum* no es viable, suele conceder indemnizaciones (compensaciones económicas).

Y ¿qué sucede en los casos de los daños no pecuniarios o de carácter inmaterial, especialmente en los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales?

Volviendo de nuevo en el caso *Kurt c. Turquía*, la madre de la víctima desaparecida reclamó una compensación por daños no pecuniarios. Concretamente, “la demandante alegó que tanto ella como su hijo habían sido víctimas de violaciones específicas del Convenio, así como de una práctica de tales violaciones. Solicitó al Tribunal que le otorgara una suma total de 70.000 libras esterlinas (GBP), desglosadas de la siguiente manera: 30.000 GBP para su hijo, en relación con su desaparición y la falta de [...] mecanismos de investigación efectivos; 10.000 GBP para ella misma, en concepto de compensación por el sufrimiento derivado de la desaparición de su hijo y la denegación de un recurso efectivo; y 30.000 GBP para ambos, en razón de que eran víctimas de una práctica de “desapariciones” en el sudeste de Turquía”<sup>593</sup>.

---

<sup>592</sup> LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. pág.402.

<sup>593</sup> TEDH (1998). Caso *Kurt c. Turquía*, (Nº24276/94), párrs.170-171.

El Tribunal, en su sentencia, ordenó una compensación económica por la desaparición del hijo de la demandante, y, además, otorgó una indemnización a la madre del desaparecido, ya que “las autoridades no habían asistido a la demandante en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de su hijo, conduciendo a la constatación de violaciones de los artículos 3 y 13 en su contra, el Tribunal considera que también está justificado concederle [a ella] una indemnización”<sup>594</sup>.

Un año después (1999), en el caso *Çakici c. Turquía*<sup>595</sup>, el TEDH concedió una pequeña compensación económica por los daños inmateriales sufridos por el demandante a raíz de la desaparición forzada de su hermano. En su sentencia, el TEDH aludió a los factores especiales necesarios para que un familiar sea considerado como víctima de prohibición de tortura (art.3 del CEDH) por la desaparición forzada de su ser querido. Añadió que “en el presente caso, el demandante era hermano de la persona desaparecida. A diferencia de la demandante [madre del desaparecido] en el caso *Kurt*, [aquí, el demandante] no estuvo presente cuando las fuerzas de seguridad se llevaron a su hermano, ya que vivía con su familia en otra ciudad. Parece también que, aunque el demandante participó en la presentación de diversas peticiones e investigaciones a las autoridades, no llevó la mayor parte de esta tarea, ya que su padre [...] tomó la iniciativa de presentar la petición [...] ante el Tribunal de Seguridad Nacional de Diyarbakır. Tampoco se ha señalado a la atención del Tribunal ninguna característica agravante derivada de la respuesta de las autoridades en este caso. En consecuencia, el Tribunal no aprecia ninguna característica especial existente en este caso que justifique la constatación de una violación adicional del artículo 3 del Convenio en relación con el propio demandante. En consecuencia, no ha habido violación del artículo 3 en lo que respecta al demandante en este caso”<sup>596</sup>.

Además “el Tribunal recuerda que en la sentencia *Kurt* [...] se concedió la suma de 15.000 libras esterlinas por violaciones del Convenio en virtud de los artículos 5 y 13 con respecto a la desaparición del hijo de la demandante mientras se encontraba detenido, suma que la demandante debía conservar para su hijo y sus herederos, mientras que la demandante recibió una indemnización de 10.000 libras esterlinas a su favor, debido a las circunstancias del caso que habían llevado al Tribunal a constatar una violación de los

---

<sup>594</sup> TEDH (1998). Caso *Kurt c. Turquía*, (Nº24276/94), párr.175

<sup>595</sup> TEDH (1999). Caso *Çakici c. Turquía*, (Nº23657/94).

<sup>596</sup> Ibid. párr.99.

artículos 3 y 13” [...] “En lo que respecta al demandante, el Tribunal no ha constatado una infracción del artículo 3 en su contra. Sin embargo, no cabe duda de que [el demandante] sufrió daños en relación con las violaciones constatadas, por lo que puede ser considerado una “parte perjudicada” a los efectos del artículo 41. A la vista de la gravedad de las violaciones y las consideraciones de equidad, concede al demandante una indemnización de 2.500 libras esterlinas”<sup>597</sup>.

En la misma línea que las sentencias anteriores, en el caso *Imakayeva c. Rusia*<sup>598</sup>, el TEDH consideró que la demandante (esposa y madre de las víctimas) tenía derecho a ser recompensada económicamente “por el sufrimiento que debió soportar a causa de la pérdida de su hijo y de su marido, por la indiferencia mostrada por las autoridades, por el fracaso de estas últimas de proporcionarle con la información relacionada a sus seres queridos, por la imposibilidad de darles sepultura y por haberse visto obligada a huir de su país”<sup>599</sup>. En esta sentencia, el TEDH establece el derecho a la restitución de los restos mortales como medida de reparación, que, sin embargo, se concreta en una reparación del daño moral mediante una compensación económica.

El caso *Aslakhanova y otros c. Rusia*<sup>600</sup> es de particular interés, puesto que la sentencia se refiere al informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante, la CICR), el cual señala que “en general, las familias no pueden retomar sus actividades normales sin que la sombra del familiar desaparecido sea un recuerdo constante. Muchas se aíslan de la sociedad, descuidan sus propias necesidades y las de su familia (por ejemplo, no se permite celebrar los cumpleaños de algunos niños, ya que se centran en la búsqueda de sus seres queridos y se aíslan social y físicamente; a menudo se sienten culpables por dedicarse a sí mismas”<sup>601</sup>.

El informe indica también que el 90% de las familias inició un proceso penal, pero sin obtener respuesta, quedando “con una sensación de desesperanza”. “El informe destaca

---

<sup>597</sup> TEDH (1999). Caso *Çakici c. Turquía*, (Nº23657/94), párr.130.

<sup>598</sup> TEDH (2006). Caso *Imakayeva c. Rusia*, (Nº7615/02).

<sup>599</sup> Ibid. párr.214.

<sup>600</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Aslakhanova y otros c. Rusia*, demandas Nº2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, de 18 de diciembre de 2012.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:\[%222944/06%22\],%22itemid%22:\[%22001-115657%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222944/06%22],%22itemid%22:[%22001-115657%22]})

<sup>601</sup> Ibid. párr.77

la importancia de localizar los cadáveres y de realizar los ritos funerarios, ya que para la mayoría de las familias la aceptación de la muerte es inconcebible mientras no hayan recuperado los cuerpos [de sus seres queridos]. Concluye afirmando que las familias de las personas desaparecidas están “muy solas en la gestión de su difícil situación”<sup>602</sup>.

Por último, el Informe del CICR formuló una serie de recomendaciones a las autoridades rusas, que entre otras son, la creación de un organismo transparente de alto nivel sobre las personas desaparecidas con un claro mandato humanitario, siendo independiente del poder judicial, así como permitir que los familiares de las víctimas participen activamente a la investigación y búsqueda de sus seres queridos teniendo acceso a toda la información relevante<sup>603</sup>.

Como respuesta a lo anterior, el TEDH analizó exhaustivamente las medidas que debían adoptarse para reparar a los familiares de las víctimas, declarando que “el primer grupo de medidas que, a juicio del Tribunal, es el más urgente [...] concierne al sufrimiento de los familiares de las víctimas de desapariciones, que continúan viviendo en una terrible incertidumbre sobre el destino y las circunstancias de las presuntas muertes de sus familiares. El Tribunal ya ha determinado que el deber del Estado demandado es dar [explicaciones] de las circunstancias de la muerte y de la ubicación de la tumba, [deber] que deriva del artículo 3 (prohibición de la tortura) del Convenio (CEDH)”<sup>604</sup>.

El TEDH, consideró, además, que “otra necesidad urgente es la asignación de recursos específicos y adecuados para llevar a cabo trabajos forenses y científicos a gran escala sobre el terreno, incluidas la localización y exhumación de los presuntos lugares de entierro, la recogida, el almacenamiento y la identificación de los restos y, cuando sea necesario, la comparación sistemática mediante los bancos de datos genéticos actualizados. Ya se han realizado algunos trabajos a ese respecto, como lo atestigua el Gobierno (ruso), en particular respecto a las (desapariciones) que se han producido a partir de 2010. No obstante, parecería razonable concentrar los recursos pertinentes en una institución especializada, con sede en la región donde han ocurrido las desapariciones

---

<sup>602</sup> TEDH (2012). Caso *Aslakhanova y otros c. Rusia*, (Nº2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10), párr.77.

<sup>603</sup> Ídem.

<sup>604</sup> Ibid. párr.223.



y, posiblemente, trabajando en estrecha cooperación con el órgano especializado de alto nivel mencionado supra o bajo sus auspicios”<sup>605</sup>.

A través del análisis jurisprudencial anterior, se desprende la evolución de la posición del TEDH en la reparación de los daños materiales e inmateriales. En casos como ***Papamichalopoulos y otros c. Grecia*** y ***Selçuk y Asker c. Turquía***, se observa que el TEDH considera que la *restitutio in integrum* no es posible en los casos de las desapariciones forzadas y por tanto el daño inmaterial derivado de la angustia emocional y prolongada de los familiares de las víctimas puede repararse mediante una compensación económica, requiriéndose, además la existencia de una relación estrecha y dependiente entre la víctima y el familiar reclamante. En otras palabras, “en los casos de desaparición forzada no puede presumirse un perjuicio respecto a los familiares, a menos que estos acrediten unas circunstancias especiales [...]”<sup>606</sup>.

Posteriormente, en los casos ***Kurt y Cakiçi c. Turquía*** e ***Imakayeva c. Rusia***, el TEDH avanza y concluye que el sufrimiento de los familiares de las víctimas por la desaparición de sus seres queridos constituye la vulneración del artículo 3 del CEDH de prohibición de tortura, exigiendo compensación económica, cumpliendo así con la restitución íntegra.

Por último, el avance más destacado se observa en el caso ***Aslakhanova y otros c. Rusia***, donde el TEDH tiene en cuenta el informe del CICR y, además de ordenar al Estado infractor a compensar económicamente a los familiares de la víctima, formula una serie de recomendaciones sobre la búsqueda, localización y entrega de los restos de los familiares a las víctimas para que estos sean enterrados. Esto, a mi juicio, constituye una medida de satisfacción prioritaria que, unida con la compensación económica puede asemejarse a una restitución íntegra.

---

<sup>605</sup> TEDH (2012). Caso *Aslakhanova y otros c. Rusia*, (Nº2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10), párr.226.

<sup>606</sup> Vid: Capítulo III de la presente tesis doctoral y LÓPEZ CARDENAS, Carlos. Mauricio (2018). *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, pág.422.

### 3.2.2 Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH)

La CDHByH se pronunció antes que el TEDH acerca de la cuestión de la búsqueda y localización de los restos mortales de las personas desaparecidas y/o ejecutadas.

Aunque empezó a operar en 1996, su primera sentencia relacionada con la restitución de los restos óseos de las personas desaparecidas y ejecutadas fue la del caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*<sup>607</sup>, en 2001. Tras analizar las pruebas aportadas, la Cámara concluyó que “la Sra. *Palić* ha fundamentado suficientemente que la Parte demandada le está ocultando, de forma arbitraria, información que debería obrar en su poder acerca del destino de su marido, incluida la información relativa a su cuerpo, si ya no está vivo”<sup>608</sup>. Por ello, la Cámara ordenó el Estado de Republica Serba a “liberar el coronel *Palić*, si sigue vivo, o en caso contrario, poner sus restos mortales a disposición de la Sra. *Palić*”<sup>609</sup>.

La Cámara ha considerado que la no liberación o la no entrega de los restos mortales constituye la vulneración al respeto a la vida familiar de la demandante (artículo 8 del CEDH)<sup>610</sup>.

De modo parecido, en el caso *Ranko y Goran Čebić c. Bosnia y Herzegovina*<sup>611</sup>, la CDHByH afirmó que “el artículo 8 del Convenio debe interpretarse también para imponer a las autoridades la obligación positiva de buscar, recopilar e investigar de forma efectiva la información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas bajo su jurisdicción, cuando los familiares [de las víctimas] lo soliciten debidamente, y luego compartir dicha información con ellos de manera oportuna y de buena fe. Esto es así incluso cuando las personas hayan desaparecido sin la intervención de las autoridades y sin indicios de actividad delictiva. En consecuencia, [...] si las autoridades retienen, o

---

<sup>607</sup> CDHByH (2001). Caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196.

<sup>608</sup> Ibid. párr.84.

<sup>609</sup> Ibid. párr.89.

<sup>610</sup> Ibid. párr.89. b: “to release Colonel *Palić*, if still alive, or otherwise, to make available his mortal remains to Ms *Palić*. It follows that the respondent Party has violated her right to respect for her family life under the article 8 of the Convention”.

<sup>611</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Ranko y Goran Čebić c. Bosnia y Herzegovina*, CH/98/668, de 4 de julio de 2003.

Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.06.02\\_Cebic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.06.02_Cebic_v_BiH.htm)

deliberadamente no recopilan o por negligencia no analizan ni revelan información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas a sus familiares, quienes las están buscando, las autoridades pueden estar incumpliendo con sus obligaciones positivas en virtud del artículo 8 del Convenio [del CEDH]”<sup>612</sup>.

La Sentencia *Palić c. República Serba* fue una de las primeras sentencias en el ámbito europeo en referirse a la restitución de los restos mortales de las personas a sus familiares. En sus sentencias posteriores, la CDHByH ordenó a los Estados infractores que “facilite[n] toda la información que esté en su poder, control y conocimiento en relación con la suerte y el paradero de los seres queridos desaparecidos a los solicitantes, incluida la información sobre si alguna de las personas desaparecidas sigue viva y detenida y, en caso afirmativo, el lugar de su detención, y si consta que alguna de las personas desaparecidas ha fallecido [...], el lugar de sus restos mortales”<sup>613 614</sup>.

El análisis anterior, demuestra que la CDHByH ordena a los Estados infractores revelar el lugar donde se hallan los restos mortales de las personas desaparecidas, en el contexto del derecho al respeto a la vida privada y familiar y del derecho a obtener información, sin encuadrarlo formalmente como una medida de reparación. Sin embargo, es de suma importancia que, aun así, la Cámara reconoce la necesidad de los familiares de saber dónde están sus seres queridos puesto que la ignorancia al respecto altera su vida familiar y les priva de la verdad sobre lo sucedido.

### 3.2.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

La Corte IDH ha sido, una vez más, el órgano judicial que ha desarrollado en mayor profundidad el derecho de los familiares de las víctimas a una restitución íntegra a través de la restitución de los restos mortales de sus seres queridos.

---

<sup>612</sup> CDHByH (2003). Caso *Ranko y Goran Ćebić c. Bosnia y Herzegovina*, CH/98/668, párr.91.

<sup>613</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Selimović et al. c. República Serba*, “los casos de Srebrenica”, CH/01/8635 de 7 de marzo de 2003, párr.220,7. Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.03.03\\_Selimovic\\_v\\_RS.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.03.03_Selimovic_v_RS.htm)

<sup>614</sup> Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Boško y Mara Jovanović c. Federación de Bosnia y Herzegovina*, CH/02/9180, de 3 de diciembre de 2003, párr.102,6. Disponible en: [https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.12.03\\_Jovanovic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.12.03_Jovanovic_v_BiH.htm)

Respecto a la regulación jurídica, mientras la Convención IDF no hace referencia alguna al derecho a la reparación, la CADH en su artículo 63.1 establece que,

“Cuando [la Corte] decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”<sup>615</sup>.

A pesar de la generalidad de esta disposición, la Corte IDH, ha mostrado una notable sensibilidad hacia los familiares de las víctimas desaparecidas y/o ejecutadas, reconociendo su necesidad de conocer la verdad y recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna. Para ello, ha elaborado una extensa jurisprudencia que demuestra que el derecho a la reparación excede a la compensación económica e incluye la restitución de los restos de las víctimas a sus familiares, como medida de restitución íntegra.

A diferencia de la jurisprudencia del TEDH, la Corte IDH reconoce que los familiares de las víctimas deben ser reparados por los daños inmateriales mediante diversas medidas que constituyen una reparación efectiva, y no solo mediante compensaciones económicas.

En su primera sentencia relacionada con la restitución de los restos mortales (*Neira Alegria et. al c. Perú*<sup>616</sup>), la Corte IDH trató el tema como una reparación moral sin profundizar en los daños inmateriales que acarrea una desaparición forzada. Concretamente, dispuso que “como una reparación de carácter moral, el Gobierno está en la obligación de hacer todo esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares”<sup>617</sup> y por tanto ordenó que “el Estado del Perú está obligado a hacer todo el esfuerzo posible **para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares**”<sup>618</sup>.

---

<sup>615</sup> CADH (1969). Art.63.1.

<sup>616</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Neira Alegria et al c. Perú*. Reparaciones y Costas. Serie N°29, de 19 de septiembre de 1996.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_29\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_29_esp.pdf)

<sup>617</sup> Ibid. párr.69.

<sup>618</sup> Ibid. XIII, párr.4.

Sin embargo, posteriormente y ante la multitud de casos de desapariciones forzadas en América Latina, la Corte IDH aclaró el concepto del daño inmaterial, señalando que existen “diferentes clases de daños inmateriales [como son]: los sufrimientos físicos y psicológicos padecidos por la víctima directa y los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por los familiares de las víctimas a causa de la detención, de la tortura, la denegación de justicia, la falta de investigación de los hechos, y de sanción de los responsables y el desconocimiento del paradero de los restos mortales [...]”<sup>619</sup>.

Frente al TEDH, que concibe la reparación de los daños inmateriales mediante una compensación económica, la Corte IDH, con un enfoque más amplio, sostuvo que “no siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir”<sup>620</sup>.

Por ello, en el caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, la Corte IDH estableció que “el derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran los restos mortales, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo”<sup>621</sup>.

“Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron [en la masacre] es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlos de acuerdo con sus

---

<sup>619</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*. Reparaciones. Serie N°92, de 27 de febrero de 2002, párr.85.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_92\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf)

<sup>620</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *del Caracazo c. Venezuela*. Reparaciones. Serie C. N°93, de 29 de agosto de 2002, párr.94.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_95\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf)

<sup>621</sup> Corte IDH (2002). Caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, Serie N°92, párr.114.

creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años. Los restos son una prueba de lo sucedido y ofrecen detalles del trato que recibió, la forma en que fue ejecutada, el *modus operandi*. El lugar mismo en el que los restos son encontrados puede proporcionar información valiosa sobre los perpetradores o la institución a la que pertenecían”<sup>622</sup>.

Por tanto, “la entrega de los restos mortales en casos de detenidos/desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura”<sup>623</sup>.

Además, en el caso de la *Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*<sup>624</sup>, la Corte IDH subrayó que “si bien las víctimas no son las personas fallecidas en la masacre, sino sus familiares y dos sobrevivientes, la exhumación, identificación y entrega de los restos es un derecho que corresponde a los familiares de las víctimas como reparación para estas”<sup>625</sup>.

En consecuencia, la Corte IDH reconoce que los Estados deben reparar los daños inmateriales mediante la búsqueda, localización, exhumación y entrega de los restos óseos de las víctimas a sus familiares, en tanto estos últimos son también víctimas y la localización y entrega de los restos clarifica la verdad de lo acontecido.

En la sentencia sobre reparaciones y costas del caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*<sup>626</sup>, dentro del contexto de la reparación de los daños inmateriales, la Corte IDH ordenó al Estado de Guatemala a “localizar y hacer entrega de los restos mortales de [la víctima] a sus familiares, a fin de que reciban sepultura según sus costumbres y creencias

---

<sup>622</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la *Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°93, de 24 de noviembre de 2009, párr.245.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_211\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf)

<sup>623</sup> Corte IDH (2002). Caso *Trujillo Oroza c. Bolivia*, Serie N°92, párr.115.

<sup>624</sup> Corte IDH (2009). Caso de la *Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*. Serie C. N°211.

<sup>625</sup> Ibid. párr.244.

<sup>626</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Serie C. N°91, de 22 de febrero de 2002.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_91\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf)

religiosas”<sup>627</sup>, puesto que según la consideración de la Corte “el cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana [...] y merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para estos. El respeto a dichos restos, observando en todas las culturas, asume una significación muy especial en la cultura maya [a la cual pertenecía la víctima]. Ya la Corte ha reconocido la importancia de tener en cuenta determinados aspectos de las costumbres de los pueblos indígenas”<sup>628</sup>. “En razón de todo ello la Corte considera que **el Estado debe realizar las exhumaciones, en presencia de los familiares, para localizar los restos mortales [de la víctima] y entregar a ellos dichos restos.** [Además], debe brindar las condiciones necesarias no solo para determinar el paradero de los restos, sino además trasladar a dichos restos al lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos”<sup>629</sup>.

En la anterior sentencia, la Corte IDH no solo impone la obligación de la exhumación y entrega de los restos por entender que así se reparan los daños inmateriales sufridos por los familiares de las víctimas, sino que se refiere al derecho a la dignidad humana y el respeto a la religión de los familiares de la víctima, así como el concepto de la sepultura digna.

A diferencia de la jurisprudencia de los demás órganos judiciales y cuasi-judiciales antes analizada, la Corte IDH avanza y detalla las medidas que deben adoptarse en la restitución de los restos óseos de las víctimas a sus familiares como medida de reparación.

En el caso de la *Masacre de Pueblo Bello c. Colombia*<sup>630</sup>, la Corte IDH dispuso que la efectividad y viabilidad de la identificación de las víctimas desaparecidas requiere la publicación de un anuncio en los medios de radiodifusión de cobertura nacional y regional (“televisión, prensa escrita”) “mediante el cual se solicite al público que aporte información para estos efectos y se indiquen las autoridades encargadas de estas gestiones”<sup>631</sup> y que “una vez identificados los restos mortales, el Estado deberá

---

<sup>627</sup> Corte IDH (2002). Caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Serie C. N°91, párr.79.

<sup>628</sup> Ibid. párr.81.

<sup>629</sup> Ibid. párr.87.

<sup>630</sup> Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la *Masacre de Pueblo Bello c. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°140, de 31 de enero de 2006.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_159\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_159_esp.pdf)

<sup>631</sup> Ibid. párr.272.

entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación [...] además de “cubrir los gastos de entierro de estas, de común acuerdo con los familiares de las mismas”<sup>632</sup>.

En la misma línea, la Corte IDH, en reiteradas ocasiones ordenó a los Estados “la implementación y creación de un banco de información genética para resguardar la información, por un lado, de los restos óseos que se vayan encontrando y exhumando y, por el otro, de los familiares de las personas que fueron presuntamente ejecutadas o desaparecidas durante los hechos perpetrados en el marco del conflicto armado. [...] En el cumplimiento de esa medida, [los Estados deben] establecer “mecanismos de cooperación e intercambio de información con los distintos órganos y organizaciones que han recolectado datos de este tipo [...] a fin de no multiplicar esfuerzos en la creación e implementación de la referida medida”<sup>633</sup>.

Además de las medidas anteriormente mencionadas, la Corte IDH también impone plazos para la búsqueda, exhumación e identificación de los restos de las personas ejecutadas, dictando instrucciones específicas a los Estados infractores.

A modo de ejemplo, en el caso de la *Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*<sup>634</sup>, la Corte IDH a pesar de haber reconocido el esfuerzo del Estado de recuperar los restos de las personas ejecutadas y enterradas en fosas comunes, sin embargo, consideró que dichos esfuerzos, fueron insuficientes y por tanto el Estado de Guatemala “dentro de un plazo de seis meses [...] deberá iniciar de manera sistemática y rigurosa [...] cualquier otra acción que resulte necesaria para la exhumación e identificación de las demás personas ejecutadas. Para esto deberá emplear todos los medios técnicos y científicos necesarios [...] y deberá concluir con el total de las exhumaciones en un plazo de dos años [a partir de la notificación de la presente Sentencia]”<sup>635</sup>.

---

<sup>632</sup> Corte IDH (2006). Caso de la *Masacre de Pueblo Bello c. Colombia*. Serie C. N°140, párr.273.

<sup>633</sup> Vid. también: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Molina Theissen c. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Serie C. N°108, de 3 de julio de 2004, punto resolutivo octavo.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_108\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_108_esp.pdf)

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Masacres de Río Negro c. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°250, de 4 de septiembre de 2012, punto resolutivo octavo.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_250\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf) y

Corte IDH (2012). Caso *Gudiel Álvarez c. Guatemala*, Serie C N°32, párr. 336.

<sup>634</sup> Corte IDH (2009). Caso de la *Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*. Serie C N°93.

<sup>635</sup> Ibid. párr.247.



“En el caso de identificar los restos, [estos] deberán ser entregados a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad y sin costo alguno para dichos familiares. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de transporte y sepultura, de acuerdo con las creencias de sus familiares. Si los restos no son reclamados por ningún familiar en un plazo de dos años contado a partir de la fecha en que así lo informen a los familiares, el Estado deberá sepultarlos de forma individualizada en el cementerio [de Las Cruces]. En el referido cementerio se deberá determinar un área específica reservada e identificable para sepultarlos y hacer referencia a que se trata de personas no reclamadas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres<sup>636</sup>.

Por último, la Corte IDH dispuso que “para hacer efectiva y viable la individualización de las personas exhumadas, el Estado deberá anunciar a los representantes de las víctimas, a través de comunicación escrita, sobre el proceso de identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre y, en su caso, requerir su colaboración para los efectos pertinentes. Las copias de dichas comunicaciones deberán ser presentadas a la Corte para que sean consideradas dentro de la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia”<sup>637</sup>.

En el ámbito interamericano, por tanto, la Corte IDH ha concluido que, ante la multitud de casos de desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales, no basta con reparar económicamente los daños inmateriales: las reparaciones deben comprender medidas de cumplimiento obligatorio, entre las que figura la restitución de los restos óseos de las víctimas a sus familiares. Este acto resulta fundamental y primordial, puesto que – como ya se ha analizado – la restitución de los restos óseos es una medida de reparación importante y primordial que implica el respeto a la dignidad humana, a la prohibición de tortura, al derecho a la verdad y al derecho a la reparación.

---

<sup>636</sup> Corte IDH (2009). Caso de la *Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*, Serie C N°93, párr.248.

<sup>637</sup> Ibid. párr.249.

#### 4. CONCLUSIONES

La normativa internacional y europea ha evolucionado con el tiempo, reconociendo la necesidad de que, cuando un Estado comete un acto ilícito – ya sea por acción u omisión – tiene la obligación de reparar a sus víctimas.

Tal como se ha mencionado anteriormente, el derecho a la reparación abarca la restitución, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Sin embargo, en el ámbito de las desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales, dicho derecho reviste especial complejidad. En primer lugar, la restitución de la vida de la víctima resulta inalcanzable, en la mayoría de los casos, (sea porque la víctima continúa en paradero desconocido, sea porque existen sospechas o certezas sobre su ejecución).

Como consecuencia de lo anterior, los familiares de las víctimas se ven privados de la restitución íntegra como medida de reparación, quedando la opción de solicitar una compensación económica (indemnización) como consecuencia de la desaparición y/o ejecución extrajudicial de su ser querido. De ello podría deducirse que, en los supuestos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, la restitución íntegra – según la normativa, la jurisprudencia y la doctrina internacional – no resulta factible.

Es cierto, que, en el ámbito universal, el artículo 24.3 de la Convención Internacional DF impone a los Estados Partes la obligación de adoptar medidas apropiadas para la búsqueda, respeto y restitución de los restos mortales de las víctimas a sus familiares.

Sin embargo, la Convención Internacional DF no precisa si dichas “medidas apropiadas” para la restitución de los restos se conciben como medidas de satisfacción – y, por tanto, subordinadas a aquellas a la restitución íntegra y a la indemnización – o si forman parte del derecho a la restitución que prevalece sobre las demás formas de reparación.

A ello, se suma la problemática postura del Comité DH, según la cual, si los denunciantes (familiares) no reconocen el fallecimiento de su ser querido ni solicitan la restitución de los restos, el Comité DH no exige al Estado infractor la búsqueda, localización y restitución de los restos óseos de la víctima a la familia. Por consiguiente, se observa una deficiencia importante de información por parte del Comité DH hacia los familiares.

En el ámbito europeo, la cuestión de la restitución de los restos mortales de la víctima a sus familiares se complica aún más, dado que el TEDH se refiere a la satisfacción equitativa y considera que únicamente es posible la restitución los daños materiales (como es el daño a la propiedad) mientras que los daños inmateriales, deben compensarse económicamente. La única referencia específica relacionada con la restitución de los restos de la víctima a sus familiares – sin mayor detalle – se efectuó en el caso *Ashlakanova et al. c. Rusia*. Por otro lado, la CDHByH consideró que la restitución de los restos mortales de las víctimas a sus familiares no constituye una forma de reparación, sino la no entrega de los restos óseos de la víctima a sus familiares constituye una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar.

No obstante, quien examine la multitud de los casos sometidos a los órganos judiciales y cuasi-judiciales, observará que los familiares no se conforman con la compensación económica, sino que manifiestan su necesidad constante de conocer la verdad de lo sucedido y de recuperar los restos óseos de sus seres queridos para enterrarlos según sus creencias religiosas.

El único órgano que consideró con seriedad esta problemática y atendió la necesidad de los familiares de las personas desaparecidas y asesinadas de recuperar los restos de sus seres queridos fue la Corte IDH.

Tal y como explica el juez *A.A Cançado Trindade* en su Voto Razonado en el caso *Bámaca Velázquez c. Guatemala*, la necesidad que tienen los familiares de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, se vincula íntimamente con el derecho a la dignidad humana “que encuentra expresión también en el respeto a los restos mortales de los que traspasaron el límite externo de la vida. La indiferencia en cuanto al destino humano (y todo el simbolismo que circunda a éste) es una forma de violar el derecho a la dignidad”<sup>638</sup> puesto que “frente a la angustia generalizada por la muerte de un ser querido, los ritos fúnebres, con los restos mortales, buscan traer el mínimo consuelo para los sobrevivientes. De ahí la importancia del respeto a los restos mortales: su ocultamiento priva a los familiares también del ritual fúnebre que atiende a las necesidades del propio inconsciente y alimenta la esperanza de prolongamiento o permanencia del ser (aunque

---

<sup>638</sup> Corte IDH (2002). Voto razonado del juez *A.A Cançado Trindade* en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. N°91, párr.13.

solo en la memoria viva y en los lazos afectivos de los sobrevivientes). El ocultamiento e irrespeto de los restos mortales del ente querido afectan, pues, a sus familiares inmediatos en lo más íntimo de su ser”<sup>639</sup> concluyendo que “los vivos y los muertos se encuentran mucho más vinculados de lo que uno pueda *prima facie* suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”<sup>640</sup>.

Por la dignidad humana, la restitución de los restos mortales debe considerarse una medida primordial y de obligado cumplimiento, no una medida de satisfacción subordinada y excepcional, aplicable cuando no se concede la restitución íntegra y la indemnización, puesto que la “*restitutio in integrum* significa – en sentido estricto—que es también su alcance literal – restitución de las cosas al estado que guardaban antes de que ocurriera la conducta ilícita y se vieran afectados los bienes jurídicos de ciertas personas”. Eso es lo que se dice y se pretende al hablar de “plena restitución”, que no es una restitución a secas, inevitablemente parcial y relativa. Aquella restitución plena –que implica un retorno pleno- es conceptual y materialmente imposible”<sup>641</sup>.

El juez *Sergio García Ramírez* en su Voto Razonado en el mismo caso, señaló que la cuestión “no es tanto restituir íntegramente la situación previa a la violación cometida – en su tiempo, su espacio, sus características, su absoluta continuidad, para siempre modificados – sino construir una nueva situación que se asemeje, tan fielmente como sea posible, a la que antes se tuvo. [...] Así rescatarán los bienes jurídicos de la víctima, al menos en parte, y se colocará en una posición muy parecida a la que tuvo antes. Empero lo perdido se habrá perdido para siempre. De esta diferencia inevitable entre lo que fue y lo que puede ser resulta, lógicamente, el sistema de reparaciones en su vertiente resarcitoria”<sup>642</sup> concluyendo que “el derecho que asiste a los familiares de una persona que ha fallecido de recibir los restos mortuorios de ésta [...] es un derecho universal,

---

<sup>639</sup> Corte IDH (2002). Voto razonado del juez *A.A Cançado Trindade* en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. N°91, párr.18.

<sup>640</sup> Ibid. párr.26.

<sup>641</sup> Corte IDH (2002). Voto razonado del juez *Sergio García Ramírez* en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. N°91, cap.1, párr.3.

<sup>642</sup> Ibid. cap.1, párr.5.

irreductible [...] el derecho universal a recibir y sepultar dignamente los restos del familiar”<sup>643</sup>.

A lo anterior considero necesario añadir la importancia que reviste la cuestión de la sepultura digna. La sepultura digna, adecuada y decente tiene sus orígenes en mi país, Grecia ilustrada por *Homero* que, a través de su obra *Ilíada*, describe la sepultura de los héroes *Patroclo* y *Héctor* y a través de su obra *Odisea* hace referencia al entierro del héroe *Aquiles*. Homero muestra que el entierro no es un simple trámite como cualquier otro, sino una ceremonia que puede prolongarse varios días<sup>644</sup> y que resulta imprescindible tanto para la paz eterna del fallecido como para la tranquilidad emocional de sus familiares<sup>645</sup>.

Otra obra aún más ejemplar es *Antígona* de *Sófocles* que se centra en la prohibición del rey de la ciudad de Tebas, *Creonte* de sepultar el cadáver del *Polinices*, hermano de *Antígona*, mientras se rinde honor a *Etéocles*, el otro hermano fallecido. *Antígona* desobedece al rey para dar sepultura a *Polinices*, puesto que considera que no solo es fundamental honrar a los muertos, sino se trata de una medida de justicia y de restitución de dignidad, tanto para el fallecido como para sus familiares<sup>646</sup>.

De lo anterior se desprende que tanto *Homero* como *Sófocles* consideraban que la sepultura digna debe realizarse a pesar de la inexistencia de una ley o la inexistencia de

---

<sup>643</sup> Corte IDH (2002). Voto razonado del juez *Sergio García Ramírez* en el caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, Serie C. Nº91, cap. 2, párr.3.

<sup>644</sup> HOMERO. *La Odisea*, Ediciones Luarna. [en línea:], pág. 178: “Diecisiete días con sus noches te lloramos así los inmortales dioses como los mortales hombres y al dieciocho te entregamos al fuego, degollando a tu alrededor y en gran abundancia pingües ovejas y bueyes de retorcidos cuernos. Ardió tu cadáver adornado con vestidura de dios, con gran cantidad de ungüento y de dulce miel.”

Disponible en: <https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosALA/afiliado/librosDigitales/Homero-Odisea.pdf>

<sup>645</sup> HOMERO. *La Odisea*, pág.178: “Esta es la madre que viene del mar, con las inmortales diosas marinas, a ver a su hijo muerto [...] Después que la llama de Hefesto acabó de consumirte, oh, Aquileo, al apuntar el día, recogimos tus blancos huesos y los echamos en vino puro y ungüento. Tu madre nos entregó un ánfora de oro, diciendo que se la había regalado Dionisio y era obra del ínclito Hefesto; y en ella están tus blancos huesos, preclaro Aquileo, junto con los del difunto Patroclo Menetiada, y aparte los de Antíloco, que fue el compañero a quien más apreciaste después de la muerte del difunto Patroclo”.

<sup>646</sup> SÓFOKLES. *Antígona*, Pehuén Editores, 2001, [en línea:].

Disponible en: [<https://kumedungupehuen.files.wordpress.com/2018/01/antigona.pdf>], pág.22:

*Polinice, por haber sepultado tus restos, ¡he aquí mi recompensa! No he hecho, sin embargo, a juicio de las personas sensatas, más que rendirte los honores que te debía. (Es verdad que si hubiese sido madre con hijos por quienes mirar, si mi esposo hubiese estado consumiéndose por la muerte, nunca me hubiera impuesto tal tarea en contra del pensar de los ciudadanos”.*

una orden que lo establezca, puesto que el entierro de los muertos es una *lex non scripta*, es decir, pertenece al derecho natural.

La mención histórica anterior se utiliza para probar que, tanto en la antigüedad como en la actualidad, los familiares no luchan únicamente por conocer la verdad sobre la suerte de su ser querido o por recibir una indemnización como forma de reparación, sino también por recuperar los cuerpos de sus seres queridos para poder sepultarlos con dignidad. Este acto es la verdadera reparación y el fin de la incertidumbre y de la angustia emocional.

En el ámbito de las desapariciones forzadas – donde la víctima permanece en paradero desconocido o existen sospechas sobre su ejecución – y en el ámbito de las ejecuciones extrajudiciales, el derecho de los familiares a recuperar los restos mortales de sus seres queridos debería considerarse un derecho primordial dentro del derecho a obtener reparación, vinculado con el derecho a la compensación económica y con una importancia equiparable al derecho a la *restitutio in integrum*.

Dado que se trata de un derecho fundamental para las familias de las personas desaparecidas y/o ejecutadas, los órganos judiciales y cuasi-judiciales deben agilizar los procesos, ordenar a los Estados que cumplan con su obligación de buscar, localizar y restituir los restos óseos de las víctimas a sus familias, sin eludir dicha responsabilidad con el mero argumento de haber otorgado una compensación económica a las familias.

El derecho a recibir y sepultar dignamente a un ser querido y conocer la verdad sobre lo que le pasó es un derecho universal de dignidad humana. Si no se reconoce como parte del derecho de los familiares a obtener reparación, debería considerarse – tal como señalan *Gabriela Citroni* y *Tullio Scovazzi* – un derecho humano autónomo y una obligación ineludible del Estado en relación con los familiares y con la comunidad a la que pertenecía la víctima<sup>647</sup>.

---

<sup>647</sup> SCOVAZZI, Tullio y CITRONI, Gabriela. *The struggle against enforced disappearance and the 2007 United Nations convention*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, ISBN 1-281-93633-2, pag.369.

## **CAPÍTULO VII.**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **1. Conclusiones**

El objetivo principal de la presente tesis doctoral ha sido examinar y analizar cómo los órganos judiciales y cuasi-judiciales (internacionales y regionales) abordan los obstáculos procesales y las necesidades de los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Tal y como se mencionó al principio del presente estudio, esta tesis se centró en los obstáculos procesales y en las necesidades de las familias de las personas desaparecidas que no han recuperado su libertad durante un tiempo prolongado y de las personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente, sin abarcar los casos en que la persona desaparecida sí recupera su libertad.

Para ello, a través de un estudio normativo y jurisprudencial, se ha analizado de manera sistemática y desde múltiples ángulos, las implicaciones jurídicas y humanas de los crímenes de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como la evolución de la normativa y jurisprudencial en torno a los derechos de los familiares de las víctimas.

1. En primer lugar, esta tesis se enfocó en el análisis de la normativa internacional y regional, así como en el estudio histórico de la noción de víctima. En el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, se adoptaron los textos convencionales de Ginebra de 1864, de 1906 y de 1929, concebidos inicialmente para proteger únicamente a los combatientes de guerra y no a la población civil. Tras la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades cometidas, esta tesis observó la necesidad de los Estados de reforzar el marco normativo existente y, en 1949, adoptaron el IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a los civiles en tiempo de guerra. Este instrumento amplió la protección de los derechos humanos a la población civil, personal sanitario y miembros de organizaciones internacionales.

En el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos, se han ido reconociendo progresivamente diversas categorías de víctimas, cada una con particularidades normativas y distintos niveles de protección. Inicialmente, la Declaración de 1985 sobre

las víctimas de delitos y de abuso de poder constituyó un instrumento internacional orientado a definir el concepto de “víctima” (aunque de manera limitada), distinguiendo entre víctimas de delitos – incluyendo a sus familiares o allegados si resultan afectados por prestar auxilio o evitar la revictimización – y las víctimas de abuso de poder, en cuyo caso los familiares no obtienen la consideración de víctimas. Dicha Declaración presenta limitaciones, puesto que establece una distinción rígida entre víctimas directas e indirectas, subordinando los derechos de los familiares en determinados casos. Además, se observa la ausencia de un reconocimiento expreso de los familiares de las víctimas de abuso de poder como víctimas y, por último, se trata de una norma de “*soft law*” no vinculante, de modo que los Estados no están jurídicamente obligados a cumplir con sus obligaciones.

Entre las décadas de los setenta y noventa, se produjeron numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante diversas dictaduras, especialmente en América Latina (por ejemplo, las dictaduras de Pinochet o de Videla), así como bajo el apartheid en Sudáfrica. Estos hechos evidenciaron la necesidad de regular jurídicamente los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. Sin embargo, no fue hasta 1992, cuando la Asamblea General aprobó, mediante la Resolución 47/133, la Declaración Internacional DF<sup>648</sup> que sentó las bases para la posterior adopción de una norma de carácter convencional.

Dentro del mismo ámbito, se observa el esfuerzo por parte de la comunidad internacional de cubrir todos los supuestos prácticos derivados de los casos de violaciones de los derechos humanos. La Resolución 60/147 de 2005 que estableció los Principios de Reparación ha sido la norma más relevante respecto al tema que interesa, es decir, los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, puesto que a través de este instrumento se amplió la protección, reafirmando derechos como la justicia y las medidas de reparación. No obstante, los Principios de Reparación carecen de fuerza vinculante, lo que permite que los Estados eviten cumplir con sus obligaciones.

---

<sup>648</sup> Declaración Internacional DF (1992).



Con la adopción de la Convención Internacional DF (2006), se fijó un marco vinculante para la definición de víctimas de desaparición forzada. Concretamente, el artículo 24.1 estableció que “se entenderá por “víctima”, la persona desaparecida y toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”, fijando obligaciones claras para los Estados Partes de la Convención (párrafos 2-6 del artículo 24).

En el ámbito interamericano, nos encontramos con la Convención IDF (1994), aprobada muchos años antes que la Convención Internacional DF de 2006, debido a la situación política en América Latina, y especialmente, la comisión de los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, que urgían la necesidad de una norma convencional específica para amparar a las víctimas de desaparición forzada. No obstante, en la Convención IDF no se encuentra un artículo específico que defina la noción de “víctima”.

En la presente tesis ha quedado establecido que ni la Convención Internacional DF ni la Convención IDF ofrecen una cobertura legal para todos los supuestos, en particular cuando la persona desaparecida no recupera su libertad o es ejecutada extrajudicialmente. Asimismo, se observa, en estos casos, la posición de los familiares suele limitarse a la de meros representantes de la víctima, sin reconocimiento expreso como víctimas directas con derechos propios.

En el ámbito europeo, el CEDH establece los derechos de las víctimas y las obligaciones de los Estados partes. No obstante, el CEDH no se refiere específicamente a los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, sino que contempla, de manera general los derechos que deben ser respetados por los Estados miembros de la UE. Aunque se han aprobado diversos instrumentos (como el Convenio nº116, de 24 de noviembre de 1983, sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos u otras Directivas de la UE), no se regula de manera específica la situación de quienes padecen los efectos de la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, centrándose, sobre todo, en la indemnización, sin abarcar otros derechos vulnerados. Además, dichos instrumentos se consideran “*soft law*”.

En cuanto al crimen de ejecución extrajudicial, es importante señalar que carece de un instrumento convencional específico y vinculante equiparable a la Convención

Internacional DF y la Convención IDF. Para la protección de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se dispone de normas de “*soft law*” como los Principios relativos a prevención de las ejecuciones extralegales, el Protocolo de Minnesota y un mecanismo extra-convencional: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

La práctica demuestra que, en la mayoría de los casos de desaparición forzada, se produce la ejecución extrajudicial de la víctima y la ocultación de su suerte o paradero, lo cual agrava la situación de los familiares. Dichos familiares, ante la imposibilidad de la víctima desaparecida y ejecutada de ejercer sus derechos, carecen de un reconocimiento jurídico pleno que les permita exigir justicia, verdad y reparación de forma directa.

Ante la ausencia de un marco normativo integral y convencional que cubra el reconocimiento de los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente como víctimas y, por consiguiente, legitimados para ejercer los derechos correspondientes, esta tesis concluyó que la jurisprudencia de los órganos judiciales y cuasi-judiciales (internacionales y regionales) ha tenido que suplir estas lagunas normativas, reconociendo en ciertos casos a los familiares como víctimas directas de la desaparición o la ejecución. Por tanto, la jurisprudencia actúa como un mecanismo complementario para abarcar todos los supuestos de exclusión de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas y, sirve, además, como una guía para comprender las necesidades de las familias afectadas.

La jurisprudencia tanto internacional, como europea e interamericana, ha demostrado que, cuando una persona es detenida y posteriormente desaparecida, sus familiares no solo se ven afectados por el delito en sí, sino que también inician un procedimiento de búsqueda de su ser querido, de la verdad sobre lo sucedido y de reparación del daño ocasionado.

En el presente estudio se ha constatado que los principales derechos de los familiares que se ven afectados por la desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial de su ser querido son: el derecho de prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, el derecho al respeto a la vida privada y familiar, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a un recurso efectivo que incluye el derecho a la

investigación, el derecho a obtener información y el derecho a la verdad, y, por último, el derecho a obtener reparación.

2. **El primer derecho** que se ha examinado y que ven vulnerado los familiares ante la desaparición de su ser querido **es la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes**, debido a la angustia emocional continuada que dicha desaparición provoca. Aunque la mayoría de los Tratados de derechos humanos reconoce la prohibición de tortura aplicable a “toda persona”, no siempre existe una regulación expresa sobre el sufrimiento psíquico y moral de los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales.

En el ámbito universal, se ha comprobado que la jurisprudencia de los Comités de DH, CDF y el Comité contra la Tortura ha reconocido de manera constante la posibilidad de que los familiares también sean considerados víctimas de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, sobre todo al padecer “angustia emocional continuada” o “revictimización” ante la omisión o indiferencia estatal.

En el ámbito europeo, el estudio jurisprudencial ha demostrado que el TEDH y la CDHByH han adoptado una postura **más estricta** respecto a la prohibición de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos. En algunos casos, como en el caso *Kurt c. Turquía*, se reconoció a la madre de la víctima como víctima de tratos inhumanos y degradantes por la desaparición forzada de su hijo; sin embargo, en sentencias posteriores (caso *Çakici c. Turquía*, caso *Janowiec y otros c. Rusia*), se exigieron requisitos específicos como la presencia del vínculo de proximidad familiar, la presencia del familiar como testigo ocular o la intervención activa en la búsqueda, o bien haber presenciado la muerte (en los casos de ejecuciones extrajudiciales) desvinculando el daño psicológico sufrido por la propia desaparición o ejecución, vinculándolo, eso sí, con la conducta posterior (a la desaparición y/o ejecución) de las autoridades estatales.

En cambio, en el ámbito interamericano, el estudio jurisprudencial antes examinado ha demostrado que la Corte IDH asume una **postura más amplia**, al reconocer que el sufrimiento de los familiares es consecuencia directa tanto de la falta de investigación y la omisión del Estado infractor, como de la propia desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Además, la Corte IDH, en varias ocasiones, ha extendido la categoría de

víctimas de tratos inhumanos y degradantes a familiares que trascienden el círculo inmediato (caso *Gómez Palomino c. Perú*).

A pesar de la falta de una regulación jurídica específica que establezca de forma expresa que los familiares de las personas desaparecidas y/o ejecutadas deben ser considerados “víctimas de tortura”, la jurisprudencia ha reconocido que el sufrimiento puede constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes. Ahora bien, es cierto que cada sistema atribuye la causa de ese sufrimiento o angustia emocional de modo distinto: el TEDH y la CDHByH se centran en la actitud y la omisión de las autoridades después de haberse producido la desaparición forzada y/o la ejecución extrajudicial y establece ciertos requisitos de proximidad familiar para que un familiar sea considerado víctima de tortura. En cambio, la Corte IDH y los Comités del ámbito universal consideran que la propia comisión de los delitos de desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial constituye el origen directo del daño psicológico que sufren los familiares.

Tras el estudio jurisprudencial relacionado con el derecho a la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes esta tesis concluye que la postura de la Corte IDH resulta más adecuada. Desde el momento que se produce la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial hasta que los familiares obtienen la verdad y la reparación, son víctimas de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, independientemente de si el Estado actuó debidamente o si omitió cumplir con sus obligaciones.

3. **El segundo derecho** analizado en la presente tesis es **el derecho al respeto a la vida privada y familiar**. La comisión del crimen de desaparición forzada también conlleva la vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar. En la mayoría de los casos, la detención y secuestro de la víctima se produce ante la mirada de sus familiares, que son testigos de la violencia con la que se produce tal detención. Para los allegados de la víctima, la desaparición forzada prolongada en el tiempo altera su vida familiar y privada y constituye una vulneración del artículo 17 del PIDCP y 8 del CEDH.

El TEDH, la CDHByH así como el Comité DH han establecido jurisprudencia en materia del respeto a la vida privada y familiar. Sin embargo, se observó que suelen centrarse en la inviolabilidad del domicilio, en la protección de la propiedad o en la prohibición de

tortura, dejando en segundo plano la vulneración más amplia de la vida privada y familiar que sufren los allegados de la víctima.

En el ámbito europeo, el TEDH y la CDHByH tienden a reconocer la violación del derecho a la vida privada y familiar únicamente cuando se produce una injerencia arbitraria en el domicilio y la propiedad de la víctima o de sus familiares, sin contemplar la posibilidad de que la detención y/o ejecución se produzca fuera del domicilio de la víctima (p.ej. en la calle como en el caso *Luluyev y otros c. Rusia*).

En el ámbito universal, el Comité DH ha señalado que la injerencia ilícita en el domicilio constituye una violación del artículo 17 del PIDCP; no obstante, al igual que en el ámbito europeo, no profundizó en la alteración más amplia de la vida privada y familiar que conlleva la desaparición y ejecución de las víctimas.

Además de la protección de la propiedad o la inviolabilidad del domicilio, los familiares, en diversos casos, han alegado que la negación del Estado de restituir los restos mortales de sus seres queridos constituye una vulneración de su derecho al respeto a la vida privada y familiar. Tanto el TEDH como la CDHByH han reconocido que la negativa injustificada del Estado infractor a entregar el cuerpo de la víctima a sus familiares o la falta de información sobre el paradero de los restos puede constituir una vulneración de la vida privada y familiar. No obstante, se exige probar la responsabilidad del Estado infractor y la ocultación arbitraria (caso *Advo y Esma Palić c. Republica Serba*), algo muy difícil de acreditar para los familiares en la mayoría de los casos.

En teoría, el derecho al respeto a la vida privada y familiar se considera un derecho amplio y no exhaustivo; sin embargo, en la práctica suele entenderse como un derecho complementario a la prohibición de tortura o al derecho de la vida de la víctima desaparecida y/o ejecutada extrajudicialmente. Aunque se admite que los familiares pueden ser víctimas de tratos inhumanos y degradantes a causa de la conducta de las autoridades, no se les reconoce, de forma consistente, como víctimas de destrucción de su vida privada y familiar en sí misma. Con frecuencia, la desaparición y ejecución de un ser querido se analiza como parte de la violación del derecho a la vida (art.2 del CEDH) o de la prohibición de tortura (art.3 del CEDH), sin examinarse de manera separada. Esto

limita la posibilidad de que los familiares obtengan un reconocimiento específico de alteración de su vida privada y familiar.

4. A lo anterior se suma la cuestión del **derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de los familiares** de las personas desaparecidas y/o ejecutadas, previsto en el artículo 16 PIDCP y en el artículo 3 CADH. La privación de la protección de la ley a la persona desaparecida afecta a sus familiares y a su derecho a la vida privada y familiar. El GTDFI ha abordado este asunto y concluyó que, cuando una persona es víctima de desaparición forzada – especialmente si se trata del principal proveedor de la familia –, se ven vulnerados los derechos económicos y sociales de la familia y también se afectan los niños, quienes no pueden desarrollar con normalidad su vida cotidiana y ejercer sus derechos sociales, como el derecho a la educación.

En este contexto, surge el problema de la declaración del fallecimiento por presunción de muerte o por ausencia. La mayoría de los Estados ha incorporado en su ordenamiento jurídico estas figuras jurídicas con el fin de proteger los derechos de la persona ausente y salvaguardar sus derechos económicos, civiles y sociales. Sin embargo, esta solución constituye un problema para los familiares, puesto que desconocen la suerte o el paradero de su ser querido y no quieren aceptar que su ser querido no volverá a aparecer.

Al respecto, el CDF recomendó a los Estados adoptar la figura jurídica de “la declaración de ausencia por desaparición forzada”. Este instrumento resulta más adecuado para la situación que viven los familiares, ya que, a través de él, pueden gestionar temporalmente los bienes de la persona desaparecida, recibir prestaciones sociales y lo más importante no verse obligados a declarar a su ser querido como fallecido. Esta última medida (declaración de muerte y certificado de fallecimiento) conduce a los familiares a una revictimización, puesto que implica que los familiares deban aceptar la muerte de su ser querido sin tener certeza de su suerte o paradero. Paralelamente, la declaración de ausencia por desaparición forzada no exime a los Estados a seguir investigando hasta esclarecer los hechos y reparar a los familiares de las víctimas, ya que la víctima sigue en paradero desconocido y no es considerada como fallecida.

Tras un análisis jurisprudencial exhaustivo, esta tesis sostiene que el **concepto del daño familiar** derivado de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial **debería**

**ampliarse** y reconocerse tanto de forma explícita como de manera separada que la vulneración del derecho a la vida de la víctima o la vulneración de la prohibición de la tortura. Una desaparición forzada y/o una ejecución extrajudicial conlleva la alteración y empeoramiento de las relaciones familiares, la economía familiar y los proyectos vitales y, por tanto, los órganos judiciales y cuasi-judiciales deberían analizar la vulneración de este derecho con un enfoque más amplio y no limitarse únicamente a la inviolabilidad del domicilio o de protección de la propiedad de los daños materiales ocasionados a la hora de la detención o secuestro de la víctima.

5. La detención o secuestro de la víctima, que genera una angustia emocional prolongada a los familiares y altera su vida familiar, los impulsa a indagar qué sucedió y dónde se encuentra su ser querido. Esto los lleva a iniciar procedimientos en busca de la verdad. En consecuencia, **el tercer derecho** analizado en esta tesis es **el derecho a un recurso efectivo**, dado que la desaparición forzada y las sospechas o certezas sobre la ejecución extrajudicial de la víctima se hallan estrechamente vinculadas a él, que, en la mayoría de las veces, se ve afectado, por las acciones u omisiones de los Estados de evitar sus obligaciones.

En el ámbito universal, el derecho a un recurso efectivo está establecido por el PIDCP (art.2.3), la Convención Internacional DF (Art.17.2. f) y en el ámbito regional por el CEDH (art.13) y la CADH (Arts. 8.1, 7.6 y 25.1). Todos estos instrumentos coinciden plenamente en que toda persona cuyos derechos hayan sido vulnerados tiene derecho a interponer un recurso efectivo ante un tribunal.

A nivel jurisprudencial, se han examinado la Observación General nº31 del Comité DH y las Observaciones Generales nº5, nº9 y nº10 del GTDFI. Ambos órganos concuerdan que el derecho a un recurso efectivo genera la obligación estatal de proporcionar a todas las personas los recursos disponibles y eficaces para reivindicar sus derechos vulnerados. La misma postura mantiene la Corte IDH, en sus sentencias de los casos *Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador* y *Garibaldi c. Brasil*, y el CDF en el caso *Yrusta c. Argentina*.

Además, la jurisprudencia antes mencionada concuerda que en los casos de desapariciones forzadas en los que la víctima no ha recuperado su libertad o permanece

en paradero desconocido, y en los supuestos de sospechas o incluso certezas de ejecución extrajudicial, los familiares de las víctimas están legitimados para ejercer el derecho a un recurso efectivo.

El derecho a un recurso efectivo, en los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales incluye, entre otros, **el derecho a la investigación, el derecho a obtener información y el derecho a la verdad**, todos ellos elementos esenciales para el correcto ejercicio de un recurso. Sin investigación no se puede determinar el paradero o la suerte de la víctima; sin información, los familiares permanecen en la incertidumbre y sin verdad no pueden cerrar el doloroso capítulo que se abrió el día en que desapareció su ser querido. Esto a su vez, impide el acceso pleno a la reparación y propicia la impunidad de los Estados y de los responsables.

Ante la falta de un marco legal unificado respecto a los derechos antes mencionados, la presente tesis se ha centrado en el análisis jurisprudencial para determinar cuáles son los elementos centrales del derecho a la investigación, del derecho a la información y del derecho a la verdad que garantizan la correcta aplicación de un recurso efectivo.

**5.1. Respecto al derecho a la investigación** como elemento sustancial del derecho a un recurso efectivo, se ha estudiado la jurisprudencia de los diferentes órganos judiciales y cuasi-judiciales. En el ámbito universal, se han estudiado, entre otros, los casos *Kamela Allioua y Fatima Zohra Kerouane c. Argelia*, *Rizvanović c. Bosnia Herzegovina*, *Tharu et. al c. Nepal* del Comité DH, la Observación General N°10 sobre el derecho a la verdad en relación con la desaparición forzada del GTDFI y los informes anuales de 2020 y 2024 del Relator Especial E.E. En el ámbito europeo, se han estudiado los casos *Kurt c. Turquía*, *Süheyla Aydın c. Turquía*, *Imakayeva c. Rusia* del TEDH y los casos *Palić c. República Serba*, *Unković c. Bosnia y Herzegovina*, *Hasnija Demirović*, *Nura Berbić y Dzemil Berbić c. República Serba* y *Matanović c. República Serba* de la CDHByH. En el ámbito interamericano se han estudiado los casos *Bámaca Velásquez c. Guatemala*, *Gelman c. Uruguay*, *Gómez Palomino c. Perú*, *Anzualdo Castro c. Perú* y *González y otras (“Campo Algodonero”) c. México* de la Corte IDH.

Del estudio jurisprudencial anterior ha quedado establecido, que en los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, corresponde al Estado iniciar de



**oficio una investigación**, sin que la carga recaiga exclusivamente a los familiares para denunciar o promover a los procedimientos. Además, debe ser **exhaustiva, diligente, imparcial, rigurosa, rápida, transparente** y, en lo posible, **exenta de dilaciones indebidas**, puesto que estas últimas obstaculizan la efectividad del recurso y favorecen la prescripción. No se exige la obligación de obtener resultados por parte del Estado, pero sí la obligación de **emplear todos medios posibles**, es decir, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para localizar a la víctima, esclarecer los hechos y permitir la **participación de los familiares**.

5.2. Respecto al **derecho a la información** como elemento sustancial del derecho a un recurso efectivo, en el ámbito universal, se han estudiado los casos *Hero c. Bosnia y Herzegovina*, *Kožljak c. Bosnia y Herzegovina* y *Schedko c. Bielorrusia* del Comité DH y la Observación General n°10 sobre el derecho a la verdad en relación con la desaparición forzada del GTDFI. En el ámbito interamericano se han estudiado los casos *Anzualdo Castro c. Perú*, *La Cantuta c. Perú* y *Myrna Mack Chang c. Guatemala* de la Corte IDH. En el ámbito europeo, no se han encontrado casos que se refieren exclusivamente al derecho de los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente a obtener información, sino que tanto el TEDH como la CDHByH suelen englobar el derecho a obtener información en el derecho a la investigación.

Del estudio jurisprudencial del ámbito universal y del ámbito interamericano se desprende que los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente **deben recibir información sobre los avances de la investigación**, las diligencias practicadas y los procedimientos judiciales. Además, deben tener derecho a **participar y aportar datos relevantes** a fin de que se esclarezcan los hechos. El Estado infractor, por su parte, debe permitir el **acceso a los archivos y documentación pertinente** y brindar toda la información relacionada con el desarrollo de la investigación, sin demora. Sin embargo, el Estado puede restringir temporalmente la divulgación de la información por motivos fundados y revisables de índole penal por un órgano independiente pero no puede alegar indefinidamente cuestiones de confidencialidad para evitar proporcionar información a los familiares y a la sociedad, puesto tienen derecho a conocer la verdad.

La negativa, por parte del Estado, a facilitar información sobre la investigación y sus avances puede vulnerar la integridad personal de los familiares, puesto que la falta de información les genera angustia emocional y sufrimiento psicológico.

- 5.3. Por último, respecto al **derecho a la verdad** existe un amplio consenso en los ámbitos universal e interamericano en considerar que el derecho a la verdad es un componente esencial del derecho a la investigación y por tanto del derecho a un recurso efectivo y a la reparación, tratándose de un derecho inalienable e imprescriptible. Sin embargo, en el ámbito europeo se observan discrepancias a nivel interpretativo.

En el ámbito universal se ha estudiado el caso *Elena Quinteros c. Uruguay* del Comité DH, el caso *Mendoza Berrospe c. México* del Comité DF y una vez más la Observación General n°10 sobre el derecho a la verdad en relación con la desaparición *forzada* del GTDFI. En el ámbito interamericano se han estudiado los casos *Gómez Palomino c. Perú* y *Bámaca Velásquez c. Guatemala* de la Corte IDH y los votos razonados de los jueces *A.A Cançado Trindade* y *Sergio García Ramírez*.

En ambos ámbitos se desprendió que, para que el derecho a la verdad sea efectivo, los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas **deben conocer los avances y resultados de la investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, las circunstancias de la desaparición, la identidad de los responsables e, incluso, tener acceso a la recuperación de los restos mortales de la víctima**. Además, según el GTDFI, se trata de un **derecho absoluto no susceptible a limitaciones**. La negativa, por parte del Estado, de contar la verdad a los familiares equivale a infligir tortura o tratos inhumanos o degradantes. Además, el derecho a la verdad no es solo un derecho individual, cuyos legitimados son los familiares de las víctimas, sino según el juez *Sergio García Ramírez* tiene una **dimensión colectiva**, es decir, la sociedad también tiene derecho a conocer la verdad, a fin de evitar la impunidad y promover la no repetición de los hechos.

A pesar de la postura anterior, el caso *El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia* evidencia discrepancias entre los jueces del TEDH. Algunos jueces (*Casadevall* y *López Guerra*) entendieron que el derecho a la verdad debía verse dentro del artículo 3 CEDH (prohibición de tortura) o el artículo 2 CEDH (derecho a la vida), y

no necesariamente como un derecho independiente en el contexto del artículo 13 CEDH (derecho a un recurso efectivo). En cambio, otros (*Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller*), defendieron su inclusión en el artículo 13 CEDH, subrayando su relevancia/importancia para la sociedad en general y no solo para la víctima.

La presente tesis coincide plenamente con la jurisprudencia de los ámbitos universal e interamericano y con la opinión concurrente y conjunta de los jueces *Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller* del TEDH. En los delitos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, el derecho a la verdad debe ser un derecho absoluto sin limitaciones y debe tener una dimensión tanto individual como colectiva. La revelación de la verdad sobre lo sucedido y sobre los responsables refuerza la confianza de la sociedad en las instituciones públicas y alivia el dolor y la angustia emocional de los familiares de la víctima que, pueden poner un fin a este capítulo doloroso de su vida y obtener una reparación adecuada.

6. **El último derecho** que esta tesis ha examinado es **el derecho a obtener reparación** enfocándose exclusivamente a la problemática del **derecho a la restitución de los restos óseos y a la satisfacción**. Respecto al derecho a obtener reparación, la normativa internacional, europea e interamericana coincide plenamente en que, cuando un Estado comete un acto ilícito (por acción u omisión) tiene la obligación de reparar el daño mediante la restitución, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición.

Sin embargo, en el ámbito de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales, el derecho a obtener reparación reviste de gran complejidad, especialmente en los supuestos que aborda el presente estudio, es decir, cuando la víctima desaparecida no recupera su libertad y permanece en lugar desconocido o existen sospechas o certezas de que fue ejecutada extrajudicialmente. En estos supuestos, la restitución íntegra resulta imposible, dado que no se puede devolver la vida a la víctima y se traduce, sobre todo, en la búsqueda, localización e identificación de los restos óseos y su entrega a los familiares.

Ahora bien, según los Principios de Reparación la restitución de los restos mortales de las víctimas a sus familiares constituye una medida de satisfacción a la que se recurre cuando no es posible la restitución íntegra y la indemnización, es decir, se trata de una forma de

reparación subordinada y “no se trata de una forma normal de reparación”<sup>649</sup>. Lo anterior supone una limitación acerca de la legitimación de los familiares de las víctimas a la hora de exigir la restitución y entrega de los restos mortales de sus seres queridos, puesto que, si reciben una compensación económica en forma de reparación, el Estado infractor podría alegar que ya ha cumplido con su obligación de reparar el daño.

La problemática anterior ha sido abordada por la jurisprudencia de los diversos órganos judiciales y cuasi-judiciales. En el ámbito universal se ha estudiado el informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, *Manfred Nowak*, el Comentario General nº4 sobre el artículo 19 de la Declaración sobre la protección contra las desapariciones forzadas y Observación General Nº10 sobre el derecho a la verdad en relación con la desaparición forzada del GTDFI, los casos *Sarma c. Sri Lanka*, *Hamulić c. Bosnia y Herzegovina*, *Tharu et al. c. Nepal*, *Tripathi c. Nepal*, *Mechani c. Argelia* y *Shikhmuradova c. Turkmenistán* del Comité DH y los informes anuales de 2020 y de 2024 del Relator Especial E.E sobre la protección de los muertos y de las fosas comunes. Tras el análisis jurisprudencial ha quedado establecido que tanto el informe del Relator Especial sobre la Tortura como los Comentarios Generales nº5 y nº10 del GTDFI, coinciden plenamente en que en los casos de desapariciones forzadas y en especial en los casos de ejecuciones extrajudiciales, **el derecho a obtener reparación implica la obligación del Estado infractor de elaborar un protocolo de búsqueda, recuperación e identificación de los restos mortales a fin de devolverlos a los familiares de las víctimas y la entrega de los restos mortales como medida de satisfacción debería ir aparejada con la indemnización teniendo el mismo peso que ésta última y no constituir una medida meramente subordinada.**

En cambio, la postura del Comité DH presenta una problemática, puesto que, si los familiares de las víctimas no reconocen de manera explícita el fallecimiento/ejecución extrajudicial de su ser querido, el Comité DH no exige al Estado la búsqueda, localización, identificación y entrega de los restos óseos a los familiares, sino se limita a ordenar al Estado infractor a ofrecer indemnización por los daños causados.

---

<sup>649</sup> CDI (2002). Proyecto sobre la Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos. AC/N.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2). 2001. Comentario, párr.1, pág.113.

Lo anterior, se complica aún más en el ámbito europeo, que tras la lectura de los casos *Papamichalopoulos y otros c. Grecia*, *Selçuk y Asker c. Turquía*, *Kurt c. Turquía*, *Çakici c. Turquía* e *Imakayeva c. Rusia* del TEDH, se desprende que el TEDH otorga especial importancia a la compensación económica (indemnización) para reparar el daño inmaterial y, considera que la restitución es posible únicamente para los daños materiales (como la destrucción de la propiedad). El único caso en que se hizo referencia en la restitución y entrega de los restos fue el caso *Ashlakanova et. al c. Rusia*, en el que el TEDH formuló una serie de recomendaciones sobre la búsqueda, localización y entrega de los restos de los familiares a las víctimas para que estos sean enterrados, sin mayores precisiones.

En la misma línea, los casos *Palić c. República Serba* y *Ranko y Goran Ćebić c. Bosnia y Herzegovina* de la CDHByH evidenciaron que la no restitución ni entrega de los restos mortales de las víctimas ejecutadas a sus familiares no constituyen una medida de reparación (ni siquiera una medida de satisfacción), sino una vulneración al respeto a la vida privada y familiar de los familiares de las víctimas.

En el ámbito interamericano, la Corte IDH ha sido la que más ha desarrollado la cuestión de la restitución de los restos óseos como parte esencial de la reparación efectiva. A través de los casos *Neira Alegria et. al c. Perú*, *Trujillo Oroza c. Bolivia*, *la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala*, *Masacre de Pueblo Bello c. Colombia* y, por supuesto, el emblemático caso *Bámaca Velázquez c. Guatemala*, la Corte IDH ha ordenado a los Estados realizar esfuerzos sistemáticos y obligatorios para la búsqueda, exhumación, identificación y entrega de los restos mortales a los familiares, reconociendo su vínculo con la dignidad humana, la prohibición de tortura, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación.

El presente estudio coincide plenamente con la postura del Relator Especial sobre la Tortura *Manfred Nowak*, con el GTDFI en sus Observaciones Generales nº4 y nº10 y con la jurisprudencia de la Corte IDH, en tanto que la restitución de los restos óseos de las personas desaparecidas forzosamente y ejecutadas extrajudicialmente es de suma relevancia para las familias, no solo como un acto de justicia y de verdad, sino como parte fundamental de reparación y la protección plena de ellos.

Una reparación efectiva, únicamente puede lograrse cuando la entrega de los restos óseos de la víctima se vincula con la indemnización y no se considera una medida de satisfacción subordinada. Devolver los restos óseos de un ser querido a su familia pone fin al dolor constante y la angustia emocional continúa – catalogada como un trato inhumano o degradante – y les ayuda reconstruir, dentro de lo posible, su vida privada y familiar, restaurando la dignidad tanto de la propia familia como de la persona fallecida, a quien se puede finalmente dar sepultura digna de acuerdo con sus creencias.

Aunque, hoy en día, la jurisprudencia examinada (en especial, en el ámbito europeo) tiende a considerar la entrega de los restos como una medida de satisfacción subordinada, a mi entender, **debería catalogarse como una medida de restitución plena, puesto que no solo alivia la angustia emocional de los familiares, sino que la devolución del cuerpo a los familiares y la consecuente sepultura digna pone fin al hecho ilícito y al mismo tiempo abre la vía para ejercer otros derechos, como el derecho a un recurso efectivo o el derecho a conocer la verdad.** En los casos en los que la víctima es asesinada a consecuencia de una ejecución extrajudicial, la reparación no puede ser únicamente económica (indemnización) ni puede consistir solo en la identificación del cuerpo de la víctima, sino se requiere la entrega de los restos mortales de la víctima a la familia, y una investigación ulterior que reconstruya lo sucedido e identifique y enjuicie a los responsables de la comisión del delito de la desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. Sólo entonces podríamos hablar de una reparación íntegra.

## 2. Recomendaciones

El análisis precedente demuestra que, en el contexto de las desapariciones forzadas y en especial de las ejecuciones extrajudiciales, son necesarias soluciones para paliar los problemas prácticos que surgen al reivindicar justicia y verdad.

Aunque soy consciente de que estas soluciones dependen de la voluntad de los Estados de cooperar y poner fin a la comisión de dichos delitos, considero oportuno formular serie de propuestas propias y ajenas<sup>650</sup>, que, en un mundo ideal, tendrían aplicación:

---

<sup>650</sup> La presente tesis coincide plenamente con algunas de las recomendaciones del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe sobre “Personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa, Estrasburgo, 19 de noviembre de 2016. Disponible en: <https://rm.coe.int/16806da843>

1. Los Estados deberían “situar a las familias de las personas desaparecidas y su derecho a conocer la verdad en el centro de todas las medidas relativas a estos asuntos, en particular promoviendo una evaluación multidisciplinaria de sus necesidades” y “apoyar a las organizaciones y asociaciones, concretamente a las ONGs y a las asociaciones de familiares afectados, a que determinen la suerte de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce”<sup>651</sup>.
2. Los Estados que aún no han ratificado a la Convención Internacional DF deberían hacerlo y aplicarla plena y eficazmente, “reconociendo además la competencia del Comité DF para recibir y examinar denuncias individuales e interestatales”<sup>652</sup>.
3. Se requiere urgentemente la adopción de un Protocolo Adicional a la Convención Internacional DF. Este Protocolo debería establecer de manera explícita la legitimación activa de los familiares cuando la víctima permanece en paradero desconocido durante un tiempo prolongado. Si bien el artículo 24.1 de la Convención Internacional DF establece que se entenderá “víctima” “toda persona” que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, sería deseable explicitar que los familiares son víctimas directas y, por tanto, titulares de todos los derechos previstos en dicho artículo, puesto que la Convención Internacional DF es diseñada para proteger la persona desaparecida que en algún momento ha recuperado su libertad. Asimismo, convendría detallar con precisión las medidas que los Estados deben adoptar, más allá del genérico “toda medida apropiada” previsto en el párrafo 3 del artículo 24 de la Convención. La jurisprudencia, en especial la de la Corte IDH, podría funcionar como guía de cuáles deberían ser las medidas.
4. Es necesario fortalecer el carácter vinculante de los Principios de Reparación, puesto que como se afirma en su preámbulo “no entrañan nuevas obligaciones jurídicas o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades [...] que son complementarios, aunque diferentes en su contenido”. A mi juicio, los Principios de Reparación, no deberían ser complementarios, sino esenciales y obligatorios exigiendo a los Estados su cumplimiento,

---

<sup>651</sup> Personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa. Resumen y recomendaciones por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Estrasburgo, 29 de noviembre de 2016, pág.9.

<sup>652</sup> Ibid. pág. 13.

puesto que son muy importantes cuando los familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente exijan sus derechos a un recurso efectivo y a obtener reparación.

5. Todos los Estados deberían fortalecer su legislación nacional y “codificar en el derecho penal la desaparición forzada como un delito independiente y establecer sanciones acordes a la extrema gravedad [...] reconocer en la legislación nacional el derecho a conocer la verdad y garantizar que se castigue como delito la denegación sistemática, por parte de las autoridades, del derecho de las familias de las personas desaparecidas a una investigación efectiva y a conocer la verdad”<sup>653</sup>.
6. Sin menospreciar la labor del Relator Especial E.E, considero que es imprescindible la adopción de un instrumento jurídico vinculante contra el crimen de ejecución extrajudicial. A lo largo de la presente tesis doctoral se ha visto que el crimen de ejecución extrajudicial no tiene cobertura legal vinculante equivalente a la que existe para el crimen de desaparición forzada, sino cuenta con instrumentos jurídicos de “*soft law*” no vinculantes. Alternativamente, podría crearse un Protocolo Adicional a la Convención Internacional DF dedicado exclusivamente al crimen de ejecución extrajudicial.

Este instrumento jurídico serviría para asentar las bases de la legitimación activa de los familiares cuando su ser querido ha sido ejecutado extrajudicialmente o existen sospechas sobre su ejecución. Además, tendría que enumerar y desarrollar con detalle todos los derechos que corresponden a las familias una vez su ser querido no aparece o aparece sin vida, con especial mención al derecho a la restitución de los restos mortales de la víctima como forma de restitución íntegra. En otras palabras, en los casos de la comisión o la sospecha de la comisión del crimen de ejecución extrajudicial, el concepto de la restitución íntegra debería ampliarse obligando al Estado a investigar, buscar, identificar, exhumar y entregar los restos mortales de la víctima a su familia. Estas medidas de obligado cumplimiento deberían considerarse la restitución íntegra en su sentido pleno y no meras acciones de satisfacción subordinadas.

---

<sup>653</sup> COMISARIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPA (2016). *Personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa*, pág. 12.



- 6.bis** A nivel jurisprudencial, se observa que la Corte IDH ha desarrollado la mayor parte de la doctrina relativa a los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. A pesar de que en el ámbito europeo se han experimentado prácticas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, el TEDH mantiene una postura más rígida en sus resoluciones y sentencias. Además, “las sentencias del TEDH en este ámbito son ejecutadas a menudo con lentitud, o no son ejecutadas, por los Estados demandados”. En mi opinión, esto debería cambiar. El TEDH necesita ampliar su interpretación, tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte IDH y “fortalecer el proceso de ejecución”. A modo de ejemplo, el TEDH debería reconocer explícitamente la alteración de la vida privada y familiar que causa la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Además, debería reconocer explícitamente el derecho a la verdad de los familiares, siguiendo la línea del GTDFI y de la Corte IDH y debería considerar que la restitución de los restos óseos a sus familiares como medida de reparación, en lugar de limitarse a la compensación económica por los daños inmateriales.
7. Todos los Estados independientemente de que formen parte o no de los instrumentos jurídicos internacionales o regionales, deberían incorporar en su legislación interna la figura jurídica de la declaración de ausencia por desaparición forzada. Esta medida facilitaría a los familiares de las víctimas el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y civiles, sin tener que verse obligados declarar el fallecimiento de su ser querido para acceder a dichos derechos. Asimismo, abstenerse de obligar a los familiares de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada a que sus seres queridos sean declarados muertos para poder tener acceso a medidas de asistencia social o reparación”<sup>654</sup>.
8. Los órganos judiciales y cuasi-judiciales deberían ofrecer más información sobre sus procedimientos, en especial en lo referente a los derechos de los familiares, puesto que, en caso contrario, estos pueden encontrarse en situación de desamparo, como sucede en el caso de la no declaración explícita de fallecimiento ante el Comité DH. El Comité DH, así como los demás órganos judiciales y cuasi-judiciales deberían promocionar “la declaración de ausencia por desaparición forzada, con el fin de abordar la situación jurídica de personas

---

<sup>654</sup> COMISARIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPA (2016). *Personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa*, pág. 12.

desaparecidas y la de sus familiares en ámbitos como la previsión social, los asuntos financieros, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

Las propuestas anteriores garantizarían la protección plena de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente. No obstante, la realidad difiere. Los Estados, pese a su voluntad de formar una comunidad internacional que respete los derechos humanos, con frecuencia, evitan adoptar instrumentos jurídicos vinculantes que conlleven obligaciones específicas, prefiriendo mantener compromisos genéricos que puedan interpretar libremente. Ello genera impunidad en ciertos casos.

Ante la situación anterior, la labor de los órganos judiciales y cuasi-judiciales resulta esencial para enjuiciar a los Estados infractores y ofrecer amparo a las familias que reclaman sus derechos a la prohibición de tortura, al respeto a su vida privada y familiar, a la investigación, a obtener información, a la verdad y a obtener reparación. El papel de los órganos judiciales y cuasi-judiciales de los diferentes ámbitos es de enorme importancia, ya que constituyen la única vía para que los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente accedan a la justicia. Por ello, se insta a que agilicen sus procesos, comprendan las necesidades de los familiares y de las víctimas y mantengan una visión abierta y holística, indicando medidas concretas para alcanzar a la verdad, la justicia y la reparación, dado que, lamentablemente, los Estados no siempre están dispuestos a cumplir con sus obligaciones por sí solos.

Por último, cabe señalar que, aunque para algunos la práctica de los crímenes de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales pueda parecer un fenómeno del pasado, la guerra entre Ucrania y Rusia, el conflicto en Gaza y la inestabilidad política en diversas regiones del mundo evidencian la necesidad urgente de contar con una regulación jurídica sólida y de garantizar una protección plena para los familiares de las personas desaparecidas forzosamente y ejecutadas extrajudicialmente.

## CAPÍTULO VIII.

### BIBLIOGRAFÍA

#### 1. Bibliografía

- BARANOWSKA, Grazyna. *Rights of Families of Disappeared Persons. How International Bodies Address the Needs of Families of Disappeared Persons in Europe*. Cambridge: INTERSENTIA (Series of Transitional Justice 26), 2021. 217 p. ISBN 978-1-83970-137-5.
- EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS. *The Greek Case 1969. Yearbook of the European Convention on Human Rights. The European Commission and European Court of Human Rights*, Martinus Nijhoff, the Hague, Netherlands, 1972, 697 p. ISBN 978-94-015-1226-8 ISBN 978-94-015-1224-4.
- LÓPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio. *Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. 2ª ed. Madrid: Biblioteca de Derechos Humanos, Berg Institute, 2018, 684 p. ISBN 978-84948528-1-7.
- SAURA, Jaume. *Mecanismos Nacionales e Internacionales para la Prevención de la Tortura. Un análisis de su configuración jurídica y práctica*. 1ª ed. Barcelona: Huygens Editorial, 2022, 128 p. ISBN: 978-84-17580-41-4.
- SCOVAZZI, Tullio y CITRONI, Gabriela. *The struggle against enforced disappearance and the 2007 United Nations convention*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 448 p. ISBN 1-281-93633-2.
- VAN BOVEN, Theo. La Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. En: *La protección internacional de los derechos del hombre. Balances y perspectivas*. México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, vol.7, 1983, pp. 405-442. ISBN 968-837-038-X.

## 2. Bibliografía Web

- BREGAGLIO, Renata *Sistema Universal de Derechos Humanos*. En: BREGALIO, R. y CHAVEZ, C. *El sistema universal de protección de los derechos humanos. Cambios en la organización de Naciones Unidas y el papel de la sociedad civil. Guía práctica para defensores de derechos humanos*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, pp.91-129. [en línea:].  
Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6619/6.pdf>
- BUENO GONZALO. *El concepto de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional de derechos humanos*. Nueva Doctrina Penal. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003, pp.603-628. [en línea:].  
Disponible en:  
<https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2007/06/doctrina33168.pdf>
- BUYSE, Antoine. *Lost y regained? Restitution as a remedy for human rights violation in the context of international law*. Heidelberg Journal of International Law, Vol. 68, 2008, pp.129-153. [en línea:].  
Disponible en: [https://www.zaoerv.de/68\\_2008/68\\_2008\\_1\\_a\\_128\\_154.pdf](https://www.zaoerv.de/68_2008/68_2008_1_a_128_154.pdf)
- CHINCHÓN ALVAREZ, J., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. *La actividad cuasi-judicial del Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité contra las Desapariciones Forzadas: alcance y limitaciones*. En: OLÁSOLO ALONSO, H. BUITRAGO REY, N. E., BONILLA TOVAR, V. y CANOSA CANTOR, J. (coords.): *Alcance y Limitaciones de la Justicia Internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp.153-182. ISBN:978-84-9190-784-8. [en línea:].  
Disponible en: <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/2ab24baa-ab3c-48ef-9521-ad8eb9aba6b4/content>
- COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. *Derecho a la verdad y Derecho Internacional*. Ed.1ª, Bogotá, Colombia, septiembre de 2012, 129 p. ISBN: 978-958-9348-56-7. [en línea:].

Disponible en:

[https://www.coljuristas.org/documentos/libros\\_e\\_informes/derecho\\_a\\_la\\_verdad\\_y\\_derecho\\_internacional.pdf](https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/derecho_a_la_verdad_y_derecho_internacional.pdf)

- COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. *Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial: Los derechos de los familiares*. Guía para profesionales No.10, Ginebra, 2015, 228 p. [en línea:].

Disponible en: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-PG-Desaparizion-forzada-N10-Publications-Practitioners-Guide-2015-SPA1.pdf>

- ESCUDERO ALDAY, Rafael. *Desapariciones forzadas, represión política y crímenes de franquismo*. Madrid (España): Editorial Trotta S.A., 2013, 165 p. [en línea:].

Disponible en: <https://elibro-net.sire.ub.edu/es/ereader/craiub/61325>

- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos. *Las víctimas y el Derecho Internacional*. Anuario Internacional, vol. XXV, 2009, pp. 3-66. ISSN: 0212-0747. [en línea:].

Disponible en: <https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/download/28324/23903/>

- FERNÁNDEZ, Encarnación. *Nuevos retos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la jurisprudencia sobre desapariciones forzadas*. Persona y Derecho, 2018, pp.195-226. ISSN 0211-4256. [en línea:]

Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27936.pdf>

- FERNÁNDEZ SOLA, Natividad. *El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición forzada: hacia la justicia a través del Derecho internacional*. Revista Española De Derecho Internacional, 60(2), 2009, pp. 397–425. [en línea:].

Disponible en: <https://www.revista-redi.es/redi/article/view/1071/1075>

- HOMERO. *La Odisea*, Ediciones Luarna. 186 p. [en línea:].

Disponible en: <https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Homero-Odisea.pdf>

- LÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma. *Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas: Caso the Prosecutor c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 de agosto de 2012*. Madrid: *Revista Española de Derecho Internacional*. vol. LXV/2, 2013, pp.209-226. ISSN 0034-9380. [en línea:].

Disponible en: <https://www.revista-redi.es/redi/article/view/879/875>

- NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS. *The Justice Case, Case No.3, United States v. Altstoetter et al.* Vol. III, University of Michigan, 1947, 1057 p. [en línea:].

Disponible en:

<https://www.law.umich.edu/facultyhome/drwcasebook/Documents/Documents/United%20States%20v.%20Joseph%20Alstoetter.pdf>

- PALERMO GALAIN, Pablo. *Modalidades de reparación y adecuación al tipo de la víctima*. En: *Análisis de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional: el caso Lubanga*. Berlín: KONDRAD-ADENAUER-STIFTUNG, e. V, 2014 pp.389-430. ISBN 978-958-58530-1 [en línea:].

Disponible en:

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4502/9c.pdf>

- RODLEY S. NIGEL. *The definition(s) of torture in International Law*. En: 55 *Current Legal Problems*. Oxford University Press, 2002, pp.467-493. ISSN 0070-1998 [en línea:].

Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/32054.pdf>

- SHELTON, Dinah. *Judicial review of State Action by International Courts*, Vol. 12, *Fordham International Law Journal*, 1988, 361-398 p. [en línea:].

Disponible en: <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol12/iss3/1>

- SÓFOKLES. *Antígona*, Pehuén Editores, 2001, 30 p. [en línea:].

Disponible en: <https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf>

- ULLA LOPÉZ, Juan Manuel. *El “derecho a la verdad” en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*. Persona y Derecho, vol.69, 2013, pp.127-164. ISSN 0211-4256. [en línea:].

Disponible en: <https://revistas.unav.edu/index.php/persona-y-derecho/article/download/1574/1445/>

- UNITED STATES, Office of Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality. *Nazis conspiracy and aggression*. Vol. I, International Military Trials- Nurnberg, United States Printing Office, Washington, 1946, 1135 p. [en línea:].

Disponible en: [https://maint.loc.gov/law/mlr/pdf/NT\\_Nazi\\_Vol-I.pdf](https://maint.loc.gov/law/mlr/pdf/NT_Nazi_Vol-I.pdf)

### 3. Jurisprudencia

#### i. Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina (CDHByH)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Advo y Esma Palić c. República Serba*, CH/99/3196, de 11 de enero de 2001.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/CH99\\_3196\\_Palic2.pdf](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/CH99_3196_Palic2.pdf)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Boško y Mara Jovanović c. Federación de Bosnia y Herzegovina*, CH/02/9180, de 3 de diciembre de 2003.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.12.03\\_Jovanovic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.12.03_Jovanovic_v_BiH.htm)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso *Dordo Unković c. Bosnia y Herzegovina*, CH/99/2150, de 10 de enero de 2002.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2002.01.10\\_Unkovic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2002.01.10_Unkovic_v_BiH.htm)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso ***Hasnija Demirović, Nura Berbić y Dzemil Berbić c. República Serba***, CH/99/2075, de 8 de diciembre de 1999.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1999.12.08\\_Berbic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1999.12.08_Berbic_v_BiH.htm)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso ***Matanović c. República Serba***, CH/96/1, de 13 de septiembre de 1996.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1996.09.13\\_Matanovic\\_v\\_RS.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/1996.09.13_Matanovic_v_RS.htm)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso ***Ranko y Goran Čebić c. Bosnia y Herzegovina***, CH/98/668, de 4 de julio de 2003.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.06.02\\_Cebic\\_v\\_BiH.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.06.02_Cebic_v_BiH.htm)

- Sentencia de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, caso ***Selimović et al. c. República Serba***, “los casos de Srebrenica”, CH/01/8635 de 7 de marzo de 2003.

Disponible en:

[https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.03.03\\_Selimovic\\_v\\_RS.htm](https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/decisions/2003.03.03_Selimovic_v_RS.htm)

## ii. **Comité contra la Desaparición Forzada (CDF)**

- Comunicación Individual N°1/2013 del Comité contra la Desaparición Forzada, caso ***Yrusta c. Argentina***, CED/C/10/D/1/2013, dictamen de 11 de marzo de 2016.



Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/10/D/1/2013>

- Comunicación individual 4/2021 del Comité contra la Desaparición Forzada, caso ***Mendoza Berrospe c. México***, CED/C/24/D/4/2021, dictamen de 24 de marzo de 2023.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/24/D/4/2021>

- Informe de seguimiento sobre la Comunicación Individual N°1/2013 caso ***Yrusta c. Argentina*** del Comité contra la Desaparición Forzada, CED/C/19/3, de 15 de octubre de 2020.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/19/3>

- Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el informe presentado por Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/PRY/CO/1, de 20 de octubre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/PRY/CO/1>

- Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el informe presentado por Colombia en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/COL/CO/1, de 27 de octubre de 2016.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CED/C/COL/CO/1>

### iii. **Comité contra la Tortura**

- Comunicación Individual N°456/2011 del Comité contra la Tortura, caso ***Guerrero Lárez c. Venezuela***, CAT/C/54/D/456/2011, dictamen de 15 de mayo de 2015

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CAT/C/54/D/456/2011>

- Observación General N°2 del Comité contra la Tortura sobre la *Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes*, CAT/C/GC/2, de 24 de enero de 2008.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CAT/C/GC/2>

iv. **Comité de Derechos Humanos (Comité DH)**

- Comunicación Individual N°2086/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Aicha Dehimi y Noura Ayache c. Argelia*, CCPR/C/112/D/2086/2011, dictamen de 17 de noviembre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/2086/2011>

- Comunicación Individual N°1776/2008 del Comité de Derechos Humanos, caso *Bashasha c. Libia*, CCPR/C/100/D/1776/2008, dictamen de 2 de noviembre de 2010.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=%2Bcldpln7oXfDIoeEaY%2BPwzxXJUTofHRWdagHh7pNrRGg7ogb2C3CoqGwC4V5DgdXEvhawpKuHAAC0pf2gAC6MYguHINDunC7mfVphqQvyBU%3D>

- Comunicación Individual N°1196/2003 del Comité de Derechos Humanos, caso *Boucherf c. Argelia*, CCPR/C/86/D/1196/2003, dictamen de 19 de julio de 2013.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/86/D/1196/2003>

- Comunicación Individual N°1924/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso *Boudehane c. Argelia*, CCPR/C/111/D/1924/2010, dictamen de 24 de julio de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/111/D/1924/2010>

- Comunicación Individual N°107/1981 del Comité de Derechos Humanos, caso *Elena Quinteros c. Uruguay*, dictamen de 21 de julio de 1983.

Disponible en: [http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/1983.07.21\\_No107.1981\\_Maria-del-Carmen-Almeida-de-Quinteros-v.-Uruguay\\_ADMISIBLE\\_VIOLACI%C3%93N.pdf](http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/1983.07.21_No107.1981_Maria-del-Carmen-Almeida-de-Quinteros-v.-Uruguay_ADMISIBLE_VIOLACI%C3%93N.pdf)

- Comunicación Individual N°2028/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso *Ičić c. Bosnia y Herzegovina*, CCPR/C/113/D/2028/2011, dictamen de 30 de marzo de 2015.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/113/D/2028/2011>

- Comunicación individual N°1458/2006 del Comité de Derechos Humanos, caso ***González c. Argentina***, CCPR/C/101/D/1458/2006, dictamen de 17 de marzo de 2011.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=9Jrpi6TPRiUrcOEtk3vX%2fmHVOY4cO7bZiZVm828Z2N61AOmoX7F%2f3SfYxOK9%2fIIOCInXV%2f64nYMkq2J0l8p0wyT7eTa09%2fJrbjdNOrVkGE%3d>

- Comunicación Individual N°2022/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Hamulić c. Bosnia y Herzegovina***, CCPR/C/113/D/2022/2011, dictamen de 20 de agosto de 2015.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/113/D/2022/2011>

- Comunicación individual N°1966/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Hero c. Bosnia y Herzegovina***, CCPR/C/112/D/1966/2010, dictamen de 28 de octubre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/1966/2010>

- Comunicación Individual N°2132/2012 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Kamela Allioua y Fatima Kerouane c. Argelia***, CCPR/C/112/D/2132/2012, dictamen de 30 de octubre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/2132/2012>

- Comunicación Individual N°973/2001 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Khalilova c. Tayikistán***, CCPR/C/83/D/973/2001, dictamen de 30 de marzo de 2005.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=cYBqY8NgN%2BOyUgGTrdkgsIZ5ybmz57LXxOwG8GcLPLii8He%2FGcyuMXKf%2BM2ynmryoXj%2FGOfjB0izmi7%2F5doqimpZt6Lb0ZO4KCDpZo9%2Fkc%3D>

- Comunicación Individual N°1970/2010, caso ***Kožljak c. Bosnia y Herzegovina***, CCPR/C/112/D/1970/2010, dictamen de 28 de octubre de 2014.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/1970/2010>

- Comunicación Individual N°992/2001 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Louise Bousroual c. Argelia***, CCPR/C/86/D/992/2001, dictamen de 10 de agosto de 1994.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/86/D/992/2001>

- Comunicación Individual N°2064/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Mandić c. Bosnia y Herzegovina***, CCPR/C/115/D/2064/2011, dictamen de 5 de noviembre de 2015.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=A3m7tsdw831wDZuaLOIR%2F62l8w%2Bh%2BOYuuvsK5wM1MRodgNWkZlZW%2FKrc9FJPB8B2%2FYx%2F1I%2FBV5llogskkkJfCm18ECXhuTFCoYe3G31phKs%3D>

- Comunicación Individual N°1807/2008 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Mechani c. Argelia***, CCPR/C/107/D/1807/2008, dictamen de 5 de julio de 2013.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=x5eAzpa9aaZ7rdOLPy5k%2fu9q%2bEBgeH8eprpwZyUUX7uQs43T8hzJsUTlIDL5ASlde6x7gfbDO4%2fS5Vbwgebun%2faweZLP0di%2bzBGYw6V9co%3d>

- Comunicación individual N°1874/2009 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Mihoubi c. Argelia***, CCPR/C/109/D/1874/2009, dictamen de 7 de enero de 2014.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=C7sCz6j%2B%2Bm1OKwg9cAS2qQAetA3m%2FNqXmaVPdPsb5nZ6EMGCU37JFFL6ClpO23cFiXMfILJ6W7lCZ6XQE5kQvasTDDVFp2ktUHCf2jaOIcI%3D>

- Comunicación Individual N°1997/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Rizvanović c. Bosnia Herzegovina***, CCPR/C/110/D/1997/2010, dictamen de 21 de marzo de 2014.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=7vrhuiOcHbp9x2Vyl3HrWtcmFVp%2BWRwzDDqQ3g3LlhEQVwpSvz0g0qJeJE5LCblmGST7P89pbyyuVIDm7HP4yKtThL99YvNhOp5W%2FLI4L%2FA%3D>

- Comunicación Individual N°992/2001 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Sankara c. Burkina Faso***, CCPR/C/86/D/1159/2003, dictamen de 11 de abril de 2006.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=5Vq4jWWkDmh8GHw3Ptv7ci6BqdD1NEmUzRT0IhVcwBL9xa8b%2bKncigkX2bBeK%2ft2y%2f0y9F5gaDw2i8BCp2XDJTINwuDKuSo%2bhtjdSMw32QI%3d>

- Comunicación Individual N°950/2000 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Sarma c. Sri Lanka***, CCPR/C/78/D/950/2000, de 16 de julio de 2003.

Disponible en: <https://juris.ohchr.org/casedetails/1051/en-US>

- Comunicación Individual N°886/1999 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Schedko c. Bielorrusia***, CCPR/C/77/D/886/1999, dictamen de 28 de abril de 2003.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/77/D/886/1999>

- Comunicación Individual N°2069/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Shikhmudova c. Turkmenistán***, CCPR/C/202/D/2069/2011, dictamen de 19 de enero de 2015.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=3yHHc%2fChkh%2fjd1JItmmQF7Qnx9uHMwE4%2bI%2bmBgLWm90vtqtwvXn285XXYPE7%2f%2bICvhqOjOCfKsL%2f50bQgzE3g7aMT0Ydz1jMkgJDCQpQn%2fI%3d>

- Comunicación Individual N°2038/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Tharu et al. c. Nepal***, CCPR/C/114/D/2038/2011, dictamen de 3 de julio de 2015.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=yLjvLcgGfs0M5lQpfBjhwirGwr9i19VpYLTmpOf04Eil1Fu9IQOdWw2N%2Bq8TNTY%2FGOVfiw4ulemxW2VLhmk3Ny4exi02sut1o8SbBLhBYxs%3D>

- Comunicación Individual N°2111/2011 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Tripathi. c. Nepal***, CCPR/C/112/D/2111/2011, dictamen de 25 de noviembre de 2015.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/112/D/2111/2011>

- Comunicación individual N°2006/2010 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Youcif Almegaryaf y Hisman Matar c. Libia***, CCPR/C/110/D/2006/2010, dictamen de 21 de marzo de 2014.

Disponible en:

[https://digitallibrary.un.org/record/771112/files/CCPR\\_C\\_110\\_D\\_2006\\_2010-EN.pdf?ln=es](https://digitallibrary.un.org/record/771112/files/CCPR_C_110_D_2006_2010-EN.pdf?ln=es)

- Comunicación Individual N°1899/2009 del Comité de Derechos Humanos, caso ***Zineb Terraifi c. Argelia***, CCPR/C/110/D/1899/2009, dictamen de 21 de marzo de 2014.

Disponible en:

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=3FvSB%2BniHU6Obu1a1ISAwdhWda%2FIP7SZAJOsnMFjRP4WqIwMBxfXztikXAvQavtfExz%2B4FwmUcZ%2FhL7kfQP8gNDfuiI%2FsW93m12KpvISs%3D>

- Observación General N°7 del Comité de Derechos Humanos sobre la *Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, 16° periodo de sesiones, HRI/GEN/1/Rev.7, 1982.

Disponible en: [https://conf-](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN7)

[dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos\\_hum\\_Base/CCPR/00\\_2\\_obs\\_grales\\_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN7](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN7)

- Observación General N°20 del Comité de Derechos Humanos sobre la *Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7)*, 44° periodo de sesiones, 1992.

Disponible en: [https://conf-](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN20)

[dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos\\_hum\\_Base/CCPR/00\\_2\\_obs\\_grales\\_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN20](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN20)

- Observación General N°31 del Comité de Derechos Humanos sobre la *Índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, de 26 de mayo de 2004.

Disponible en: [https://conf-](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN31)

[dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos\\_hum\\_Base/CCPR/00\\_2\\_obs\\_grales\\_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN31](https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN31)

#### v. **Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)**

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Anzualdo Castro c. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°202, de 22 de septiembre de 2009.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_202\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Baldeón García c. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°147, de 6 de abril de 2006.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_147\\_esp1.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_147_esp1.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Fondo. Serie C. N°70, de 25 de noviembre de 2000.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_70\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_70_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Serie C. N°91, de 22 de febrero de 2002.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_91\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Barrios Altos c. Perú*. Fondo. Serie C. N°75, de 14 de marzo de 2001.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_75\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_75_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **Blake c. Guatemala**. Fondo. Serie C. N°36, de 4 de enero de 1998.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_36\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú**. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°167, de 10 de julio de 2007

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_176\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_176_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **del Caracazo c. Venezuela**. Reparaciones. Serie C. N°93, de 29 de agosto de 2002.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_95\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **Heliodoro Portugal c. Panamá**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°186, de 12 de agosto de 2008.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_186\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de las **Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador**. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°120, de 1 de marzo de 2005.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_120\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de los **Hermanos Gómez Paquiyari c. Perú**. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°110, de 8 de julio de 2004.



Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_110\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso **Garibaldi c. Brasil**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°203, de 23 de septiembre de 2009.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_203\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **Gelman c. Uruguay**. Fondo y Reparaciones. Serie C. N°221, de 24 de febrero de 2011.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_221\\_esp1.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **Gómez Palomino c. Perú**. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°136, de 22 de noviembre de 2005.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_136\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_136_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso **González y otras (“Campo Algodonero”) c. México**. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°205, de 16 de noviembre de 2009.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_205\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso **Gudiel Álvarez c. Guatemala**. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°232, de 20 de noviembre de 2012.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_262\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_262_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***La Cantuta c. Perú***. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Serie C. N°173, de 30 de noviembre de 2007.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_173\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_173_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la ***Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala***, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°93, de 24 de noviembre de 2009.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_211\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la ***Masacre de Pueblo Bello c. Colombia***. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°140, de 31 de enero de 2006.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_159\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_159_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Masacres de Río Negro c. Guatemala***. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°250, de 4 de septiembre de 2012.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_250\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Molina Theissen c. Guatemala***. Reparaciones y Costas. Serie C. N°108, de 3 de julio de 2004.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_108\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_108_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Myrna Mack Chang c. Guatemala***. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°101, de 25 de noviembre de 2003.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_101\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Neira Alegría et al c. Perú***. Reparaciones y Costas. Serie N°29, de 19 de septiembre de 1996.

Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_29\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_29_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Osorio Ribera y Familiares c. Perú***. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. No.274, de 26 de noviembre de 2013.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_274\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Rodríguez Vera y otros c. Colombia***. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C. N°287, de 14 de noviembre de 2014.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_287\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Trujillo Oroza c. Bolivia***. Reparaciones. Serie N°92, de 27 de febrero de 2002.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_92\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***Velásquez Rodríguez c. Honduras***. Fondo. Serie C. N°4, de 29 de julio de 1988.

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_04\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf)

- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ***19 comerciantes c. Colombia***. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N°109, de 5 de julio de 2004

Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_109\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf)

vi. **Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)**

- Comentario General N°4 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias *sobre el artículo 19 de la Declaración sobre la protección contra las desapariciones forzadas*. 54º período de sesiones, E/CN.4/1998/43, de 12 de enero de 1998.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/1998/43>

- Comentario General N°5 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias *sobre el artículo 17 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*. 57º período de sesiones, E/CN.4/2001/68, de 18 de diciembre de 2000.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2001/68>

- Comentario General N°9 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias *sobre la desaparición forzada como delito continuado*. 16º período de sesiones, E/HRC/16/48, de 26 de enero de 2011.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/16/48>

- Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias a la Comisión de Derechos Humanos. *Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: cuestión de desapariciones forzadas o involuntarias*. 39º periodo de sesiones. E/CN.4/1983, de 21 de enero de 1983.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/1983/14>

- Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias a la Comisión de Derechos Humanos. *Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: cuestión de desapariciones forzadas o involuntarias*. 42º periodo de sesiones, E/CN.4/1990/13, de 24 de enero de 1990.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/1990/13>

- Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias a la Comisión de Derechos Humanos. *Derechos civiles y políticos, incluso cuestiones de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias*. 57º período de sesiones, E/CN.4/2001/68, de 18 de diciembre de 2000.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2001/68>
  
- Informe Anual del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias al Consejo de Derechos Humanos. 22º período de sesiones, A/HRC/22/45, de 28 de enero de 2013.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/22/45>
  
- Observación General N°10 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre *el derecho a la verdad en relación con la desaparición forzada*. 16º periodo de sesiones, A/HRC/16/48, 26 de enero de 2011.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/16/48>
  
- Observación General N°11 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre *el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el contexto de las desapariciones forzadas*. 19º periodo de sesiones. A/HRC/19/58/Rev.1, de 2 de marzo de 2012.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/19/58/Rev.1>
  
- Observación General N°12 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre *los niños y las desapariciones forzadas*. 98º período de sesiones. A/HRC/WGEID/98/1, de 14 de febrero de 2013.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/WGEID/98/1>
  
- Observación general N°13 del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre *las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas*. 98º periodo de sesiones. A/HRC/98/2/, de 14 de febrero de 2013.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/WGEID/98/2>

**vii. Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (Relator Especial E.E.)**

- Informe Anual de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias Sra. Agnès Callamard ante la Asamblea General. *Las fosas comunes como fenómeno que pone de relieve la multitud de lugares en que se produjeron matanzas y muertes ilícitas a lo largo de la historia y en todo el mundo*. Septuagésimo quinto período de sesiones, A/75/384, de 12 de octubre de 2020.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/75/384>

- Informe Anual del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias Sr. Morris Tidball-Binzante ante el Consejo de Derechos Humanos. *Protección de los muertos*. 56º período de sesiones, A/HRC/56/56, de 25 de abril de 2024.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/56/56>

**viii. Relator Especial sobre la Tortura**

- Informe del Relator Especial sobre la Tortura Sr. Theo Van Boven a la Comisión de Derechos Humanos. *El derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las libertades fundamentales*. 45º periodo de sesiones, E/CN.4/Sub.2/1993/8, de 2 de julio de 1993.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/Sub.2/1993/8>

- Informe del Relator Especial sobre la Tortura a la Asamblea General. *La cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. Quincuagésimo noveno período de sesiones, A/59/324, de 1 de septiembre de 2004.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/59/324>

- Informe del Relator Especial sobre la Tortura Sr. Manfred Nowak al Consejo de Derechos Humanos. *El fortalecimiento de la protección de la mujer contra la tortura*. Séptimo periodo de Sesiones, A/HRC/7/3, de 15 de enero de 2008.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/7/3>
- Informe del Relator Especial sobre la Tortura al Consejo de Derechos Humanos. *El concepto de la tortura psicológica*. 43er Periodo de sesiones. A/HRC/43/49, de 20 de marzo de 2020.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/HRC/43/49>

ix. **Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)**

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno), caso *Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. el Reino Unido*, demandas N°9214/80; 9473/81; 9474/81, de 28 de mayo de 1985.  
Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-57416%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57416%22]})
- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Abdulkadyrova y otros c. Rusia*, demanda No. 27180/03, de 8 de enero de 2009.  
Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22\%22CASE%20OF%20ABDULKADYROVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA\%22%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-90460%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20ABDULKADYROVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA\%22%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-90460%22]})
- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Al Nashiri c. Polonia*, demanda N°28761/11, de 24 de julio de 2014.  
Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Al%20Nashiri%20v.%20Poland%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-146044%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Al%20Nashiri%20v.%20Poland%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-146044%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Aslakhanova y otros c. Rusia*, demandas N°2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, de 18 de diciembre de 2012.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:\[%222944/06%22\],%22itemid%22:\[%22001-115657%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222944/06%22],%22itemid%22:[%22001-115657%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Babusheva y otros c. Rusia*, demanda N°33944/05, de 24 de septiembre de 2009.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22BABUSHEVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22\],%22itemid%22:\[%22001-94303%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22BABUSHEVA%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA%22],%22itemid%22:[%22001-94303%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso *Berrehab c. Países Bajos*, demanda N°10730/84, de 21 de junio de 1988.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22%22CASE%20OF%20BERREHAB%20v.%20THE%20NETHERLANDS%22%22\],%22itemid%22:\[%22001-57438%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20BERREHAB%20v.%20THE%20NETHERLANDS%22%22],%22itemid%22:[%22001-57438%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Çakici c. Turquía*, demanda N°23657/94, de 8 de julio de 1999.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22%C3%87AKICI%20V.%20TURKEY%22\],%22itemid%22:\[%22001-58282%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%C3%87AKICI%20V.%20TURKEY%22],%22itemid%22:[%22001-58282%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Chipre c. Turquía*, demanda N°25781/94, de 10 de marzo de 2001.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22%22CASE%20OF%20CYPRUS%20v.%20TURKEY%22%22\],%22itemid%22:\[%22001-59454%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20CYPRUS%20v.%20TURKEY%22%22],%22itemid%22:[%22001-59454%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno), caso *Cruz Varas y otros c. Suecia*, demanda N°15576/89, de 20 de marzo de 1991.



Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22\%22CASE%20OF%20CRUZ%20VARAS%20AND%20OTHERS%20v.%20SWEDEN\%22%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57674%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20CRUZ%20VARAS%20AND%20OTHERS%20v.%20SWEDEN\%22%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57674%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso ***El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia***, demanda N°39630/09, de 13 de diciembre de 2012.

Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22El-Masri%20v.%20Ex%22\],%22itemid%22:\[%22001-115621%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22El-Masri%20v.%20Ex%22],%22itemid%22:[%22001-115621%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso ***Gondagze c. Ucrania***, demanda N°34056/02, de 8 de noviembre de 2005.

Disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-68703%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-68703%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso ***Imakayeva c. Rusia***, demanda N°7615/02, de 9 de noviembre de 2006.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22IMAKAYEVA%20V.%20RUSSIA%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-77932%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22IMAKAYEVA%20V.%20RUSSIA%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-77932%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso ***Janowiec y otros c. Rusia***, demandas N°55508/07 y 29520/09, de 21 de octubre de 2013.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22\%22CASE%20OF%20JANOWIEC%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA\%22%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-127684%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20JANOWIEC%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA\%22%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-127684%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso ***Khadzhialiyev y otros c. Rusia***, demanda N°3013/04, de 6 de noviembre de 2008.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Khadzhaliyev%20and%20others%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-89348%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Khadzhaliyev%20and%20others%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-89348%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), caso **Koku c. Turquía**, demanda N°27305/95, de 31 de mayo de 2005.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22KOKU%20V.%20TURKEY%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-69208%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22KOKU%20V.%20TURKEY%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69208%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso **Kurt c. Turquía**, demanda No. 24276/94, de 25 de mayo de 1998.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Kurt%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58198%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Kurt%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58198%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso **Kushtova y otros c. Rusia**, demanda N°21885/07, de 16 de enero de 2014.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Kushtova%20and%20others%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-140011%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Kushtova%20and%20others%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-140011%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso **Loizidou c. Turquía**, demanda N°15318/89, de 18 de diciembre de 1996.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22LOIZIDOU%20v.%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58007%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22LOIZIDOU%20v.%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58007%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso **Luluyev y otros c. Rusia**, demanda N°69480/01, de 9 de noviembre de 2006.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22luluyev%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-77926%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22luluyev%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-77926%22]})

- Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno), caso **Marckx c. Bélgica**, demanda N°6833/74, de 13 de junio de 1979.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Marckx%20v.%20Belgium%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57534%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Marckx%20v.%20Belgium%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57534%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso **Niemietz c. Alemania**, demanda N°13710/88 de 16 de diciembre de 2012.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Niemietz%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57887%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Niemietz%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57887%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso **Orhan c. Turquía**, demanda N°25656/94, de 18 de junio de 2002.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Orhan%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-60509%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Orhan%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-60509%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso **Osmanoglu c. Turquía**, demanda N°48804/99, de 24 de enero de 2008.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Osmanoglu%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-84667%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Osmanoglu%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-84667%22]})

- Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sala), caso ***Papamichalopoulos y otros c. Grecia (artículo 50)***, demanda N°14556/89, de 31 de octubre de 1995.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Papamichalopoulos%20and%20others%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57836%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Papamichalopoulos%20and%20others%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57836%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso ***Selçuk y Asker c. Turquía***, demanda N°12/1997/796/998-999, de 24 de abril de 1998.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Sel%C3%A7uk%20and%20Asker%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58162%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Sel%C3%A7uk%20and%20Asker%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58162%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso ***Shaipova y otros c. Rusia***, demanda N°10796/04, de 6 de noviembre de 2008.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Shaipova%20and%20others%20v.%20Russia%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-89349%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Shaipova%20and%20others%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-89349%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), caso ***Süheyla Aydin c. Turquía***, demanda N°25660/94, de 24 de mayo de 2005.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22S%C3%BCheyla%20Aydin%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-69139%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22S%C3%BCheyla%20Aydin%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69139%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso ***Tahsin Acar c. Turquía***, demanda N°26307/95, de 8 de abril de 2004.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Tahsin%20Acar%20V.%20TURKEY%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-61076%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Tahsin%20Acar%20V.%20TURKEY%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61076%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Tas contra Turquía*, demanda N°24396/94, de 10 de noviembre de 2000.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Tas%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58976%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Tas%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58976%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), caso *Timurtas c. Turquía*, demanda N°23531/94, de 13 de junio de 2000.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Timurtas%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58901%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Timurtas%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58901%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso *Uçar y otros c. Turquía*, demanda N°52392/99, de 27 de noviembre de 2003.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22UCAR%20V.%20TURKEY%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-73187%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22UCAR%20V.%20TURKEY%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-73187%22]})

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), caso *Varnava et al c. Turquía*, demandas N°16064/90-16073/90, de 18 de septiembre de 2009.

Disponible en:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Varnava%20v.%20Turkey%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-94162%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Varnava%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-94162%22]})

#### 4. Legislación

- Carta de Naciones Unidas, San Francisco, de 26 de junio de 1945 (BOE, núm. 275, pp.33862 a 33885).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1990/10/29/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1990/10/29/(2))

- Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos mediante la lucha contra la impunidad aprobado por la Comisión de Derechos Humanos en su 61º periodo de sesiones, E/CN.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005.  
Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2005/102/Add.1>
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969 (entrada en vigor: 18 de julio de 1978).  
Disponible en:  
[https://www.oas.org/dil/esp/1969\\_Convenci%C3%B3n\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf)
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Colombia, de 9 de diciembre de 1985 (entrada en vigor: 28 de febrero de 1987).  
Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html>
- Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Brasil, de 9 de junio de 1994.  
Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html>
- Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Nueva York, de 10 de diciembre de 1984, (BOE, núm.268, pp. 33430 a 33436).  
Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1984/12/10/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1984/12/10/(1))
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Nueva York, de 20 de diciembre de 2006 (BOE, núm. 42, pp. 18254 a 18271).  
Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/20/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/20/(1))
- Convenio Europeo de Derechos Humanos, Roma, de 4 de noviembre de 1950, (BOE, núm. 243, pp. 23564 a 23570).  
Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1950/11/04/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1950/11/04/(1))

- Convenio N°116 del Consejo de Europa, sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos, Estrasburgo, de 24 de noviembre de 1983 (BOE, núm. 312, pp. 50207 a 50212).  
Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1983/11/24/\(1\)/dof/cat/pdf](https://www.boe.es/eli/es/ai/1983/11/24/(1)/dof/cat/pdf)
- Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales adoptados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.  
Disponible en: <https://www.icrc.org/es/derecho-y-politicas/los-convenios-de-ginebra-y-sus-comentarios>
- Corrección de errores de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2012, (DOUE, núm. 353, pp.23 a 24).  
Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2014/353/L00023-00024.pdf>
- Decisión Marco del Consejo de Europa, relativa al estatuto de víctima en el proceso penal, (2001/220/JAI), de 15 de marzo de 2001, (DOUE núm. 82, pp.1 a 4).  
Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2001/082/L00001-00004.pdf>
- Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.  
Disponible en:  
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1428.pdf>
- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso de poder, aprobada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.  
Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

- Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, 20 años trabajando por tus derechos, Viena, 2023.

Disponible en:

[https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA\\_booklet\\_Spanish.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf)

- Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A (III), París, de 10 de diciembre de 1948.

Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

- Directiva 2004/80/UE del Consejo de la Unión Europea, sobre la indemnización de las víctimas del delito, de 29 de abril de 2004, (DOUE, núm. 261, pp. 15 a 18).

Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2004/261/L00015-00018.pdf>

- Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito, de 25 de octubre de 2012, (DOUE, núm. 315, pp.57 a 73).

Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf>

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, de 17 de julio de 1998, (BOE, núm. 126, pp.18824 a 18860).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/07/17/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/07/17/(1))

- Informe anual de la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General sobre la labor realizada en quincuagésimo tercer periodo de sesiones. Nueva York y Ginebra, 2001, A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part.2), ISBN: 978-92-1-333356-3.

Disponible en: <https://legal.un.org/ilc/reports/2001/spanish/chp4.pdf>

- Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión de



Derechos Humanos, 58º periodo de sesiones, E/CN.4/2002/71, de 8 de enero de 2002.

Disponible en: [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_s.aspx?m=54](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=54)

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, (BOE, núm.103, pp. 9337 a 9343).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1966/12/19/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1966/12/19/(1))

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, (BOE, núm.103, pp.9343-9347).

Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1966/12/19/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1966/12/19/(2))

- Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General en su resolución 60/47, de 16 de diciembre de 2005.

Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>

- Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, E/C.N.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005.

Disponible en: <https://docs.un.org/es/E/CN.4/2005/102/Add.1>

- Principios Rectores de los Desplazamientos Internos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, E/C.N.4/1998/53/Add.2\*, de 11 de febrero de 1998.

Disponible en:

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf>

- Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, aprobados por ECOSOC en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989.

Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/principles-effective-prevention-and-investigation-extra-legal>

- Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, París, 20 de marzo de 1952.

Disponible en: [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention\\_spa](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_spa)

- Protocolo I Adicional al Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 1977.

Disponible en: <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>

- Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016), Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, Nueva York y Ginebra, 2017.

Disponible en:

[https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf)

- Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacional y sin carácter internacional, Ginebra, de 8 de junio de 1977 (BOE, núm.177, pp. 23828 a 23863)

- Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1977/06/08/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1977/06/08/(1))

- Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de ministros del Consejo de Europa, sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y del Proceso Penal, de 28 de junio de 1985.

Disponible en: [https://victimologia.es/wp-content/uploads/2019/09/RECOME\\_1\\_compressed.pdf](https://victimologia.es/wp-content/uploads/2019/09/RECOME_1_compressed.pdf)

- Recomendación (87) 21, adoptada por el Comité de ministros del Consejo de Europa, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización, de 17 de septiembre de 1987.  
Disponible en: <https://victimologia.es/wp-content/uploads/2019/09/RECOME2.pdf>
- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones de 16 al 28 de noviembre de 2009.  
Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/reglamento.cfm>
- Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, Nueva York, de 10 de septiembre de 2002, (BOE, núm. 231, pp. 101123 a 101192).  
Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15117.pdf>
- Resolución 1235 (XILL) del ECOSOC, de 6 de junio de 1967.  
Disponible en: <https://www.dipublico.org/3564/resolucion-1235-xlii-del-consejo-economico-y-social-1967/>
- Resolución 1503 (XLVIII), del ECOSOC, de 27 de mayo de 1970.  
Disponible en: <https://www.dipublico.org/3566/resolucion-1503-xlviii-del-consejo-economico-y-social-1970/>
- Responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos adoptado por la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo de sesiones (A/56/10) y anexoado por la Asamblea General en su resolución 56/83, AC/N.4/SER.A/2001/Add.1, de 12 de diciembre de 2001.  
Disponible en:  
[https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc\\_2001\\_v2\\_p2.pdf](https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf)

## 5. Otros

- Personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa. Resumen y recomendaciones por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Estrasburgo, 29 de noviembre de 2016.

Disponible en: <https://rm.coe.int/16806da843>

- España. Sentencia de la Audiencia Nacional 16/2005 (Sala de lo Penal, Sección 3ª), (recurso 139/1997) (*caso Schilingo*), de 19 de abril de 2005.

Disponible en: [https://www.derechoshumanos.net/jurisprudencia/2005-04-19-AN-\(Scilingo\)-Sentencia-condenatoria.htm](https://www.derechoshumanos.net/jurisprudencia/2005-04-19-AN-(Scilingo)-Sentencia-condenatoria.htm)

## 6. Páginas Web de Interés

- Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina:  
<https://www.worldcourts.com/hrcbih/eng/>
- <https://www.ohr.int/dayton-peace-agreement/annex-6/>
- Comité contra la Desaparición Forzada:  
<https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ced>
- Comité contra la Tortura:  
<https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cat>
- Comité de Derechos Humanos:  
<https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ccpr>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos:  
[https://www.corteidh.or.cr/casos\\_sentencias.cfm](https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm)
- Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias:  
<https://www.ohchr.org/es/special-procedures/wg-disappearances>
- Relator Especial sobre la Tortura:  
<https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-torture>
- Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias:  
<https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-executions>

- Ombudsperson: Defensor del pueblo europeo:  
<https://www.ombudsman.europa.eu/es/home>
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  
[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22documentcollectionid2%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]})